

LEONIN

GP1:

1. Što se od navedenog ne smatra valjanim prihvatom ponude?
 - a) Prihvat ponude uz uvjet da se cijena spusti za 10%
 - b) Šutnja ponuđenika, ako je ponuđenik osoba koja se ponudila drugome izvršavati naloge i u stalnoj je poslovnoj vezi s ponuditeljem
 - c) Ponuđenik ne odg na ponudu, ali u roku naznačenom u ponudi plati cijenu za ponuđenu stvar
 - d) Potpisivanjem ugovora ponuđenog ponuđeniku
 - e) Kimanjem glavom, pružanje ruke i rukovanje s ponuditejem neposredno nakon izjave ponude

2. Osoba A i B sklopile su ugovor o darovanju. Osoba A (darovatelj) darovala je osobi B (obdarenik) 10.000 kn, jer je pogrešno smatrala da joj je osoba B bratić. Označi točnu tvrdnju.
 - a) Osoba A ovlaštena je raskinuti ugovor o darovanju
 - b) Osoba A ovlaštena je pobijati ugovor u roku od 1 godine od saznanja za činjenicu da joj osoba B nije bratić, a najkasnije u roku od 3 godine od sklapanja ugovora
 - c) Ugovor je ništetan, jer osoba A nije imala pravilno formiranu pobudu za darovanje
 - d) Ugovor ni ne nastaje zbog zablude o pravnoj naravi posla
 - e) Osoba A ovlaštena je zbog zablude opozvati darovanje

3. Koja tvrdnja ispravno opisuje položaj ugovaratelja kod predugovora?
 - a) Na predugovor ne utječu promijenjene okolnosti
 - b) Predugovor obvezuje do roka koji je potreban da druga strana razmisli o sastojcima i da prihvat vrati prvoj strani
 - c) Sklapanje glavnog ugovora može se zahtijevati u roku od 6 mj od dana sklapanja predugovora
 - d) Za povredu obveza iz predugovora odgovara se samo ako je jedna strana suprotno načelu savjesnosti i poštenja prekinula pregovore ili ako su zloupotrijebljene povjerljive obavijesti
 - e) Predugovor ne obvezuje ako ne sadrži bitne sastojke ugovora

4. Fikcija izjalovljenja uvjeta znači:
 - a) Da se uzima da se uvjet ispunio iako se u stvarnosti nije ispunio zbog nesavjesnog postupanja uvjetno ovlaštenog
 - b) Da uvjetno opterećeni nije ispunio uvjet te je time povrijedio načelo savjesnosti i poštenja
 - c) Da se uzima da se uvjet nije ispunio iako se u stvarnosti ispunio zbog postupanja uvjetno ovlaštenog suprotno načelu savjesnosti i poštenja
 - d) Da je uvjetno opterećeni ispunio uvjet te je time povrijedio načelo savjesnosti i poštenja
 - e) Da je uvjetno opterećeni prouzročio da se uvjet ne ispuni

5. Kada je za sklapanje posla potrebna privola treće osobe?
 - a) Treća osoba privolu uvijek treba dati u pisanom obliku
 - b) Pravni posao uvijek nastaje u trenutku kad treća osoba izjavi odobrenje
 - c) Uvijek ju je potrebno pribaviti prije sklapanja ugovora
 - d) Ona ju mora dati u roku u kojem ponuda obvezuje ponuditelja
 - e) Ona se daje prije sklapanja ugovora kao suglasnost ili poslije sklapanja ugovora kao odobrenje

6. Koja presumpcija postoji kod pravnih činjenica relevantnih kod odg za štetu nastalu u vezi s opasnom stvari ili opasnom djelatnosti?
 - a) Krivnja
 - b) Štetna radnja
 - c) Šteta
 - d) Uzročna veza
 - e) Subjekti odgovornosti za štetu

7. Odaberite točnu tvrdnju. Odgovornost za veritet kod ustupa tražbine:
 - a) Postoji samo ako je to posebno ugovoreno

- b) Postoji ako tražbina ne postoji u onom trenutku kada novi vjerovnik pozove dužnika da ispuni obvezu
 - c) Ne postoji ako je stari vjerovnik tražbinu darovao novom vjerovniku, a ugovor o darovanju je sklopljen s nametom
 - d) Postoji samo ako je ustupljena tražbina novčana ??
 - e) Ništa od navedenog
8. Odaberite točnu tvrdnju o pravnoj naravi nagodbe. Nagodba je:
- a) dvostranoobvezujući i naplatan ugovor
 - b) jednostrani i besplatan pravni posao
 - c) dvostranoobvezujući i besplatan ugovor
 - d) jednostranoobvezujući i naplatan ugovor
 - e) jednostranoobvezujući i besplatan ugovor
9. Univerzalna sukcesija:
- a) Je podvrsta originarnog stjecanja
 - b) Je prijelaz svih prava s prednika na stjecatelja koji nastupaju jednim aktom
 - c) Postoji kada prednik uopće ne prenosi prava na sljednika već za njega osniva novo pravo
 - d) Može imati za posljedicu da sljednik stekne više prava nego što je imao prednik
 - e) Ništa od navedenog
10. Zakonska personalna subrogacija:
- a) Postoji kada treći ispuni vjerovniku dužnikovu tražbinu jer je vjerovnikov pravni interes da što prije primi ispunjenje
 - b) Razlikuje se od ugovorne personalne subrogacije u tome što ispunitelj ne može zahtijevati od dužnika više nego što je isplatio vjerovniku
 - c) Nastaje ugovorom između dužnika i trećeg ispunitelja
 - d) Razlikuje se od cesije po tome što se kod subrogacije mora obavijestiti dužnika
 - e) Je takva promjena subjekata temeljem koje ispunitelj ima pravo između ostalog od dužnika i kamate ??
11. Odaberite netočnu tvrdnju u pogledu otpusta duga:
- a) Sporazum o otpustu duga može se sklopiti i prešutno
 - b) Vraćanje sredstava osiguranja samo po sebi ne znači otpust duga
 - c) Otpust duga nastaje ugovorom između vjerovnika i dužnika
 - d) Sporazum o otpustu mora biti sklopljen u obliku u kojem je sklopljen ugovor iz kojeg tražbina potječe
 - e) Otpust duga jamcu ne oslobađa glavnog dužnika
12. Označite točan odgovor u pogledu polaganja dugovane stvari u sud:
- a) Polaganje u sud može se izvršiti samo kad vjerovnik ne želi primiti ispunjenje
 - b) Polaganje se u pravilu izvršava u sudu mjesta ispunjenja obveze
 - c) Polaganje u sud predstavlja razlog za prekid zastare
 - d) Dužnik uvijek može izabrati između polaganja dugovane stvari u sud i prodaje stvari umjesto polaganja u sud...
 - e) Ništa od navedenog nije točno
13. Koja tražbina može prestati jednostranim prijebojem?
- a) Tražbina s osnove ugovora o doživotnom uzdržavanju
 - b) Tražbina na predaju zamjenjive stvari koju je dužnik uzeo bespravno
 - c) Tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete
 - d) Tražbina naknade štete nanesene oštećenjem zdravlja
 - e) Tražbina s osnove zakonske obveze uzdržavanja
14. Primjer novacije je:
- a) Sporazum o promjeni kamatne stope na kredit

- b) Sporazum o otpustu dijela duga
 - c) Sporazum o izdavanju nove isprave o dugu
 - d) Sporazum o osnivanju založnog prava radi osiguranja postojeće tražbine
 - e) Sporazum o tome da će se promijeniti sadržaj onoga što duguje dužnik, a kamatna stopa istovremeno smanjiti za 2 postotna boda
15. Odaberite točnu tvrdnju. Realni ugovor je:
- a) Ugovor sklopljen u režimu kapare
 - b) Ugovor o zamjeni
 - c) Ugovor o zajmu
 - d) Ugovor o darovanju bez prave predaje
 - e) Sve navedene tvrdnje su točne
16. Koja je tvrdnja točna za uzročnost kod odg za štetu?
- a) Oštećenik uvijek mora dokazati uzročnost
 - b) Uzročnost uvijek mora biti nedopuštena
 - c) Adekvacijska teorija koristi se za odabiranje pravno relevantnog uzroka
 - d) Prirodne sile se nikada ne smatraju uzrokom štete
 - e) Ništa od navedenog
17. Osoba A kupila je dvije pegle na rasprodaji kod X d.o.o. Jednu je zadržala za sebe, a drugu je posudila osobi B. Tjedan dana nakon što je osoba B donijela u stan peglu, prekidač kojim se pegla pali slomio se i pegla se više nije mogla uključiti. Od koga osoba B može ostvarivati prava iz odg za materijalne nedostatke?
- a) U roku od dva mjeseca obavijestiti X d.o.o i tražiti novu peglu
 - b) U roku 6 mj obavijestiti X d.o.o i tražiti zamjenu i naknadu štete
 - c) Bez odgađanja zahtijevati od osobe A novu peglu
 - d) U roku od 2 mj zahtijevati naknadu štete od osobe A -može i poslije 2.mj
 - e) Ništa od navedenog
18. Osoba A je kupila od osobe B vrlo precizni niskovoltažni elektronski mikroskop, ali pod uvjetom da ispita njegove sposobnosti putem svojeg stručnog tima u laboratoriju. Radi se o:
- a) Kupoprodaji po modelu
 - b) Kupoprodaji s objektivnim pokusom
 - c) Kupoprodaji sa subjektivnim pokusom
 - d) Kupoprodaji s laboratorijskim pokusom
 - e) Ništa nije točno
19. Odaberite točnu tvrdnju:
- a) Viša sila može isključivo biti prirodni događaj
 - b) Viša sila je razlog oslobođenja od odg samo kod ugovorne odg za štetu
 - c) Iznimno, viša sila ne mora biti vanjski događaj
 - d) Viša sila je razlog za oslobođenje od odg za štetu od opasne djelatnosti, ali ne i od opasne stvari
 - e) Sve navedene tvrdnje su pogrešne
20. Kod ugovorne odg za štetu:
- a) Odg za štetu može se u određenim slučajevima ugovorom isključiti
 - b) Mora se prvo zahtijevati ispunjenje ugovora, a tek potom naknada štete
 - c) Štetnik iznimno može biti i ona osoba koja nije stranka u ugovoru koji je povrijeđen
 - d) Odg samo za imovinsku štetu
 - e) Odg se samo za namjernu i krajnju nepažnju
21. Egzoneracijski razlog odg za štetu od opasne stvari ili djelatnosti je:
- a) Nepostojanje krivnje
 - b) Viša sila

- c) Slučaj
- d) Doprinos šteti treće osobe
- e) Ništa od navedenog

22. Kada dospijeva naknada imovinske štete?

- a) U trenutku nastanka štete
- b) U trenutku saznanja za štetu i štetnika
- c) U trenutku donošenja sudske odluke
- d) U trenutku podnošenja pisanog zahtjeva za naknadu štete
- e) U trenutku podnošenja tužbe za naknadu štete

23. Proizvođač neispravnog proizvoda oslobodit će se odgovornosti za štetu nastalu neispravnim proizvodom ako dokaže:

- a) Da neispravan proizvod nije opasna stvar
- b) Da je treća osoba djelomično doprinijela nastanku štete
- c) Da stanje znanosti ili tehničkog znanja u vrijeme stavljanja proizvoda u promet nije omogućavalo otkrivanje neispravnosti
- d) Da je neispravnost posljedica pridržavanja prisilnih propisa koji su bili na snazi u trenutku nastanka štete-krivo
- e) Da je ugovorom s oštećenikom unaprijed isključio odgovor za neispravan proizvod

24. Nema pravo na povrat plaćenog osoba koja isplati iznos:

- a) Ako je znala da dug ne postoji
- b) Ako je dug zastario
- c) Ako je ispunila naravnu obvezu
- d) Ako je ispunila moralnu obvezu
- e) U svim slučajevima nema pravo na povrat

25. Odaberite pogrešnu tvrdnju u vezi odgovora za štetu nastalu uporabom motornih vozila:

- a) Za štetu prouzročenu pogonom dvaju ili više motornih vozila odgovaraju njihovi vlasnici trećim osobama solidarno
- b) Neovlašteni korisnik motornog vozila odgovara trećima umjesto vlasnika i jednako kao vlasnik
- c) Vlasnik motornog vozila i neovlašteni korisnik odgovaraju solidarno, ako je vlasnik svojom krivnjom ili krivnjom osoba koje su se trebale brinuti o vozilu, omogućio neovlašteno korištenje vozila
- d) Vlasnik motornog vozila za štetu uvijek odgovara objektivno
- e) Više vlasnika motornog vozila za štetu odgovaraju solidarno

26. Odaberite pogrešnu tvrdnju u vezi s pravičnom novčanom naknadom:

- a) Pravičnu novčanu naknadu može se dosuditi čak i ako nije nastala imovinska šteta
- b) Obveza plaćanja pravične novčane naknade dospijeva danom podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe, osim ako je šteta nastala nakon toga
- c) Pravičnu novčanu naknadu može se dosuditi isključivo ako je oštećenik pretrpio bolove ili strah
- d) Pravičnu novčanu naknadu umanjuje se ako je oštećenik doprinio šteti
- e) Tražbinu pravične novčane naknade može se naslijediti

27. Odaberite točnu tvrdnju u pogledu plateža neduga:

- a) Platitelj ima pravo na povrat onoga što je platio bez pravne osnove, ako je bio u zabludi da postoji njegov dug
- b) Ako je primatelj isplate u međuvremenu umro, kondikcija se ne može podići protiv njegovog univerzalnog sukcesora
- c) Ako je znao da plaća nedug, platitelj nikada ne može zahtijevati povrat plaćenog iznosa
- d) Platitelj nema pravo na povrat onoga što je bez osnove platio na ime naknade štete zbog ozlijede tijela, bez obzira je li primatelj isplate bio pošten ili ne

e) Svi odg su netočni

28. Osoba A se na stepenicama u vlasništvu trgovine G d.o.o poskliznula zbog prolivenog soka koje je šestogodišnje dijete slučajno prolilo sat vremena prije nego što je osoba A došla. Osoba A je pala i slomila ruku. Tko osobi A odg za štetu?

- a) Roditelji djeteta i G d.o.o po principu podijeljene krivnje
- b) Dijete solidarno s G d.o.o
- c) Roditelji djeteta osim ako dokažu da nisu krivi za štetu
- d) Nitko jer osoba A je sama kriva za nastanak štete
- e) G d.o.o ????-slučaj šteti onom kome se dogodio

29. Osoba A je prilikom održavanja koncerta kada su u publici nastali opći neredi izgubila mobitel. Tužila je osobu B, organizatora koncerta i zahtijevala naknadu vrijednosti mobitela. U postupku je utvrđeno da neredi na koncertu nisu bili posljedica krivnje osobe B. Odaberite točnu tvrdnju:

- a) Osoba B će odg za štetu osobi A, jer kao organizator priredbe odg objektivno
- b) Osoba B će odg osobi A za štetu, bez obzira na krivnju
- c) Osoba B neće odg za štetu jer nije kriva za gubitak mobitela, a nisu ispunjene pretpostavke za njezinu objektivnu odgovornost
- d) Osoba B neće odg za štetu jer opći neredi imaju karakter više sile
- e) Ništa od navedenog

1. Izmoljena posudba (prekarij) nastaje kada:

- a) Nije ispoštovan propisan oblik ugovora a strane ipak nastavljaju ispunjavati prava i obveze iz ugovora
- b) Posuditelj predaje posudovniku stvar kako bi izbjegao prisilu
- c) Posuditelj predaje posudovniku stvar na njegovu molbu
- d) Nije ugovoreno ni trajanje niti svrha besplatne uporabe
- e) Posudovnik dolazi u posjed stvari zloporabom povjerenja ili potajno a posuditelj mu dopušta daljnje posjedovanje stvari

2. Koje je od ponuđenih prava pogrešno kategorizirano s ostalima?

- a) Pravo na privatnost osobnog i obiteljskog života
- b) Pravo na duševno i tjelesno zdravlje
- c) Pravo na tjelesni integritet
- d) pravo na život
- e) pravo na ime odnosno tvrtku

3. Ugovori na sreću ne mogu se pobijati zbog:

- a) Zabluda
- b) Prijetnje
- c) Prekomjernog oštećenja
- d) Neznanja
- e) Ništa nije točno

4. Odaberite točnu tvrdnju u vezi s institutom odgovornosti za štetu:

- a) Namjera je uvijek izjednačena s krajnjom nepažnjom
- b) Obična nepažnja se uvijek određuje pomoću konkretnog kriterija – apstraktnog!
- c) Uzročna veza se uvijek predmnijeva
- d) Postojanje štete se nikada ne mora dokazivati-opća pret.
- e) Za štetu se iznimno odgovara prema kauzalnom kriteriju

5. Osoba a koriste 3 d printer od osobe b. Osoba b joj je bila dužna 11 2022 vratiti HRK20,000 temeljem zajma, što nije učinila. Odaberite točnu tvrdnju:
- a) osoba a nema pravo zadržanja jer osoba b nije na to izričito pristala
 - b) ako osoba b raskine ugovor o najmu printera, osoba a gubi pravo zadržanja
 - c) osoba a ima pravo zadržanja temeljem kojeg je postala vlasnik 3 d printera
 - d) osoba a će imati pravo zadržanja tek ako se ne uspije namiriti u roku od godine dana
 - e) osoba a se može naplatiti iz vrijednosti 3 d printera pod uvjetom da o tome pravodobno obavijest osobu b
6. Odaberite točnu tvrdnju. Ako je ugovorna kazna prekomjerno ugovorna:
- a) primjenjuju se pravila o prekomjernom oštećenju
 - b) uzima se kao da nije ugovorena
 - c) sud će na zahtjev dužnika smanjiti iznos ugovorene kazne ako nađe da je ona nerazmjerno visoka s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze
 - d) sud može smanjiti ugovorenu kaznu isključivo ako ne postoji krivnja dužnika
 - e) smatra se da je ugovorena u onom iznosu koji je jednak stvarno nastaloj šteti
7. Odaberite točnu tvrdnju u vezi popravljivanja štete:
- a) kada oštećenik pretrpi neimovinsku štetu nju se u pravilu popravljiva u obliku novčana renta
 - b) visina naknade štete u pravilu se određuje prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke
 - c) naknada štete u novcu dosudit će se uvijek kada oštećenik to zahtijeva, ako je štetnik postupao s krajnjom nepažnjom ili namjerno
 - d) kada nije moguća provesti naturalnu restituciju provodi se restitucija troškova
 - e) obveza naknade štete uvijek dopijeva u trenutku podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe – imovinska od trenutka nastanka!
8. Osoba a darova je osobi b si prijenosno računalo, isključivo zato što je smatrala da je osoba b slabog imovinskog stanja što zapravo uopće nije slučaj. odaberite točan odgovor:
- a) ugovor je pobojan zbog bitne zablude
 - b) ugovor je ništetan zbog nesporazuma
 - c) ugovor će biti valjan ako ga strane ispune u pretežnom dijelu I U cijelosti
 - d) ugovor je ništetan zbog pogrešne pobuda
 - e) niti 1 odgovor nije točan
9. Koji od ponuđenih odgovora u vezi s nagodbom nije točan? Uzajamna popuštanja kod ugovora o nagodbi mogu se sastojati u:
- a) Davanja prava na odustatninu
 - b) smanjenju kamatne stope na kredit
 - c) produljenja roka ispunjenja postojećih obveza
 - d) odobrenju obročne otplate pod uvjetom osnivanja založnog prava radi osiguranja postojeće tražbine
 - e) ustupu prava iz zakonske obveze uzdržavanja
10. Tko može počinuti štetnu radnju koja predstavlja povredu postojećeg obveznogopravnog odnosa?
- a) Isključivo dužnik
 - b) isključivo vjerovnik
 - c) samo osoba kojoj je vjerovnik dao punomoć za sklapanje ugovora
 - d) samo treće osobe
 - e) u pravila samo dužnik
11. Osoba a je viškom premaza za drvo premazala kuću susjeda, osoba b, unatoč izričito izjavi osobe b da se ne boji kuću, što je dovelo do neočekivane kemijske reakcije te je drvo popucalo. Odaberite točnu tvrdnju:

- a) osoba a nema pravo na naknadu ali ima pravo na nagradu za svoj trud
 - b) osoba a ima pravo na naknadu za utrošen premaz na kući osobe b
 - c) **osoba a odgovara za nastalu štetu na kući iako nije kriva za nju**
 - d) osoba a ima pravo na naknadu za utrošen premaz kao i nagradu zbog izvršenog posla
 - e) osoba a ima pravo na naknadu ali će odgovarati za nastalu štetu
12. Osobe A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji a ispunjenje u roku je bitan sastojak ugovora. sifu prodavatelj, osoba a, ispunio je svoju obvezu. Kupac, osoba b, nije ispunio obvezu plaćanja cijene ugovorenom roku. Odaberite točnu tvrdnju:
- a) osoba a ima pravo na naknadu štete isključivo iznosu kupovne cijene
 - b) osoba a ima pravo na naknadu štete isključivo u iznosu koji odgovara vrijednosti objekta kupoprodaje
 - c) osoba a ima pravo na povrat ako o tome obavijesti osobu B u roku od 6 mjeseci od raskida ugovora
 - d) **osoba a ima pravo na povrat ako dokaže krivnju osobe b za neispunjenje????**
 - e) osoba a ima pravo zahtijevati povrat stvari i naknadu štete ako su se ispunile pretpostavke odgovornosti za štetu
13. Kod naplatne cesije:
- a) **postoji odgovornost za veritet**
 - b) uvijek postoji odgovornost za bonitet
 - c) dužnik ne može isticati novom vjerovniku prigovore koje je mogao istaknuti starome
 - d) nije potrebno obavijestiti dužnika o ustupu
 - e) se uvijek radi o cesiji radi osiguranja tražbine
14. Koja od navedenih osoba nema pravo zahtijevati ispunjenje?
- a) Beneficijar prema promittentu
 - b) f assignatar prema asignatu
 - c) **cedent prema cesusu**
 - d) dužnik prema preuzimatelju ispunjenja
 - e) solidarni jamac koji je ispunio dug prema dužniku
15. Štetnik je dužan nadoknaditi cjelokupnu štetu zbog povrede ugovora:
- a) ako je predmet ispunjenja bila opasna stvar
 - b) uvijek osim ako oštećenik dokaže da nije pridonio nastanku štete
 - c) bez obzira na to je li štetu počinio namjerno krajnjom ili običnom nepažnjom
 - d) **ako je šteta počinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom**
 - e) ako je šteta počinjenja običnom nepažnjom
16. Odaberite točnu tvrdnju nemogućnosti ispunjenja:
- a) ako dođe do propasti objekta ispunjenja bez krivnje dužnika neizostavno dolazi do prestanka obveze
 - b) dužnik koji je oslobođen svoje obveze zbog nemogućnosti ispunjenja **nije dužan** ustupiti vjerovniku pravo koje bi imao -prema trećoj osobi zbog nastale nemogućnosti – **dužan je**
 - c) **dužnik mora dokazati okolnosti koje isključuju njegovu odgovornost za nemogućnost ispunjenja**
 - d) nemogućnost ispunjenja nikada ne dovodi do prestanka obveze
 - e) sve navedene tvrdnje su pogrešne
17. Isključenje ugovorne odgovornosti za štetu:
- a) **imat će učinak samo ako je do neispunjenja ili zakašnjenja došlo zbog obične nepažnje – ali ako je monopolskim**
 - b) moguće ugovoriti tek nakon što dužnik zakasni s ispunjenjem obveze
 - c) predviđeno je samo za neke ugovore obveznog prava

- d) ima učinak sporednog prenosivog prava
 - e) ne može se ugovoriti istovremeno s ugovornom kaznom
18. Odaberite netočnu tvrdnju pogledu opsega vraćanja kod stjecanja bez osnove:
- a) ako je vraćanje moguće stjecatelj je dužan vratiti stečeno bez obzira na to je li pošten ili nije
 - b) ako se stečeno bez osnove više ne nalazi u imovini stjecatelja poštenog bi stjecatelja trebalo osloboditi obveze naknađivanja vrijednosti stečenog
 - c) stjecatelj ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova jedino ako je bio pošten
 - d) ako vraćanje nije moguće stjecatelj je dužan naknaditi vrijednost postignute koristi jedino ako je bio nepošten
 - e) stjecatelj je dužan vratiti plodove i platiti zatezne kamate bez obzira je li bio pošten ili nepošten
19. Odaberite točnu tvrdnju. Predugovor obvezuje:
- a) si samo nakon što je dana kapara
 - b) ako je u roku od godine dana od njegova sklapanja strane sklope glavni ugovor
 - c) samo ako je njime određen rok u kojem se mora sklopiti glavni ugovor
 - d) osim ako su se okolnosti od njegova sklapanja toliko izmijenile da ne bi bilo sklopljen da su takve okolnosti postojale u to vrijeme
 - e) samo ako sklopljen u pisanom obliku
20. Osoba A darovao je udruzi za djecu HRK500,000 uz obvezu da 30 posto sredstava uplate gradu Zagrebu radi sufinanciranja stipendija do kraja 2020. godine. udruga još uvijek nije ispunila navedeni iznos gradu Zagrebu. Odaberite točnu tvrdnju:
- a) nitko ne može zahtijevati od udruge isplatu jer je obveza zastarjela
 - b) osoba A može opozvati darovanje
 - c) grad Zagreb može zahtijevati isplatu iznosa namijenjenog za stipendija
 - d) udruga se može vraćanjem dara osloboditi obveze isplate gradu Zagrebu -javni interes!!!
 - e) osoba A može odustati od darovanja
21. Odaberite pogrešnu tvrdnju o popravljaju neimovinske štete:
- a) tražbina naknade neimovinske štete prelazi na nasljednike samo ako oštećenik podnio pisani zahtjev ili tužbu
 - b) visina pravične naknade ovisi o jačini i trajanju pretrpljenog straha i boli
 - c) si za slučaj gubitka začetog a nerođenog djeteta pravo na popravljaju štete imaju samo roditelji
 - d) odredbe o doprinos oštećenika vlastitoj šteti i sniženju naknade koje vrijede za imovinsku štetu na odgovarajući se način primjenjuju i na neimovinsku štetu
 - e) zahtjev za popravljajem štete se podnosi samo za već nastalu ne i za buduću
22. Obveza javnog obećavatelja nagrade prestaje:
- a) ispunjenjem
 - b) opozivom
 - c) protekom roka određenog oglasom u kojem nitko nije priopćio obećavatelj u da je ispunio glasamo određene uvjete
 - d) istekom godine dana od oglasa ako rok nije određen
 - e) u svim navedenim slučajevima
23. Ugovorna odredba kojom se iznos novčane obveze veže uz promjenu cijena dobara roba i usluga naziva se:
- a) valutna klauzula
 - b) klizna skala
 - c) indeksna klauzula
 - d) monetarna klauzula

e) ništa od navedenog

1. Odaberite točnu tvrdnju. Ako je šteta nastala povredom ugovorne obveze:

- a) **Neće biti primijenjeno načelo potpuno naknade štete ako je šteta prouzročena običnom nepažnjom**
- b) nitko neće odgovarati za štetu ako je tako predviđeno u ugovoru bez obzira na okolnosti nastanka štete
- c) stranke nikada ne mogu ugovorom predvidjeti najveći iznos štete
- d) oštećenik nije dužan poduzimati radnje da ograniči štetu kako bi imao pravo na popravljivanje cjelokupne štete
- e) štetnik će odgovarati za štetu samo ako je tako ugovoreno

2. Kojim od navedenih slučajeva sud neće uzeti u obzir zahtjev pravičnosti prilikom odlučivanja o popravljivanju štete?

- a) Kada odlučuje o odgovornosti roditelja koji nisu krivi za štetu koju je prouzročilo njihovo maloljetno deliktno sposobno dijete
- b) kada odlučuje o odgovornosti za štetu oba vlasnika motornih vozila prema trećima nema krive nijednoga
- c) **kada odlučuje o odgovornosti osobe zbog uskrate nužne pomoći**
- d) kada odlučuje o regresu isplatitelja kada je više osoba odgovorno za štetu a udjeli im se ne mogu utvrditi
- e) kada nalaže štetniku koji ne može odgovara za štetu nadoknadi štetu jer se naknada ne može ostvariti od osobe koja je bila dužna nadzirati štetnika

3. Predmet jednostavnog prijeboja ne može biti:

- a) **tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete**
- b) tražbina stečena cesijom
- c) zastarijeva tražbina bez obzira kada je došlo do zastare
- d) tražbina za čije ispunjenje netko jamči
- e) tražbina osigurana založnim pravom

4. Ako dužnik nije ispunio svoju obvezu o dospelju a ispunjenje u roku nije bitan sastojak ugovora ugovor se raskida:

- a) jednostranom izjavom vjerovnika
- b) jednostranom izjavom vjerovnika ali tek nakon proteka naknadnog primjerenog roka
- c) odlukom suda nakon proteka naknadnog primjerenog roka
- d) **ex lege nakon proteka naknadnog primjerenog roka za ispunjenje**
- e) odlukom suda

5. Odaberite točnu tvrdnju od pretpostavaka za odgovornost za štetu:

- a) **dužna pažnja u pravilu se prosuđuje po apstraktnom kriteriju**
- b) neimovinska šteta može nastati samo ako istovremeno nastane i imovinska šteta
- c) samo deliktne sposobne osobe mogu biti štetnici
- d) protupravnost nije pretpostavka objektivne odgovornosti
- e) si kod svih vrsta objektivne odgovornosti uzročna se veza predmnijeva

6. Osoba a je od osobe b pozajmila novac. Osoba b ustupila je tražbinu prema osobi a osobi c 12 godina nakon njezina dospelja i osoba cee je o tome obavijestila osobu a. Osoba c odmah je zatražila od osobe a ispunjenje. Odaberite točan odgovor:

- a) ustup je valjan osoba c može zahtijevati ispunjenje od osobe a
- b) ustup je valjan ali samo ako osoba a prizna dug
- c) **ustup nije valjan jer je nastupila zastara pa ispunjenje nije moguće**
- d) ustup nije valjan jer je osoba b trebala obavijestiti osobu A o ustupu
- e) ustup nije valjan zbog odgovornosti za veritet

7. Odaberite točnu tvrdnju u vezi materijalnih nedostataka kod ugovora o kupoprodaji:

- a) **prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su lako uočljivi čak i kada tvrdi da stvar nema nedostataka**

- b) ako je nedostatak neznatan ne smatra se da je riječ o materijalnom nedostatku
- c) kod trgovačkih ugovora obavijest o otkrivanju skrivenog nedostatka mora se odaslati bez odgađanja
- d) ugovorima kod kojih je predviđena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja odgovornost za materijalne nedostatke uvijek je ograničena na 2 godine
- e) kupac ima obvezu pregledati stvar inače gubi prava s osnova materijalnih nedostataka

8. Ugovor o zamjeni je:

- a) ništetan ugovor je protivan prisilnim propisima
- b) INOMINANTNI ugovor
- c) jednostrano obvezan ugovor
- d) apstraktan ugovor
- e) **naplatan ugovor**

9. U kojem slučaju ugovorna strana ne može tražiti poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja?

- a) kod trgovačkih ugovora
- b) kod ugovora o darovanju
- c) kod aleatornih ugovora
- d) kod ugovora o naplatnoj cesiji
- e) **kod nagodbe**

10. Koja od navedenih osoba ima pravo na povrat uplaćene naknade po pravilima o stjecanju bez osnove?

- a) osoba koja je u zabludi platila zastarjeli dug
- b) osoba koja je namjerno platila dug znajući da nije dužna platiti a pritom nije zadržala pravo na povrat niti je izbjegavala prisila plaćanja ne zavisi od ispunjenja uvjeta
- c) osoba koja je u zabludi platila nedospjeli bezuvjetni dug
- d) osoba kojoj zabludi poštenom stjecatelju platila iznos na ime naknade štete zbog ozljede tijela
- e) **nijedna od navedenih osoba nema pravo na povrat uplaćene naknade**

11. Odaberite pogrešnu tvrdnju o promijenjenim okolnostima kao razlogu za raskid ugovora:

- a) si ugovorna strana nikada ne mogu unaprijed odreći pozivanja na određene izmijenjene okolnosti
- b) osim raskida ugovorna strana koja se poziva na promijenjene okolnosti može tražiti pravičnu izmjenu ugovora
- c) **na promijenjene okolnosti se može pozivati onaj tko u zakašnjenju ako su izvedene okolnosti nastale prije dospijeca**
- d) na promijenjene okolnosti nikada se ne može pozivati ona strana kojih je u vrijeme sklapanja ugovora ona bila dužna predvidjeti ili ukloniti
- e) ako strana koja se poziva na promijenjene okolnosti nije pravovremeno o svojoj namjeri obavijestila drugu stranu od

12. Odaberite točne tvrdnje o kapari:

- a) **ako je kapara pretjerano visoka s obzirom na predmet obveze sud na zahtjev zainteresirane strane može smanjiti iznos kapare**
- b) odredbe o kapari kao odustatnine i prigodni je sastojak ugovora
- c) u slučaju djelomičnog ispunjenja obveze vjerovnik može zadržati kaparu
- d) u slučaju ispunjenja obveza kapara se uvijek mora vratiti
- e) ako osoba koja primi kaparu ne ispuni svoju obvezu uvijek mora drugoj strani vratiti dvostruku kaparu bez obzira na to što traži druga strana

13. Odaberite točnu tvrdnju. Evikcija je:

- a) samo onaj pravni akt treće osobe kojim se stjecatelju potpunosti isključuje od ostvarivanja nekog prava koje bi mu ugovor pripadalo
- b) poziv otuđivatelju da se umiješa u parnicu i otkloni zahtjev trećih u pogledu neke stvari ili prava
- c) drugi naziv za raskid ugovora zbog neispunjenja
- d) **svaki pravni akt treće osobe kojim ona isključuju i ograniče stjecatelj u ostvarivanju nekog prava koje bi mu po ugovoru pripadalo**
- e) si odgovornost za materijalne nedostatke izvođača radova prema naručitelju

14. Odaberite pogrešnu tvrdnju o nagodbi:

- a) nagodba je dvostrano obvezujući naplatni pravni posao

- b) **nagodba se može sastojati i u popuštanju samo 1 strane kojom se otklanja spor ili neizvjesnost**
- c) nagodba koju je sklopio 1 od solidarnih dužnika s vjerovnikom nema učinka prema ostalima
- d) ako se nagodba ne sastoji od nezavisnih dijelova ništetnost 1 odredbe nagodbe uzrokuje ništetnost
- e) nagodba se ne može pobijati zbog prekomjernog oštećenja

15. U kojem od navedenih slučajeva je riječ o predugovornoj odgovornosti za štetu?

- a) kada osoba ne ispuni obvezu iz predugovora
- b) kada osoba prekine pregovore radi sklapanja ugovora jer je dobila bolju ponudu a pritom pristupa u skladu s načelom savjesnosti i poštenja
- c) **kada strana koja je pregovarala za svoju korist protupravno iskoristi povjerljive informacije dobivene od druge strane tijekom pregovora**
- d) kada osoba ne odgovori na ponudu suprotne strane
- e) nijedna tvrdnja nije točna

16. U kojem od navedenih slučajeva je sklopljen valjani ugovor o kupoprodaji?

- a) Ugovoru nije određena cijena a nije riječ o trgovačkom ugovoru
- b) **ugovor je utvrđeno da je prodavatelj samostalno ovlašteni naknadno odrediti cijenu a nije riječ o trgovačkom ugovoru**
- c) stvar koja je predmet ugovora propala je prije sklapanja ugovora to ugovorne strane nisu znale
- d) nalogoprimac je kupio sporno pravo čije mu je ostvarivanje je povjereno
- e) predmet kupoprodaje tuđa stvar

17. Odaberite točnu tvrdnju o promjenama vjerovnika obvezno pravnog odnosa:

- a) cedent ova je odgovornost za bonitet ustupljene tražbine prirodni sastojak pravnog posla
- b) do personalne subrogacije može doći isključivo na temelju ugovora vjerovnika ispunitelja sklopljenog prije ili u trenutku ispunjenja
- c) **odgovornost za bonitet savjesnog ustupitelja ne može biti viši od iznosa tražbine kamata i troškova**
- d) u slučaju personalne subrogacije novi vjerovnik može tražiti puni iznos tražbine bez obzira koliko je na ime ispunjenja dao starom vjerovniku
- e) kod cesije notifikacije je nužna za valjanost cesije

18. Pravo zadržanja u nuždi nastaje:

- a) isključivo ako su ugovorne strane sklopile trgovački ugovor a ispunjene su pretpostavke za nastanak prava zadržanja
- b) kada vjerovnik u posjedu ima dužnikovu stvar koja je izašla iz dužnikova posjeda protiv njegove volje
- c) kada ugovorene strane sklope ugovor o ostavi u izvanrednim okolnostima
- d) **kada vjerovnik tražbine koja još nije dospjela o posjedima dužnikovu stvar a dužnik je nesposoban za plaćanja**
- e) kada vjerovnik slučajno dođe u posjed neke dužnikove stvari koja je dužniku nužna za ispunjenje dospjele obveze

19. Odaberite pogrešnu tvrdnju o poslovodstvu bez naloga:

- a) u slučaju nepravog poslovodstva gospodar posla može tražiti polaganje računa predaju svih koristi vraćanje u prijašnje stvari te
- b) štetu ko koju prouzroči punoljetni ograničeno poslovno sposobni poslovođa bez naloga dužan je nadoknaditi onaj tko vodi nadzor nad njim
- c) svu štetu nastalu pri obavljanjem tuđih poslova protiv zabrane dužan je popraviti poslovođa bez naloga po pravilima objektivne odgovornosti za štetu
- d) **osoba koja obavlja tuđe poslove protiv zabrane pri čemu je znala za zabranu ima isključivo pravo na naknadu troškova koji su joj nastali ako gospodar pribavi korist**
- e) kod nužnog poslovodstva gospodar posla dužan je isplatiti naknadu za tvoj poslovođi samo ako je uspio otkloniti štetu zbog koje je priznato? nužno poslovodstvo

20. Označite pogrešnu tvrdnju o jamstvu:

- a) **obveza po osnovi jamstva uvijek zastarijeva najkasnije u roku od 2 godine od dospijeca glavne obveze**
- b) ako jamac ispuni tražbinu umjesto dužnika jamac na temelju zakonske subrogacije stupa u položaj vjerovnika
- c) ako dužnik ne ispuni obvezu nakon pisanog poziva vjerovnika na ispunjenje vjerovnik može tražiti ispunjenje od jamca i ne mora tražiti ispunjenje putem suda

- d) jamčeva obveza u pravilu ne može biti veća od dužnikove obveze a ako je ugovoreno da bude veća ona se svodi na mjeru dužnikove obveze
- e) ugovor o jamstvu formalan je pravni posao

1. Odaberite točnu tvrdnju u vezi odgovornosti poslodavca za štetu koju prouzroči radnik na radu ili u vezi s radom:

- a) Oštećeniku za štetu odgovara poslodavac, a iznimno i zaposlenik.
- b) Poslodavac neće odgovarati za štetu ako dokaže da je prilikom zapošljavanja zaposlenika postupao s pažnjom koja se u prometu zahtjeva.
- c) Poslodavac i zaposlenik oštećeniku u pravilu odgovaraju solidarno.

d) Oštećenik ima pravo zahtijevati popravljivanje štete neposredno od zaposlenika, isključivo ako ju je zaposlenik prouzročio kaznenim djelom s namjerom.

e) Poslodavac neće odgovarati ako je zaposlenik postupao namjerno ili s krajnjom nepažnjom.

2. Tko ne može odgovarati za štetu prema pravilima o odgovornosti za štetu koju prouzroči neispravan proizvod?

- a) Osoba koja je proizvela sirovinu
- b) Osoba koja je prodala neispravan proizvod
- c) Zakupnik neispravnog proizvoda

d) Osoba koja je obilježila proizvod svojim žigom

e) Osoba koja je uvezla neispravan proizvod

3. Dosuđena novčana renta nakon provedenog postupka radi naknade štete na zahtjev oštećenika:

- a) Može se jedino povećati zbog promijenjenih okolnosti
- b) Više se ne može promijeniti
- c) Može se jedino smanjiti ako su se promijenile okolnosti od donošenja odluke
- d) Može se izmijeniti jedino uslijed nastalog novog štetnog događaja
- e) Može se promijeniti ili ukinuti

4. Odaberite TOČAN odgovor. Jednostranim prijebojem ne mogu prestati:

- a) Tražbine iz ugovora o doživotnom uzdržavanju
- b) Tražbine nastale oštećenjem stvari iz krajnje nepažnje
- c) Nenovčane tražbine
- d) Tražbine nastale prouzročenjem štete na vjerovnikovim stvarima
- e) Tražbine koje imaju za objekt stvari koje je vjerovnik posudio dužniku

5. Osobe A i B su sklopile predugovor o kupoprodaji nekretnine. Taj je predugovor sud poništio zbog prijetnje. Ako su ispunjene pretpostavke odgovornosti za štetu, odnos odgovornosti za štetu između osoba A i B će se presuđivati prema:

- a) Pravilima o predugovornoj odgovornosti za štetu
- b) Pravilima o ugovornoj odgovornosti za štetu
- c) Pravilima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu
- d) Pravilima o odgovornosti za slučaj
- e) Niti jedna od navedenih tvrdnji nije točna.

6. Pravni posao sklopljen pod nužnim raskidnim uvjetom je:

- a) Valjan.
- b) Pobojan.
- c) Zapravo bezuvjetan.
- d) Pendentan.
- e) Ništetan.

7. Osoba A je viškom premaza za drvo premazala kuću susjeda, osobe B unatoč izričitoj izjavi osobe B da se ne brine o njezinoj kući, što je dovelo do neočekivane kemijske reakcije, te je drvo popucalo. Odaberi TOČNU tvrdnju:

- a) Osoba A ima pravo na naknadu za utrošen premaz, kao i nagradu zbog izvršenog posla.
- b) Osoba A ima pravo na naknadu, ali će odgovarati za nastalu štetu.
- c) Osoba A nema pravo na naknadu, ali ima pravo na nagradu za svoj trud
- d) Osoba A ima pravo na naknadu za utrošen premaz na kući osobe B.
- e) Osoba A odgovara za štetu na kući, iako nije kriva za nju.

8. Odaberi POGREŠNU tvrdnju o predugovoru:

- a) Rok za sklapanje glavnog ugovora nije bitan sastojak predugovora
- b) Glavni ugovor ima retroaktivno djelovanje i proizvodi učinke od trenutka sklapanja predugovora
- c) Predugovor mora sadržavati bitne sastojke glavnog ugovora
- d) Obveza na sklapanje glavnog ugovora ne mora se ispuniti uslijed promijenjenih okolnosti
- e) Predugovor mora biti sklopljen u istom obliku kao i glavni ugovor.

9. Odaberi POGREŠNU tvrdnju. Solidarnost dužnika:

- a) Kod trgovačkih ugovora ne mora se posebno ugovoriti
- b) Uvijek se presumira
- c) Može nastati kod novčanih obveza
- d) Služi pojačanju položaja vjerovnika
- e) Nastaje ako više osoba prouzroči štetu djelujući zajednički

10. Odaberite TOČNU tvrdnju u svezi sa javnim obećanjem nagrade:

- a) Osoba koja nije znala niti morala znati da je obećanje nagrade

opozvano, a izvrši radnju, nema pravo na nagradu.

b) Opoziv se mora dati na isti način kao i obećanje nagrade.

c) Nagrađeno djelo uvijek pripada u vlasništvo organizatora natjecanja.

d) Ako je više osoba izvršilo radnju istodobno, svakoj pripada jednak dio nagrade, ako pravičnost ne zahtijeva drukčiju podjelu.

e) Određivanje roka od strane obećatelja nagrade pretpostavka je nastanka njegove obveze.

11. Ako je riječ o ugovoru kod kojeg je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora do raskida ugovora zbog neispunjenja dolazi:

a) Jednostranom izjavom vjerovnika, ako je nakon proteka roka očito da dužnik neće ispuniti obvezu.

b) Na zahtjev vjerovnika.

c) Protekom naknadnog primjerenog roka za ispunjenje.

d) Protekom roka za ispunjenje ugovorne obveze, osim ako je vjerovnik izjavio da zahtijeva ispunjenje ugovora.

e) Sudskom odlukom koju će sud donijeti na zahtjev vjerovnika.

12. Slanje kataloga, cjenika, tarifa kao i oglašavanje učinjeno putem javnih medija:

a) Nikada ne obvezuje na sklapanje ugovora

b) Može imati karakter ponude, ako to proizlazi iz takvih izjava volje

c) Nije relevantno za građanskopravne odnose

d) U pravilu predstavlja opću ponudu

e) Ništa od navedenog

13. Dužnik (cesus) može novom vjerovniku (cesionaru) pored prigovora koje ima prema njemu, isticati i one prigovore koje je imao prema starom vjerovniku (cedentu):

a) Do trenutka sklapanja ugovora o cesiji

b) Do početka pregovora za sklapanje ugovora o cesiji

c) Do trenutka kad je saznao za cesiju

d) Do trenutka dospelosti cedirane tražbine

e) Nijedan odgovor nije točan

14. Osoba A je darovala osobi B računalo, isključivo zato što je smatrala da je osoba B slabijeg imovinskog stanja, što zapravo uopće nije bio slučaj.

Odaberi TOČAN odgovor:

a) Ugovor je pobojan zbog zablude.

b) Ugovor je ništetan zbog nesporazuma.

c) Ugovor će biti valjan, ako ga strane ispune u pretežnom dijelu ili cijelosti.

d) Ugovor je ništetan zbog pogrešne pobude.

e) Niti jedan odgovor nije točan.

15. Odaberi NETOČNU tvrdnju u pogledu opsega vraćanja kod stjecanja bez osnove:

a) Ako vraćanje nije moguće, stjecatelj je dužan naknaditi vrijednost postignute koristi jedino ako je bio nepošten.

b) Ako je vraćanje moguće, stjecatelj je dužan vratiti stečeno, bez obzira na to je li pošten ili nije.

c) Ako se stečeno bez osnove više ne nalazi u imovini stjecatelja, poštenog bi stjecateja trebalo osloboditi obveze naknaddživanja vrijednosti stečenog.

d) Stjecatelj je dužan vratiti plodove i platiti zatezne kamate, bez obzira je li bio pošten ili nepošten.

e) Stjecatelj ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova jedino ako je bio pošten.

16. Odaberite TOČNU tvrdnju:

a) Štetnik se može pozvati na predmnjevu uzročnosti kao razlog za smanjenje iznosa naknade štete.

b) Smatra se da je šteta nastala u vezi s opasnom stvari potječe od te stvari.

c) Kod odgovornosti za štetu od opasne stvari predmnjeva uzročnosti znači da vlasnik stvari uvijek odgovara za štetu.

d) Predmnjeva uzročnosti postoji kod odgovornosti proizvođača za neispravan proizvod.

e) Predmnjeva uzročnosti postoji samo kod subjektivne odgovornosti za štetu.

17. Odaberite TOČNU tvrdnju kod ugovora o najmu:

a) Najmoprimac zbog materijalnog nedostatka može zahtijevati samo sniženje najamnine.

b) Nije dopušteno ugovorom isključiti odgovornost za materijalne nedostatke.

c) Najmodavac odgovara za materijalne nedostatke koji smetaju ugovorenoj ili redovitoj uporabi.

d) Najmodavac odgovara za materijalne nedostatke samo kad je to izričito ugovoreno.

e) Najmodavac ne odgovara za materijalne nedostatke koji postoje na iznajmljenoj stvari.

18. Odaberite TOČNU tvrdnju:

a) Smrt dužnika u pravilu dovodi do prestanka obveze.

b) Smrt dužnika dovodi do prestanka obveze samo ako vjerovnik nasljednicima dužnika izjavi da se ne smatra vezanim ugovorom.

c) Smrt vjerovnika dovodi do prestanka obveze ako nasljednici vjerovnika nisu zainteresirani za ispunjenje ugovora.

d) Smrt ugovornih strana u pravilu ne dovodi do prestanka obveze.

e) Sve navedene tvrdnje su pogrešne.

19. Osoba A jamči kao jamac platac za obvezu glavnog dužnika. Vjerovnik je zatražio ispunjenje od glavnog dužnika tek nakon tri mjeseca od pravodobnog jamčevog poziva vjerovniku da zahtjeva ispunjenje. Odaberi TOČNU tvrdnju.

a) Obveza jamca dospjela je tek kad je vjerovnik pozvao glavnog dužnika na isplatu.

b) Jamac ima pravo raskinuti ugovor o jamstvu.

c) Jamac je oslobođen odgovornosti po samom zakonu.

d) Jamac i dalje jamči za ispunjenje obveze glavnog dužnika.

e) Obveza jamca je ništetna.

20. Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi objektivne odgovornosti za štetu:

a) Na odgovornost proizvođača za neispravan proizvod primjenjuju se pravila o odgovornosti za štetu od opasnih stvari.

b) Organizator priredbe odgovara isključivo za imovinsku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom koju netko pretrpi uslijed izvanrednih okolnosti.

c) Neovlašteni korisnik motornog vozila odgovara supsidijarno, ako se naknada štete ne može ostvariti od vlasnika.

d) Prema posebnim pravilima o odgovornosti za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu odgovara se i za imovinsku i neimovinsku štetu.

e) Sve navedene tvrdnje su pogrešne.

21. Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi sa sklapanjem ugovora o preuzimanju ispunjenja.

a) Treća osoba sklapa ugovor s dužnikom ili s vjerovnikom i stupa na mjesto dužnika.

b) Treća osoba sklapa ugovor s dužnikom te preuzima obvezu ispuniti dužnikovu obvezu.

c) Treća osoba se nalazi u ugovornom odnosu i s vjerovnikom i s dužnikom.

d) Treća osoba odgovara za ispunjenje obveze prvenstveno dužniku, a podredno i vjerovniku.

e) Treća osoba odgovara za ispunjenje obveze vjerovniku.

22. Koju štetu NIJE dužan popraviti štetnik koji prouzroči teški invaliditet neke osobe?

a) Troškove oko i u vezi s liječenjem te osobe.

b) Neimovinsku štetu djetetu oštećene osobe.

c) Neimovinsku štetu nećaku oštećene osobe.

d) Troškove za tuđu pomoć i njegu.

e) Zaradu izgubljenu zbog nesposobnosti za rad uslijed iste štetne radnje.

23. Osobe A i B sklopile su ugovor o posudbi koji je pobojan zbog bitne zablude osobe B o bitnim svojstvima stvari koja je predmet posudbe. Ugovorne strane godinu dana nakon sklapanja ugovora mijenjaju pravnu osnovu ugovora u ugovor o darovanju iako u tome trenutku osoba B još uvijek ne zna da je u zabludi. Odaberi TOČNU tvrdnju:

a) Novacija nema učinak.

b) Osoba B se prešutno odrekla prava na poništaj ugovora.

c) Ugovor o posudbi je poništen.

d) Obveza iz ugovora o posudbi je prestala, jer su nastupili pravni učinci novacije.

e) Ugovor o darovanju će proizvoditi učinke kad se poništi ugovor o posudbi.

24. Odaberite TOČNU tvrdnju. Jamstvena funkcija imovine znači:

a) Da će se vjerovnik uvijek namiriti iz imovine dužnika

b) Da dužnik imovinom jamči za svoje dugove

c) Da se smatra da svaki dužnik ima jamca, osim ako se ne dokaže suprotno

d) Da jamac odgovara za dug glavnog dužnika

e) Sve navedene tvrdnje su pogrešne.

25. Tko je pretrpio štetu otklanjajući od drugoga opasnost štete:

a) Ima pravo zahtijevati od njega naknadu one štete kojoj se razumno izložio

b) Mora dokazati sve pretpostavke odgovornosti za štetu osim štete.

c) Nema pravo na naknadu štete jer je protupravnost isključena.

d) Može od njega zahtijevati samo naknadu obične štete.

e) Ima pravo zahtijevati naknadu predvidive štete.

26. Dosuđena novčana renta nakon provedbenog postupka radi naknade štete na zahtjev oštećenika:

a) Može se jedino povećati zbog promijenjenih okolnosti

b) Više se ne može promijeniti

c) Može se jedino smanjiti ako su se promijenile okolnosti oko donošenja odluke

d) Može se izmijeniti jedino uslijed nastalog novog štetnog događaja

e) Može se promijeniti ili ukinuti.

27. Odaberite TOČNU tvrdnju. Prijenos ugovora:

a) Dovodi do prestanka jamstva i zaloga koje su dale treće osobe, osim ako one ne pristanu odgovarati za novog dužnika

b) Može dovesti do obnove zastarjele obveze

c) Je pravni posao kojim strane mijenjaju pravnu osnovu i bitne sastojke dosadašnjeg ugovora.

d) Ne dovodi do odgovornosti prenositelja za ništetnost ili pobojnost prenesenog ugovora.

e) Nikada ne dovodi do odgovornosti za ispunjenje prenesene obveze.

28. Odaberite POGREŠNU tvrdnju u vezi ispunjenja:

a) Vjerovnik je dužan primiti ispunjenje od treće osobe koja ima pravni interes.

b) Fakultativne obveze su obveze kod kojih dužnik duguje samo jednu činidbu, ali se obveze može osloboditi ispunjenjem neke druge određene činidbe

c) Kod davanja radi isplate, smatra se da je dužnik ispunio svoju obvezu tek kada se vjerovnik naplati iz iznosa ostvarenog unovčenjem stvari.

d) Obvezu može ispuniti i poslovno nesposoban dužnik ako je obveza nesumnjiva i dospjela.

e) Vjerovnik je dužan primiti djelomičnu isplatu novčane obveze samo ako je to u interesu dužnika.

29. Osoba A sklopila je u obliku javnobilježničkog akta s osobom B ugovor o darovanju kojim se obvezala predati joj automobil u roku od mjesec dana. Dva tjedna nakon sklapanja osoba A se predomislila jer joj novi automobil dolazi tek za dva mjeseca. Osoba A:

a) Ne može odustati od ugovora

b) Ne može predložiti izmjenu ugovora

c) Može opozvati ugovor

d) Može zahtijevati raskid zbog promijenjenih okolnosti

e) Može zahtijevati poništaj ugovora

30. Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi konstitutivnog stjecanja subjektivnog građanskog prava:

a) Nositelj prava u cijelosti prenosi subjektivno pravo na novog stjecatelja.

b) Konstitutivno stjecanje prava je sinonim za izvorno stjecanje prava.

c) Konstitutivno stjecanje prava je isto što i singularna sukcesija.

d) Kod konstitutivnog stjecanja prava prednik ostaje nositelj prava iz kojeg je novosnovano pravo izvedeno

e) Niti jedan odgovor nije točan.

31. Osobe A i B skopile su ugovor o kupoprodaji automobila. Kupoprodajni ugovor bio je ništetan. Odnos odgovornosti za štetu između osoba A i B će se presuđivati prema:

a) Pravilima o objektivnoj odgovornosti za štetu

b) Pravilima o ugovornoj odgovornosti za štetu

c) Pravilima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu

d) Pravilima o odgovornosti za slučaj

e) Nijedan odgovor nije točan.

32. Kod koje vrste odgovornosti za štetu e u načelu odgovara samo za predvidljivu štetu:

a) Odgovornosti za štetu organizatora priredbe

b) Ugovorne odgovornosti za štetu

c) Odgovornosti za neispravan proizvod

d) Predugovorne odgovornosti za štetu

e) Odgovornosti za štetu po objektivnom kriteriju

33. U kojim slučajevima prodavatelj NE ODGOVARA za materijalne nedostatke stvari:

a) Uvijek kad nedostaci kupcu u trenutku sklapanja ugovora nisu mogli ostati nepoznati

b) U potrošačkim ugovorima ako kupac nije odmah pregledao stvar i o nedostatku obavijestio prodavatelja

c) Ako se nedostatak kod stvari pojavi nakon 1 godine od sklapanja potrošačkog ugovora, a ugovorom je odgovornost za skrivene materijalne nedostatke skraćena na 6 mjeseci.

d) Ako se na stvari pojavi nedostatak kojeg kupac nije mogao otkriti ni pri stručnom pregledu uz primjenu pažnje dobrog stručnjaka.

e) Nijedna od navedenih tvrdnji nije točna.

34. U pogledu kojih tražbina prijeboj NIJE uvijek isključen?

a) Onih koje su zastarjele u trenutku izjave prijeboja

b) Onih koje se ne mogu zaplijeniti

c) Onih koje su nastale namjernim prouzročenjem štete

d) Onih koje se tiču zakonskog uzdržavanja

e) Svi odgovori su točni.

35. Trgovačko društvo A d.o.o. kupilo je građevinsko zemljište od trgovačkog društva B d.o.o. društvo B d.o.o se ne bavi građevinskim radovima niti kupoprodajom nekretnina te je potpuno pogrešno procijenilo vrijednost zemljišta i predložilo kupoprodajnu cijenu u visini ½ tržišne vrijednosti. Društvo A d.o.o se međutim bavi razvojem neizgrađenih građevinskih zemljišta. Direktor društva B d.o.o je bijesan zbog svog propusta i od suda traži poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja. Kako će odlučiti sud?

a) Prihvatit će tužbeni zahtjev u svakom slučaju

b) Prihvatit će tužbeni zahtjev ako je tužba podnesena u roku i ako druga strana nije istaknula prigovor zastare prava na poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja.

c) Odbit će tužbeni zahtjev jer trgovačko društvo B nije ovlašteno tražiti poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja. -primila je pola

d) Prihvatit će tužbeni zahtjev, ali neće poništiti ugovor već će naložiti društvu B d.o.o da isplati punu kupoprodajnu cijenu.

e) Ništa od navedenog nije točno.

36. Kako se tumače nejasne odredbe kod adhezijskih ugovora?

a) Tumačit će se u korist one strane koja nije pripremila i predložila tekst ugovora.

b) Sve tvrdnje su točne.

- c) Tumači ih sud na način da se osigura pravičnost.
- d) Uvijek će se tumačiti u korist trgovca.
- e) Onako kako ih tumači osoba koja je pripremila ugovor.

37. Koja je tvrdnja točna?

a) Samo punoljetna osoba može biti štetnik kod ugovorne odgovornosti za štetu.

b) Pravila koja uređuju izvanugovornu i ugovornu odgovornost za štetu su isključivo striktna.

c) Za nastanak ugovorne odgovornosti za štetu, oštećenik treba dokazati samo štetu, štetnu radnju, uzročnu vezu te krivnju štetnika.

d) Kod ugovorne odgovornosti za štetu, oštećenik je samo vjerovnik ili dužnik.

e) Ugovorna odgovornost za štetu ne može se, kao ni izvanugovorna odgovornost ni u kojem slučaju isključiti.

38. Koja od navedenih NIJE pretpostavka za primjenu instituta prekomjernog oštećenja?

a) Protek manje od 1 godine od dana sklapanja ugovora u trenutku podnošenja zahtjeva.

b) Oštećena strana nije znala niti morala znati za pravu vrijednost činidbe.

c) Naplatnost pravnog posla.

d) Vrijednost protučinidbe nije niti ½ vrijednosti činidbe (prikrata preko polovice vrijednosti)

e) Dvostranoobvezni pravni posao.

39. Tko odgovara za štetu koju počinu neubrojiva punoljetna osoba s intelektualnim oštećenjem?

a) Nitko, ako je osoba koja je dužna voditi nadzor nad štetnikom dokaže da je obavljala nadzor na kojeg je obvezna te da bi šteta nastala i da je nadzor obavljala brižno i ako sud ne primjeni kriterij pravičnosti u pogledu osobe s intelektualnim oštećenjem.

b) Uvijek odgovara osoba s intelektualnim oštećenjem.

c) Uvijek solidarno odgovaraju osoba s intelektualnim oštećenjem i osoba koja je obvezna obavljati nadzor.

d) Uvijek odgovara isključivo osoba koja je dužna obavljati nadzor.

e) Nijedan odgovor nije točan.

40. Tzv. Razvojni rizik razlog je oslobođenja odgovornosti kod odgovornosti za štete:

a) Od svih opasnih stvari i djelatnosti

b) Kod kojih se odgovara po principu kauzaliteta

c) Nastale gibanjem masa na koncertu

d) Nastale motornim vozilom u pogonu

e) Ništa od navedenog

41. U kojem od sljedećih slučajeva ne dolazi do raskida ugovora ex lege?

a) Ako je prodavatelj predao kupcu stvar s materijalnim nedostatkom, a ispunjenje u roku je bitan sastojak ugovora

b) Zbog promijenjenih okolnosti

c) Kod fiksnih pravnih poslova, ako dužnik ne ispuní obvezu u roku

d) Ako dužnik ne ispuní obvezu niu naknadnom primjerenom roku

e) Ako je u ugovoru određeno da se isti smatra raskinutim ako ne bude ispunjen u određenom roku.

42. Uslijed prometne nezgode koju je uzrokovala osoba A zbog prebrze vožnje motornog vozila teško je ozlijeđena osoba C pri čemu je izgubila začeto nerođeno dijete koje je nastalo u braku s osobom D. tko može tražiti popravlanje neimovinske štete zbog tog gubitka?

a) Roditelji osobe D

b) Samo osoba C

c) Osobe C i D

d) Osobe C i D kao i njihovi roditelji

e) Roditelji osobe C

43. Odaberite NETOČNU TVRDNJU o ugovornoj kazni:

a) Ako je ugovorena ugovorna kazna, ali nije uređeno je li ugovorena za slučaj zakašnjenja ili neispunjenja, smatra se da je ugovorena za slučaj neispunjenja. -ZAKAŠNJENJA!

b) Ugovorna kazna je ugovorom unaprijed predviđeni iznos naknade štete.

c) Ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj neispunjenja vjerovnik može zahtijevati ili ispunjenje ili ugovornu kaznu.

d) Ugovorne kazne nije moguće ugovoriti za novčane obveze.

e) Ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj zakašnjenja vjerovnik može tražiti i ispunjenje ugovorne kazne i ispunjenje obveze.

44. Proizvođač odgovara za štetu koju je prouzročio neispravan proizvod:

a) Iako je proizvod korišten u poslovne svrhe

b) Na drugim stvarima neovisno o njihovoj vrijednosti

c) Ako oštećeni dokaže uzročnu vezu između nepravilnosti proizvoda i tjelesnog oštećenja nastalog uslijed korištenja stvari u osobne svrhe

d) Protekom 10 godina od stavljanja proizvoda u promet ako je stvar uzrokovala teški tjelesni invaliditet.

e) Iako dokaže da on nije stavio proizvod u promet

45. Za slučajnu štetu koja nastane prilikom poduzimanja tuđeg posla bez naloga gospodara posla odgovara se kod:

- a) Nužnog posloводства
 - b) Korisnog posloводства
 - c) Posloводства protiv zabrane gospodara posla
 - d) Nepravog posloводства
- e) U nijednom od navedenih slučajeva ne odgovara se za štetu nastalu slučajem.
46. Odaberite POGREŠNU tvrdnju o prekidu zastare:
- a) Zastara se ne prekida slanjem opomene pred tužbu dužniku koju je po nalogu vjerovnika sastavio i poslao odvjetnik.
 - b) Nakon prekida zastare nikada se ne uračunava vrijeme koje je prethodno proteklo.
 - c) Zastara prekinuta prijavom tražbine vjerovnika u stečajnom postupku počinje ponovno teći od dana prijave tražbine.
 - d) Zastara prekinuta dužnikovim izričitim priznanjem duga počinje ponovno teći od priznanja.
 - e) Zastara prekinuta tužbom vjerovnika počinje ponovno teći od dana okončanja postupka odlukom kojom se prihvaća tužba vjerovnika.
47. U ovršnom ili pekulijarnom sustavu, dužnik odgovara:
- a) Cijelom svojom imovinom, ali samo do određene vrijednosti
 - b) Cijelom imovinom, ali isključivo za tuđe dugove
 - c) Neograničeno, cijelom svojom imovinom
 - d) Isključivo jednom određenom stvari
 - e) Određenim dijelom imovine
48. Ugovorna personalna subrogacija nastupa:
- a) Kad jamac ispuni dužnikovu obvezu
 - b) Kad pristupatelj dugu ispuni dužnikovu obvezu
 - c) Kad preuzimatelj ispunjenja ne ispuni dužnikovu obvezu
 - d) Kad cesus ispuni obvezu cedenta bez notifikacije
 - e) U svim navedenim slučajevima
49. Odaberite TOČNU tvrdnju: NAGODBA:
- a) Se može sastojati i od popuštanja samo jedne strane u spornom pravnom odnosu
 - b) O ništetnom ugovoru neće biti ništetna ako su strane znale za razlog ništetnosti i htjeli ih nagodbom otkloniti.
 - c) Je ugovor na koji se u pravilu primjenjuju pravila o dvostranoobveznim ugovorima
 - d) Se može pobijati zbog prekomjernog oštećenja kao i drugi naplatni ugovori
 - e) O poboju ugovoru je također pobojna, bez obzira jesu li strane znale za razloge poboynosti postojećeg ugovora
50. Odaberite NETOČAN ODGOVOR u pogledu ugovora o zamjeni:
- a) Ugovor o zamjeni jest inominantni ugovor
 - b) Ugovor o zamjeni može biti formalan i neformalan pravni posao
 - c) Ugovor o zamjeni je naplatni pravni posao.
 - d) Ugovor o zamjeni kauzalan je pravni posao.
 - e) Ako je stvar koja je predmet ugovora o zamjeni propala u trenutku sklapanja ugovora smatra se da ugovor o zamjeni nije ni sklopljen.
51. Osoba A oštetila je bicikl osobe B. Osoba B platila je popravak 300kn i zahtjevala naknadu, osoba A je isplatila navedeni iznos osobi B. Šteta je popravljena:
- a) Pravičnom novčanom naknadom
 - b) Restitucijom u obliku troškova
 - c) Individualnom restitucijom
 - d) Generičnom restitucijom
 - e) Naknadom štete
52. Tko ima pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta bliske osobe?
- a) Bračni drug, ali samo pod uvjetom da je između njega i umrlog ili ozlijeđenog postojala trajnija zajednica
 - b) U načelu svi članovi kućanstva
 - c) Djedovi i bake bez obzira postoji li trajnija životna zajednica
 - d) Djeca i roditelji pod uvjetom da su živjeli u istom kućanstvu
 - e) Ništa od navedenog nije točno.
53. Ugovorna cesija:
- a) Ne može služiti umjesto ispunjenja duga
 - b) Dovodi do promjene identiteta obveznopravnog odnosa zbog promjene subjekata
 - c) Nema iste pravne posljedice kao i personalna subrogacija
 - d) Ne nastaje prihvatom ponude
 - e) Ne može biti besplatna
54. Osoba A i B sklopile su simulirani pravni posao u korist osobe C ali osoba C nije znala ni mogla znati da je pravni posao bio simuliran. Kad je osoba C zatražila ispunjenje obveze iz tog ugovora osoba A je izjavila da je ugovor bio simuliran te da osoba C ne može tražiti ispunjenje obveze. Odaberite TOČAN odgovor:
- a) Ugovor između osoba A i B je valjan, a o poštenju osobe C ovisi je li stekla subjektivno pravo.
 - b) Ugovor između osoba A i B je valjan, što znači da je osoba C stekla subjektivno pravo.
 - c) Ugovor između osoba A i B je ništetan, ali se u odnosu na osobu C ništetnost ne može isticati.
 - d) Ugovor između osoba A i B je ništetan te osoba C ne može zahtijevati ispunjenje obveze.

e) Ugovor između osoba A i B će konvalidirati ako je osoba C bila poštena.

55. Raskid zbog neispunjenja nastupa bez posebne izjave o raskidu:

- a) Ako je vjerovnik pao u zakašnjenje
- b) Ako se radi o fiksnom ugovoru**
- c) Ako je nad dužnikom otvoren stečaj
- d) Ako se radi o ugovoru kod kojeg je ugovoren rok u kojem dužnik treba ispuniti ugovor
- e) Ako je dužnik izjavio da neće ispuniti ugovor

56. Odaberite NETOČNU tvrdnju za popravljanje imovinske štete u obliku naknade štete:

- a) Odgovorna osoba dužna je isplatiti naknadu štete ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile
- b) Odgovorna osoba u pravilu je dužna isplatiti naknadu štete u ukupnom iznosu.**
- c) Kad je stvar uništena ili oštećena kaznenim djelom učinjenim namjerno, sud može odrediti visinu naknade prema vrijednosti koju je stvar imala za oštećenika
- d) Odgovorna osoba dužna je isplatiti naknadu štete uvijek kad oštećenik to zahtijeva
- e) Odgovorna osoba dužna je isplatiti naknadu štete ako nije moguć povrat u prijašnje stanje

57. Objektivno nemoguća činidba:

- a) Je ona činidba koja je protivna Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu društva
- b) Uzrokuje pobožnost pravnog posla
- c) Je takva činidba koju dužnik ne može izvršiti unatoč tome što postoje osobe koje tu činidbu mogu ispuniti
- d) Je činidba koju konkretni dužnik ne može ispuniti
- e) Neće utjecati na valjanost pravnog posla ako naknadno postane moguća prije ispunjenja odgovnog uvjeta**

58. Objektivno nemoguća činidba:

- a) Uvijek dovodi do ništetnosti pravnog posla
- b) Dovodi do ništetnosti pravnog posla ako je isprva objektivno moguća činidba naknadno postala nemoguća
- c) Je činidba koju općenito može ispuniti barem jedna osoba
- d) Neće dovesti do ništetnosti pravnog posla koji je sklopljen pod odgovnim uvjetom, a prije ispunjenja uvjeta činidba postane moguća**
- e) Neće dovesti do ništetnosti pravnog posla koji je sklopljen pod raskidnim uvjetom, a prije ispunjenja uvjeta činidba postane moguća.

59. Osoba A je dobila na lotu 80.000kn koje je uložila kako bi ostvarila dobit i kupila automobil. Sinu je obećala darovati stari automobil za 4 mjeseca.

Već nakon 2 mjeseca ulaganje je propalo, osoba A je ugrozila vlastito uzdržavanje. Odaberite TOČNU tvrdnju:

- a) Osoba A može opozvati ugovor samo ako dokaže da je do nemogućnosti ispunjenja došlo bez njegove krivnje.**
- b) Osoba A ne može ni odustati ni opozvati ugovor o darovanju
- c) Opoziv nije moguć jer se ovdje radi o ugovoru o nagradnom darovanju
- d) Osoba A može odustati od ugovora o darovanju
- e) Osoba A može raskinuti ugovor

60. Protupravnost:

- a) U objektivnom smislu postoji kod krajnje nužde
- b) U objektivnom smislu može se isključiti kad oštećenik pristane na zakonom zabranjenu radnju**
- c) U subjektivnom smislu ne postoji ako je do štete došlo bez znanja oštećenika
- d) U objektivnom smislu ne postoji ako je štetna radnja počinjena u granicama nužne obrane
- e) U subjektivnom smislu uvijek mora postojati da bi došlo do odgovornosti za štetu.

61. Prijebojem ne može prestati:

- a) Tražbina koja se ne može zaplijeniti**
- b) Tražbina dužnika koji je namjerno zakasnio s ispunjenjem
- c) Tražbina prema poslovno nesposobnom
- d) Zastarjela tražbina ,neovisno o tome kad je nastupila zastara i kad je dana izjava

e) Tražbina iz odštetnog pravnog odnosa, bez iznimke

62. U kojoj situaciji oštećenik neće dobiti naknadu u obliku novčane rente?

- a) Gubitak uzdržavanja
- b) Smrt osobe
- c) Oštećenje zdravlja
- d) Troškovi pogreba**
- e) Tjelesna ozljeda

63. Ako je u slučaju pasivne solidarnosti otpust duga izvršen sporazumno s jednim solidarnim dužnikom:

- a) Obveza se u pravilu smanjuje**
- b) Obveza prestaje pod uvjetom da je novčana
- c) Time se u pravilu obveze oslobađaju i ostali dužnici**
- d) To ne utječe na obveze ostalih dužnika
- e) Ne proizvodi pravne učinke

64. Ako je do prekida zastare došlo podnošenjem tužbe vjerovnika, zastara ponovno počinje teći od dana:

- a) Dostave tužbe tuženiku dužniku
- b) Ništa od navedenog
- c) Objave presude
- d) Podnošenja tužbe

e) Pravomoćnosti presude

65. Imovina kao pravna kategorija je:

- a) Skup imovinskih i neimovinskih prava
- b) Skup dobara koja pripadaju određenom subjektu
- c) Skup građanskih prava

d) Skup subjektivnih imovinskih prava

e) Skup svih stvari koje određena osoba ima

66. Prekomjerno oštećenje ne može se isticati kod:

- a) Nagodbe
- b) Javne prodaje
- c) Trgovačkih ugovora
- d) Aletornih ugovora

e) Svi su odgovori točni

67. Osoba A u svom posjedu temeljem ugovora o posudbi ima dostavno vozilo osobe B. Osoba B je osobi A dužna 12.000.00 kn mjesečne zakupnine od 1.12.2020. temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora kojeg je osoba B raskinula jer nije prostor niti koristila. Odaberite TOČNU tvrdnju:

a) Osoba A nema pravo zahtijevati zakupninu jer osoba B nije koristila prostor.

b) Osoba A ima pravo zahtijevati zakupninu i zadržati dostavno vozilo do isplate.

c) Osoba A nema pravo zadržanja dostavnog vozila.

d) Osoba A je postala vlasnik dostavnog vozila nakon što je osoba B zakasnila s plaćanjem zakupnine.

e) Ništa od navedenog.

68. Osoba A nije 12.4.2015. platila osobi B cijenu od 8000kn temeljem valjanog ugovora o kupoprodaji. Osobe A i B 02.07.2021. sklapaju valjani ugovor o zajmu kojim osoba B pozajmljuje osobi A 8000kn. posebno ugovaraju da sklapanjem tog ugovora prestaje obveza osobe A nastala temeljem ugovora o kupoprodaji. Odaberite TOČNU tvrdnju:

a) Ugovor o zajmu ne proizvodi učinke jer je obveza iz ugovora o kupoprodaji zastarjela.

b) Osoba A je dužna platiti cijenu i vratiti zajam.

c) Ugovor o kupoprodaji prestao je obnovom iako je tražbina zastarjela.

d) Volja za obnovom ugovora nije dovoljno jasno izražena zbog čega nije došlo do obnove ugovora.

e) Obveza iz ugovora o kupoprodaji nije prestala.

69. Osoba A zarazila se virusom COVID na koncertu klasične glazbe u organizaciji B d.o.o te je nakon mjesec dana preminula. Koncert je organiziran u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Odaberite TOČNU tvrdnju:

a) Suprug osobe A ima pravo na naknadu neimovinske štete od B d.o.o

b) Suprug osobe B ima pravo samo na naknadu imovinske štete od B d.o.o

c) Organizator B d.o.o odgovara jedino za trošak pogreba.

d) Organizator B d.o.o ne odgovara za štetu nastalu zbog smrti osobe A.

e) Ništa od navedenog.

70. Odaberite NETOČNU tvrdnju vezi ugovorne kazne:

a) Predmet ugovorne kazne ne mora nužno biti novac.

b) Ugovorna kazna mora biti ugovorena u obliku propisanom za ugovor iz kojeg je nastala obveza na čije se ispunjenje odnosi.

c) Ako što drugo nije ugovoreno, smatra se da je ugovorna kazna ugovorena za slučaj da dužnik ne ispuní svoju obvezu.

d) Ako što drugo nije ugovoreno smatra se da je ugovorna kazna ugovorena za slučaj da dužnik ne ispuní svoju obvezu.

e) Sporazum o ugovornoj kazni gubi učinak ako je do neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja došlo iz uzroka za koji dužnik ne odgovara.

f) Vjerovnik u pravilu nema pravo kumulativno zahtijevati ugovornu kaznu i zakonski penal.

71. Odaberite NETOČNU tvrdnju o ugovornoj kazni:

a) Ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj zakašnjenja vjerovnik može tražiti i ispunjenje ugovorne kazne i ispunjenje obveze.

b) Ugovorna kazna je ugovorom unaprijed predviđeni iznos naknade štete.

c) Ugovorne kazne nije moguće ugovoriti za novčane obveze.

d) Ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj neispunjenja vjerovnik može zahtijevati ili ispunjenje ili ugovornu kaznu.

e) Ako je ugovorena ugovorna kazna, ali nije uređeno je li ugovorena za slučaj zakašnjenja ili neispunjenja, smatra se da je ugovorena za slučaj neispunjenja.

72. Uslijed prometne nezgode koju je uzrokovala osoba A zbog prebrze vožnje motornog vozila teško je ozlijeđena osoba C pri čemu je izgubila začeto nerođeno dijete koje je nastalo u braku s osobom D. tko može tražiti popravlanje neimovinske štete zbog tog gubitka?

- a) Samo osoba C
- b) Roditelji osobe D
- c) Osobe C i D i njihovi roditelji
- d) Osobe C i D**
- e) Roditelji osobe C

73. U kojim od sljedećih slučajeva ne dolazi do raskida ugovora ex lege?

- a) Ako dužnik ne ispuní obvezu ni u naknadnom primjerenom roku.
- b) Kod fiksnih pravnih poslova, ako dužnik ne ispuní obvezu u roku.
- c) Ako je u ugovoru određeno da se isti smatra rakinutim ako ne bude ispunjen u određenom roku.
- d) Ako je prodavatelj predao kupcu stvar s materijalnim nedostatkom, a ispunjenje u roku je bitan sastojak ugovora.
- e) Zbog promijenjenih okolnosti.**

74. Tko sve može ispuniti dugovanu činidbu?

- a) Treća osoba s pravnim interesom, čak i ako se dužnik tome protivi**
- b) Treća osoba bez pravnog interesa, a niti dužnik niti vjerovnik se s time ne slažu
- c) Nijedan odgovor nije točan
- d) Treća osoba u pogledu strogo osobne obveze, ako dužnik na to pristane
- e) Poslovno nesposobni dužnik, uvijek

75. Supsidijarnost kod jamstva:

- a) Postoji kod solidarnog jamstva
- b) Postoji jedino kod trgovačkih ugovora
- c) Se uvijek predmijeva
- d) Postoji kod svake vrste jamstva

e) Znači da vjerovnik prvo mora tražiti ispunjenje od dužnika, pa tek onda od jamca.

76. Ako ispunjenje u roku nije bitan sastojak ugovora, a dužnik po dospeljeću nije ispunio svoju obvezu, ugovor se raskida:

- a) U pravilu glede već ispunjenih obveza, ako je iz danih okolnosti očito da se ostale uzastopne obveze neće biti ispunjene
- b) Izjavom vjerovnika ako iz dužnikova držanja proizlazi da on svoju obvezu neće ispuniti u naknadnom roku
- c) Ex lege ako je očito da dužnik neće ispuniti svoju obvezu iz ugovora
- d) Nakon ostavljanja primjerenog roka za ispunjenje neznatnog dijela obveze

e) Tek ako nakon proteka naknadnog primjerenog roka vjerovnik obavijesti dužnika bez odgađanja da raskida ugovor

77. Ako je štetu prouzročio radnik u svezi s radom postupajući namjerno:

- a) Oštećeni zahtjev na naknadu imovinske upućuje prema radniku, a za neimovinsku štetu prema poslodavcu
- b) Moguće je tražiti popravljnje isključivo imovinske štete
- c) Sve od navedenog je točno
- d) Oštećenik ima pravo zahtijevati popravljnje štete i neposredno od zaposlenika**

e) Za štetu je odgovaran isključivo poslodavac

78. Kada dospeljeva obveza naknade imovinske štete?

- a) U trenutku podnošenja tužbe ili pisanog zahtjeva za naknadom štete
- b) U trenutku saznanja za štetu i štetnika
- c) U trenutku pravomoćnosti presude kojom se dosuđuje naknada štete
- d) U trenutku kad je podnesen izvansudski zahtjev

e) U trenutku nastanka štete

79. Koja je tvrdnja TOČNA:

- a) Tražbina naknade neimovinske štete u pravilu prelazi na nasljednika.
- b) Oštećenik ima pravo na novčanu satisfakciju za izgubljeno uzdržavanje i duševne boli zbog smrti roditelja
- c) Novčana se satisfakcija može se dosuditi i izvanbračnom drugu, ako je između njega i ozlijeđenog postojala trajna zajednica života**
- d) Novčana satisfakcija može se dodijeliti samo uz naknadu imovinske štete

e) Troškovi psihijatrijskog liječenja nastali zbog teške traume oštećenika naknađuju se novčanom satisfakcijom.

80. Koja je tvrdnja TOČNA:

- a) Ako je jedna odredba nagodbe ništetna i ako se ta nagodba ne sastoji od nezavisnih cjelina- cijela nagodba je ništetna**
- b) Ako je nagodbom povećana obveza dužnika, jamac i zalagodavac odgovaraju za takvo povećanje obveze
- c) Ako je pravni posao ništetan i ugovorne strane znaju da je ništetan – mogu nagodbom otkloniti ništetnost
- d) Sadržaj nagodbe ne može biti visina naknade štete nastale počinjenjem kaznenog djela
- e) Ako je pravni posao o kojem se sklapa nagodba pobojan – nagodba je uvijek ništetna

81. Obveza naknade štete:

- a) Zastarijeva isključivo u roku od 5 godina od nastanka štetnog događaja
- b) Ništa od navedenog**

c) Uvijek dospeljeva danom podnošenja tužbe

d) Nikada ne zastarijeva ako je počinjena kaznenim djelom

e) Zastarijeva u roku od 3 godine od nastanka štetnog događaja

82. Odaberite NETOČAN odgovor: kod ugovorne odgovornosti za štetu:

- a) Načelo potpune naknade primjenjuje se u slučaju prijave

b) Odgovara se samo za imovinsku štetu

c) Dužnik odgovara i za potpunu nemogućnost ispunjenja , iako tu nemogućnost nije skrivio, ako je nastupila nakon njegova dolaska u zakašnjenje za koje odgovara

d) Štetnik odgovara za predvidivu štetu ako je postupao s običnom nepažnjom

e) Odgovornost za štetu može se ugovorom isključiti

83. Odaberite TOČAN odgovor: ako je vjerovnik ustupio istu tražbinu raznim osobama tražbina pripada:

a) Nijedan odgovor nije točan

b) Primatelju o kojem je dužnik prvi saznao od trećeg izvora

c) Svim primateljima razmjerno

d) Primatelju koji se prvi javio dužniku

e) Primatelju koji nije znao niti je mogao znati da je tražbina ustupljena više osoba.

84. Da bi novacija bila valjana, prijašnja obveza ne smije biti:

a) Nedospjela

b) Kompenzirana(ugašena)

c) Zastarjela

d) Pobjojna

e) Sporna

85. Osoba A je htjela putem banke uplatiti novac osobi B. slučajno je zapisala krivi broj računa osobe B, te je novac uplaćen na račun osobe C. u ovom primjeru je došlo do :

a) Izvanugovorne odgovornosti za štetu

b) Zamjene ispunjenja

c) Posloводства bez naloga

d) Stjecanja bez osnove

e) Pobjojnog ugovora o darovanju

86. Osoba A ima tražbinu prema osobi B temeljem ugovora o zajmu. Osoba B je bila dužna vratiti 20.000kn do 09.03.2021. osoba B ima tražbinu prema bračnom drugu osobe A jer joj je pozajmila oko 2600 eura, a koja je dospjela 05.05.2021. osoba A je 09.06.2021 pisanim putem pozvala osobu B da ispunji dug. Osoba B je također pisanim putem drugi dan odgovorila i navela da ima tražbinu prema njegovoj supruzi, da ona izjavljuje prijeboj i da neka oni to riješe među sobom.

a) Do prijeboja nije došlo jer se ne mogu prebijati različite valute

b) Do prijeboja je došlo 10.06.2021

c) Nije došlo do prijeboja jer nema uzajamnosti

d) Do prijeboja je došlo 05.05.2021 jer je tražbina bračnog druga jedna od iznimaka od uzajamnosti

e) Do prijeboja je došlo još 05.05.2021. zbog retroaktivne izjave o prijeboju

87. Poslovođa bez naloga ima pravo na nagradu za trud:

a) Ako je od gospodara posla uspio otkloniti štetu

b) Uvijek je riječ o nužnom posloводstvu

c) Samo ako je gospodar posla poslije odobrio posao

d) Kod nepravog posloводства, ali samo iznimno, ako je za gospodara pribavio korist

e) Nikada, jer je poslovođa postupao bez naloga

88. Prema pravilima o predugovornoj odgovornosti za štetu odgovara:

a) Svaka osoba koja prekine pregovore

b) Osoba koja prekine pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja

c) Osoba koja ne želi sklopiti glavni ugovor temeljem valjanog predugovora

d) samo pravna osoba koja ne pošalje ponudu na službenom formularu

e) osoba koja opozove ponudu bez opravdanog razloga

89. Prema pravilima o stjecanju bez osnove NE MOŽE zahtijevati vraćanje onaj:

a) Tko je platio naravni dug

b) Tko je nešto predao ili isplatio po osnovi koja je kasnije otpala

c) Tko u zabludi isplati određeni iznos novca na ime duga, premda stvarno nikakav dug nije postojao

d) Tko je izvršio isplatu znajući da nije dužan platiti, iako je zadržao pravo na povrat

e) Tko je dug platio temeljem ovršne isprave

90. Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi s konvalidacijom:

a) Ako je uzrok ništetnosti bila zabrana manjeg značenja, koja je naknadno otpala , a ugovor je u cijelosti ispunjen, ništetnost se ne može isticati.

b) Pravni posao koji je pobjojan zbog zablude ne može konvalidirati prije proteka roka za poništaj.

c) Svaki pravni posao koji nije sklopljen u pisanom obliku, a taj se oblik zahtijeva za njegovu valjanost , može konvalidirati ako je ispunjen u cijelosti ili u pretežitom dijelu.

d) Ništetan pravni posao koji ispunjava pretpostavke za valjanost nekog drugog pravnog posla ex lege konvalidira u valjani pravni posao.

e) Zelenaški pravni posao konvalidira ex lege nakon proteka roka od 5 godina od njegovog sklapanja ako oštećena strana u propisanom roku postavi sudu zahtjev za pravičnu izmjenu.

91. Osoba A je sklopila ugovor o kupoprodaji s osobom B čime je poduzela

pobojnu pravnu radnju na štetu svojeg vjerovnika, osobe C. Osoba C je podnijela paulijansku tužbu radi pobijanja navedene pravne radnje.

Pobijanje pravne radnje može se izbjeći ako:

- a) Ako osoba A ponudi svom vjerovniku, osobi C stvarnopravno osiguranje za svoju obvezu
- b) Osoba A prizna da je poduzela pravnu radnju na štetu vjerovnika, osobe C
- c) Osoba A prizna da ima obvezu prema vjerovniku, osobi C
- d) Osoba B ispuní obvezu koja osoba A ima prema svojem vjerovniku, Osobi C.
- e) Osoba B prizna dug osobe A.

92. Ako ugovorna strana iz predugovora odbija sklopiti glavni ugovor:

- a) Smatra će se da je glavni ugovor sklopljen kad istekne rok u kojem je taj ugovor trebao biti sklopljen.
- b) Predugovor se ex lege produžuje do sklapanja glavnog ugovora
- c) Druga ugovorna strana može tužbom zahtijevati sklapanje ugovora u roku od 6 mjeseci od sklapanja predugovora
- d) Druga ugovorna strana može isključivo zahtijevati naknadu štete
- e) Sud će joj naložiti sklapanje glavnog ugovora , a ako to ugovorna strana odbije, presuda suda nadomjestit će glavni ugovor.

93. Odredbe općih uvjeta ugovora koje suprotno načelu savjesnosti i poštenja prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama na štetu suugovaratelja sastavljača neće biti ništetne:

- a) Ako se odnose na predmet i cijenu ugovora
- b) Ako se o njima pojedinačno pregovaralo, a pritom je druga strana mogla utjecati na njihov sadržaj
- c) Ako su razumljive drugoj ugovornoj strani
- d) Ako su javno objavljene
- e) Ako su odobrene od strane nadležnog tijela

94. Odaberite TOČNU tvrdnju o ponudi:

- a) Usmena ponuda za sklapanje formalnog ugovora obvezuje ponuditelja
- b) Slanje kataloga, cjenika i tarifa i drugih obavijesti može imati karakter ponude ako pošiljatelj tako odredi u obavijesti
- c) Ponuda se ne može uputiti neodređenom broju osoba
- d) Ponuda učinjena nazočnoj osobi uvijek mora biti prihvaćena bez odgađanja
- e) U slučaju zakašnjelog primitka prihvata ponude, nikada ne može doći do sklapanja ugovora

95. Odaberite POGREŠNU tvrdnju o poboynim pravnim poslovima:

- a) Sud na zahtjev ovlaštene osobe utvrđuje poboynost konstitutivnom odlukom
- b) Strana na kojoj leži uzrok poboynosti odgovara drugoj strani za štetu, osim ako je druga strana znala ili morala znati za uzrok poboynosti
- c) Suugovaratelj strane koja je ovlaštena pobijati ugovor, može ju pozvati da se izjasni ostaje li pri ugovoru
- d) Rok za poništaj pravnog posla uvijek počinje teći od saznanja za razlog poboynosti
- e) Poboyni pravni poslovi redovito mogu konvalidirati protekom vremena u kojem nitko nije zahtijevao njihovo poništenje.

96.Šutnja će značiti prihvát ponude:

- a) Kad to proizlazi iz naravi posla
- b) Kad je ponuđenik u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem glede određene robe, a ponudu nije izričito odbio u ostavljenom roku
- c) Isključivo kad je za određenu vrstu pravnog posla to izričito određeno zakonom
- d) Kad ponuditelj u svojoj ponudi naznači da će se propust ponuđenika da se očituje na ponudu smatrati prihvatom ponude
- e) Kad izvršavanje naloga za obavljanje određenih poslova spada u poslovnu djelatnost ponuđenika bez obzira je li on već u poslovnoj vezi s ponuditeljem.

97. Odaberite TOČNU tvrdnju o zelenaškom pravnom poslu:

- a) Pravo oštećene osobe da podnese zahtjev za smanjenjem obveze na pravičan iznos nije ograničeno rokom.
- b) Zelenaški pravni poslovi nikad ne mogu konvalidirati.
- c) Pravila o zelenaškim pravnim poslovima ne primjenjuju se na aleatorne pravne poslove.
- d) Oštećena strana može u roku od 5 godina od sklapanja ugovora zahtijevati od suda se njezina obveza smanji na pravičan iznos.
- e) Svaki pravni posao u kojem postoji očiti nerazmjer činidbe i protučinidbe je zelenaški pravni posao.

98. Zastoj zastare uzrokuje:

- a) Postojanje odnosa roditeljske skrbi između roditelja i djece neovisno o punoljetnosti djeteta.
 - b) Zasnivanje bilo koje vrste radnog odnosa za sve tražbine radnika prema poslodavcu.
 - c) Podizanje tužbe radi ostvarivanja tražbine pred sudom
 - d) Pojava nesavladive prepreke koja dužnika sprječava da ispuní tražbinu
 - e) Priznanje zastarjelog duga
99. Kad je vjerovnik alternativne obveze odgovaran za nemogućnost ispunjenja jedne činidbe, a pravo izbora nije ugovoreno niti propisano:
- a) Obveza se u svakom slučaju ograničava na preostalu činidbu
 - b) Obveza se u svakom slučaju gasi

c) Dužnik može tražiti naknadu štete i ispuniti obvezu preostalom činidbom

d) Dužnik mora nadoknaditi štetu i ispuniti preostalu činidbu

e) Vjerovnik može nadoknaditi nastalu štetu i zahtijevati ispunjenje preostale činidbe

100. Odredba iz čl. 297 ZOO glasi: Uzima se da je uvjet ispunjen, ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, spriječi strana na čiji je teret određen. Primjer je za koju vrstu pravnih činjenica?

a) Neoborivu predmnijevu

b) Pravnu osnovu

c) Fikciju

d) Pretpostavku

e) Oborivu predmnijevu

101. Odaberite POGREŠNU tvrdnju o obliku pravnog posla:

a) Ugovor za kojeg su strane ugovorile da mora biti sklopljen u posebnom obliku, može se dopuniti, izmijeniti ili raskinuti u bilo kojem obliku.

b) Odbijanje izdavanja pisane potvrde usmenog ugovora ne utječe na njegovu valjanost.

c) Neformalni pravni posao može postati formalan na temelju volja strana pravnog posla.

d) Ponuda za sklapanje ugovora, koji da bi bio valjan mora biti sklopljen u zakonom propisanom obliku, mora biti u istom obliku da bi bila valjana.

e) Istodobne usmene pogodbe suprotne sadržaju sklopljenog formalnog pravnog posla nikad ne obvezuju stranke.

102. Trgovačko društvo A d.o.o je s društvom B d.o.o sklopilo ugovor o pružanju usluga mobilne telefonije. Društvo A d.o.o ishodilo je pravomoćnu presudu kojom se nalaže isplata dospelog duga. Društvo A d.o.o i dalje odbija platiti dug. Odaberite TOČNU tvrdnju:

a) Tražbina društva B d.o.o zastarjeva u roku 10 godina

b) Tražbina društva B zastarjeva u roku 3 godine

c) Tražbina društva B uopće ne može zastariti jer je došlo do prekida zastare.

d) Tražbina društva B zastarjeva u roku 1 godine.

e) Tražbina društva B zastarjeva u roku 5 godina.

103. Osoba A se prijavila na natječaj za posao u odvjetničkom uredu.

Nakon ulaska u posljednji krug razgovora, otac joj je obećao da će dobiti na poklon novi auto ako dobije posao. U ugovoru o darovanju ugovoren je:

a) Nepravi uvjet.

b) Namet

c) Afirmativni potestativni uvjet

d) Negativni kauzalni uvjet

e) Afirmativni mikstni uvjet

104. Odaberite NETOČNU tvrdnju o subjektivnom građanskom pravu:

a) Subjekt koji ima subjektivno građansko pravo, nužno se nalazi u nekom društvenom odnosu.

b) Svako subjektivno građansko pravo čini skup više ovlaštenja - može biti i jedan

c) Kada se gleda sa stajališta objekta, pripadanje je konstitutivni element subjektivnog građanskog prava.

d) Zahtjev daje mogućnost da se subjektivno pravo prisilno ostvari.

e) Subjektivno građansko pravo služi konstruiranju pojma imovine u pravnom smislu.

105. Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi nameta(modusa):

a) Namet je moguće dodati svakom pravnom poslu.

b) Namet može biti prirodni ili nuzgredni sastojak pravnog posla.

c) Na ispunjenje nameta se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o ispunjenju suspenzivnog uvjeta.

d) Namet nije dopušteno dodati pravnim poslovima za slučaj smrti.

e) Neispunjenje nameta kod pravnog posla za slučaj smrti ima učinak ispunjenja raskidnog uvjeta.

106. Odaberite TOČNU tvrdnju o zastari:

a) Ako dužnik djelomično podmiri svoju obvezu, dolazi do prekida zastare.

b) Do prekida zastare dolazi kad vjerovnik pisanim putem pozove dužnika na ispunjenje obveze.

c) Prekid zastare u odnosu na jednog solidarnog dužnika dovodi do prekida zastare za sve solidarne dužnike.

d) Ugovorne strane mogu ugovornom odredbom odrediti kraći rok zastare od propisanog.

e) U slučaju da vjerovnik podigne tužbu radi namirenja zastajerle tražbine, sud će uvijek po službenoj dužnosti donijeti odbijajuću presudu.

107. Osoba A kupuje vozilo od osobe B. pritom je osoba A uvjerena da je vozilo koje kupuje ima pogon na sve kotače i izjavi pred osobom B da upravo zbog tih karakteristika i kupuje baš to vozilo. Međutim, ima samo prednji pogon što osoba B smatra nevažnim za sklapanje ugovora pa ne ispravlja osobu A. odaberi točan odgovor:

a) Ugovor je ništetan jer je riječ o nesporazumu.

b) Ugovor je valjan.

c) Ugovor je pobojan zbog prijevare.

d) Ugovor je pobojan zbog bitne zablude osobe A.

e) Ugovor je ništetan zbog nedopuštene pobude strani osobe B.

108. Odaberite TOČNU tvrdnju o imovini:

a) Imovinu u pravnom smislu čine sva subjektivna prava koja pripadaju jednom subjektu.

b) Svaki subjekt ima samo jednu imovinu pa njome ne može u cijelosti raspolagati.

c) Imovina nikada ne može biti objekt građanskopravnog odnosa.

d) Tražbina za naknadu štete zbog povrede osobnog neimovinskog dobra čini imovinu u pravnom smislu.

e) Jamstvena funkcija imovine očituje se u tome što dužnik za sve svoje dugove odgovara svime onime što ulazi u imovinu u gospodarskom smislu.

109. Koji se od navedenih ugovora ne smatra realnim ugovorom?

a) Ugovor o najmu

b) Ugovor o kupoprodaji vozila za kojeg je dana kapara

c) Ugovor o zajmu

d) Ugovor o kupoprodaji sklopljen među trgovcima

e) Ugovor o zakupu

110. Odaberi NETOČNU tvrdnju o tumačenju ugovora?

a) Nejasne odredbe u besplatnom ugovoru treba tumačiti u smislu koji je manje tegotan za dužnika

b) Pri tumačenju spornih odredbi, potrebno je, između ostalog, odredbu tako razumjeti kako to odgovara načelu obveznog prava

c) Ugovor se prvenstveno tumači gramatičkim tumačenjem

d) Ugovorne strane ne mogu povjeriti tumačenje trećoj osobi, osim ako ta treća osoba nije sud

e) U slučaju kada je ugovor sklopljen prema unaprijed otisnutom sadržaju, ili kad je ugovor na drugi način predložila jedna ugovorna strana, nejasne odredbe tumačit će se u korist druge strane.

111. Opći uvjeti ugovora:

a) Obvezuju ugovorne strane samo ako su objavljeni na uobičajeni način te ako su ugovornoj strani koja pristupa bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora.

b) Moraju biti isključivo sadržani u istoj ispravi u kojoj je sadržan i sam formularni ugovor.

c) Nisu uređeni zakonom o obveznim odnosima

d) Vrijedit će i kada su suprotni posebnim pogodbama u ugovoru

e) U pravilu ne obvezuju ugovorne strane

112. U kojem trenutku se smatra da je ugovor sklopljen ako je riječ o distancijskom sklapanju ugovora?

a) U trenutku Kada ponuditelj zaprimi očitovanje volje ponuđenika, bez obzira na to je li mu poznat sadržaj očitovanja.

b) U trenutku kad ponuđenik pošalje svoj prihvrat ponude.

c) U trenutku kad ponuđenik očituje svoj prihvrat ponude.

d) U trenutku kad je ponuditelj poslao svoju ponudu

e) U trenutku kad ponuditelj sazna za prihvrat ponude

113. Koja je tvrdnja u vezi općih uvjeta TOČNA?

a) Opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu koja im pristupa isključivo ako su joj bili poznati.

b) Nepoštene odredbe općih uvjeta bit će pobojne pa ih druga ugovorna strana mora poništiti u zakonskim rokovima.

c) Ugovorna strana koja predlaže opće uvjete nije dužna te uvjete objaviti.

d) Odredbe općih uvjeta o predmetu i cijeni ugovora koje su jasne, razumljive i lako uočljive neće biti nevaljane čak i ako suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuju očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama na štetu suugovaratelja sastavljača.

e) Opći uvjeti bit će valjani samo ako se o njima ugovorne strane pregovarale.

114. Koji oblik nesklada volje i očitovanja ZOO ne uređuje?

a) Neznanje

b) Simulaciju

c) Prijetnju

d) Nesporazum

e) Zabludu

115. Koja je tvrdnja o pobojnim pravnim poslovima TOČNA?

a) Pobojnost postoji i ako se pravni posao smatra zelenaškim pravnim poslom

b) Svaka je osoba ovlaštena isticati pobojnost pravnog posla i tražiti njegovo poništenje, bez obzira na to je li ona ugovorna strana.

c) Pobojni pravni poslovi protekom vremena mogu konvalidirati

d) Učinci pobojnosti nastupaju ex nunc.

e) Na pobojnost pravnih poslova sudovi paze po službenoj dužnosti.

116. U kojem slučaju naknadne dopune NE MORAJU biti u istom obliku kao i osnovni pravni posao?

a) Uvijek kad se kasnijim usmenim pogodbama umanjuju ili olakšavaju obveze jedne strane.

b) Naknadne dopune nikada ne moraju biti u istom obliku, bez obzira na oblik osnovnog pravnog posla.

c) Naknadne dopune uvijek moraju biti u istom obliku kao i osnovni pravni posao.

d) Ako su strane same odredile da se osnovni pravni posao mora sklopiti u određenom obliku, a propisi ne sadrže pravila o obveznom obliku pravnog posla.

e) Niti jedan odgovor nije točan.

117. Odaberite TOČNU tvrdnju o pravnim poslovima:

a) U hrvatskom pravu više ne postoje pravni poslovi pred svjedocima

b) Usmeno sklopljeni neformalni pravni posao nije valjan ako druga strana odbije izdati pisanu potvrdu o sklopljenom pravnom poslu.

c) Ako je pravni posao sklopljen u pisanom obliku, usmeni dodaci takvom pravnom poslu ni u kojem slučaju nisu dopušteni.

d) Ako je za pravni posao propisano da se može sklopiti isključivo u pisanom obliku, tom zahtjevu nije udovoljeno ako je pravni posao sklopljen u elektroničkom obliku čak i ako se pritom sa sigurnošću može utvrditi sadržaj očitovanja i identitet davatelja izjave.

e) Ako je pravni posao sklopljen u usmenom obliku, svaka strana ima pravo zahtijevati pisanu potvrdu o sklopljenom pravnom poslu dok druga strana ne ispuni svoju obvezu.

118. Koja je tvrdnja o pravnim poslovima NETOČNA?

a) U nekim slučajevima stroga forma pravnih poslova propisana je radi upisa određenog prava u javne registre

b) Neformalni pravni poslovi mogu redovito biti sklopljeni u bilo kojem obliku

c) U hrvatskom pravu vrijedi načelna neformalnost oblika u kojem se pravni poslovi mogu sklopiti

d) Strane mogu pri sklapanju pravnog posla same zatražiti ovjeru potpisa od javnog bilježnika, iako to nije uvjet valjanosti takvog pravnog posla

e) Za sve pravne poslove u pisanom obliku nužno je da su sastavljeni vlastoručno

119. Kakve sve načine očitovanja volje dopušta Zakon o obveznim odnosima, uz uvjet da iz njih mora biti moguće zaključiti postojanje volje, njezin sadržaj i identitet davatelja izjave?

a) Očitovanje volje riječima

b) Očitovanje volje pisanim putem

c) Očitovanje volje šutnjom, ali samo iznimno kada je to izričito propisano

d) Očitovanje volje konkuldentnim radnjama

e) Svi mavedeni odgovori su točni.

120. Ako su ugovorne strane sklopile predugovor, sklapanje glavnog ugovora koji je predmet predugovora može se od suda tražiti?

a) U roku od 1 godine od sklapanja predugovora

b) Bilo kada nakon isteka roka u kojem je prema predugovoru trebao biti sklopljen glavni ugovor

c) U roku od 6 mjeseci od dana kad je prema naravi posla i okolnostima ugovor trebao biti sklopljen

d) U roku od 6 mjeseci od sklapanja predugovora

e) U roku od 6 mjeseci od isteka roka u kojem je trebala biti ispunjena činidba iz glavnog ugovora

121. Odaberite NETOČNU tvrdnju o obliku pravnog posla?

a) Ugovor se može sklopiti pred sudom u obliku sudske zapisnice i pred javnim bilježnikom u obliku javnobilježničkog akta

b) Pisani pravni posao je sklopljen je onog trenutka kada ga ugovorne strane vlastoručno potpišu.

c) U građanskom pravu postoje i pravni poslovi sklopljeni pred svjedocima

d) Ugovor sklopljen u usmenom obliku valjan je samo ako je dana pisana potvrda sklopljenog ugovora

e) Naš pravni sustav poznaje načelo neformalnosti ugovora

122. Odaberite TOČNU tvrdnju o simulaciji:

a) Simulirani pravni poslovi su pobojni

b) Simulirati je moguće samo naplatne pravne poslove

c) Kod relativne simulacije prividni posao se sklapa da bi se njime prikrilo neki drugi pravni posao.

d) Zakonom nije predviđena zaštita trećih savjesnih osoba.

e) Kod simuliranih pravnih poslova rok za utvrđenje ništetnosti je 10 godina.

123. Odaberite TOČNU tvrdnju kod uvjeta:

a) Nepostojeći je ugovor kod kojeg postoji nemoguć raskidni uvjet.

b) Ugovor sklopljen pod nemogućim odgovornim uvjetom je valjan

c) Uvjet nikad ne utječe na valjanost pravnog posla

d) Sve tvrdnje su netočne

e) Uvjet je nedopušten samo u slučaju kad je protivan ustavu rh.

124. Odaberite TOČNU tvrdnju za fikciju?

a) Fingira se samo pozitivna ljudska radnja

b) Kod fikcije je uvijek moguć protudokaz

c) Fikcija postoji da bi građanskopravni odnos mogao nastati, ali ne i prestati

d) ZOO uređuje samo jednu fikciju- nasciturusa

e) Ništa od navedenog

125. Osoba A je dogovorila s osobom B da će joj u nedjelju ujutro očistiti snijeg ispred kuće za 100kn ako preko noći padne više od pola metra snijega. Kakav je ovo uvjet?

a) Nužni

b) Potestativan

c) Kauzalni

d) Nepravi

e) Raskidni

126. Koja je temeljna karakteristika obveznopравnih ugovora?

a) Ugovori su namijenjeni zasnivanju obveze

b) Osnovni cilj takvih ugovora je izmjena činidbe i protučinidbe bez zasnivanja obveze

c) Sadržaj takvih ugovora najčešće je propisan strogim zakonskim normama.

d) Takvi ugovori djeluju apsolutno

e) Kod takvih ugovora jedna strana uvijek mora sklopiti ugovor

127. Odaberite TOČNU tvrdnju o kapari kao odustatnini:

a) Podrazumijeva se da je kapara odustatnina

b) Čak i ako kapara nije ugovorena kao odustatnina, proizvest će učinke odustatnine ako je vraćena dvostruka kapara uslijed neispunjenja ugovora

c) Kapara kao odustatnina može biti ugovorena samo ako je dana u novcu

d) Kapara ugovorena kao odustatnina nije ujedno i znak da je ugovor sklopljen

e) Ništa od navedenog.

128. U kojim od navedenih slučajeva dolazi do prekida zastare?

a) Kad dužnik pisanim putem prizna dug

b) Kad dužnik plati kamate, ali ne plati glavicu

c) Kad dužnik radi osiguranja isplate duga, osnuje hipoteku na svojoj nekretnini u korist vjerovniku

d) Kad vjerovnik tuži dužnika pred nadležnim sudom radi isplate duga

e) Svi odgovori su točni

129. Što se od navedenog NE SMATRA valjanim prihvatom ponude?

a) Prihvrat ponude uz uvjet da se cijena spusti 10%

b) Ponuđenik ne odgovara na ponudu, ali u roku naznačenom u ponudi plati cijenu za ponuđenu stvar

c) Potpisivanje ugovora ponuđenog ponuđeniku

d) Šutnja ponuđenika, ako je ponuđenik osoba koja se ponudila drugome izvršavati naloge i u stalnoj je vezi s ponuditeljem

e) Klimanje glavom, pružanje ruke i rukovanje s ponuditeljem neposredno nakon izjave ponude.

130. Koja mana volje čini pravni posao pobožnim?

a) Mentalna rezervacija

b) Nesporazum

c) Sila

d) Simulacija

e) Prijevarena

131. Kod kojeg od navedenih instituta NIJE riječ o konkretizaciji načela jednake vrijednosti činidaba?

a) Zelenaški ugovor

b) Prekomjerno oštećenje

c) Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

d) Odgovornost za pravne nedostatke

e) Odgovornost za materijalne nedostatke

132. Koja subjektivna prava zastarijevaju?

a) Isključivo obvezna prava

b) Isključivo stvarna prava

c) Sva obvezna i stvarna prava

d) Sva obvezna prava i iznimno pravo stvarne služnosti T

e) Neka obvezna prava i sva stvarna prava

133. Koji od navedenih ugovora je aleatoran?

a) Ugovor o posudbi

b) Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa

c) Ugovor o kupoprodaji nadane stvari

d) Ugovor o doživotnom uzdržavanju

e) Ugovor o darovanju za slučaj smrti

134. Osoba A obvezala se osobi B napraviti drvenu klupu, ali koristeći pritom drvo koje je osoba B već imala. Osobi B posebno sviđao rustikalni stil izrade te poseban način bojanja drva i njegovog ukrašavanja po kojem je osoba A posebno isticala među stolarima. Smatra se da se radi o:

a) Ugovor o radu

b) Ugovor o građenju

c) Ugovor o kupoprodaji

d) Ugovor o djelu

135. Realni ugovor je:

a) Ugovor sklopljen u režimu kapare

b) Ugovor o zamjeni

c) Ugovor o zajmu

d) Ugovor o darovanju bez prave predaje

e) Sve tvrdnje su točne

136. Odaberite netočnu tvrdnju o zabludi?

a) Zabluda je nesvjesni nesklad između volje i očitovanja

b) Pobijanje pravnog posla nije dopušteno ako je ugovorna strana koja nije bila u zabludi spremna ispuniti ugovor kao da zabluda nije ni bilo

c) Besplatni pravni posao je zbog bitne zablude ništetan

d) Zabluda je bitna ako se između ostalog odnosi na bitna svojstva objekta ugovora

e) Zabluda o pravu se u pravilu ne uvažava

137. Odaberite točnu tvrdnju:

a) Alternativne obveze ne mogu ujedno biti i solidarne obveze

- b) Solidarne obveze ne mogu nastati na temelju zakona
- c) Kod solidarnih obveza je moguć slučaj da je samo jedna osoba na aktivnoj i jedna osoba na pasivnoj strani u obveznompravnom odnosu
- d) U odnosu regresa kriteriji za ocjenjivanje udjela svakog solidarnog dužnika mogu biti određeni propisom
- e) Kod solidarnih obveza činidba je nedjeljiva

138. Prava osobnosti su:

- a) Imovinska prava
- b) Zakonom taksativna prava
- c) Nenasljediva prava
- d) Relativna prava
- e) Prenosiva prava

139. Osoba A je 1.8.2021. prilikom uređenja stana kupila antiktnu mingu vazu od trgovca antikvitetima. Međutim, nakon što je kupila vazu shvatila je da je vazu očito pretplatila jer ju je prodavatelj uvjerio da je vaza daleko skuplja, a u trenutku sklapanja ugovora to nije znala, niti je morala znati. Osoba A je odlučila pobijati valjanost ugovora o kupoprodaji zbog prekomjernog oštećenja. Što biste, kao odvjetnik trgovca antikvitetima, na sastanku dana 29.9.2021. njemu savjetovali da učini kako bi spriječili poništaj ugovora?

- a) Da se kupac u ugovoru o kupoprodaji vaze unaprijed odrekao prava na pobijanje
- b) Da je istekao prekluzivni rok za pobijanje ugovora
- c) Da prizna tužbeni zahtjev jer ne može izbjeći pobijanje
- d) Da prodavatelj ponudi dopunu svoje činidbe do prave vrijednosti činidbe kupca T
- e) Da trgovac istakne kako je riječ o trgovačkom ugovoru kojeg nije moguće pobijati zbog prekomjernog oštećenja.

140. Osoba A proda automobil osobi B, svom izvanbračnom drugu, kako bi izbjegla prisilnu naplatu tražbina koje prema osobi A imaju njezini vjerovnici . Pritom je automobil prodala ispod njegove tržišne cijene. Osoba A je strastveni kockar, ali do toga trenutka nije imala problema s isplatom dugova. Osobi B to nije poznato, obzirom da ne živi s osobom A i da vodi financije oddvojeno od osobe B. odaberi TOČNU tvrdnju?

- a) Osoba B može dokazivati da joj nije bilo poznato niti joj je moglo biti poznato da sklapanjem ugovora nanosi štetu vjerovnicima osobe A kako bi izbjegla pobijanje kupoprodaje. T
- b) Osoba B ne može nikako otkloniti pobijanje ugovora o kupoprodaji
- c) Vjerovnici osobe A mogu pobijati ugovor o kupoprodaji, ali samo unutar prekluzivnog roka od tri godine, te uvijek bez obzira na reakciju osobe B , moraju dokazivati da je osobi B bilo poznato da im nanosi štetu sklapanjem ugovora.
- d) Vjerovnici osobe A mogu pobijati ugovor o kupoprodaji, ali samo unutar prekluzivnog roka od tri godine, a osoba B ne može takvo pobijanje otkloniti.
- e) Vjerovnici osobe A mogu bez ograničenja pobijati ugovor o kupoprodaji.

141. Nakon što je uveden porez na nekretnine, kojim je propisano da svaka osoba koja u vlasništvu ima više od 1 nekretnine, mora platiti porez, osoba A je želeći izbjeći plaćanje poreza , prenijela ugovorom o darovanju svoju drugu nekretninu osobi B svojoj kćeri. Ugovorne strane nisu uistinu željele sklopiti takav ugovor već su se dogovorile da će to biti samo privremeno dok porezna uprava ne izvrši svoj nadzor. Ugovor između A i B je:

- a) U svakom slučaju valjan
- b) Nevaljan i to pobojan
- c) Nevaljan i to ništetan T
- d) Nevaljan i to ništetan, ali samo ako se utvrdi koji pravni posao sklopljeni ugovor prikriva
- e) Nevaljan i to pobojan, ali samo ako porezna zatraži utvrđenje da je ugovor pobojan.

142. Pravni posao sklopljen pod nemogućim odgovornim uvjetom:

- a) Je djelomično ništetan
- b) Je valjan pravni posao
- c) Je ništetan pravni posao T
- d) Proizvodi namjeravane pravne učinke od trenutka sklapanja, kao da uvjeta ni nema
- e) Može biti poništen

143. Pravni posao kod kojeg u vrijeme njegova sklapanja nisu u svemu poznata prava i obveza strana, a ponekad i njihove stranačke uloge je:

- a) Komutativan
- b) Ništetan
- c) Pobojan
- d) Aleatoran T
- e) Pravni posao za slučaj smrti

144. O kojoj vrsti obveze je riječ kad je riječ kod zastarjelih obveza?

- a) O potpunim obvezama
- b) O nepotpunim, naturalnim obvezama T
- c) O solidarnim obvezama
- d) Obveza prestaje zastarom pa se ne smatra obvezom
- e) Svi su odgovori točni

145. Kod fakultativnih obveza:

- a) Duguje se više činidaba, ovisno o tome koju vjerovnik odabere
- b) Duguje se više činidaba, ali čim dužnik po svome izboru , ispuni jednu od njih, oslobađa se obveze
- c) Ako činidba postane nemoguća , uvijek je dužnik obavezan ispuniti drugu činidbu

d) Duguje se samo jedna činidba, ali se dužnik može osloboditi obveze ispunjenjem neke druge činidbe T

- e) Duguje se više činidbi, a dužnik se oslobađa obveze kad ih sve ispuni
146. Ispunjenjem cjelokupnog duga jednom vjerovniku, dužnik se u potpunosti oslobađa obveze prema svim vjerovnicima. Za koju vrstu obveza je ovo pravilo karakteristično?

- a) Neutužive obveze
- b) Solidarne obveze T**
- c) Djeljive obveze
- d) Naturalne obveze
- e) Nedjeljive obveze

147. Što se od navedenog SMATRA dijelom imovine neke osobe u pravnom smislu?

- a) Pravo vlasništva na ručnom satu T**
 - b) Pravo na ugled i čast
 - c) Ručni sat
 - d) Dug te osobe najmodavcu koji proizlazi iz ugovora o najmu
 - e) Subjektivno pravo na privatnost te osobe
148. Što se od navedenog NE SMATRA nekretninom?
- a) Prijenosni kiosk privremeno postavljen na građanskom zemljištu. T**
 - b) Vodovod ugrađen u podzemlje
 - c) Drveće izraslo na zemljišnoj površini
 - d) Strojevi koji su pripadak tvornici i trajno služe njezinoj svrsi
 - e) Bunar sagrađen na polju

149. Koja je tvrdnja o osobnim neimovinskim dobrima TOČNA?

- a) Sva osobna neimovinska dobra koja mogu pripadati jednoj osobi taksativno su nabrojani u ZOO
- b) Fizička osoba stječe osobna neimovinska dobra rođenjem**
- c) Pravne osobe imaju identična osobna neimovinska dobra kao i fizičke osobe
- d) Osobna neimovinska dobra mogu pripadati isključivo fizičkim osobama
- e) Osobna neimovinska dobra su u pravilu prenosiva

150. Koja je tvrdnja o stvarima TOČNA?

- a) Nekretnine nisu stvari
- b) Stvari su isključivo tjelesni dijelovi prirode
- c) Električna energija se može smatrati stvarju ako je podložna ljudskoj vlasti T**
- d) U sumnji je što pokretna ili nepokretna stvar , smatra se da je nepokretna
- e) Svi odg su točni

151. Koja je od navedenih tvrdnji TOČNA?

- a) Činidba mora biti objektivno moguća
- b) Činidba mora biti određena ili barem određiva
- c) Činidba može biti ljudska radnja ili prirodni događaj T**
- d) Činidba mora biti pravno dopuštena
- e) Činidba mora imati imovinski karakter

152. Ako osoba ima poslovnu sposobnost, to znači da:

- a) Sigurno nije pravna osoba
- b) Ona može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke T**
- c) Je to isključivo fizička punoljetna osoba
- d) Takva osoba ne mora imati pravnu sposobnost
- e) Takva osoba ne smije sklapati ugovore

153. Što se ne smatra izvorom hrvatskog građanskog prava?

- a) Uzance
- b) Ustav RH
- c) Presude suda EU
- d) Zakoni koje donosi Sabor
- e) Mišljenja upravnih tijela**

154. Pravo svakog sudionika obveznogpravnog odnosa da sam odluči hoće ili ne zasnovati obveznopravni odnos odraz je kojeg načela?

- a) Jednake vrijednosti činidaba
- b) Prometnosti prava
- c) Dispozitivnosti T**
- d) Imovinske sankcije
- e) Savjesnosti i poštenja

155. Koja tvrdnja o primjeni običaja je NETOČNA?

- a) Trgovci koji ne žele primjenu običaja redovito primjenjivanih u istim obveznopravnim odnosima morat će njihovu primjenu izričito ili prešutno isključiti.
- b) Običaji se u obveznopravnim odnosima primjenjuju jedino ako je njihova primjena propisana zakonom T**
- c) Trgovački običaji koji su kodificirani nazivaju se uzance
- d) Običaji mogu biti primjenjivi i ako su suprotni dispozitivnim propisima
- e) Izvor su građanskog prava

156. Koja tvrdnja o načelima građanskog prava je TOČNA?

a) Načelo dispozitivnosti znači da građanskopravni odnos može nastati samo ako to pravni subjekt želi.

b) Posljedica neispunjenja obveze u građanskopravnom odnosu redovito je imovinska sankcija. T

c) Za građanskopravne odnose karakteristična je primjena načela subordinacije.

d) Subjektivna građanska prava su u pravilu neprenosiva.

e) Načelo dispozitivnosti podrazumijeva da sudionici građanskopravnog odnosa mogu urediti svoj odnos kako god žele bez ograničenja.

157. U kojem od navedenih slučajeva nastupa zastoj zastare?

a) Dužnik u emailu prizna dug svom vjerovniku

b) Zakupodavac podigne tužbu protiv zakupoprimca jer ne može više čekati da mu ovaj podmiri dospjele zakupnine

c) Prodavatelj i kupac zasnuju založno pravo na kupljenoj stvari, radi osiguranja isplate kupoprodajne cijene

d) Dvije osobe s međusobnim potraživanjima sklope brak T

e) U nijednom slučaju.

158. Osoba A je vlasnik stana te sklopi ugovor o najmu s osobom B- o kakvom stjecanju prava na strani osobe B se radi ?

a) Derivativnom i to konstitutivnom T

b) Univerzalnoj sukcesiji

c) Izvornom

d) Originarnom

e) Derivativnom i to translativnom

159. U kakvu vrstu prava u subjektivnom smislu svrstavamo pravo vlasništva?

a) U relativna i neprenosiva prava

b) U apsolutna i neprenosiva

c) U preobražajna

d) U apsolutna i prenosiva T

e) U relativna i prenosiva

160. Koja vrste pravnih činjenica postoje s obzirom na njihovu funkciju?

a) Presumpcije

b) Fikcije

c) Pravne osnove

d) Pretpostavke

e) Svi odgovori su točni T

161. Koja se od navedenih prava NE SMATRA sporednim pravom?

a) Pravo na kamate

b) Pravo na naknadu štete T

c) Založno pravo

d) Pravo na ugovornu kaznu

e) Svi odgovori su točni

162. Ugovor između odsutnih strana sklopljen je u trenutku?

a) U kojem ponuditelj sazna za sadržaj ponude

b) U kojem ponuditelj primi izjavu o prihvatu ponude T

c) U kojem ponuđenik izjavi da prihvaća ponudu

d) U kojem ponuđenik pošalje prihvrat ponuditelju

e) U svim slučajevima

163. Odaberi POGREŠNU TVRDNJU: zabluda je bitna ako se odnosi na:

a) Na bitna svojstva objekta ugovora

b) Osobu s kojom se sklapa ugovor bez obzira sklapa li se ugovor s obzirom na tu osobu ili ne T

c) Okolnosti koje se po namjeri strana smatraju odlučnim

d) Okolnosti koje se po običajima u prometu smatraju odlučnim

e) Objekt ugovora

164. Odaberite POGREŠNU tvrdnju o prividnim pravnim poslovima?

a) Prividni pravni poslovi ne proizvode pravne učinke ni prema trećima savjesnim osobama. T

b) Prividni pravni posao je ništetan

c) Prividni pravni posao ne može konvalidirati

d) Ako prividni posao prikriva drugi pravni posao, taj drugi pp proizvodi pravne učinke ako ispunjene pretpostavke za njegovu pravnu valjanost

e) Cilj prividnog pp može biti zaobilaženje propisa

165. Ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u namjeri da je time navede na sklopanje ugovora druga strana može zahtijevati:

a) Utvrđenje ništetnosti ugovora

b) Poništaj ugovora samo kad je zabluda bitna

c) Ništa od navednog

d) Poništaj ugovora i kad zabluda nije bitna T

e) Poništaj zbog zablude

166. Osobe A i B sklopile su kupoprodajni ugovor skupocjene dizajnerske lampe u pisanom obliku o kojem su se posbno i izričito dogovorile. U ugovoru nije određeno tko će snositi trošak dostave, te su o tome sklopile suglasnost preko telefona.

a) Naknadni usmeni dogovor oko isporuke preko telefona je valjan. T

b) Kasnija usmena pogodba nije valjana jer se njome ne umanjuju obveze obje ugovorne strane

c) Kasnija usmena pogodba je valjana jer zakon određuje da su kasnije usmene pogodbe uvijek valjane

d) Naknadni usmeni dogovor oko isporuke učinjen preko telefona nije

valjan jer je trebao biti u pisanom obliku

e) Naknadni usmeni dogovor nije valjan jer nije u ugovoru predviđena mogućnost za njegovo dogovaranje.

167. Ništetni pravni poslovi:

a) Uvijek mogu konvalidirati neovisno o razlogu ništetnosti

b) Rok za isticanje ništetnosti je 10 godina od sklapanja pp.

c) Sud na razloge ništetnosti pazi po službenoj dužnosti

d) Tužbu radi utvrđenja ništetnosti pp može podići i drž. Odvjetnik T

e) Sve mane volje uzrokuju ništetnost pp.

168. Osoba A osvojila je u nagradnoj igri automobil u travnju 2021.

osobi B već je godinama bila dužna 70000kn temeljem ugovora o kupoprodaji poljoprivrednih strojeva. Nakon što je osoba B saznala da je osoba A vlasnik novog automobila, otišla je u njenu kuću i tražila je da automobil daruje upravo njoj te da će time prestati dug. Osoba A je odbila. Osoba B je prijetila da će joj zapaliti kuću i uništiti sve poljoprivredne strojeve ako joj ne daruje automobil. Zbog straha, osoba A je ipak pristala sklopiti ugovor o darovanju 4.5.2021.

a) Ugovor o darovanju ne može konvalidirati

b) Objektivni rok za poništaj ugovora o darovanju teče od 4.5.2021. T

c) Osoba A može zahtijevati poništaj ugovora, ali ne i naknadu štete

d) Ugovor o darovanju je ništetan zbog sile

e) Subjektivni rok za poništaj ugovora o darovanju teče od 4.5.2021

169. Kad je stvar uništena ili oštećena kaznenim djelom:

a) Sud mora odrediti visinu naknade štete prema vrijednosti koju je stvar imala za oštećenika

b) Sud mora odrediti visinu naknade štete prema cijeni u trenutku nastanka štete

c) Sud mora odrediti visinu naknade štete prema cijeni u vrijeme donošenja odluke, smo ako je kazneno djelo učinjeno krajnjom nepažnjom ili namjerom

d) Sud može odrediti visinu naknade štete prema vrijednosti koju je stvar imala za oštećenika ako je kazneno djelo učinjeno namjerno

e) Sud mora uvijek odrediti visinu naknade štete prema cijeni u vrijeme donošenja odluke

170. Ugovaranje ne teret treće osobe:

a) Omogućuje vjerovniku da izravno tuži treću osobu radi ispunjenja obveze

b) Dovodi do odgovornosti ibečavatelja za štetu, ako treći ne ispuni obvezu iz ugovora

c) Je ništetan pravni posao jer je zabranjeno involvirati treće osobe u pravni odnos bez njihova pristanka

d) Nije valjan pravni posao,osim ako mu treća osoba naknadno ne pristupi.

e) Uvijek stvara obvezu za tu treću osobu koju ona mora ispuniti

171. Što se od navedenog može popraviti pravičnom novčanom naknadom neimovinske štete?

a) Invaliditet nastao kao posljedica prometne nesreće zbog kojeg je došlo do smanjenja životne aktivnosti

b) Trajno povećane potrebe oštećenika za posebnom vrstom prehrane koju mora konzumirati radi zadobivenih ozljeda

c) Umanjenje mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvijanja i napredovanja kao posljedice nesposbnosti za rad

d) Izgubljena zarada zbog djelomične nesposbnosti za rad

e) Troškovi pogreba osobe poginule u požaru

172. Odaberite NETOČAN odgovor u vezi s posljedicama evikije?

a) Samo u slučaju oduzimanje stvari od stjecatelja, ugovor se raskida ex lege.

b) Ako je stjecatelj u času sklapanja ugovora znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta, nema pravo na sniženje cijene ako se ta mogućnost ostvari

c) Ako je stjecatelj isplatio trećemu iznos novca da bi odustao od svog očitog prava, otuđivatelj se može osloboditi svoje odgovornosti ako naknadi stjecatelju isplaćeni iznos i pretrpljenu štetu

d) U slučaju djelomične evikije, stjecatelj može po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene

e) Stjecatelj koji se, ne obavijestivši otuđivatelja, upustio u spor s trećim i spor izgubio, ima mogućnost pozvati se na odgovornost za pravne nedostatke.

173. Odaberite TOČNU tvrdnju o opozovu ponude:

a) Ponuda se može opozvati samo ako se ugovor sklapa među nazočnima

b) Opoziv ponude proizvodi učinak samo ako je poslano preporučenom pošiljkom

c) Ponuda se ne može opozvati

d) Ponuda se može opozvati isključivo ako ponuditelj u ponudi pridrži pravo da u bilo kojem trenutku povuče ponudu.

e) Ništa od navedenog

174. Povreda načela jednake vrijednosti činidaba?

a) Nikada ne utječe na valjanost pravnog posla

b) Može dovesti i do poboynosti i do ništetnosti

c) Uvijek dovodi isključivo do ništetnosti pp

d) Ništa od navedenog

e) Uvijek dovodi isključivo do poboynosti pp.

175. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva:

a) U roku od 3 godine od saznanja za štetu i štetnika, a u svakom slučaju u roku od 5 godina od nastanka štete

b) U roku propisanom za zastaru te obveze

c) U općem zastarnom roku

d) U roku propisanom za zastaru kaznenog progona

e) U roku od godine dana od saznanja za štetu, a u svakom slučaju u roku od 3 godine od nastanka štete

1. Primjer za preobražajno pravo je:

a. pravo zahtijevati utvrđenje ništetnosti ugovora

b. ponuda

c. sporazumni raskid ugovora

d. pravo jednostrano otkazati ugovor

e. pravo vjerovnika da zahtijeva ispunjenje tražbine

2. Odaberite točnu tvrdnju. Nedopuštenost pobude za sklapanje pravnog posla:

a. nikad ne utječe na valjanost pravnog posla

b. uvijek dovodi do ništetnosti pravnog posla

c. dovodi do ništetnosti, ali jedino kod besplatnih pravnih poslova

d. uvijek dovodi do poboynosti pravnog posla

e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

3. Odaberite točnu tvrdnju. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva:

a. za 5 godina od dana nastanka štete

b. za vrijeme određeno za zastaru te obveze

c. za 3 godine od saznanja za štetu i štetnika, a u svakom slučaju za vrijeme od 5 godina od dana nastanka štete

d. za 5 godina od saznanja za štetu i štetnika

e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

4. Osoba A bila je dužna osobi B vratiti pozajmljeni iznos 3.5.2003. Osoba B podiže tužbu na ispunjenje 1.5.2010. Sud je presudom, koja je postala pravomoćna 10.10.2012., prihvatio tužbeni zahtjev i naložio osobi A da plati dug. Odaberite točnu tvrdnju.

a. Sud je pogrešno odlučio jer je na zastaru trebao paziti po službenoj dužnosti.

b. Osoba B može pokrenuti ovršni postupak radi prisilnog namirenja u roku od deset godina koji se računa od pravomoćnosti presude, da njegova tražbina ne bi zastarjela

c. Pokretanje postupka i pravomoćnost presude nemaju učinka na zastaru

d. Tražbina osobe B je već i prije pokretanja postupka zastarjela, pa osoba A više nije dužna ispuniti obvezu

e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

5. Odaberite točnu tvrdnju.

a. Kod aktivne solidarnosti dužnik može ispuniti obvezu vjerovniku kojega sam izabere, sve dok neki vjerovnik ne zatraži ispunjenje.

b. Prilikom regresa kod pasivne solidarnosti obveza se uvijek dijeli na trećine ako postoje tri dužnika.

c. Ako kod aktivne solidarnosti jedan vjerovnik otpusti dug obveza prestaje u cijelosti.

d. Solidarne obveze su podvrsta obveza s više činidaba.

e. Pravila Zakona o obveznim odnosima o nedjeljivim obvezama primjenjuju se i na solidarne obveze.

6. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

a. Ako je zakonom propisan potreban oblik ugovora kao pretpostavka njegove valjanosti, ponuda mora biti dana u tom obliku.

b. Pod određenim pretpostavkama obvezuje i ponuda koju je dala neovlaštena osoba.

c. Ponuđenik ima zakonski rok od 15 dana da se izjasni o ponudi.

d. Ponuda u pravilu obvezuje ponuditelja od trenutka od kada stigne ponuđeniku.

e. Ako ponuditelj umre, a još nije došlo do prihvata ponude, ponuda obvezuje njegove nasljednike osim ako suprotno proizlazi iz namjere strana, običaja ili pravne naravi ugovora.

7. Kad je za sklapanje pravnog posla potrebna privola treće osobe?

a. ona se daje prije sklapanja ugovora kao suglasnost ili poslije sklapanja ugovora kao odobrenje

b. uvijek je potrebno pribaviti ju prije sklapanja ugovora

c. pravni posao uvijek nastaje u trenutku kad treća osoba izjavi odobrenje

d. treća osoba privolu uvijek mora dati u pisanom obliku

e. ona ju mora dati u roku u kojem ponuda obvezuje ponuditelja

8. Odaberite točnu tvrdnju.

a. Na ugovornu kaznu se primjenjuju pravila o paritetu oblika s ugovorom na koji se odnosi.

b. Ugovorna kazna se može ugovoriti za novčane obveze umjesto ugovorne kamate.

- c. Ugovorna kazna u pravilu nije akcesorne naravi.
- d. Ništetnost ugovora ne povlači za sobom i ništetnost sporazuma o ugovornoj kazni, ako on ispunjava sve pretpostavke valjanosti.
- e. Ugovorna kazna za slučaj neispunjenja može se zahtijevati kumulativno s ispunjenjem obveze.

9. Odaberite točnu tvrdnju. Nagodba:

- a. je ugovor na koji se u pravilu primjenjuju pravila o dvostranoobveznim ugovorima.
- b. se može pobijati zbog prekomjernog oštećenja kao i drugi naplatni ugovori.
- c. se može sastojati i od popuštanja samo jedne strane u spornom pravnom odnosu.
- d. o poboju ugovoru je također poboja, bez obzira jesu li strane znale za razloge poboynosti postojećeg ugovora
- e. o ništetnom ugovoru neće biti ništetna ako su strane znale za razloge ništetnosti i htjeli ih nagodbom otkloniti.

10. Odaberite točnu tvrdnju. Ako je ugovorena cesija radi ispunjenja:

- a. cesionar mora vratiti cedentu ono što je primio preko iznosa tražbine koju ima prema njemu.
- b. dužnik može ispuniti obvezu isključivo cesionaru
- c. cedentova obveza prestaje u trenutku perfekcije ugovora
- d. na cesionara ne prelaze sporedna prava
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

11. Novacija je ugovor kojim strane:

- a. smiju promijeniti identitet isključivo ugovornim obvezama
- b. mijenjaju svoje dosadašnje obveze tako da uređuju svoje sporne i dvojbene tražbine
- c. uređuju glavnu činidbu dosadašnje obveze
- d. zamjenjuju dosadašnju obvezu novom koja ima različitu pravnu osnovu ili glavnu činidbu
- e. smiju izmijeniti sadržaj ugovora koji je ništetan ili pobojan

12. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

- a. Dužnik ne može prebiti ono što duguje vjerovniku s onim što vjerovnik duguje njegovu jamcu
- b. Svaki se solidarni dužnik može pozvati na prijeboj koji je učinio njegov sudužnik
- c. Dužnik može jednostrano prebiti tražbinu s protutražbinom vjerovnika, ako obje tražbine glase na novac pa i ako protutražbina nije dospjela u trenutku kada se prijeboj izjavljuje
- d. Ne može prestati prijebojem tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete.
- e. Dužnik ustupljene tražbine može prebiti primatelju one svoje tražbine koje je do obavijesti o ustupu mogao prebiti ustupitelju.

13. Otpust duga je:

- a. je sporazum između vjerovnika i dužnika o prestanku obveze
- b. je jedan od načina ispunjenja obveze
- c. nije moguć kod fiksnih ugovora
- d. jamcu oslobađa i glavnog dužnika
- e. ne može se dati konkludentnom radnjom

U kojem od navedenih slučajeva nastupa zastoj zastare?

- a) Dužnik u e-mailu prizna dug svome vjerovniku
- b) Zakupodavac podigne tužbu protiv zakupoprimca jer ne može više čekati da mu ovaj podmiri dospjele zakupnine
- c) Prodavatelj i kupac zasnuju založno pravo na kupljenoj stvari, radi osiguranja isplate kupoprodajne cijene
- d) Dvije osobe s međusobnim potraživanjima sklope brak**
- e) U nijednom od navedenih slučajeva

Odaberite pogrešnu tvrdnju u vezi pasivne solidarne obveze:

- a) U regresu nema solidarnosti
- b) Vjerovnik nije ovlašten intervenirati u regresni odnos između dužnika
- c) Pasivna solidarnost služi pojačanju položaja vjerovnika
- d) Ako vjerovnik otpusti dug jednom dužniku to znači da će preostali dužnici snositi dio obveze otpuštenog dužnika**
- e) Zakon o obveznim odnosima u nekim slučajevima propisuje pasivnu solidarnost

Odgovornost za materijalne nedostatke ne postoji:

- a) ako je nedostatak postojao u vrijeme sklapanja ugovora, a nije naknadno otklonjen
- b) ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci nakon predaje, osim kod trgovačkih ugovora
- c) ako kupac nije na vrijeme pregledao stvar, osim kod trgovačkih ugovora
- d) ako je stvar stečena besplatno**
- e) ako otuđivač nije znao za nedostatak

Do predugovorne odgovornosti dolazi

- a) uvijek zbog zakašnjenja u ispunjenju predugovora
- b) samo zbog neispunjenja predugovora
- c) kada jedna strana uđe u pregovore bez namjere da sklopi pravni posao
- d) bilo kojom povredom predugovora
- e) kada jedna strana prekine pregovore u skladu s načelom savjesnosti i poštenja**

Novirati ili obnoviti se može

- a) obveza iz ništetnog ugovora
- b) u svakom slučaju obveza iz pobojnog ugovora
- c) isključivo novčana obveza
- d) zastarjela obveza**
- e) ništa od navedenog

Fikcija izjalovljenja uvjeta:

- a) je dopuštena samo kada to zakonodavac za neki ugovor posebno odredi
- b) znači da se uzima da uvjet nije ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroči strana na čiji teret je taj uvjet određen
- c) nije dopuštena u našem pravnom poretku
- d) znači da se uzima da uvjet nije ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroči strana u čiju je korist određen**
- e) određuje da se uzima da je uvjet ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroči strana u čiju je korist određen

Odaberite pogrešnu tvrdnju u svezi polaganja dugovanog u sud ili kod javnog bilježnika

- a) Dužnikova obveza prestaje u trenutku polaganja
- b) Obveza dužnika ne mora biti isključivo novčana
- c) Jamac može valjano ispuniti obvezu umjesto dužnika
- d) Pravo dužnika da uzme natrag položenu stvar prestaje kada se dužnik tog prava odrekne pisanim putem
- e) Ispunjenje je valjano samo kada je vjerovnik nepoznat ili poslovno nesposoban**

Jednostranim prijebojem ne mogu prestati:

- a) tražbine iz ugovora o doživotnom uzdržavanju
- b) nenovčane tražbine
- c) tražbine nastale prouzročenjem štete na vjerovnikovim stvarima
- d) tražbine naknade štete nastale oštećenjem osobnih neimovinskih dobara
- e) tražbine koje imaju za objekt stvari koje je vjerovnik posudio dužniku**

Koja promjena u obveznom pravnom odnosu nije dopuštena?

- a) promjena glavne činidbe
- b) promjena glavne činidbe i pravne osnove istodobno
- c) promjena subjekata
- d) promjena pravne osnove
- e) sve navedene promjene su dopuštene**

Prema Zakonu o obveznim odnosima klauzula rebus sic stantibus

- a) može biti razlog za raskid ugovora samo ako je ugovorena
- b) je zakonska odredba o raskidu ugovora
- c) je ugovorna klauzula o sporazumnom raskidu ugovora
- d) ex lege dovodi do raskida ugovora ako se ispune zakonske pretpostavke
- e) je ugovorom određen razlog za raskid ugovora**

Osoba A sklopila je s prijateljicom osobom B 15.7.2019. ugovor o zamjeni temeljem kojeg je osoba A postala vlasnik rabljene perilice za posuđe. Osoba A je perilicu istog dana dopremila u stan. Nakon 2 mjeseca perilica se pokvarila iz razloga koji se nisu mogli otkriti prilikom prijelaza rizika te se perilica više ne može koristiti za redovnu uporabu. O nedostatku je osoba B obavijestila 30.9.2019. Odaberite točnu tvrdnju:

- a) Osoba B ne mora popraviti perilicu već može vratiti stvar koju je dobila u zamjenu za nju
- b) Pravo osobe A da zahtijeva popravak gasi se 30.9.2021.
- c) Osoba B ne odgovara osobi A zbog nemogućnosti redovne uporabe perilice
- d) Osoba A ne može zahtijevati popravak jer nije odmah pregledala perilicu**
- e) Osoba A ne može zahtijevati popravak jer nije u propisanom roku obavijestila osobu B o nedostatku

Odaberite točnu tvrdnju o pravnim činjenicama

- a) Fikcija je pravna činjenica za koju je dokazano da nikada nije nastala ili da neće nastati u budućnosti**
- b) Pretpostavka je pravna činjenica koja je u građanskopravnim odnosima i pravna osnova
- c) Pravne činjenice dijele se na pravne radnje i prirodne događaje
- d) Za nastanak svakog građanskopravnog odnosa potrebne su točno određene pravne činjenice, koje ne moraju nužno biti pretpostavke
- e) Predmnijeva je bitna pretpostavka za koju se veže postanak, promjena ili prestanak subjektivnih građanskih prava

Slanje kataloga, cjenika, tarifa kao i oglašavanje učinjeno putem javnih medija:

- a) ništa od navedenog
- b) nije relevantno za građanskopravne odnose
- c) može imati karakter ponude, ako to proizlazi iz takvih izjava volje**
- d) nikada ne obvezuje na sklapanje ugovora
- e) u pravilu predstavlja opću ponudu

Ugovor o preuzimanju duga:

- a) sklapaju dužnik i preuzimatelj, o čemu je dovoljno obavijestiti vjerovnika
- b) ima učinak ugovora u preuzimanju ispunjenja kad vjerovnik izjavi da prima ispunjenje
- c) ima učinak prijenosa ugovora na preuzimatelja, ako vjerovnik da svoj pristanak
- d) ima učinak ugovora o pristupanju dugu, ako je preuzimatelj bio prezadužen u vrijeme vjerovnikova pristanka, a vjerovnik to nije znao niti morao znati**
- e) sklapaju vjerovnik i preuzimatelj, na koji dužnik mora pristati

Ako je ugovorom o građenju određena fiksna cijena radova:

- a) naknadna izmjena cijene moguća je isključivo ako se o tome sporazume naručitelj i izvođač
- b) naknadna izmjena moguća je ako su se cijene elemenata bez utjecaja izvođača povećale toliko da bi cijena bila veća za više od 10%**
- c) naknadna izmjena moguća je ako su se cijene elemenata bez utjecaja izvođača povećale toliko da bi cijena bila veća za više od 5%
- d) naknadna izmjena cijena nije moguća
- e) naknadna izmjena moguća je ako su se cijene elemenata bez utjecaja izvođača povećale toliko da bi cijena bila veća za više od 2%

Osoba A je kupila od osobe B vrlo precizni niskovoltažni elektronski mikroskop, ali pod uvjetom da ispita njegove sposobnosti putem svog stručnog tima u laboratoriju. Radi se o:

- a) kupoprodaji po modelu
- b) kupoprodaji s objektivnim pokusom**
- c) kupoprodaji sa subjektivnim pokusom
- d) kupoprodaji s laboratorijskim pokusom
- e) ništa od navedenog

Na sajmu automobila su se osoba A i osoba B nakon kraćeg razgovora o cijeni automobila rukovali u prisustvu nekoliko osoba, nakon čega je osoba A izjavila prisutnima da je automobil prodan. U kojem obliku je sklopljen ugovor o kupoprodaji između osobe A i B

- a) U obliku pravnog posla sklopljenog pred svjedocima
- b) U obliku pravnog posla sklopljenog znacima
- c) U obliku konkludentnih radnji**
- d) U obliku pravnog posla sklopljenog šutnjom
- e) U usmenom obliku

Graditelj stanova nije izvršio ispitivanje terena. Zbog tog propusta u predugovornoj fazi, graditelj nailazi na probleme prilikom izgradnje kao i klizište, uslijed čega kasni s izgradnjom zgrade i s predajom kupcima prodanih stanova. Riječ je o:

- a) izvanugovornoj odgovornosti za štetu
- b) odgovornosti za štetu od opasne djelatnosti
- c) ugovornoj odgovornosti za štetu**
- d) odgovornosti za slučaj
- e) predugovornoj odgovornosti za štetu

Štetu prouzročenu u krajnjoj nuždi dužna je nadoknaditi:

- a) nitko, jer je protupravnost u tom slučaju isključena
- b) počinitelj štetne radnje
- c) osoba koja je kriva za nastanak opasnosti štete**
- d) osoba koja odgovara za počinitelja štetne radnje
- e) osoba od koje je šteta otklonjena, bez obzira na korist koju je imala od toga

Koliki je obujam naknade štete počinjene običnom nepažnjom zbog zakašnjenja u isporuci robe po kupoprodajnom ugovoru?

- a) odgovara se za svu imovinsku i neimovinsku štetu
- b) kod određivanja obujma naknade štete primjenjuje se načelo potpune naknade
- c) odgovara se samo za predvidivu imovinsku štetu
- d) uopće se ne primjenjuju pravila o ugovornoj odgovornosti za štetu u ovome slučaju
- e) odgovara samo za predvidivu imovinsku i neimovinsku štetu**

Otpust duga:

- a) nije moguć kod fiksnih ugovora
- b) je sporazum između vjerovnika i dužnika o prestanku obveze**
- c) jamca oslobađa i glavnog dužnika
- d) ne može se dati konkludentnom radnjom
- e) je jedan od načina ispunjenja obveze

Odaberite točnu tvrdnju u vezi s poslovodstvom bez naloga:

- a) Kod korisnog poslovodstva poslovođa nema pravo na naknadu za trud ako nije gospodaru posla pribavio korist koja odgovara njegovim namjerama i potrebama
- b) Kod nužnog poslovodstva poslovođa uvijek ima pravo na naknadu za trud
- c) Slučaj kad netko plati tuđu dospelu obvezu usprkos zabrani te osobe naziva se poslovodstvo protiv zabrane gospodara posla i nema učinke poslovodstva bez naloga**
- d) Kod nepravog poslovodstva poslovođa odgovara za prouzročenu štetu, ali ga sud može osloboditi ili umanjiti njegovu odgovornost za običnu nepažnju, s obzirom na konkretne okolnosti
- e) Nepravo poslovodstvo uključuje i slučaj kad neka osoba obavi tuđi posao u namjeri da drugome pomogne

Zastoj zastare nastupa:

- a) kada je dužnik maloljetan
- b) kada se dužnik zaposli u vjerovnikovom trgovačkom društvu
- c) kada je dužnik mobiliziran u slučaju rata
- d) kada je zbog nesavladivih prepreka dužniku nemoguć pristup sudu**
- e) ništa

Načelo potpune naknade štete, između ostaloga, podrazumijeva i sljedeće:

- a) da se iznos naknade štete obračunava u pravilu prema cijenama u vrijeme nastanka štete

b) da se oštećenikova materijalna situacija treba dovesti u onaj položaj u kojem je bila prije nastanka štetne radnje

- c) da nije moguća podijeljena odgovornost za štetu između štetnika i oštećenika
- d) da se kamate na iznos naknade štete obračunavaju od trenutka donošenja sudske odluke
- e) da u svakom slučaju, bez iznimke, štetnik mora platiti puni iznos naknade za svu štetu koja je nastala

Što od navedenog nije slučaj stjecanja bez osnove?

- a) uporaba svoje ili tuđe stvari na korist trećeg
- b) dvostruka isplata duga
- c) stjecanje s obzirom na osnovu koja se kasnije ostvarila**
- d) sjecanje po osnovi koja je kasnije otpala
- e) izdatak za drugog

Obična nepažnja određena prema konkretnom kriteriju:

- a) postoji, u slučajevima određenima zakonom, ako štetnik prilikom počinjenja štete nije postupio kao što postupi sa svojim stvarima
- b) postoji ako štetnik nije postupio kao dobar domaćin, gospodarstvenik, odnosno dobar stručnjak**
- c) postoji ako štetnik nije postupio kao prosječan čovjek
- d) se u pravilu primjenjuje za određivanje nepažnje
- e) sve navedeno je pogrešno

Tražbina naknade neimovinske štete prelazi na nasljednike:

- a) podnošenjem tužbe pod uvjetom da se radi o pravima osobnosti koja su izričito navedena u Zoo
- b) jedino ako je tražbina utvrđena pravomoćnom sudskom presudom
- c) samo ako je oštećenik podnio pisani zahtjev ili tužbu**
- d) samim nastankom neimovinske štete
- e) u trenutku povrede prava osobnosti fizičke osobe

Vozač osoba A prošla je vozilom kroz crveno svjetlo na semaforu, udarila u vozilo osobe B koje je propisno vozila u suprotnom smjeru. Od jačine udarca automobil osobe B se odbio i udario u parkirano vozilo osobe C. Tko odgovara za štetu osobi C?

- a) osoba A**
- b) osoba B
- c) osoba A i B solidarno temeljem subjektivne odgovornosti za štetu
- d) osoba A i B solidarno temeljem objektivne odgovornosti za štetu
- e) osoba A i B podijeljeno

Odaberite POGREŠNU tvrdnju

- a) Ponuda ne mora biti upućena točno određenoj osobi
- b) Ponuda u pravilu obvezuje ponuditelja
- c) Ponuda u pravilu ne mora biti u određenom obliku
- d) Slanje kataloga, cjenika, tarifa i drugih obavijesti uopće ne može imati karakter ponude**
- e) Ponuda može biti prihvaćena, čak i ako prije prihvaćanja ponude ponuditelj umre ili izgubi poslovnu sposobnost

Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi s ustupom tražbine

- a) Sporedna prava prelaze na novog vjerovnika u trenutku notifikacije
- b) Ako je stari vjerovnik ustupio istu tražbinu raznim osobama, tražbina pripada onoj osobi o kojoj je ustupitelj prvo obavijestio dužnika, odnosno koji se prvi javio dužniku**
- c) Odgovornost za istinitost tražbine je prirodni sastojak kod svakog ustupa tražbine
- d) Ustup tražbine može imati karakter obnove obveznopravnog odnosa
- e) Zajedno s tražbinom prelaze samo ona sporedna prava koja su navede u ugovoru o cesiji

Oštećenik ima pravo na novčanu satisfakciju:

- a) za troškove liječenja zbog pretrpljenih ozljeda
- b) za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti roditelja
- c) samo ako dokaže da je istovremeno pretrpio i imovinsku štetu
- d) uvijek kada je pretrpio neimovinsku štetu**
- e) sve tvrdnje su pogrešne

Platež neduga:

- a) Platitelj ima pravo na povrat onoga što je platio bez pravne osnove, čak ako je bio u zabludi o pravu
- b) Ako je primatelj isplate u međuvremenu umro, kondikcija se ne može podići protiv njegovog univerzalnog sukcesora
- c) Ako je znao da plaća nedug, platitelj niti u kojem slučaju ne može zahtijevati povrat plaćenoga**
- d) Platitelj nema pravo na povrat onoga što je bez osnove platio na ime naknade štete zbog ozljede tijela, bez obzira je li primatelj isplate bio pošten ili ne
- e) Svi prethodni odgovori su netočni

Osoba A obvezala se osobi B da će osobi C, majci osobe B, okopati vrt. U navedenom primjeru, osoba A se nalazi u ulozi:

- a) assignata
- b) promisara
- c) preuzimatelja duga
- d) assignatara
- e) promitenta**

Obična se nepažnja određuje konkretnim mjerilom:

- a) kadgod je riječ o subjektivnoj odgovornosti za štetu, osim ako drugačije nije propisano zakonom**
- b) u pogledu šteta prouzročenih povredom besplatnog ugovora o ostavi
- c) u pogledu šteta prouzročenih povredom ugovora o posudbi
- d) ako strane tako ugovore
- e) samo kada je šteta prouzročena opasnom stvarju

Odaberite NETOČNU tvrdnju u pogledu odgovornosti za bitne zahtjeve za građevinu

- a) Izvođač može odgovarati i za nedostatke zemljišta na kojem je podignuta građevina
- b) Bitni zahtjevi za građevinu propisani su zakonom
- c) Ova odgovornost postoji u periodu 10 godina od predaje i primitka radova**
- d) Ova odgovornost vrijedi samo prema naručitelju radova
- e) Ova odgovornost se ne može isključiti ili ograničiti

Odaberite TOČNU tvrdnju:

- a) Alternativne obveze ne mogu ujedno biti i solidarne obveze**
- b) Solidarne obveze ne mogu nastati na temelju zakona
- c) Kod solidarnih obveza činidba je nedjeljiva
- d) Kod solidarnih obveza je moguć slučaj da je samo jedna osoba na aktivnoj i jedna osoba na pasivnoj strani u obveznopravnom odnosu
- e) U odnosu regresa kriterij za određivanje udjela svakog solidarnog dužnika mogu biti određeni propisom

Odaberite TOČNU tvrdnju kod odgovornosti za veritet kod ustupa tražbine:

- a) postoji samo ako je to posebno ugovoreno
- b) postoji ako tražbina ne postoji u onom trenutku kada novi vjerovnik pozove dužnika da ispuní obvezu**
- c) ne postoji ako je tražbina prenesena ugovorom o darovanju s nametom
- d) postoji samo ako je ustupljena tražbina novčana
- e) ništa od navedenog

Kad je ispunjenje obveze u određenom roku bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuní obvezu u tom roku:

- a) vjerovnik ne može ugovor održati na snazi
- b) vjerovnik je dužan u naknadnom primjerenom roku omogućiti dužniku da ispuní obvezu
- c) ugovor prestaje po samom zakonu, no vjerovnik ga ipak može održati na snazi ako nakon isteka roka bez odgađanja obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje ugovora**
- d) ugovor se uvijek raskida po samom zakonu
- e) vjerovnik je dužan ostaviti barem osam dana dužniku da ispuní obvezu

Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva:

- a) u roku od godine dana od saznanja za štetu, a u svakom slučaju u roku od 3 godine od nastanka štete
- b) u roku propisanom za zastaru te obveze**
- c) u roku propisanom za zastaru kaznenog progona
- d) u općem zastarnom roku
- e) u roku od 3 godine saznanja za štetu i štetnika, u svakom slučaju u roku od 5 godina od nastanka štete

Odaberite NETOČNU tvrdnju o zabludi:

- a) Pobijanje pravnog posla nije dopušteno ako je ugovorna strana koja nije bila u zabludi spremna ispuniti ugovor kao da zabluda nije ni bilo
- b) Zabluda je nesvjesni nesklad između volje i očitovanja
- c) Zabluda o pravu se u pravilu ne uvažava
- d) Zabluda je bitna ako se, između ostalog, odnosi na bitna svojstva objekta ugovora
- e) Besplatni pravni posao je zbog bitne zablude ništetan**

Do ugovorne odgovornosti za štetu dolazi:

- a) samo u slučaju neispunjenja
- b) ako je ugovor ništetan, a dužnik i vjerovnik nisu postupali s potrebnom pažnjom pri sklapanju ugovora**
- c) bez obzira na to što je ona ugovorom isključena, ako je dužnik postupao krajnjom nepažnjom
- d) samo ako dužnik počinu građanski delikt
- e) samo u slučaju zakašnjenja

Odaberite NETOČNU tvrdnju u vezi raskida ugovora

- a) Nije moguće unaprijed ugovoriti situacije u kojima će jedna ugovorna strana jednostrano raskinuti ugovor**
- b) Otkaz ugovora nije isto što i raskid ugovora
- c) Zbog promijenjenih okolnosti osim raskida može se zahtijevati i izmjena ugovora
- d) Raskinuti se može i ugovor koji je djelomično ispunjen
- e) Kod sporazumnog raskida ugovora koji je u cijelosti ispunjen ugovorne strane zapravo sklapaju novi ugovor

Osoba A obavljala je građevinske radove za osobu B(naručitelj), koja je ujedno i vlasnik zemljišta sa zgradom na kojoj su se obavljali radovi. Prilikom instalacije vanjskih jedinica klima uređaja na petom katu zgrade, zbog nepravilnog učvršćivanja na vanjski zid zgrade na kojoj su se izvodili građevinski radovi, jedna vanjska jedinica pala je na parkirano vozilo osobe C. Odaberite TOČAN odgovor:

- a) Osobi C će za štetu odgovarati isključivo osoba A**
- b) Osobi C će za štetu odgovarati isključivo osoba B, ali se ona može regresirati od osobe A
- c) Osoba A i B odgovaraju osobi C podijeljeno po stupnju krivnje
- d) Osoba A i B odgovaraju osobi solidarno, a ako štetu podmiri osoba B ima pravo regresa od osoba A
- e) Niti jedna tvrdnja nije točna

Osoba A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji u kojem je ispunjenje u roku bio bitan sastojak ugovora. Prodavatelj osoba A, ispunio je svoju obvezu, jer je u roku kupcu predao stvar i prenio pravo vlasništva. Kupac, osoba B, nije ispunio obvezu plaćanja cijene u ugovorenom roku. Odaberite TOČNU tvrdnju:

- a) Osoba A ima pravo na naknadu štete isključivo u iznosu koji odgovara vrijednosti objekta kupoprodaje
- b) Osoba A ima pravo zahtijevati povrat stvari i naknadu štete ako su se ispunile pretpostavke odgovornosti za štetu**
- c) Osoba A ima pravo zahtijevati povrat stvari, ako dokaže da je osoba B kriva za neispunjenje
- d) Osoba A ima pravo zahtijevati povrat stvari, ako o tome obavijesti osobu B u roku od 6 mjeseci od raskida ugovora
- e) Osoba A ima pravo na naknadu štete isključivo u iznosu kupovne cijene

Osoba A skrivila je smrt osobe B. Maloljetni sin osobe B tuži osobu A te zahtijeva naknadu imovinske i neimovinske štete koju je pretrpio zbog smrti svoga oca.

Odaberite točnu tvrdnju:

- a) Osoba B ima pravo na naknadu imovinske i neimovinske štete i to u obliku rente
- b) Osoba B u svakom slučaju ima pravo zahtijevati da joj se umjesto u obliku rente, naknada imovinske štete prouzročene gubitkom uzdržavanja isplati u jednokratnom iznosu**

- c) Osoba B uopće nema pravo na naknadu štete
- d) Osoba B ima pravo isključivo na naknadu imovinske štete koju trpi gubitkom uzdržavanja od strane svoga oca
- e) Iznos novčane rente na koju bi osoba B imala pravo zbog gubitka uzdržavanja ne može biti viši od onog što bi oštećenik dobivao od svoga oca da je ostao živ

A ima kreditnu obvezu prema B, te nakon što zapadne u financijske teškoće, dogovori sa D da će on platiti preostale neotplaćene rate. B nije dao svoj pristanak na ovu promjenu, a D je nastavio plaćati prema uplatnicama koje mu je dao A i koje su bile unaprijed otisnute s podacima A. Do koje je promjene došlo?

- a) Nije došlo do promjene, jer B nije dao pristanak
- b) Nije došlo do promjene, jer D nije na uplatnicama upisao svoje ime
- c) Do pristupanja dugu**
- d) Do preuzimanja ispunjenja
- e) Do preuzimanja duga, jer je B primio ispunjenje

Osoba A preminula je uslijed operacije u bolnici. Članovi uže obitelji osobe A nemaju pravo zahtijevati:

- a) novčanu satisfakciju zbog smrti bliske osobe
- b) troškove pogreba
- c) novčanu satisfakciju zbog povrede prava na život**
- d) naknadu troškova liječenja osobe A
- e) naknadu štete pretrpljene gubitkom uzdržavanja

Kod distancijskog sklapanja ugovora ugovor je sklopljen:

- a) u trenutku kada ponuđenik izjavi da prihvaća ponudu
- b) u trenutku kada ponuđenik pošalje izjavu o prihvatu ponude ponuditelju
- c) u trenutku kada ponuditelj sazna da je ponuđenik prihvatio ponudu
- d) u trenutku kada ponuditelj primi izjavu ponuđenika o prihvatu ponude**
- e) ništa

Odaberite NETOČNU tvrdnju vezanu uz raskid ugovora:

- a) Ako dođe do raskida ugovora na temelju promijenjenih okolnosti, ugovaratelj koji zahtijeva raskid dužan je drugoj strani naknaditi pravičan dio štete koju ova trpi zbog raskida
- b) Ugovor se može valjano raskinuti i prema suugovaratelju koji je u međuvremenu izgubio poslovnu sposobnost
- c) Ugovor se ne može raskinuti zbog neznatnih materijalnih nedostataka
- d) Ugovori propisanog oblika u pravilu se mogu raskinuti sporazumom u bilo kojem obliku
- e) Raskid u pravilu djeluju ex nunc, od trenutka raskida, osim ako nije drugačije ugovoreno**

Odaberite POGREŠNU tvrdnju u vezi ugovorne odgovornosti za štetu:

- a) Ako je dužnik postupao s običnom nepažnjom odgovara samo za predvidivu štetu
- b) Dopušteno je ugovoriti odgovornost i za slučajeve za koje se inače ne odgovara
- c) Na ugovornu odgovornost za štetu se podredno primjenjuju pravila o izvanugovornoj odgovornosti
- d) Ako je vjerovnik pridonio nastanku štete dužnika se u potpunosti oslobađa odgovornosti**
- e) Ako je pored štete za vjerovnika nastao i određeni dobitak, o njemu će se voditi računa prilikom određivanja visine naknade u razumnoj mjeri

Nužno poslovodstvo bez naloga postoji:

- a) kada se obavi tuđi posao na očitu korist drugoga
- b) kada se obavi tuđi posao usprkos zabrani gospodara posla
- c) kada se obavi tuđi posao da bi se od gospodara posla otklonila predstojeća šteta**
- d) kada se tuđim materijalom obavi općekoristan posao
- e) ništa

Objektivno nemoguća činidba:

- a) je takva činidba koju dužnik ne može izvršiti unatoč tome što postoje osobe koje tu činidbu mogu ispuniti
- b) je ona činidba koja je protivna Ustavu RH, prisilnim propisima ili moralu društva
- c) uzrokuje pobožnost pravnog posla
- d) neće utjecati na valjanost pravnog posla ako naknadno postane moguća prije ispunjenja odgovnog**

uvjeta

e) je činidba koju konkretni dužnik ne može izvršiti

Odaberite TOČNU tvrdnju o preuzimanju ispunjenja:

- a) Temelj promjene na strani dužnika je uvijek ugovor koji treći sklapa s vjerovnikom
- b) Pravni učinak promjene je da dužnik više ne odgovara cijelom svojom imovinom
- c) Preuzimatelj nema pravo isticati ništetnost ugovora iz kojeg proizlazi tražbina ako je u trenutku sklapanja ugovora znao za razlog ništetnosti

d) Preuzimatelj ispunjenja ne odgovara vjerovniku za štetu zbog neispunjenja

e) ništa

Što je od navedenog razlog isključenja protupravnosti zbog kojeg se ne odgovara za štetu?

a) Izvanredni vanjski događaj koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći

b) Šteta počinjena u prekoračenju nužne obrane

c) Krajnja nužda

d) Pristanak oštećenika na zabranjenu radnju

e) Otklanjanje povrede kad neposredno prijeti opasnost, ako je takva zaštita nužna, neovisno o mjeri prisile koja se primjenjuje.

U kojoj situaciji NE postoji predugovorna odgovornost za štetu?

a) Ako jedna ugovorna strana pristupi pregovorima bez prave namjere da sklopi ugovor

b) U slučaju neispunjenja predugovora

c) Ako jedna ugovorna strana prekine pregovore koji se odnose na sklapanje predugovora suprotno načelu savjesnosti i poštenja

d) Ako jedna ugovorna strana vodi pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja

e) U svakoj od navedenih situacija postoji predugovorna odgovornost za štetu

Zastara tražbine maloljetne osobe koju ona ima prema osobi koja nije njezin roditelj:

a) počinje uvijek teći nakon stjecanja poslovne sposobnosti, a nastupa protekom roka određenog za zastaru

b) može nastupiti prije stjecanja poslovne sposobnosti, čak i ako maloljetnik nije imao zakonskog zastupnika

c) nastupa protekom roka od dvije godine od stjecanja poslovne sposobnosti, čak i ako je maloljetnik imao zakonskog zastupnika

d) počinje teći dan nakon dospelosti, a nastupa protekom roka određenog za zastaru, osim ako maloljetnik nema zakonskog zastupnika

e) sve pogrešno

Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi s jednostranim prijebojem. Uzajamnost:

a) je pretpostavka koja uvijek mora postojati da bi došlo do prijeboja

b) ne mora postojati ako glavni dužnik prebija ono što duguje vjerovniku s onim što vjerovnik duguje njegovu jamcu

c) se ne zahtijeva kada jamac stavlja u prijeboj vjerovniku dužnikovu tražbinu

d) znači da tražbine koje se prebijaju moraju potjecati iz istog pravnog odnosa u kojem su obje strane istodobno i vjerovnik i dužnik

e) sve pogrešno

Što NIJE stjecanje bez osnove?

a) Uporaba tuđe stvari u svrhu povećanja imovine treće osobe

b) Primanje plaćanja po ugovoru sklopljenim s potpuno poslovno nesposobnom osobom

c) Primanje plaćanja na ime ugovora koji je nakon plaćanja poništen zbog zablude

d) Primanje plaćanja od dužnika koji je ugovor sklopio pod fizičkom prisilom

e) Primanje plaćanja zastarjelog duga

Odaberite TOČNU tvrdnju. Novacijom ili obnovom pravnog posla:

a) može se novirati obveza iz ništetnog pravnog posla

b) uvijek se može novirati obveza iz pobojnog pravnog posla

c) nastaje nova obveza jedino ako postoji animus novandi bez obzira na valjanost pravnog posla

d) nastaje nova obveza iako je pravni posao koji se novira pobojan, a dužnik je znao za razlog poboynosti

e) Sve navedene tvrdnje su točne

Odaberite POGREŠNU tvrdnju:

- a) Naturalnu restituciju supstituirat će naknada štete uvijek kada to oštećenik zahtijeva
- b) Naturalna restitucija je primarni način popravljivanja imovinske štete
- c) Ako se naturalnom restitucijom šteta ne uklanja u potpunosti, za ostatak štete daje se novčana naknada
- d) Naturalna restitucija primjenjuje se jedino ako je moguća
- e) Naknađivanje troškova koje je oštećenik imao radi popravka oštećene stvari predstavlja oblik naturalne restitucije**

Odaberite POGREŠNU tvrdnju o odgovornosti za štetu

- a) Predmnjeva se obična nepažnja štetnika
 - b) Krivnja nije pretpostavka objektivne odgovornosti za štetu
 - c) Zastarni rok za zahtjev za naknadu štete je godinu dana od saznanja za štetu**
 - d) Uzročnost se presumira kod šteta od opasne stvari i opasne djelatnosti
 - e) Kod ugovorne odgovornosti za štetu odgovara se u pravilu za predvidivu štetu
- Pravo na naknadu štete u obliku novčane rente zbog ozljede tijela ili narušenja zdravlja:
- a) može se prenijeti jedino na bliske srodnike (roditelje, djecu, bračnog i izvanbračnog druga)
 - b) može se prenijeti na drugu osobu jedino ako se time ne bi ugrozilo redovito uzdržavanje ozlijeđene osobe
 - c) može se prenijeti na drugu osobu bez ikakvih ograničenja
 - d) ne može se prenijeti na drugu osobu
 - e) može se prenijeti na drugu osobu jedino ako je to pravo utvrđeno pravomoćnom sudskom odlukom**

Odaberite TOČNU tvrdnju o objektivnoj odgovornosti za štetu. Ako je treća osoba djelomično pridonijela nastanku štete:

- a) odgovarati će za štetu solidarno sa štetnikom**
- b) štetnik se oslobađa odgovornosti za štetu u cijelosti
- c) odgovarati će za štetu jedino ako je postupala s namjerom
- d) njezina se odgovornost procjenjuje prema stupnju nepažnje
- e) neće odgovarati za štetu, ako je doprinos manjeg značaja

Primjer za prirodni sastojak pravnog posla je:

- a) odgovornost za bonitet kod naplatne cesije
- b) cijena kod trgovačkih ugovora**
- c) paušalno određeni iznos naknade štete
- d) penal
- e) pridržaj prava vlasništva kod kupoprodaje sa specifikacijom

Odaberite NETOČNU tvrdnju u pogledu ugovora o zamjeni:

- a) Ugovor o zamjeni jest inominantni ugovor
- b) Ugovor o zamjeni kauzalan je pravni posao
- c) Ugovor o zamjeni može biti formalan i neformalan
- d) Ako je stvar koja je predmet ugovora o zamjeni propala u trenutku sklapanja ugovora, smatrat će se da ugovor o zamjeni nije ni sklopljen
- e) Ugovor o zamjeni naplatni je pravni posao**

Kod naplatne cesije:

- a) uvijek postoji odgovornost za bonitet**
- b) se uvijek radi o cesiji radi osiguranja tražbine
- c) dužnik ne može isticati novom vjerovniku prigovore koje je mogao istaknuti starom
- d) postoji odgovornost za veritet
- e) nije potrebno obavijestiti dužnika o ustupu

Odaberite TOČNU tvrdnju

- a) Ponuda mora uvijek biti u pisanom obliku
- b) Ponuda mora sadržavati rok u kojem obvezuje
- c) Ponuda mora biti upućena samo pravnim osobama
- d) Ponuda mora sadržavati sve sastojke ugovora kako bi se onemogućilo ugovorne strane da se naknadno

dogovaraju o ostalim sastojcima ugovora

e) ništa od navedenog nije tačno

Odaberite NETOČNU tvrdnju u pogledu ugovorne kazne

- a) Sporazum o ugovornoj kazni gubi učinak ako je do neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja došlo iz uzroka za koji dužnik ne odgovara
- b) Ugovorna kazna mora biti ugovorena u obliku propisanom za ugovor iz kojeg je nastala obveza na čije se ispunjenje odnosi
- c) Vjerovnik u pravilu nema pravo kumulativno zahtijevati ugovornu kaznu i zakonski penal
- d) Predmet ugovorne kazne ne mora nužno biti novac
- e) Ako što drugo nije ugovoreno, smatra se da je ugovorna kazna ugovorena za slučaj da dužnik ne ispuní svoju obvezu**

Odaberite POGREŠNU tvrdnju o ispunjenju obveze polaganjem dugovanog u sud

- a) Sud će predati vjerovniku položenu stvar pod uvjetima koje je postavio dužnik
- b) Dužnik položenu stvar može uzeti natrag uz obvezu obavješćavanja vjerovnika
- c) Polaganjem u sud prestaje i obveza iz ugovora o jamstvu
- d) Ispunjenje polaganjem u sud može izvršiti i jamac
- e) Dužnik se djelomično oslobađa obveze jer polaganjem u sud ne prestaju teći kamate**

Osoba A ima tražbinu iz ugovora o zamjeni prema osobi B koja se sastoji u predaji automobila, s rokom dospjeća 15.2.2020. Osoba ima tražbinu prema osobi A iz ugovora o zajmu u iznosu od 5000kn s rokom dospjeća 1.4.2020. Osoba A i osoba B 15.3.2020. dogovore prebijanje svojih uzajamnih tražbina, ne definirajući pritom kada će doći do prijebaja. TOČNA tvrdnja:

- a) Učinci prijebaja nastupili su 15.2.2020.
- b) Do prijebaja nije došlo jer tražbine nisu istovrsne.**
- c) Učinci prijebaja nastupili su 15.3.2020.
- d) Prijebaj je isključen jer prijebajem ne može prestati tražbina iz ugovora o doživotnom uzdržavanju
- e) Učinci prijebaja nastupili su 1.4.2020.

Osoba A se na stepenicama u vlasništvu trgovine G d.o.o. poskliznula zbog prolivenog soka koje je šestogodišnje dijete slučajno prolilo sat vremena prije nego što je došla osoba A. Osoba A je pala i slomila ruku. Tko sobi A odgovara za štetu?

- a) Roditelji šestogodišnjeg djeteta**
- b) Roditelji šestogodišnjeg djeteta i G d.o.o. po principu podijeljene krivnje
- c) Nitko jer je osoba A sama kriva za nastanak štete
- d) G d.o.o.
- e) Dijete solidarno s G d.o.o.

Osoba A je kao jamac ispunila vjerovniku dug glavnog dužnika osobe B. Godinu dana nakon neuspjelog ostvarenja prava na regres od osobe B, osoba A saznala je da je ugovor između vjerovnika i osobe B bio simuliran. Odaberite TOČNU tvrdnju.

- a) Osoba A ne može tražiti ništa jer ništetnost ugovora iz kojeg proizlazi tražbina ni na koji način ne utječe na ugovor o jamstvu.
- b) Osoba A ne može tražiti ništa jer su joj istekli svi rokovi
- c) Osoba A svoj zahtjev za povrat može usmjeriti samo prema osobi B jer se on može temeljiti isključivo na pravu regresa
- d) Osoba A može tražiti povrat plaćenog od vjerovnika prema pravilima stjecanja bez osnove
- e) Osoba A ne može tražiti utvrđenje ništetnosti jer nije strana simuliranog ugovora**

Osoba A pronašla je stare drvene letve na tavanu i predala ih osobi B kako bi joj osoba B napravila vrtnu garnituru. Osoba B joj je nakon par dana javila da su letve prestare i da nisu dovoljno čvrste za izradu garniture. Osoba A i dalje inzistira na izradi garniture. Odaberite TOČNU tvrdnju

- a) Osoba B može raskinuti ugovor**

- b) Osoba B je obvezna napraviti ugovorenu garnituru
- c) Osoba B je obvezna izvršiti djelo, no neće odgovarati za eventualne nedostatke kao ni za štetu koja bi osobi mogla nastati
- d) Osoba A će uspjeti s tužbom radni naknade štete čak i ako osoba B izjavi da raskida ugovor
- e) Ništa

Osoba A je na temelju ugovora o kupoprodaji isporučila osobi B automobil kojem mjenjač ne funkcionira ispravno. Osoba B je u cijelosti isplatila kupoprodajnu cijenu. Nijedna ugovorna strana nije znala za nedostatak. O povredi kojeg načela obveznog prava je u ovom slučaju riječ?

- a) Načelo savjesnosti i poštenja
- b) Načelo jednake vrijednosti činidaba**
- c) Načelo dispozitivnosti
- d) Načelo ravnopravnosti
- e) Sva navedena načela su povrijeđena

Osoba A u svom posjedu temeljem ugovora o posudbi ima dostavno vozilo osobe B. Osoba B je osobi A dužna 12 000 kuna mjesečne zakupnine od 1.12.2020. temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora kojeg je osoba B raskinula jer nije prostor niti koristila. Odaberite TOČNU tvrdnju

- a) Osoba A nema pravo zahtijevati zakupninu jer osoba B nije koristila prostor
- b) Osoba A ima pravo zahtijevati zakupninu i zadržati dostavno vozilo do isplate
- c) Osoba A nema pravo zadržanja dostavnog vozila**
- d) Osoba A je postala vlasnik dostavnog vozila nakon što je osoba B zakasnila s plaćanjem zakupnine
- e) Ništa od navedenog

Raskid zbog promijenjenih okolnosti može se tražiti:

- a) ako se radi o nepredvidivim okolnostima u času sklapanja ugovora, a one su nastupile nakon dospelja obveze**
- b) čak i ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajuće odredbe ugovora pravično izmjene
- c) ako je strana koja se na njih poziva bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti
- d) iako strana koja se namjerava pozvati na promijenjene okolnosti nije o svojoj namjeri obavijestila suprotnu stranu odmah po saznanju za njih
- e) u svim navedenim slučajevima

Osoba A i B su pregovarale o kupoprodaji stana. U jednom trenutku osoba A je istaknula da traži nešto nižu cijenu od one navedene u oglasu te je osoba B prihvatila kupiti stan za tu cijenu, pružila ruku osobi A te su se osobe A i B rukovale. Odaberite TOČNU tvrdnju

- a) Osoba A i B nisu sklopile ugovor o kupoprodaji, do njegova sklapanja doći će tek u trenutku ispunjenja ugovornih obveza obje ugovorne strane
- b) Osobe A i B sklopile su valjan ugovor o kupoprodaji, ali su obje ugovorne strane imaju pravo tražiti i pisanu potvrdu usmeni sklopljenog ugovora**
- c) Osobe A i B sklopile su samo predugovor jer nisu definirale ostale sporedne točke
- d) Osobe A i B sklopile su valjan ugovor o kupoprodaji
- e) Osobe A i B nisu sklopile valjan ugovor o kupoprodaji

Ugovorna cesija:

- a) dovodi do promjene identiteta obveznog pravnog odnosa zbog promjene subjekata
- b) ne može biti besplatna**
- c) nema iste pravne posljedice kao i personalna subrogacija
- d) ne može služiti umjesto ispunjenja duga
- e) jer primjer za formalan pravni posao

Kad je stvar uništena ili oštećena kaznenim djelom:

- a) sud mora odrediti visinu naknade štete prema cijeni u vrijeme donošenja odluke, samo ako je kazneno djelo učinjeno krajnjom nepažnjom ili namjerom
- b) sud može odrediti visinu naknade štete prema vrijednosti koju je stvar imala za oštećenika, ako je kazneno djelo učinjeno namjerno
- c) sud mora odrediti visinu naknade štete prema vrijednosti koju je stvar imala za oštećenika**
- d) sud mora odrediti visinu naknade štete prema cijeni u trenutku nastanka štete
- e) sud mora uvijek odrediti visinu naknade štete prema cijeni u vrijeme donošenja odluke

NETOČNA tvrdnja o zastari:

- a) **Pravila o zastari ne primjenjuju se u slučajevima kad su zakonom propisani prekulzivni rokovi**
- b) Zastara nastupa prvi dan nakon proteka zastarnog roka
- c) Pravila o zastari primjenjuju se samo na novčane obveze
- d) Dužnik se može odreći zastare nakon proteka zastarnog roka
- e) Sud će zastari uzeti u obzir samo se dužnik na nju pozvao

Slučaj kao uzrok prouzročenja štete:

- a) **Slučaj se razlikuje od više sile po kriteriju predvidljivosti**
- b) ZOO razlikuje povod, povredu zaštitnog propisa i miješanje u tuđe poslove kao pojavne oblike slučaja
- c) Za slučajne štete nitko ne odgovara
- d) Ako zakon propisuje da se odgovara za slučaj, riječ je o objektivnoj odgovornosti za štetu
- e) Svi prethodni odg su točni

Prema ugovoru o kupoprodaji osoba A je dužna isporučiti osobi B građevinski materijal. Osoba A u skladu s ugovorom pripremi materijal za isporuku i na ugovoreni dan ponudi ispunjenje. Osoba B tada plati ugovorenu cijenu, ali odluči da neće primiti građevinski materijal jer nema prostora u svom skladištu za odložiti ga. Idući dan u skladištu osobe A dogodi se poplava zbog puknuća cijevi te materijal bude potpuno uništen. Osoba A o tome odmah obavijesti osobu B. Što s uspjehom može zahtijevati osoba B?

- a) **osoba B može raskinuti ugovor i tražiti povrat plaćene cijene**
- b) osoba B može zahtijevati ispunjenje, tj. isporuku drugog građevinskog materijala za plaćenu cijenu
- c) osoba B može otkazati ugovor i tražiti povrat plaćene cijene
- d) osoba B ne može s uspjehom zahtijevati ništa jer je u zakašnjenju
- e) osoba B može zahtijevati poništaj ugovora i povrat plaćene cijene ??

Realni ugovor je:

- a) **ugovor sklopljen u režimu kapare**
- b) ugovor o zamjeni
- c) ugovor o zajmu
- d) ugovor o darovanju bez prave predaje
- e) sve točno

Ako ispunjenje u roku nije bitan sastojak ugovora, ugovor se raskida:

- a) protekom naknadnog primjerenog roka za ispunjenje po samom zakonu
- b) odlukom suda
- c) **vjerovnikovom izjavom o raskidu nakon proteka naknadnog primjerenog roka za ispunjenje**
- d) ex lege u trenutku u kojem druga strana izjavi da neće ispuniti ugovor
- e) sve netočno

NETOČNA tvrdnja u vezi s djelovanjem ugovora

- a) ugovor u korist trećeg nastaje na temelju klauzule u korist trećeg dodane bilo kojem ugovoru, ako to nije protivno njegovoj naravi
- b) ako beneficijar odbije korist koja je za njega ugovorena, promitent je dužan obvezu ispuniti promisaru
- c) **ugovor u korist trećeg ne može nastati ako u njegovom sklapanju treći ne sudjeluje**
- d) obećanje radnje treće osobe ne obvezuje trećeg, ali u pravilu obvezuje obećavatelja na naknadu štete
- e) beneficijar ima pravo zahtijevati korist koja je za njega ugovorena iako nije sudjelovao u sklapanju ugovora

Odaberite TOČNU tvrdnju o odgovornosti za štetu nastalu neispravnim proizvodom

- a) **Zastarni rok za ostvarivanje prava je 3 godine i teče od dana saznanja za neispravnost proizvoda**
- b) Oštećenik ne mora dokazati uzročnu vezu između štete i neispravnosti proizvoda
- c) Prekulzivni rok za ostvarivanje prava je 10 godina od dana sklapanja ugovora
- d) Proizvođač je isključivo osoba koja je izradila gotov proizvod
- e) Temeljem pravila o odg za neispravi proizvod ne može se uvijek zahtijevati naknada imovinske štete nastale uništenjem ili oštećenjem stvari različitih od neispravnog proizvoda

Ugovorno proširenje odgovornosti dužnika:

- a) moguće je samo u onim ugovorima za koje je zakon to posebno predvidio

- b) onemogućuje dužniku pozivanje na višu silu
- c) primjenjuje se samo za slučaj neispunjenja ugovora
- d) povlači za sobom obveznu solemnizaciju ugovora
- e) neće proizvoditi pravni učinak ako je takva odredba suprotna načelu savjesnosti i poštenja**

Naknada štete u obliku novčane rente:

- a) dosuđuje se samo u slučaju smrti ili tjelesne ozljede
- b) određuje se uvijek doživotno
- c) plaća se mjesečno unaprijed**
- d) u pravilu se određuje u iznosu koji dospijeva jednom godišnje
- e) ništa od navedenog

Predugovor:

- a) neće obvezivati strane ako je njime određen rok za sklapanje glavnog ugovora dulji od 5 godina
- b) je ugovor koji sadrži sve bitne sastojke glavnog ugovora, pri čemu je i rok za sklapanje glavnog ugovora bitak sastojak predugovora
- c) ne mora sadržavati rok za sklapanje glavnog ugovora, u kojem slučaju se sklapanje tog ugovora ne može zahtijevati u roku od 6 mjeseci od kad je prema naravi posla i okolnostima trebao biti sklopljen**
- d) je izjava volje dužnika kojom on preuzima obvezu sklopiti glavni ugovor
- e) obvezuje ugovorne strane na sklapanje glavnog ugovora, a u slučaju da jedna od njih odbija sklopiti glavni ugovor dolazi do predugovorne odgovornosti za štetu

1. Primjer za preobražajno pravo je:

- a. pravo zahtijevati utvrđenje ništetnosti ugovora
- b. ponuda
- c. sporazumni raskid ugovora
- d. pravo jednostrano otkazati ugovor**
- e. pravo vjerovnika da zahtijeva ispunjenje tražbine

2. Odaberite točnu tvrdnju. Nedopuštenost pobude za sklapanje pravnog posla:

- a. nikad ne utječe na valjanost pravnog posla
- b. uvijek dovodi do ništetnosti pravnog posla
- c. dovodi do ništetnosti, ali jedino kod besplatnih pravnih poslova
- d. uvijek dovodi do poboynosti pravnog posla
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne**

3. Odaberite točnu tvrdnju. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva:

- a. za 5 godina od dana nastanka štete
- b. za vrijeme određeno za zastaru te obveze**
- c. za 3 godine od saznanja za štetu i štetnika, a u svakom slučaju za vrijeme od 5 godina od dana nastanka štete
- d. za 5 godina od saznanja za štetu i štetnika
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

4. Osoba A bila je dužna osobi B vratiti pozajmljeni iznos 3.5.2003. Osoba B podiže tužbu na ispunjenje 1.5.2010. Sud je presudom, koja je postala pravomoćna 10.10.2012., prihvatio tužbeni zahtjev i naložio osobi A da plati dug. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Sud je pogrešno odlučio jer je na zastaru trebao paziti po službenoj dužnosti.
- b. Osoba B može pokrenuti ovršni postupak radi prisilnog namirenja u roku od deset godina koji se računa od pravomoćnosti presude, da njegova tražbina ne bi zastarjela
- c. Pokretanje postupka i pravomoćnost presude nemaju učinka na zastaru
- d. Tražbina osobe B je već i prije pokretanja postupka zastarjela, pa osoba A više nije dužna ispuniti obvezu
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

5. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Kod aktivne solidarnosti dužnik može ispuniti obvezu vjerovniku kojega sam izabere, sve dok neki vjerovnik ne zatraži ispunjenje.**
- b. Prilikom regresa kod pasivne solidarnosti obveza se uvijek dijeli na trećine ako postoje tri dužnika.

- c. Ako kod aktivne solidarnosti jedan vjerovnik otpusti dug obveza prestaje u cijelosti.
- d. Solidarne obveze su podvrsta obveza s više činidaba.
- e. Pravila Zakona o obveznim odnosima o nedjeljivim obvezama primjenjuju se i na solidarne obveze.

6. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

- a. Ako je zakonom propisan potreban oblik ugovora kao pretpostavka njegove valjanosti, ponuda mora biti dana u tom obliku.
- b. Pod određenim pretpostavkama obvezuje i ponuda koju je dala neovlaštena osoba.
- c. **Ponuđenik ima zakonski rok od 15 dana da se izjasni o ponudi.**
- d. Ponuda u pravilu obvezuje ponuditelja od trenutka od kada stigne ponuđeniku.
- e. Ako ponuditelj umre, a još nije došlo do prihvata ponude, ponuda obvezuje njegove nasljednike osim ako suprotno proizlazi iz namjere strana, običaja ili pravne naravi ugovora.

7. Kad je za sklapanje pravnog posla potrebna privola treće osobe?

- a. **ona se daje prije sklapanja ugovora kao suglasnost ili poslije sklapanja ugovora kao odobrenje**
- b. uvijek je potrebno pribaviti ju prije sklapanja ugovora
- c. pravni posao uvijek nastaje u trenutku kad treća osoba izjavi odobrenje
- d. treća osoba privolu uvijek mora dati u pisanom obliku
- e. ona ju mora dati u roku u kojem ponuda obvezuje ponuditelja

8. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. **Na ugovornu kaznu se primjenjuju pravila o paritetu oblika s ugovorom na koji se odnosi.**
- b. Ugovorna kazna se može ugovoriti za novčane obveze umjesto ugovorne kamate.
- c. Ugovorna kazna u pravilu nije akcesorne naravi.
- d. Ništetnost ugovora ne povlači za sobom i ništetnost sporazuma o ugovornoj kazni, ako on ispunjava sve pretpostavke valjanosti.
- e. Ugovorna kazna za slučaj neispunjenja može se zahtijevati kumulativno s ispunjenjem obveze.

9. Odaberite točnu tvrdnju. Nagodba:

- a. **je ugovor na koji se u pravilu primjenjuju pravila o dvostranoobveznim ugovorima.**
- b. se može pobijati zbog prekomjernog oštećenja kao i drugi naplatni ugovori.
- c. se može sastojati i od popuštanja samo jedne strane u spornom pravnom odnosu.
- d. o poboju ugovoru je također pobojna, bez obzira jesu li strane znale za razloge poboynosti postojećeg ugovora
- e. o ništetnom ugovoru neće biti ništetna ako su strane znale za razloge ništetnosti i htjeli ih nagodbom otkloniti.

10. Odaberite točnu tvrdnju. Ako je ugovorena cesija radi ispunjenja:

- a. **cesionar mora vratiti cedentu ono što je primio preko iznosa tražbine koju ima prema njemu.**
- b. dužnik može ispuniti obvezu isključivo cesionar
- c. cedentova obveza prestaje u trenutku perfekcije ugovora
- d. na cesionara ne prelaze sporedna prava
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

11. Novacija je ugovor kojim strane:

- a. smiju promijeniti identitet isključivo ugovornim obvezama
- b. mijenjaju svoje dosadašnje obveze tako da uređuju svoje sporne i dvojbene tražbine
- c. uređuju glavnu činidbu dosadašnje obveze
- d. **zamjenjuju dosadašnju obvezu novom koja ima različitu pravnu osnovu ili glavnu činidbu**
- e. smiju izmijeniti sadržaj ugovora koji je ništetan ili pobojan

12. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

- a. Dužnik ne može prebiti ono što duguje vjerovniku s onim što vjerovnik duguje njegovu jamcu
- b. Svaki se solidarni dužnik može pozvati na prijeboj koji je učinio njegov sudužnik
- c. **Dužnik može jednostrano prebiti tražbinu s protutražbinom vjerovnika, ako obje tražbine glase na novac pa i ako protutražbina nije dospjela u trenutku kada se prijeboj izjavljuje**
- d. Ne može prestati prijebojem tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete.
- e. Dužnik ustupljene tražbine može prebiti primatelju one svoje tražbine koje je do obavijesti o ustupu mogao prebiti ustupitelju.

13. Otpust duga je:

- a. **je sporazum između vjerovnika i dužnika o prestanku obveze**
- b. je jedan od načina ispunjenja obveze
- c. nije moguć kod fiksnih ugovora
- d. jamcu oslobađa i glavnog dužnika
- e. ne može se dati konkludentnom radnjom

14. Uračunavanje ispunjenja:

- a. znači da se dužniku uračunavaju sve sporedne obveze kad plaća glavni dug
- b. znači obračunavanje tražbine s protutražbinom
- c. **je određivanje redoslijeda podmirenja više istorodnih obveza kad dužnik nije platio dostatan iznos za namirenje svih njih**
- d. znači da se dužniku uračunava sve što je prethodno platio vjerovniku kad mu plaća više uzastopnih obveza
- e. je način uređenja odnosa između dužnika i vjerovnika kad dužnik plati više no što glasi tražbina

15. Osoba A pozajmila je osobi B 2000 kuna na rok od šest mjeseci. Tjedan dana nakon što je osobi B dala novac, osoba A je saznala da je osoba B prezadužena. Zbog toga je nakon dva dana osoba A došla u stan osobe B i protiv njene volje uzela iz stana srebrnu narukvicu koja pripada osobi B da bi uspostavila pravo zadržanja.

- a. pravo zadržanja nije nastalo jer tražbina nije dospjela
- b. pravo zadržanja je nastalo unatoč tome što tražbina još nije dospjela
- c. pravo zadržanja je nastalo, a osoba A može odmah prodati narukvicu i namiriti se
- d. pravo zadržanja je nastalo u trenutku kad je osoba A uzela narukvicu
- e. **sve navedene tvrdnje su pogrešne.**

16. Osoba A kupila je od osobe B bicikl koji je pravom vlasniku ukraden, što osoba A nije znala. Osoba B je predala posjed bicikla osobi A odmah po sklapanju ugovora, a osoba A je platila kupovninu. Osoba C, koja tvrdi da je vlasnik bicikla, tužila je osobu A na povrat stvari. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Osoba A ima pravo zahtijevati razmjerno sniženje cijene.
- b. Ugovor o kupoprodaji bit će ništetan, ako sud utvrdi da osoba B nije bila vlasnik bicikla u trenutku sklapanja ugovora odnosno predaje bicikla osobi A
- c. Ugovor o kupoprodaji raskida se po samom zakonu u trenutku dostave tužbe osobi A
- d. **Ako osoba A izgubi parnicu, a osoba C ju je pokrenula prije isteka roka od godine dana od saznanja osobe A za postojanje nedostatka, osoba A može svoja prava prema osobi B ostvarivati u roku od 6 mjeseci od pravomoćnosti presude**
- e. Ako želi ostvarivati prava iz odgovornosti za pravne nedostatke, osoba A nužno mora obavijestiti osobu B da je pokrenuta parnica

17. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. **Pravni učinci krajnje nepažnje su u nekim slučajevima izjednačeni s pravnim učincima namjere.**
- b. krajnja nepažnja se predmnijeva
- c. s krajnjom nepažnjom postupa osoba koja obavlja određenu djelatnost ako nije postupila kao dobar stručnjak
- d. kod krajnje nepažnje postupanje štetnika se procjenjuje s obzirom na to kako on inače postupa s vlastitim stvarima
- e. krajnja nepažnja je najteži stupanj krivnje

18. Odaberite točnu tvrdnju. Tko drugome prouzroči štetu u stanju prolazne nesposobnosti za rasuđivanje:

- a. nikada ne odgovara za nastalu štetu
- b. uvijek odgovara za nastalu štetu
- c. ne odgovara za nastalu štetu osim ako je u stanje prolazne nesposobnosti za rasuđivanje došao namjerno
- d. **odgovara za nastalu štetu, osim ako dokaže da nije svojom krivnjom dospio u to stanje**
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne.

19. Odaberite POGREŠNU tvrdnju za odgovornost za neispravan proizvod.

- a. uzročna veza se predmnijeva

- b. po tim se pravilima odgovara samo za neke imovinske štete
- c. **ta je odgovornost vremenski ograničena objektivnim prekluzivnim rokom**
- d. neimovinska šteta nastala od neispravnog proizvoda popravlja se po općim pravilima
- e. pravila Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za neispravan proizvod ne primjenjuju se na štete prouzročene nuklearnom nesrećom.

20. Odaberite točnu tvrdnju. Za štetu prouzročenu zakašnjenjem u ispunjenju ugovora odgovara se:

- a. po pravilima objektivne odgovornosti
- b. po pravilima subjektivne odgovornosti za predvidive štete, a za ostale štete po pravilima objektivne odgovornosti
- c. po pravilima subjektivne odgovornosti kod koje se krivnja dužnika mora dokazati
- d. po pravilima subjektivne odgovornosti kod koje se krivnja dužnika predmnijeva
- e. **sve navedene tvrdnje su pogrešne.**

21. Proizvođač neispravnog proizvoda oslobodit će se odgovornosti za štetu nastalu neispravnim proizvodom ako dokaže:

- a. da je treća osoba djelomično doprinijela nastanku štete
- b. da neispravan proizvod nije opasna stvar
- c. **da stanje znanosti ili tehničkog znanja u vrijeme stavljanja proizvoda u promet nije omogućavalo otkrivanje neispravnosti**
- d. da je ugovorom s oštećenikom unaprijed isključio odgovornost za neispravan proizvod
- e. da je neispravnost posljedica pridržavanja prisilnih propisa koji su bili na snazi u trenutku nastanka štete

22. Pravična novčana naknada neimovinske štete dopijeva:

- a. odmah čim je šteta nastala
- b. kad je donesena presuda
- c. kad je to u presudi navedeno
- d. **kad je presuda postala pravomoćna**
- e. kad je podnesen pisani zahtjev

23. Sniženje novčane naknade imovinske štete moguće je:

- a. ako je riječ o neznatnoj šteti
- b. isključivo kod ugovorne odgovornosti za štetu
- c. ako je štetnik dao osiguranje za isplatu ukupne štete
- d. **kada je štetnik prouzročio štetu radeći nešto korisno za oštećenika postupajući pritom barem kao u vlastitim poslovima**
- e. u svim gore navedenim slučajevima

24. Odaberite točnu tvrdnju u vezi s uklanjanjem opasnosti štete:

- a. zahtjev može biti upućen isključivo na uklanjanje izvora opasnosti od kojeg prijeti znatnija šteta
- b. uvijek je moguće zahtijevati prestanak obavljanja djelatnosti od koje predstoji opasnost od nastanka štete
- c. **ako šteta nastane u obavljanju općekorisne djelatnosti za koju je dano odobrenje nadležnog tijela, može se zahtijevati naknada štete koja prelazi uobičajenu granicu**
- d. mjere koje se provode radi uklanjanja izvora opasnosti financijski terete Republiku Hrvatsku
- e. pravo zahtijevati prestanak radnje koja može prouzročiti štetu imaju samo osobe kojima bi šteta mogla nastati

25. Obveza javnog obećavatelja nagrade prestaje:

- a. opozivom
- b. ispunjenjem
- c. istekom godine dana od oglasa, ako rok nije određen
- d. protekom roka određenog oglasom u kojem nitko nije priopćio obećavatelju da je ispunio oglasom određene uvjete
- e. **u svim navedenim slučajevima**

26. Koja situacija NIJE tipični slučaj stjecanja bez osnove?

- a. stjecanje s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila
- b. uporaba stvari na tuđu korist
- c. stjecanje po osnovi koja je kasnije otpala
- d. izdatak za drugog**
- e. stjecanje s obzirom na osnovu koja se kasnije ostvarila

27. Osoba A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji računala. U ugovoru se nalazi klauzula o isključenju odgovornosti za materijalne nedostatke i odgovornosti za štetu prodavatelja (osoba A). Osoba A je zatajila osobi B postojanje kvara na električnim instalacijama računala. Zbog navedenog kvara računalo je u potpunosti izgorilo, a u požaru je nastradao i kupac (osoba B), te je tom prilikom pretrpio teške tjelesne ozljede. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Osoba A neće odgovarati za štetu zbog toga što je ugovoreno isključenje odgovornosti.
- b. Osoba A će odgovarati za štetu zbog toga što se odgovornost za tjelesne ozljede uopće ne može isključiti.
- c. Osoba A će odgovarati za štetu jer je znala za postojanje kvara.**
- d. Osoba A će odgovarati za štetu jer se odgovornost za materijalne nedostatke uopće ne može isključiti.
- e. Osoba A će odgovarati za štetu isključivo ako osoba B iskoristi mogućnost pobijanja ugovora zbog prijevare.

28. Osoba A kao pješak doživjela je tešku prometnu nesreću koju je skrivila osoba B. Osoba B vlasnik je automobila koji je na zebri, a u trenutku kad je pješacima bilo zeleno svjetlo, automobilom udario osobu A koja je nakon mjesec dana od zadobivenih osoba preminula. Osoba A živjela je u zajedničkom kućanstvu sa sestrčinom, a nakon njene smrti nadživjeli su je majka, baka, stric, bratić i sestrična. Tko ima pravo na pravičnu novčanu naknadu za slučaj smrti?

- a. Majka i baka
- b. Majka, baka i stric
- c. Majka
- d. Majka, baka, stric, sestrična i bratić
- e. Majka i sestrična**

29. Odaberite točnu tvrdnju. Realni ugovor je:

- a. ugovor sklopljen u režimu kapare.**
- b. ugovor o zamjeni.
- c. ugovor o zajmu.
- d. ugovor o darovanju bez prave predaje.
- e. Sve navedene tvrdnje su točne.

30. Osoba A darovala je stan svojoj sestri, osobi B. Nakon godinu dana, osoba A se teško razboljela te ju je osoba B smjestila u dom za starije i nemoćne osobe. Nakon smrti osobe A, njezina kćer i jedina nasljednica, koja uopće nije bila u kontaktu s osobom A, opozvala je darovanje izjavom u pisanom obliku. Je li opoziv darovanja valjan?

- a. Da, ako kćer osobe A nije sposobna za rad i nema nužnih sredstava za život.
- b. Ne, jer je prošlo više od godinu dana od sklapanja ugovora o darovanju.**
- c. Ne, jer ne postoje razlozi za opoziv darovanja.
- d. Da, jer je riječ o gruboj nezahvalnosti.
- e. Ne, jer je osoba A mogla samo odustati od darovanja

Osoba A ima dug prema osobi B iz ugovora o zajmu u iznosu od 5.000 kuna, koji je dospio. Istodobno, osoba C treba platiti osobi A dug iz ugovora o kupoprodaji u istom iznosu. Osoba A kaze osobi C da dugovani iznos plati na račun osobe B u banci te istodobno nazove osobu B i kaze da će njegov dug platiti osoba C. Osoba B pristane. O kojem pravnom institutu je ovdje riječ?

- a. O subrogaciji.
- b. O uputi.
- c. O prijeboju.
- d. O ustupanju duga.

Osoba A ostavila je pred ulazom u kuću svoju električnu kosilicu te je otišla u dućan. Susjedova djeca uzela su kosilicu bez pitanja te počela kositi vrt osobe A. Tijekom košnje, kosilica je zahvatila kamen, metalna lopatica kosilice odlomila se

te odbila jednom od dječaka u nogu, teško ga ozlijedivši. Navedite TOČNU tvrdnju:

- a. Osoba A odgovarati će za štetu bez obzira na svoju krivnju.
- b. Osoba A neće odgovarati za štetu jer nije kriva.
- c. Osoba A neće odgovarati jer je riječ o odgovornosti za neispravan proizvod.
- d. Osoba A oslobodit će se odgovornosti zbog više sile.
- e. Osoba A neće odgovarati

O kojem kriteriju ovisi početak tijeka kamata kod vraćanja povodom kondikcije?

- a. O visini zahtjeva.
- b. O poštenju tužitelja.
- c. O slobodnoj procjeni suda.
- d. O razlogu kondikcije.
- e. O poštenju stjecatelja.

Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi ugovorne kazne.

- a. Na ugovornu kaznu se primjenjuju pravila o paritetu oblika s ugovorom na koji se odnosi.**
- b. Ništetnost ugovora ne povlači za sobom i ništetnost sporazuma o ugovornoj kazni, ako on ispunjava sve pretpostavke valjanosti.
- c. Ugovorna kazna nije akcesorne naravi.
- d. Ugovorna kazna može se ugovoriti za novčane obveze umjesto ugovorne kamate.
- e. Ugovorna kazna za slučaj neispunjenja može se zahtijevati kumulativno s ispunjenjem obveze

Koja od navedenih pretpostavki NIJE element za novaciju?

- a. Različitost pravne osnove.
- b. Uzajamna popuštanja obiju stranaka.
- c. Nedostatak razloga za ništetnost prijašnje obveze.**
- d. Različitost glavne činidbe.
- e. Animus novandi.

Kod koje vrste odgovornosti za štetu se u načelu odgovara samo za predvidljivu štetu:

- a. Odgovornosti za štetu organizatora priredbe.
- b. Ugovorne odgovornosti za štetu.**
- c. Odgovornosti za neispravan proizvod.
- d. Predugovorne odgovornosti za štetu.
- e. Odgovornosti za štetu po objektivnom kriteriju.

Odaberite TOČNU tvrdnju u vezi sa sklapanjem ugovora o preuzimanju ispunjenja.

- a. Treća osoba sklapa ugovor s dužnikom te preuzima obvezu ispuniti dužnikovu obvezu.**
- b. Treća osoba nalazi se u ugovornom odnosu i s vjerovnikom i s dužnikom.
- c. Treća osoba sklapa ugovor s dužnikom ili s vjerovnikom i stupa na mjesto dužnika.
- d. Treća osoba odgovara za ispunjenje obveze prvenstveno dužniku, a podredno i vjerovniku.
- e. Treća osoba odgovara za ispunjenje obveze vjerovniku.

Kod alternativnih obveza, ako je ispunjenje jedne činidbe postalo nemoguće:

- a. ako za nemogućnosti odgovara vjerovnik, a dužniku pripada pravo izbora, dužnik je dužan ispuniti preostalu činidbu.

b. pravo izbora prelazi na vjerovnika.

c. ako za nemogućnost odgovara dužnik, a vjerovniku pripada pravo izbora, vjerovnik može zahtijevati ispunjenje preostale činidbe ili naknadu štete.

d. obveza prestaje, ako je dužnik odgovoran za nemogućnost ispunjenja i njemu je pripadalo pravo izbora.

e. obveza u svakom slučaju prestaje

Da bi neka fizička osoba bila dužna naknaditi štetu:

a. kod svake vrste odgovornosti za štetu dovoljno je da je ubrojiva.

b. kod svake vrste odgovornosti za štetu dovoljno je da ima poslovnu sposobnost.

c. kod svake vrste odgovornosti za štetu dovoljno je da je prouzročila štetu.

d. kod svake vrste odgovornosti za štetu dovoljno je da je skrivila štetu.

e. Nijedna tvrdnja nije točna.

Načelo potpune naknade štete:

a. uopće nije načelo koje se primjenjuje kod odgovornosti za štetu.

b. služi za razlikovanje opsega odgovornosti za ugovornu i izvanugovornu štetu.

c. primjenjuje se kada sud to odredi.

d. primjenjuje se na isti način kod svih vrsta odgovornosti za štetu.

e. primjenjuje se kod ugovorne odgovornosti za štetu samo ako je šteta nastala krajnjom nepažnjom ili namjerno.

Koji od navedenih razloga NIJE razlog za prekid zastare?

a. Priznanje duga.

b. Nesavladive prepreke za naplatu.

c. Isticanje prigovora prijeboja u sporu.

d. Sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretnini dužnika radi osiguranja tražbine u odnosu na koju teče zastara.

e. Pokretanje ovršnog postupka.

Kada stari vjerovnik prenese naplatnim ugovorom o cesiji novom vjerovniku tražbinu, stari vjerovnik:

a. odgovara za naplativost tražbine osim ako stranke nisu ugovorom isključile takvu odgovornost.

b. odgovara za istinitost tražbine samo ako je tako ugovoreno.

c. uvijek odgovara i za istinitost i naplativost tražbine.

d. odgovara za istinitost tražbine.

e. odgovara samo za naplativost tražbine

Ako se vjerovnik i dužnik sporazume da dužnik umjesto dugovane stvari vjerovniku preda neku drugu određenu ili odredivu stvar:

a. dužnikova obveza prestaje u trenutku predaje te stvari.

b. dužnikova obveza prestaje u trenutku postizanja sporazuma između dužnika i vjerovnika.

c. takav je sporazum ništetan.

d. vjerovnik više ne može, ni pod kojim okolnostima, zahtijevati predaju prvotno dugovane stvari.

e. dužnik odgovara za materijalne nedostatke te stvari koji su postojali u trenutku postizanja sporazuma.

Osobe A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji automobila. Kupoprodajni ugovor bio je ništetan. Odnos odgovornosti za štetu između osoba A i B će se presuđivati prema

a. pravilima o objektivnoj odgovornosti za štetu.

b. pravilima o ugovornoj odgovornosti za štetu.

c. pravilima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu.

d. pravilima o odgovornosti za slučaj.

e. niti jednima od pravila ponuđenih od A. do D

Osoba A darovala je svojoj supruzi vrijednu nekretninu, koja se upisala u zemljišnu knjigu kao vlasnik. Nakon nekoliko godina osoba A i njegova supruga su se razveli. Jedanaest godina nakon darovanja nekretnine, osoba A ostaje bez posla i svih primanja, a radi dospjelih, a neplaćenih obveza banka je pokrenula ovršni postupak nad njezinom imovinom. Odaberite TOČNU tvrdnju.

- a. Osoba A ima pravo na opoziv darovanja zbog osiromašenja.
- b. Osoba A ima pravo na odustanak od darovanja.
- c. Osoba A ima pravo na opoziv darovanja zbog grube nezahvalnosti.
- d. Osoba A nema pravo na opoziv darovanja jer je njegova bivša supruga već stekla pravo vlasništva

Odaberite TOČNU tvrdnju. Obećanje radnje treće osobe:

- a. u pravilu nikada ne proizvodi nikakve pravne učinke.
- b. obvezuje treću osobu samo ako je obećavatelj obećanje dao pisanim putem.
- c. može proizvesti pravne učinke prema osobi koja je dala obećanje.
- d. znači da je treća osoba postala ugovorna strana.
- e. Sve navedene tvrdnje su pogrešne.

Što se događa ako nastupi smrt ponuditelja prije isteka roka za prihvrat ponude?

- a. Ponuda uvijek gubi učinak od trenutka smrti ponuditelja.
- b. Ponuda će imati učinak samo ako je u ponudi posebno navedeno da će imati učinak nakon smrti ponuditelja.
- c. Ponuda u svakom slučaju uvijek ima učinak i nakon smrti ponuditelja.
- d. Ponuda ima učinak i nakon smrti ponuditelja, osim ako suprotno proizlazi iz namjere strana, običaja ili pravne naravi posla.**
- e. Ponuda će imati učinak samo ako nasljednici ponuditelja na to pristanu

Tko je dužan održavati odnosno snositi troškove održavanja predmeta najma?

- a. Najmoprimac, ali samo ako troškovi nisu trpjeli odlaganje.
- b. Najmoprimac snosi sve troškove održavanja predmeta najma.
- c. Najmodavac, osim ako se radi o neodgodivim popravcima.
- d. Najmodavac, osim ako se radi o javnim teretima.
- e. Najmodavac snosi sve troškove, osim troškova sitnih popravaka i redovite uporabe stvari**

Tko odgovara za štetu koju pretrpe treće osobe uslijed sudara dvaju motornih vozila?

- a. Vlasnik vozila koji je isključivo kriv za štetni događaj, po kriteriju predmnijevane krivnje.
- b. Vlasnici oba vozila na jednake dijelove, po kriteriju kauze, ako pravičnost ne zahtijeva što drugo.
- c. Vlasnici oba vozila, razmjerno stupnju svoje krivnje.
- d. Vlasnici oba vozila, solidarno, prema sustavu objektivne odgovornosti.
- e. Nijedan od ponuđenih odgovora nije točan.**

Odaberite TOČNU tvrdnju. Tko drugome prouzroči štetu u stanju prolazne nesposobnosti za rasuđivanje

- a. nikada ne odgovara za nastalu štetu.
- b. uvijek odgovara za nastalu štetu.
- c. ne odgovara za nastalu štetu osim ako je u stanje prolazne nesposobnosti za rasuđivanje došao namjerno.
- d. odgovara za nastalu štetu, osim ako dokaže da nije svojom krivnjom dospio u to stanje.**
- e. Sve navedene tvrdnje su pogrešne

Tražbina naknade neimovinske štete:

- a. nije nikada prenosiva na nasljednike.
- b. može uvijek biti predmet ustupa bez ispunjenja dodatnih pretpostavki.
- c. uvijek može biti predmet ovrhe.
- d. prelazi na nasljednika samo ako je oštećenik podnio pisani zahtjev ili tužbu.**
- e. nije nikada prenosiva na nasljednike.

Osoba D ustupila je svoju tražbinu u iznosu od 10.000 kuna prvo dana 31.01.2020. osobi A, potom dana 15.02.2020. osobi B te naposljetku dana 01.03.2020. osobi C. Osoba D nije obavijestila dužnika o ustupanju. Koja od navedenih osoba (cesionara) ima pravo zahtijevati ispunjenje tražbine od dužnika?

- a. Osoba A jer je njoj prvoj izvršeno ustupanje.
- b. Osoba C jer je njoj zadnjoj izvršeno ustupanje.
- c. Ona osoba koja se prva javila dužniku.
- d. Sve tri osobe, na jednake dijelove.
- e. Nijedna od navedenih osoba jer se ista tražbina ne smije ustupati tri puta

Odaberite NETOČNU tvrdnju o odgovornosti za štetu nastalu od neispravnog proizvoda.

- a. Naknada neimovinske štete prouzročene neispravnim proizvodom može se zahtijevati samo prema općim pravilima odgovornosti za štetu.
- b. Proizvođač koji stavi u promet neki proizvod, odgovara za štetu prouzročenu neispravnošću toga proizvoda bez obzira na krivnju.
- c. Oštećenik je dužan dokazati samo neispravnost proizvoda i štetu.**
- d. Pored naknade imovinske štete prema pravilima o odgovornosti za neispravan proizvod mžze se postaviti i zahtjev za otklanjanjem nedostataka sukladno pravilima o materijalnim nedostacima.

Odaberite TOČNU tvrdnju. Fizička osoba stječe deliktну sposobnost:

- a. s navršenih 6 godina života, ako se dokaže da je bila sposobna za rasuđivanje.
- b. s navršenih 18 godina života, pri čemu se sposobnost za rasuđivanje predmnijeva.
- c. s navršenih 15 godina života, ako je stupila u radni odnos.
- d. s navršenih 16 godina života, ako je postala roditelj ili je stupila u brak.
- e. Niti jedna tvrdnja nije točna.**

Sud će oštećeniku dosuditi novčanu naknadu imovinske štete:

- a. samo u situacijama u kojima štetnik na to pristane.
- b. ako je riječ o težim povredama imovinskih dobara.
- c. ako oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravdavaju uspostavu prijašnjeg stanja.**
- d. uvijek kada oštećenik to zahtijeva.
- e. samo u slučaju kada se štetnik i oštećenik tako sporazumiju.

Odaberite NETOČAN odgovor u pogledu zakašnjenja dužnika.

- a. Ako rok ispunjenja nije određen, za pad u zakašnjenje dovoljno je da vjerovnik usmeno pozove dužnika na ispunjenje obveze.**
- b. Kod neutuživih obveza nema zakašnjenja.
- c. Naše obvezno pravo prihvaća objektivni pojam zakašnjenja.
- d. Prije dospjelosti ne može doći do zakašnjenja.
- e. Ako je bila ugovorena kazna za slučaj zakašnjenja, dužnik je, osim obveze ispunjenja, dužan platiti i tu kaznu.

Osobe A i B usmeno su se sporazumjele o kupoprodaji stana. Osoba A u cijelosti je platila kupoprodajnu cijenu, a osoba B joj je predala ključeve od stana, nakon čega se osoba A uselila u stan. Odaberite TOČNU tvrdnju.

- a. Ugovor je pobojan.
- b. Ugovor može konvalidirati nakon proteka roka od 3 godine nakon sklapanja ugovora.
- c. Ugovor je ništetan.**
- d. Ugovor može postati valjan ako osoba B izda pisanu potvrdu o usmeno sklopljenom ugovoru.
- e. Ugovor je valjan jer je u cijelosti ispunjen.

Koje od sljedećih pretpostavki su relevantne za određivanje visine naknade za neimovinsku štetu:

- a) težina i trajanje boli
- b) izgled
- c) okolnosti slučaja
- d) još nešto
- e) sve navedeno**

A ima tražbinu prema B od 10 000kn koja je dospjela 1.3.2016. B ima tražbinu prema A od 5000kn koja je dospjela 1.5.2016. B je izjavio prijeboj usmeno 1.6.2016. Kada nastaje prijeboj?

- a) 1.3.

b)1.5.

c)1.6.

d) ništa nije točno

e) ne može izjaviti usmeno prijeboj

Kada i gdje je nastao ugovor:

a) u mjestu prebivališta ponuditelja, kada je poslana ponuda

b) u mjestu prebivališta ponuditelja, kada je primljen prihvrat

c) u mjestu prebivališta ponuditelja kada je poslan prihvrat

d) u mjestu prebivališta ponuđenika, kada je primljena ponuda

e) u mjestu prebivališta ponuđenika, kada je poslan prihvrat.

Predugovor:

a) nastaje predugovorna odgovornost za štetu

b) obvezuje starne da sklope glavni ugovor

c) bitan sastojak je rok u kojem se treba sklopiti glavni ugovor

-ne sjećam se zadnja 2

A je u vožnji automobilom udario automobil osobe B koji je stajao na raskrižju (ispred zebre), pa se od udarca automobil B zabio u osobu C koja je prelazila zebru. zaokruži točan odgovor:

a) A odgovara prema subjektivnoj odgovornosti

b) A odgovara B prema pravilima kulpe, a C prema kauzi

c) A odgovara prema C prema općim pravilima o odgovornosti za štetu

d) a odgovara B prema kauzi

e) ništa nije točno

1. Koja među navedenim tvrdnjama o činidbi NIJE TOČNA?

a. Prvobitna objektivna nemogućnost činidbe, bez obzira na to je li naknadno otpala, uvijek dovodi do ništetnosti pravnog posla.

b. Subjektivna i objektivna nemogućnost činidbe ne dovode do istih posljedica za pravni posao.

c. Obveza naknade štete može nastati pod određenim pretpostavkama u slučajevima kada je činidba subjektivno nemoguća ili je naknadno postala objektivno nemoguća.

d. Prvobitna nemogućnost činidbe znači da činidba u trenutku sklapanja pravnog posla nije bila objektivno moguća.

e. Subjektivna nemogućnost činidbe ne dovodi do ništetnosti pravnog posla.

2. Ugovori na sreću se NE mogu pobijati zbog:

a. nedostatka poslovne sposobnosti.

b. nedopuštene pobude.

c. ništa nije točno.

d. nemogućnosti ispunjenja.

e. mana volje.

3. Odaberite točnu tvrdnju u vezi objektivne odgovornosti za štetu.

a. Organizator priredbe odgovara isključivo za imovinsku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom koju netko pretrpi uslijed izvanrednih okolnosti.

b. Na odgovornost proizvođača za neispravan proizvod primjenjuju se pravila o odgovornosti za štetu od opasnih stvari.

c. Prema posebnim pravilima o odgovornosti za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu odgovara se i za imovinsku i za neimovinsku štetu.

d. Neovlašteni korisnik motornog vozila odgovara supsidijarno, ako se naknada štete ne može ostvariti od vlasnika.

e. Sve navedene tvrdnje su pogrešne.

4. Odaberite točnu tvrdnju za slučaj da više osoba u isto vrijeme izvrši radnju za koju je obećana nagrada, s tim da je obećano da nagradu dobiva onaj tko prvi izvrši radnju.

a. Osobe koje su izvršile radnju mogu zahtijevati poništaj javnog obećanja nagrade.

b. Nagradu dobiva onaj tko je najbolje izvršio radnju.

c. Svakome pripada jednak dio nagrade, ako pravičnost ne zahtijeva drukčiju podjelu.

- d. Nitko ne dobiva nagradu.
- e. Ako takva situacija nije unaprijed predviđena, obveza obećavatelja prestaje.

5. Odaberite točnu tvrdnju. Predugovor:

- a. je ugovor koji sadrži sve bitne sastojke glavnog ugovora, pri čemu je i rok za sklapanje glavnog ugovora bitan sastojak predugovora.
- b. je izjava volje dužnika kojom on preuzima obvezu sklopiti glavni ugovor.
- c. ne mora sadržavati rok za sklapanje glavnog ugovora, u kojem slučaju se sklapanje tog ugovora može zahtijevati u roku od 6 mjeseci od kada je prema naravi posla i okolnostima trebao biti sklopljen.**
- d. neće obvezivati strane ako je njime određen rok za sklapanje glavnog ugovora dulji od 5 godina.
- e. obvezuje ugovorne strane na sklapanje glavnog ugovora, a u slučaju da jedna od njih odbija sklopiti glavni ugovor dolazi do predugovorne odgovornosti za štetu.

1. Obilježite NETOČNU tvrdnju u pogledu zateznih kamata:

- a) vjerovnik ima pravo na zatezne kamate bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikova zakašnjenja
- b) ako je šteta koju je vjerovnik pretrpio zbog dužnikova zakašnjenja veća od iznosa koji bi dobio na ime zateznih kamata, vjerovnik ima pravo zahtijevati samo zatezne kamate**
- c) u novčanim obvezama nije dopušteno kumulirati ugovornu kaznu i zatezne kamate
- d) nedospjele, a neisplaćene zatezne kamate ne teku zatezne kamate, osim kada je to zakonom određeno
- e) između trgovaca visina zateznih kamata može biti ugovorena

2. Označite TOČAN odgovor. Solidarnost obveze:

- a) nikad se ne predmnijeva
- b) predmnijeva se uvijek kada je činidba djeljiva, a na dužnikovoj strani postoji više osoba
- c) predmnijeva se u trgovačkim ugovorima, kada je činidba djeljiva, a na dužnikovoj strani postoji više osoba**
- d) predmnijeva se u potrošačkim ugovorima, kada je činidba djeljiva, a na dužnikovoj strani postoji više osoba
- e) uvijek se predmnijeva

3. Alternativno ovlaštenje naziv je ovlaštenja

- a) dužnika kod fakultativne obveze**
- b) dužnika kod alternativne obveze
- c) vjerovnika kod kumulativne obveze
- d) vjerovnika kod solidarne obveze
- e) dužnika kod djeljive obveze

4. Pisana ponuda od strane neovlaštene osobe:

- a) nikada ne obvezuje ponuditelja
- b) obvezuje ponuditelja ako je za ponudu znao ili morao znati
- c) obvezuje ponuditelja ako ponuđenik nije znao niti morao znati da ju je potpisala neovlaštena osoba
- d) obvezuje ponuditelja ako je ponuda dana na poslovnom papiru ponuditelja, ako je potpisana na uobičajeni način, ako se odnosi na posao kojim se ponuditelj redovito bavi te ako ponuđenik nije znao niti morao znati da ju je potpisala neovlaštena osoba**
- e) obvezuje ponuditelja jedino ako je riječ o trgovačkom ugovoru

5. Obilježite realni ugovor:

- a) ugovor o kupoprodaji
- b) ugovor o zajmu
- c) ugovor o posudbi**
- d) ugovor o doživotnom uzdržavanju
- e) ugovor o ortaštvu

6. Obilježite NETOČNU tvrdnju:

- a) povreda načela jednake vrijednosti činidaba uvijek dovodi do nevaljanosti ugovora**
- b) načelo jednake vrijednosti činidaba ne primjenjuje se kod besplatnih pravnih poslova
- c) povreda načela jednake vrijednosti činidaba proizvodi pravne posljedice samo ako je nejednakost prelazi zakonom određenu granicu
- d) kod aleatornih ugovora načelo jednake vrijednosti činidaba se ne primjenjuje

e)ne dovodi svaka nejednakost činidaba do povrede načela jednake vrijednosti činidaba

7.Označite NETOČNU tvrdnju u pogledu odgovornosti za pravne nedostatke: **a)može se ograničiti ili isključiti, osim ako je riječ o potrošačkom ugovoru** b)obvezuje prodavatelja i u pogledu posebnih ograničenja javnopravne naravi koja kupcu nisu bila poznata, a koje prodavatelj za njih znao, a nije ih propio kupcu

c)prava kupca po osnovi ove odgovornosti gase se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava trećeg

d)postoji kod svih naplatnih ugovora, a ne samo kod ugovora o kupoprodaji e)među stalim, može dovesti do ex lege raskida ugovora

8.Označite NETOČNU tvrdnju. Cesija i personalna subrogacija razlikuju se:

a)po obujmu odgovornosti prenositelja

b)po trenutku prijenosa tražbine

c)po obujmu sporednih prava koja se prenose

d)po funkciji

e)po krugu osoba između kojih nastaju

9.Da bi prijenos ugovora bio valjan, pristanak druge ugovorne strane na prijenos: a)mora biti dan u obliku javnobilježničkog akta ili privatne solemnizirane isprave b)mora biti dan u pisanom obliku

c)može biti dan u bilo kojem obliku

d)mora biti dan u istome obliku koji je propisan ili ugovoren za valjanost ugovora

e)uopće nije potreban

10.Označite NETOČNU tvrdnju u pogledu nagodbe:

a)ne može se pobijati zbog prekomjernog oštećenja

b)valjana je nagodba o poboju pravnom poslu, ali jedino ako je strana koja je mogla tražiti poboju znala za razlog poboju u trenutku sklapanja nagodbe c)nagodba je ništetna ako su obje strane pogrešno vjerovala da postoji pravni odnos koji ustvari ne postoji

d)ništetnost pojedine odredbe nagodbe u pravilu dovodi do ništetnosti cijele nagodbe

e)strane ne mogu sklopiti nagodbu o imovinskim posljedicama kaznenog djela

11.Osoba A i osoba B sklopili su ugovor o kupoprodaji kojim se osoba B kao kupac obvezala platiti cijenu putem banke C u kojoj je osoba A imala otvoren račun. Dana 15.01.2011.godine osoba B u poštanskom uredu je dala nalog za uplatu ugovorenog iznosa na račun osobeA u banci C.Dana16.01.2011.godine pošta je navedeni iznos doznala banci C. Dana17.01.2011.godine banka C uplatila je navedeni iznos na račun osobe A. Dana18.01.2011.banku je obavijestila osobu A o izvršenoj uplati na njezin račun. U kojem je trenutku namirena tražbina osobe A:

a) 15.01.2011.

b) 16.01.2011.

c) 17.01.2011.

d) 18.01.2011.

e) tražbina uopće nije namirena budući da nije plaćena na ugovoreni način

12. Trgovačko društvo A d.o.o. koje se bavi distribucijom računalne opreme sklopilo je sa Sveučilištem u Zagrebu kupoprodajni ugovor kojim je prodalo Sveuč ilištu 25 računala po cijeni od 15.000,00 kuna. Trgova ko dru tvo A d.o.o. nije ispunilo svoju ugovornu obvezu, zbog čega Sveučilište u Zagrebu zahtjeva naknadu štete. Zahtjev za naknadu štete Sveučilišta u Zagrebu zastarijeva:

a) u roku od godine dana od sklapanja ugovora

b) u roku od tri godine otkad je oštećenik doznao za štetu i osobu koja je štetu učinila

c) u roku od tri godine od dospelosti tražbine

d) u roku od tri godine otkad je oštećenik doznao za štetu i za osobu koja je štetu učinila, ali u svakom slučaju u roku od pet godina otkada je šteta nastala

e) u roku od deset godina od sklapanja ugovora

13. Označite NETOČAN odgovor u pogledu raskida ugovora:

a) svaka strana duguje drugoj naknadu za koristi koje je u međuvremenu imala od onoga što je dužna vratiti, odnosno nadoknaditi

b) ako je jedna strana ispunila ugovor potpuno ili djelomično, ima pravo na povrat onog što je dala

c) strana koja vraća novac dužna je platiti zatezne kamate od dana raskida ugovora do isplate (od dana kad je isplatu primila)

d) raskidom ugovora obje su strane oslobođene svojih obveza, osim obveze naknade štete

e) ako obje strane imaju pravo zahtijevati vraćanje danog, uzajamna se vraćanja obavljaju po pravilima za ispunjenje dvostranoobveznih ugovora

14. Osoba A i osoba B sklopili su ugovor o kupoprodaji kojim se osoba A obvezala osobi B prodati automobil po cijeni od 20.000 kuna. Osoba A predala je automobil 15.01.2011. godine, a osoba B trebala je isplatiti cijenu 15.02.2011. godine. Dana 10.02.2011. osoba A telefonski podsjeća osobu B da je 15.02.2011. dužna ispuniti činidbu. Budući da osoba B ne plaća kada je trebala, osoba A pisanim je putem dana 18.02.2011. opominje da će, ne plati li dug u roku od 8 dana, protiv nje podići tužbu. Budući da osoba B i dalje nije plaćala, osoba A protiv nje podiže tužbu dana 15.03.2011. Zatezne kamate na tražbinu osobe A započinju od:

a) 15.02.2011

b) 16.02.2011

c) 18.02.2011

d) 25.02.2011

e) 15.03.2011

15. Koja vrsta nesvjesnog nesklada između volje i očitovanja izaziva ništetnost pravnog posla:

a) simulacija

b) prijetnja

c) mentalna rezervacija

d) nesporazum

e) sila

16. Osoba A imala je potraživanje iz osnove najamnine prema osobi B u iznosu od 3.000,00 kn s danom dospijeća 15.03.2008.g. Osoba B imala je potraživanje prema osobi A u iznosu od 10.000,00 kn s danom dospijeća 17.05.2008.g. Dana 15.05.2011. osoba A tražila je od osobe B da joj plati dug, međutim tri dana nakon toga osoba B dala je izjavu o prijeboju. Do prijeboja je došlo:

a) 15.05.2011.

b) 17.05.2008.

c) 15.03.2008.

d) 18.05.2011.

e) nije došlo do prijeboja jer je tražbina osobe A zastarijela

17. Koja tvrdnja u vezi s ugovornom odgovornošću za štetu NIJE točna:

a) Kod ugovorne odgovornosti za štetu odgovornost se može ugovorom isključiti **b) Načelo potpune naknade primjenjuje se kod ugovorne odgovornosti za štetu samo ako je šteta nastala namjerno ili krajnjom nepažnjom (i prijevarom)**

c) Oštećenik ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristite pravo na naknadu neimovinske štete

d) Ako je stvar koja je objekt činidbe slučajno propala nakon dolaska štetnika u zakašnjenje, on se ne može osloboditi odgovornosti

e) štetnik koji je postupio s običnom nepažnjom dužan je popraviti štetu koju je u vrijeme sklapanja ugovora morao predvidjeti

18. Javno obećanje nagrade je:

a) reklama

b) jednostrana izjava volje

c) fiksni ugovor

d) poziv na davanje ponude

e) poseban oblik vođenja pregovora

19. Koja je od navedenih tvrdnji točna? Vozač tramvaja koji je pao u nesvjest može se osloboditi odgovornosti za štetu ako dokaže:

a) da je šteta nastala zato što su tračnice uslijed ljetne vrućine bile skliske

b) da je šteta nastala uskratom nužne pomoći koju su mu putnici trebali pružiti

c) da je šteta nastala zato što je uslijed iznenadne ljetne pijavice pao dio krova obližnje zgrade na tramvaj zbog čega je on doživio šok i pao u nesvjest

- d) da je šteta nastala zato što je doživio srčani udar
- e) vozač tramvaja se nikako ne može osloboditi odgovornosti

20. Označite netočnu tvrdnju:

- a) za štetu bez obzira na krivnju odgovara se samo ako je to propisano zakonom o obveznim odnosima**
- b) za štetu u pravilu neće odgovarati osoba koja u trenutku počinjenja štete nije imala deliktну sposobnost
- c) odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu može biti objektivna i subjektivna, ovisno o tome tko su oštećenici
- d) ugovorna odgovornost za štetu može se ugovorom proširiti i na slučajeve za koje se inače ne odgovara
- e) pravna pravila o izvanugovornoj odgovornosti za štetu mogu se primjeniti i na ugovornu odgovornost za štetu

21. Uzročnost uvijek mora biti:

- a) kažnjiva
- b) protupravna
- c) nedopuštena
- d) propisana zakonom
- e) ništa od navedenog**

22. Osoba X kupila je video uređaj u ovlaštenoj trgovini elektroničke robe, ali kada je došla kući video uređaj nije radio—nije snimao. Koja od navedenih tvrdnji NIJE točna:

- a) osoba X ima pravo tražiti naknadu štete temeljem odgovornosti za neispravan proizvod**
- b) osoba X ima pravo tražiti popravljjanje video uređaja na temelju jamstvenog lista u roku od 1 godine u jamstvenom listu
- c) osoba X ima pravo tražiti popravljjanje video uređaja ili drugi video uređaj temeljem odnosa odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari
- d) osoba X ima pravo raskinuti ugovor samo ako je prethodno dala prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora
- e) osoba X u svakom od slučajeva B-D ima pravo i na naknadu štete

23. Ugovorom o zakupu zakupodavac se obvezuje predati određenu stvar zakupniku:

- a) na uporabu
- b) na korištenje**
- c) na raspolaganje
- d) za gradnju ako je riječ o zemljištu
- e) na uživanje

24. Osobu Y je nakon prometne nezgode taxi dovezao u bolnicu, podvrgnuta je hitnoj operaciji te je tijekom operacije krivnjom bolnice ostala u vegetativnom stanju. Koju od navedenih šteta je dužna popraviti bolnica:

- a) imovinsku štetu suprugu osobe Y u obliku satisfakcije
- b) troškove prijevoza od mjesta nezgode do bolnice roditeljima osobe Y
- c) novčanu satisfakciju suprugu zbog povrede prava na život osobe Y
- d) Sve ranije troškove umjetene oplodnje suprugu osobe Y zbog gubitka začetog, a nerođenog djeteta
- e) niti jednu od navedenog**

25. Koja od navedenih tvrdnji je NETOČNA:

- a) kod odgovornosti zbog uskrate nužne pomoći, sud može osloboditi osobu od obveze naknade štete
- b) Komunalno društvo (Gradski vodovod d.d.) odgovara potrošaču s kojim je odbilo sklopiti ugovor o priključku na javni vodovod jer između njih postoji spor o visini troškova priključenja, za štetu koju je iz toga proizašla
- c) neispravan proizvod može biti i električna energija
- d) Gradska plinara d.d. odgovorna je za štetu prouzročenu jednodnevnom obustavom isporuke plina uzrokovanu štrajkom radnika
- e) predugovorna odgovornost za štetu nastaje povredom predugovora**

26. Koja od navedenih tvrdnji je NETOČNA o platežu neduga? Povrat neosnovano plaćenog u pravilu se ne može tražiti:

- a) kada netko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti

- b)kada je plaćanje izvršeno na ime ispunjenja neke zastarijele tražbine
- c)a koje plaćanje učinjeno na ime naknade štete zbog ozlijede tijela
- d)a koje plaćanje učinjeno na ime naknade štete zbog narušenja zdravlja i smrti **e)a koje plaćanje učinjeno na ime naknade štete zbog bilo koje povrede prava osobnosti**

27.Odgovara li davatelj uzdržavanja za dugove primatelja uzdržavanja na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju:

- a) u pravilu uvijek odgovara
- b)u pravilu uvijek odgovara , ali samo do iznosa do tada plaćenog uzdržavanja
- c)ne odgovara nikada
- d)u pravilu ne odgovara, osim ako je to ugovoreno u pogledu onih dugova koji postoje u trenutku sklapanja tog ugovora i to prema točno određenim vjerovnicima**
- e)on odgovara uvijek za dugove primatelja uzdržavanja, ali tek nakon njegove smrti

28.Vozač osoba A prošla je vozilom kroz crveno svjetlo na semaforu, udarila u vozilo osobe B koja je propisno vozila u suprotnom smjeru. Od jačine udarca, automobil osobe B se odbio i udario u parkirano vozilo osobe C.Tko odgovara za štetu osobi C?

- a)osoba A
- b)osoba B
- c)osobe A i B solidarno temeljem subjektivne odgovornosti za štetu
- d)osobe A i B solidarno temeljem objektivne odgovornosti za štetu**
- e)osobe A i B podijeljeno

29.Osoba A bila je na moru. Jedan dan ju je nazvala njena susjeda osoba B obavjestivši ju da je njezin sin osoba C slučajno razbio prozor od stana osobe A.Po njezinom povratku susjeda se osobi A ispričala te je izjavila kako nema namjeru nadoknaditi štetu jer je njezin sin razbio prozor slučajno u igri.Osoba A sama je popravila prozor i tužila osobu B za naknadu štete.Od kojeg trenutka teku kamate za obvezu naknade imovinske štete u ovom slučaju:

- a)od trenutka kada je dijete razbilo prozor
- b)od trenutka kada je osoba A saznala da je prozor razbijen
- c)od trenutka kada je osoba A popravila prozor oemuimaraun**
- d)od trenutka kada je osoba A podnijela tužbu za naknadu štete sudu
- e)od trenutka donošenja sudske presude

30.Ako je došlo do poništaja ugovora zbog zablude osobe X ona će za nastupjelu štetu suprotnoj strani odgovarati:

- a)prema načelu subjektivne odgovornosti kod koje se krivnja presumira
- b)prema načelu objektivne odgovornosti kod koje se uzročna veza presumira
- c)prema načelu subjektivne odgovornosti kod koje se krivnja dokazuje
- d)prema načelu objektivne odgovornosti kod koje se uzročna veza dokazuje**
- e)prema načelu subjektivne odgovornosti ali samo ako je postupala s namjerom

1.Sin osobe A bio je vrlo loš učenik. Na polugodištu je imao zaključene čak četiri ocjene nedovoljan te je njegova majka osoba A odlučila nešto hitno poduzeti. Angažirala je osobu B radi pružanja instrukcija iz matematike po cijeni od 100,00 kn po satu. Osoba B je pristala te se obvezala obaviti taj posao na najbolji mogući način. U navedenom primjeru radi se o:

- a. ugovoru o radu
- b. ugovoru o nalogu
- c. ugovoru o djelu**
- d. nepravom poslovodstvu
- e. ugovoru o kupoprodaji

2.Što nije pretpostavka stjecanja bez osnove:

- a. povećanje imovine na jednoj strani
- b. smanjenje imovine na drugoj strani
- c. činidba koja ima karakter štetne radnje**
- d. nepostojanje odgovarajuće osnove
- e. uzročna veza između povećanja imovine s jedne strane i smanjenja imovine s druge strane

3.Ponuda se razlikuje od reklame:

- a. po tome što ponuda sadrži sve bitne sastojke budućeg pravnog posla, a reklama ne
- b. po tome što se, za razliku od ponude koja se uvijek odnosi na jedan predmet, reklama u pravilu odnosi na više predmeta
- c. po tome što se ponudu uvijek mora dati osobno, dok se reklamu može odaslati i preko zastupnika
- d. po tome što ponuda uvijek mora biti u pisanom obliku, a reklama može biti odaslana i u drugim oblicima (npr. elektronički, u obliku kataloga, televizije, radija, itd.)
- e. po tome što je u ponudi izražena namjera da se sklopi ugovor, a u reklamama ne**

4.Koja je od navedenih tvrdnji najtočnija?

- a. Visina naknade štete određuje se prema cijenama koje vrijede u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke
- b. Ako je stvar uništena kaznenim djelom sud mora visinu naknade štete odrediti prema afekcijskoj cijeni.**
- c. Kamate na naknadu štete čija je visina vještačena u postupku počinju teći od dana vještačenja.
- d. Visina naknade štete određuje se prema cijenama koje vrijede u vrijeme prouzročenja štete.
- e. Na visinu naknade štete utječe vrsta i stupanj krivnje štetnika.

5.Za štetu igraču nanесenu tjelesnom ozljedom igranjem nogometa za vrijeme utakmice odgovara u pravilu:

- a. nacionalni nogometni savez po presumiranoj krivnji
- b. protivnički igrač koji je nanio štetu
- c. organizator priredbe (utakmice)
- d. sve je točno
- e. Republika Hrvatska

6.U ovršnom ili pekulijarnom sustavu dužnik odgovara:

- a. neograničeno, cijelom svojom imovinom
- b. određenim dijelom imovine**
- c. cijelom svojom imovinom, ali samo do određene vrijednosti
- d. cijelom imovinom, ali isključivo za tuđe dugove
- e. isključivo jednom stvarju

7.Koja je od navedenih tvrdnji najtočnija?

- a. Ugovorna odgovornost nastaje povredom zakona.
- b. Ugovorna odgovornost se može isključiti ili ograničiti.**
- c. Ugovorna i predugovorna odgovornost nastaju povredom ugovorne obveze.
- d. Ugovorna odgovornost nastaje povredom osobnog prava
- e. Predugovorna odgovornost nastaje povredom predugovora.

8.Stopa ugovornih između trgovaca:

- a. ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata
- b. ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata, uvećane za tri četvrtine te stope**
- c. nije zakonski limitirana
- d. ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata, uvećane za četvrtinu te stope
- e. ne može biti viša od dvostruke stope zakonskih zateznih kamata

9.Štetna radnja mora uvijek biti:

- a. Ništa nije točno.
- b. Kažnjiva
- c. Zakonita
- d. Protupravna**
- e. Propisana

10.Što može biti objekt cesije?

- a. Svaka tražbina.
- b. Samo ona tražbina koja nije zastarjela.

- c. Samo ona tražbina koja je prenosiva.
- d. Samo ona tražbina koja je dospjela.
- e. Samo ona tražbina koja je naplativa.

11.Pravna osoba:

- a. ima posebnu pravnu sposobnost.
- b. ne mora imati poslovnu sposobnost.
- c. nema deliktnu sposobnost.
- d. ima ograničenu poslovnu sposobnost.
- e. ima opću pravnu sposobnost.

12.Osoba A je htjela putem banke uplatiti novac osobi B. Slučajno je zapisala krivi broj računa osobe B, te je novac uplaćen na račun osobe C. U ovom primjeru je došlo do:

- a. stjecanja bez osnove
- b. posloводства bez naloga
- c. cesije
- d. prijeboja ili kompenzacije
- e. posebne vrsta ispunjenja

13.Preuzimanje duga je:

- a. ugovor između vjerovnika i trećeg, bez pristanka dužnika
- b. ugovor između dužnika i jamca
- c. ugovor između dužnika i trećeg, uz vjerovnikov pristanak
- d. ugovor između dužnika i vjerovnika
- e. ugovor između vjerovnika i trećeg, uz pristanak dužnika

14.Koja je definicija prekomjernog oštećenja točna?

- a. Prekomjerno oštećenje jest narušavanje načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba u naplatnim pravnim poslovima, ako činidba i protučinidba nisu podjednake. Uzrokuje ništetnost.
- b. Niti jedna tvrdnja nije točna. (jer uzrokuje pobožnost)
- c. Prekomjerno oštećenje podrazumijeva očiti nerazmjer činidbe i protučinidbe ako taj nerazmjer postoji u trenutku sklapanja naplatnog pravnog posla i ako oštećena strana nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe. Uzrokuje ništetnost ako se stranka pozove na prekomjerno oštećenje u roku od 5 godina od sklapanja ugovora. No, druga strana može ponuditi dopunu do prave vrijednosti i tada ugovor konvalidira.
- d. Prekomjerno oštećenje podrazumijeva očiti nerazmjer činidbe i protučinidbe ako taj nerazmjer postoji u trenutku sklapanja naplatnog pravnog posla i ako oštećena strana nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe. Uzrokuje ništetnost.
- e. Prekomjerno oštećenje jest narušavanje načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba u naplatnim pravnim poslovima koje uzrokuje ništetnost.

15.Koja je posljedica stjecanja bez osnove:

- a. odgovornost za materijalne nedostatke.
- b. prestanak obveze.
- c. vraćanje koristi.
- d. pravo zadržanja.
- e. odgovornost za neispravan proizvod.

16.Koji od navedenih pojmova je najmanje povezan sa ostalima:

- a. nemarnost.
- b. neotklonjivost.
- c. nepažnja.
- d. namjera.
- e. prosječan čovjek.

17.Obvezu može ispuniti:

- a. poslovno nesposoban dužnik bez obzira na to što je obveza sumnjiva, nije dospjela i nije utuživa.
- b. poslovno nesposoban dužnik,ali samo ako ima odobrenje od suda.

- c. uvijek samo dužnik.
- d. ako se radi o strogo osobnim obvezama uvijek samo dužnik.**
- e. strogo osobne obveze ponekad može ispuniti i treći.

18.Zastara se prekida:

- a. ako dužnik plati kamate.**
- b. ako vjerovnik i dužnik stupe u brak.
- c. pisanom opomenom vjerovnika dužniku.
- d. ako zbog izvanrednih okolnosti sud prekine s radom.
- e. ako zbog nesavladivih prepreka vjerovnik nije bio u mogućnosti zahtijevati sudskim putem ispunjenje tražbine.

19.Fiksni pravni posao je:

- a. pravni posao kod kojeg je činidba fiksno određena.
- b. pravni posao kod kojeg je pravna osnova fiksno određena.
- c. pravni posao kod kojeg je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora.**
- d. pravni posao koji se uopće ne može raskinuti.
- e. pravni posao koji se može raskinuti samo dogovorom stranaka.

20.Koja od navedenih tvrdnji pogrešna?

- a. Sve su tvrdnje pogrešne.
- b. Nematerijalna šteta obuhvaća, između ostalog, povredu duševnog integriteta.
- c. Prava osobnosti su nabrojana u ZOO.
- d. Neimovinska šteta se popravljiva satisfakcijom.
- e. Prava osobnosti pravne osobe obuhvaćaju samo ona prava koja se ne odnose na njezinu biološku bit.

21.Osoba A duguje osobi B deset tisuća kuna, no osoba B pristaje primiti umjesto dugovanog novca skupocjenu kinesku vazu. Na taj je način došlo do prestanka obveze jer je vjerovnik primio sporazumno zamijenjeni objekt ispunjenja. Radi se o:

- a. ustupanju radi ispunjenja.
- b. ustupanju umjesto ispunjenja.
- c. davanju radi ispunjenja.
- d. davanju umjesto isplate.**
- e. davanju radi isplate.

22.Kada dolazi do prijenosa imovine kod ugovora o doživotnom uzdržavanju?

- a. uopće ne dolazi do prijenosa imovine.
- b. za života primatelja uzdržavanja.
- c. do prijenosa imovine dolazi u trenutku potpisa ugovora.
- d. ugovorne strane se mogu o trenutku prijenosa imovine slobodno dogovoriti.
- e. prenošenje imovine je odgođeno do trenutka smrti.**

23.Pod naletom poplave osoba A ušla je u dvorište osobe B i spasila je njene domaće životinje koje bi uginule jer je znala da se osoba B ne može vratiti kući. Radi se o:

- a. nužnom poslovodstvu.**
- b. poslovodstvu protiv zabrane gospodara posla.
- c. korisnom poslovodstvu.
- d. stjecanju bez osnove.
- e. nepravom poslovodstvu.

24.Novacijom ili obnovom:

- a. može se mijenjati glavna činidba.**
- b. može se mijenjati samo glavna činidba dotadašnje obveze.
- c. ne utječe se na postojanje stare obveze.
- d. može se mijenjati samo pravna osnova dotadašnje obveze.
- e. nikad nije moguće obnoviti zastarjelu obvezu.

25.Koja tvrdnja o prijeboju nije točna?:

- a. da bi došlo do prijeboja uz izjavu o prijeboju potrebne su samo sljedeće pretpostavke: utuživost, dospjelost, uzajamnost i nezastarjele tražbine.
- b. naše pravo poznaje sporazumni ili dobrovoljni prijeboj.
- c. kada je dana izjava o prijeboju, smatra se da je prijeboj nastao u trenutku kada su se ispunile potrebne pretpostavke.
- d. prijebojem obveza prestaje.
- e. Zakon o obveznim odnosima ne poznaje prijeboj ex lege.

26. Kada će sud dosuditi novčanu satisfakciju naravnoj osobi?

- a. kada je uz povredu prava osobnosti nastupila i imovinska šteta.
- b. kada je počinjena povredi prava osobnosti.
- c. isključivo kada težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju dosudu.
- d. neovisno o težini povrede neimovinskog dobra koje se štiti pravom osobnosti.
- e. ništa nije točno.

27. Marko je u trgovini, na sniženju kupio mikser poznatog proizvođača 10.1.2008., s namjerom da ga pokloni svojoj supruzi za Božić. Mikser je u trgovini pregledao te ustanovio da uredno radi. Uz mikser dobio je i garanciju (jamstvo za ispravnost proizvoda), na jednu godinu. Mikser je zamotao u prekrasnu kutiju i stavio na vrh ormara da čeka Božić. Račun je bacio jer nije htio da supruga vidi da je mikser kupio na sniženju. Kada je za Božić dobila mikser supruga se naljutila i rekla da joj je mogao kupiti nešto osobno i da uostalom ona već ima dobar mikser. Nije htjela koristiti mikser te ga je 10.10.2009. poklonila susjedi kada se zajedno s Markom selila u drugi grad. Susjeda je za tjedan dana pekla kolače i uključila mikser u struju te ustanovila da ne radi. Što može poduzeti susjeda?

- a. Susjeda može i bez obzira na garanciju koja vrijedi samo jednu godinu pozvati na odgovornost trgovinu za materijalne nedostatke stvari.
- b. Budući da je riječ o potrošačkom ugovoru, garancija za tehničku robu ne može se ograničiti samo na godinu dana već prema ZOO garancija traje minimalno tri godine. Stoga susjeda, i bez obzira na to što je garancija istekla, može od tvornice kao proizvođača ili trgovine kao prodavatelja zahtijevati popravak miksera u razumnom roku ili predaju drugog miksera.
- c. Susjeda bi i bez obzira na to što je garancija istekla mogla pozvati trgovinu na odgovornost za materijalne nedostatke stvari ali su istekli rokovi u kojima je to mogla učiniti.
- d. Susjeda bi bez obzira na to što je istekla garancija mogla pozvati proizvođača na odgovornost za materijalne nedostatke.
- e. Susjeda ne može poduzeti ništa.**

28. Osobe A i B sklopile su kupoprodajni ugovor 2.3.2009. Osoba A smatra da je, prilikom sklapanja tog ugovora, bila u zabludi, jer je pogrešno ocijenila da objekt koji je prodala osobi B vrijedi 1.000 kuna, a njegova tržišna vrijednost zapravo iznosi 10.000 kuna. Osoba A je saznala za pravu vrijednost objekta kupoprodaje 1.4.2010. te je 15.4.2010. tužila osobu B zahtijevajući poništaj ugovora zbog bitne zablude. U navedenom primjeru sud će:

- a. odbiti tužbeni zahtjev, jer ugovor o kupoprodaji uopće ne nastaje, ako je cijena očito ne odgovara vrijednosti objekta kupoprodaje. Budući da ugovor nije nastao, sud ga ne može poništiti.
- b. odbiti tužbeni zahtjev, tj. neće poništiti ugovor. U ovom primjeru riječ je o prekomjernom oštećenju, pa se ne primjenjuju pravila o zabludi. To, između ostalog, znači da se ugovor može poništiti samo ako je tužba podnesena unutar jedinstvenog roka od 1 godine od sklapanja ugovora. Osoba A je taj rok u ovom primjeru prekoračila.
- c. usvojiti će tužbeni zahtjev, ali ne u potpunosti. Umjesto da poništi ugovor sud će presudom raskinuti ugovor.
- d. poništiti ugovor, jer je riječ o bitnoj zabludi. Naime, zabluda je bitna, između ostalog, ako se odnosi na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja ja u zabludi inače ne bi sklopila takav ugovor. Tužba je podnesena u roku, jer je podnesena unutar subjektivnog roka od 1 godine od saznanja za zabludu i prije isteka objektivnog roka od 3 godina od sklapanja ugovora.
- e. osuditi osobu B na plaćanje razlike u cijeni. Ako je protekao rok za poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja, ugovor konvalidira, ali je druga ugovorna strana ipak dužna platiti pravu vrijednost kupljene stvari.**

29. Naknada u obliku novčane rente određuje se:

- a. za imovinsku štetu uslijed smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja.
- b. za neimovinsku štetu koja nastaje u budućnosti.
- c. sve je točno.
- d. za imovinsku štetu uslijed oštećenja stvari.
- e. za imovinsku štetu zbog širenja lažnih glasina.

30. Zabluda, kao mana volje koja dovodi do poboynosti pravnog posla, je prema Zakonu o obveznim odnosima bitna ako se odnosi na:

- a. poznavanje pravnih pravila.
- b. pravnu narav pravnog posla.
- c. postojanje sporazuma.
- d. bilo koji element pravnog posla koji je bio važan za stranu koja je bila u zabludi.
- e. **objekt pravnog posla.**

1. Koje od ponuđenih prava je pogrešno kategorizirano s ostalima?

- a. pravo na dobar glas
- b. **pravo na ime odnosno tvrtku**
- c. pravo na poslovnu tajnu
- d. pravo na privatnost osobnog i obiteljskog života
- e. pravo na slobodu privređivanja

2. Primjer za prirodni sastojak pravnog posla je:

- a. **cijena kod trgovačkih ugovora**
- b. penal
- c. odgovornost za bonitet kod naplatne cesije
- d. zakonske zatezne kamate
- e. ugovorna odgovornost za štetu zbog namjere ili krajnje nepažnje

3. Osobe A, B i C su solidarni vjerovnici prema osobi D, pri čemu su osobe B i D u braku još otprije nastanka obveze. Obveza je nastala 17.06.2007., a dospjela je 27.10.2007. Ako se primjenjuje opći zastarni rok i ako je osoba A podigla tužbu 27.10.2012. protiv osobe D, kakav je položaj osoba B i C na dan 29.10.2012.?

- a. Nije nastupila zastara u odnosu na osobu C, jer je osoba A prekinula zastaru. U odnosu na osobu B je nastupila zastara.
- b. Nastupila je zastara samo u odnosu na osobu C. U odnosu na osobu B, zastara ne teče.
- c. Zahtjevi osoba B i C su zastarjeli.
- d. Nije nastupila zastara u odnosu na osobe B i C, jer je osoba A prekinula zastaru za sve.
- e. Nije nastupila zastara u odnosu na osobu C, jer je osoba A prekinula zastaru. U odnosu na osobu B, zastara nije nastupila.

4. Protekom zastarnog roka vjerovnik će uvijek uspjeti sa zahtjevom na ispunjenje:

- a. kamata
- b. glavnice bez obzira je li tražbina osigurana založnim pravom
- c. ugovorne kazne
- d. **cijele obveze**
- e. Ništa od navedenog.

5. Kod alternativnih obveza, ako je ispunjenje jedne činidbe postalo nemoguće:

- a. **ako za nemogućnost odgovara dužnik, a vjerovniku pripada pravo izbora, vjerovnik može zahtijevati ispunjenje preostale činidbe ili naknadu štete**
- b. pravo izbora prelazi na vjerovnika
- c. ako za nemogućnosti odgovara vjerovnik, a dužniku pripada pravo izbora, dužnik je dužan ispuniti preostalu činidbu
- d. obveza prestaje, ako je dužnik odgovoran za nemogućnost ispunjenja i njemu je pripadalo pravo izbora
- e. obveza u svakom slučaju prestaje

6. Osoba A je na temelju ugovora o kupoprodaji isporučila osobi B automobil kojem mjenjač ne funkcionira pravilno. Osoba B je u cijelosti isplatila kupoprodajnu cijenu. Nijedna ugovorna strana nije znala za nedostatak. O povredi kojeg načela obveznog prava je u ovom slučaju riječ?

- a. Načela dispozitivnosti
- b. Načela ravnopravnosti
- c. Načela savjesnosti i poštenja
- d. Načela jednake vrijednosti činidaba**
- e. Sva navedena načela su povrijeđena.

7. Primjer za odstupanje od načela monetarnog nominalizma je:

- a. određivanje visine novčane naknade imovinske štete prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke
- b. davanje novčane naknade prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, ako povrat u prijašnje stanje kao posljedica ništetnosti ili poboynosti ugovora nje moguć
- c. smanjenje ili povećanje dosuđene naknade štete u obliku rente, ako su se znatnije promijenile okolnosti koje je sud uzeo u obzir pri donošenju prijašnje odluke
- d. izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, a radi se o novčanim obvezama
- e. sve navedeno je točno.**

8. Pravo zadržanja može biti osnovano na:

- a. nekretnini
- b. bilo kojoj stvari pod uvjetom da nije izašla iz posjeda vlasnika/dužnika protiv njegove volje**
- c. osobnoj iskaznici
- d. nedospjeloj tražbini
- e. građevinskom materijalu.

9. Označite netočnu tvrdnju u pogledu nagodbe.

- a. Valjana je nagodba o poboynom pravnom poslu, ali jedino ako je strana koja je mogla tražiti poboynost znala za razlog poboynosti u trenutku sklapanja nagodbe.
- b. Ne može se pobijati zbog prekomjernog oštećenja.
- c. Ništetnost pojedine odredbe nagodbe u pravilu dovodi do ništetnosti cijele nagodbe.
- d. Nagodba je ništetna ako su obje strane pogrešno vjerovale da postoji pravni odnos koji ustvari ne postoji.
- e. Strane ne mogu sklopiti nagodbu o imovinskim posljedicama kaznenoga djela**

10. Odaberite točnu tvrdnju. Prijenos ugovora:

- a. je pravni posao kojim strane mijenjaju pravnu osnovu i bitne sastojke dosadašnjeg ugovora
- b. ne dovodi do odgovornosti za ništetnost ili poboynost ugovora
- c. može dovesti do obnove zastarjele obveze
- d. nikada ne dovodi do odgovornosti za ispunjenje obveze
- e. dovodi do prestanka jamstava i zalogu koje su dale treće osobe, osim ako one ne pristanu odgovarati za novog dužnika.**

11. Ugovor u korist trećeg:

- a. u pravilu za beneficijara stvara vlastito i neposredno pravo prema promitentu
- b. ne obvezuje promitenta ako beneficijar odbije primiti korist
- c. je poboyn ako beneficijar odbije primiti korist od promitenta
- d. je valjan samo ako beneficijar pristane primiti korist od promitenta
- e. u pravilu za beneficijara stvara vlastito i neposredno pravo, ali ne i zahtjev prema promitentu.

12. Odaberite točnu tvrdnju u pogledu raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti.

- a. Zbog promijenjenih okolnosti ugovor se može raskinuti isključivo putem suda.
- b. Ugovaratelj koji zahtijeva raskid nije dužan drugoj strani naknaditi nikakvu štetu koju ova trpi zbog raskida.
- c. Do raskida može doći ako se zbog izvanrednih okolnosti ne može ostvariti svrha ugovora.**
- d. Do tog raskida može doći jedino ako su stranke unijele u ugovor tzv. klauzulu rebus sic stantibus.
- e. Sve navedene tvrdnje su točne.

13. Koja tražbina MOŽE prestati jednostranim prijebojem?

- a. Tražbina na predaju stvari koju je dužnik uzeo bespravno.
- b. Tražbina s osnove ugovora o doživotnom uzdržavanju.**
- c. Tražbina naknade štete nanesene oštećenjem zdravlja.
- d. Tražbina s osnove zakonske obveze uzdržavanja.
- e. Tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete.

14. Koji od navedenih zakonskih razloga za prestanak obveze neće dovesti do prestanka obveze nastale na temelju ugovora između solidarnih dužnika, kojim solidarni dužnik kompenzira zastarjeli regresni zahtjev prema drugom solidarnom dužniku iste obveze?

- a. zastara
- b. kompenzacija
- c. smrt**
- d. raskid
- e. otpust.

15. Odaberite točnu tvrdnju. Ako osoba A ustupi tražbinu od 10.000 kuna osobi B za 8.000 kuna onda:

- a. osoba A odgovara za veritet ustupljene tražbine samo ako je tako predviđeno ugovorom o cesiji
- b. osoba A odgovara za veritet ustupljene tražbine u iznosu od 10.000 kuna, a za bonitet u istom iznosu, ali samo ako je ugovorena odgovornost za bonitet**
- c. osoba A odgovara za bonitet ustupljene tražbine već samim time što je riječ o naplatnoj cesiji
- d. osoba A odgovara za bonitet ustupljene tražbine u iznosu od 8.000 kuna, a za veritet u istom iznosu, ali samo ako je ugovorena odgovornost za veritet
- e. Niti jedna tvrdnja nije točna.

16. Osoba A sklopila je s prijateljicom, osobom B, 15.07.2011. ugovor o zamjeni temeljem kojeg je osoba A postala vlasnik rabljene perilice za posuđe. Osoba A je perilicu istog dana dopremila u stan. Nakon 2 mjeseca perilica se pokvarila iz razloga koji se nisu mogli otkriti prilikom prijelaza rizika te se perilica više ne može koristiti za redovnu uporabu. O nedostatku je osobu B obavijestila 30.09.2011. Koja je tvrdnja točna?

- a. Pravo osobe A da zahtijeva popravak gasi se 30.09.2013.
- b. Osoba B ne odgovara osobi A zbog nemogućnosti redovne uporabe perilice.
- c. Osoba B ne mora popraviti perilicu već može vratiti stvar koju je dobila u zamjenu za nju.
- d. Osoba A ne može zahtijevati popravak jer nije odmah pregledala perilicu.
- e. Osoba A ne može zahtijevati popravak jer nije u propisanom roku obavijestila osobu B o nedostatku.

17. Koja je tvrdnja o pristanku oštećenika u kontekstu prouzročenja šteta točna?

- a. Valjana je izjava oštećenika kojom je pristao da mu se učini šteta radnjom koja je zakonom zabranjena.
- b. Pristanak oštećenika je pojam koji Zakon o obveznim odnosima uopće ne poznaje.
- c. Oštećenik koji je pristao da drugi poduzme neku radnju ima pravo na naknadu djelomične štete.
- d. Pristanak oštećenika mora biti u pisanoj formi da bi bio valjan.
- e. Tko na svoju štetu dopusti drugome poduzimanje neke radnje, nema pravo od njega zahtijevati naknadu štete prouzročene tom radnjom.**

18. Kada se primjenjuju odredbe o subjektivnoj odgovornosti za štetu, štetnik se može u cijelosti osloboditi odgovornosti za štetu ako dokaže da:

- a. je štetu počinio običnom nepažnjom
- b. poslovno nesposobna osoba za koju odgovara ima dovoljno sredstava da sama nadoknadi štetu
- c. je štetu počinio običnom nepažnjom, ako je ugovorom isključena odgovornost za takvu štetu
- d. je štetu počinio u alkoholiziranom stanju
- e. je treći pridonio nastanku štete

19. Odaberite točnu tvrdnju. Poslodavac NEĆE odgovarati za štetu koju je počinio zaposlenik na radu ako:

- a. dokaže da sam nije kriv za štetu
- b. dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika**

- c. dokaže da je zaposlenik namjerno počinio štetu
- d. dokaže da je zaposlenik postupio protivno njegovom nalogu
- e. Sve navedene tvrdnje su točne.

20. Tko odgovara za štetu koju pretrpe treće osobe uslijed sudara dvaju motornih vozila?

- a. Vlasnici oba vozila na jednake dijelove, po kriteriju kauze, ako pravičnost ne zahtijeva što drugo.
- b. Vlasnici oba vozila, solidarno, po kriteriju kauze.
- c. Vlasnici oba vozila, razmjerno stupnju svoje krivnje.
- d. Vlasnik vozila koji je isključivo kriv za štetni događaj, po kriteriju predmnijevane krivnje.
- e. Nijedan od ponuđenih odgovora nije točan.

21. Kod izvanugovorne odgovornosti za štetu:

- a. štetnik odgovara samo za stvarnu štetu ako je postupao nepažljivo, a za izgubljenu korist ako je postupao namjerno ili s krajnjom nepažnjom.
- b. štetnik koji je postupao s običnom nepažnjom dužan je popraviti onu štetu koju je morao predvidjeti u vrijeme nastanka štete.**
- c. štetnik je dužan popraviti imovinsku štetu ako je postupao s običnom nepažnjom, a neimovinsku samo ako je postupao s krajnjom nepažnjom ili namjerom.
- d. štetnik je dužan beziznimno popraviti svu štetu neovisno o stupnju krivnje.
- e. štetnika koji je postupao samo s običnom nepažnjom sud može osuditi na plaćanje niže naknade, ako je štetnik slabog imovnog stanja te bi ga isplata punog iznosa dovela u stanje oskudice.

22. Koja je tvrdnja točna za odgovornost za štetu u slučaju samopomoći?

- a. Štetnik odgovara za štetu koja nastane trećoj osobi.
- b. Kod samopomoći je štetna radnja protupravna, ali štetu ne treba popraviti.
- c. Ne odgovara za štetu osobi koja je izazvala potrebu samopomoći bez obzira je li samopomoć dopuštena ili ne.
- d. Za štetu se odgovara uvijek kada je samopomoć dopuštena.
- e. Ništa od navedenog.**

23. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

- a. Vjerovnik ima pravo zahtijevati osiguranje za isplatu rente, osim ako to prema okolnostima slučaja ne bi bilo opravdano.
- b. Novčana renta plaća se mjesečno unaprijed.
- c. Novčana renta se određuje samo za određeno vrijeme.**
- d. Novčana renta se određuje za slučaj smrti, teške tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja.
- e. Vjerovnik ne može uvijek zahtijevati isplatu jednog ukupnog iznosa umjesto rente.

24. Koja je od navedenih tvrdnji točna u vezi s popravljanjem štete:

- a. U slučaju smrti neke osobe njegovi braća i sestre uvijek imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu.
- b. Organizator priredbe odgovara za štetu nastalu zbog potrgane kapuljače kaputa koju je neka osoba pretrpila uslijed gibanja mase na ulasku u stadion.
- c. Kod odgovornosti za štetu nanесenu trećoj osobi dvama motornim vozilima u pogonu utvrđenje većeg doprinosa nastanku štete jednog vozača smanjuje odgovornost drugog vozača prema trećoj osobi.
- d. Zahtjev za naknadom imovinske štete može uvijek biti predmet ustupa i prijeboja.
- e. Vlasnik stvari kojem je stvar bila oduzeta na nedopušten način u pravilu ima pravo na naknadu u novcu čak i ako je stvar odgovornoj osobi propala zbog više sile.**

25. Pravo na povrat zbog plateža neduga postoji:

- a. kad netko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti
- b. ako je plaćanje izvršeno na ime naknade štete zbog ozljede tijela, a primatelj je bio pošten
- c. ako je plaćanje izvršeno na ime moralne obveze
- d. kad netko isplati određeni iznos novca jer je u zabludi mislio da je dužan platiti
- e. u svim navedenim situacijama.**

26. Filip je parkirao očev auto na autobusnoj stanici te ga uključenog ostavio kako bi za kratko vrijeme kupio novine. Tihomir je pratio što se događa, ušao u auto s namjerom da ga ukrade i nastavio voziti. Neoprezno vozeći, Tihomir prolazi na crveno i udari Mariju koja je pritom slomila ruku. Tko Mariji odgovara za štetu?

- a. Tihomir i Filip prema stupnju krivnje
- b. Tihomir
- c. Filip i Filipov otac solidarno
- d. Tihomir i Filip solidarno
- e. Tihomir i Filipov otac solidarno

27. Osoba A, provjerivši 5.1.2008. stanje svog žiro-računa, uvidjela je da joj je izvjesna osoba B, s kojom osoba A nikada nije bila ni u kakvom odnosu, toga dana uplatila na račun iznos od 30.000 kuna. Dana 30.01.2011. osoba B podiže tužbu protiv osobe A, zahtijevajući povrat plaćenoga, tvrdeći da je uplatila dugovani iznos na račun pogrešne osobe. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Osoba B ne može uspjeti sa zahtjevom budući da je nastupila zastara.
- b. Osoba B ne može uspjeti sa zahtjevom budući da je ona kriva što je uplatila novac na pogrešan račun.
- c. Osoba B ima pravo na vraćanje iznosa od 30.000 kuna, uvećano za zatezne kamate od 30.01.2011. do isplate te umanjeno za iznos troškova osobe A vezanih za povrat novca.
- d. Osoba B ima pravo na vraćanje iznosa od 30.000 kuna te plaćanje zateznih kamata od 30.01.2011. do isplate
- e. Osoba B ima pravo na vraćanje iznosa od 30.000 kuna te plaćanje zateznih kamata od dana 05.01.2008. do isplate

28. Ako kupimo cvijeće s tim da ga prodavatelj uruči osobi kojoj ga želimo darovati tada smo s prodavateljem sklopili:

- a. mješoviti ugovor o darovanju
- b. nepravi ugovor u korist trećeg**
- c. ugovor o darovanju
- d. jednostrani pravni posao
- e. ugovor o djelu.

29. Odaberite točnu tvrdnju za ugovor o zakupu.

- a. Za materijalne nedostatke zakupodavac odgovara prema općim pravilima odgovornosti za materijalne nedostatke.
- b. Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupnik ne plati zakupninu ni u roku 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje.
- c. Zakupodavac ne može otuđiti stvar nakon sklapanja ugovora o zakupu.
- d. Zakupnik ne može stvar dati u podzakup.
- e. Troškove sitnih popravaka dužan je snositi zakupodavac.

30. Voditeljica radio emisije je tijekom emisije 01.03.2010. obavijestila slušatelje da je na području Kvarnerskog zaljeva bačeno pet boca u kojima se nalaze poruke. Osim toga, naglasila je da će donositelj boca u radio postaju dobiti vrijedne nagrade, a da će prvi donositelj dobiti vrijedan osobni automobil. To je ujedno bio i sadržaj poruke u boci. Dana 17.03.2016. osoba A pronašla je bocu na smetlištu i otišla u radio postaju. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Radio postaja je obvezna predati nagradu jer je propustila odrediti rok za predaju boce radio postaji.
- b. Osoba A ima pravo na osobni automobil.
- c. Obveza radio postaje je prestala 01.03.2011.
- d. Radio postaja nije dužna predati nagradu jer je obveza predaje prestala zastarom.
- e. Osoba A mora prvo zahtijevati od suda da odredi rok za sudjelovanje u natjecanju pa tek onda zahtijevati nagradu.

1. Koja među navedenim tvrdnjama o činidbi NIJE TOČNA?

- f. Prvobitna objektivna nemogućnost činidbe, bez obzira na to je li naknadno otpala, uvijek dovodi do ništetnosti pravnog posla.
- g. Subjektivna i objektivna nemogućnost činidbe ne dovode do istih posljedica za pravni posao.
- h. Obveza naknade štete može nastati pod određenim pretpostavkama u slučajevima kada je činidba subjektivno nemoguća ili je naknadno postala objektivno nemoguća.

- i. Prvobitna nemogućnost činidbe znači da činidba u trenutku sklapanja pravnog posla nije bila objektivno moguća.
- j. Subjektivna nemogućnost činidbe ne dovodi do ništetnosti pravnog posla.

2. Ugovori na sreću se NE mogu pobijati zbog:

- f. nedostatka poslovne sposobnosti.
- g. nedopuštene pobude.
- h. ništa nije točno.
- i. nemogućnosti ispunjenja.
- j. mana volje.

3. A sklopi ugovor s B u usmenom obliku premda je za takav ugovor propisan pisani oblik. Ugovor je ispunjen u cijelosti od obiju stranaka, ali osoba C, smatrajući da je ugovor nemoralan, traži utvrđenje ništetnosti. Sud je presudom utvrdio da je ugovor ništetan. Koji od navedenih instituta je sud primijenio donoseći takvu presudu?

- f. Načelo inter partes djelovanja ugovora.
- g. Zabranu konvalidacije.
- h. Konvalidaciju.
- i. Načelo neformalnosti.**
- j. Ništa od navedenog.

4. Odaberite točnu tvrdnju. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva:

- f. za vrijeme određeno za zastaru te obveze.**
- g. za 3 godine od saznanja za štetu i štetnika, a u svakom slučaju za vrijeme od 5 godina od dana nastanka štete.
- h. za 5 godine od saznanja za štetu i štetnika.
- i. za 5 godina od dana nastanka štete.
- j. Sve navedene tvrdnje su pogrešne

5. Odaberite točnu tvrdnju. Predugovor:

- f. je ugovor koji sadrži sve bitne sastojke glavnog ugovora, pri čemu je i rok za sklapanje glavnog ugovora bitan sastojak predugovora.
- g. je izjava volje dužnika kojom on preuzima obvezu sklopiti glavni ugovor.
- h. ne mora sadržavati rok za sklapanje glavnog ugovora, u kojem slučaju se sklapanje tog ugovora može zahtijevati u roku od 6 mjeseci od kada je prema naravi posla i okolnostima trebao biti sklopljen.**
- i. neće obvezivati strane ako je njime određen rok za sklapanje glavnog ugovora dulji od 5 godina.
- j. obvezuje ugovorne strane na sklapanje glavnog ugovora, a u slučaju da jedna od njih odbija sklopiti glavni ugovor dolazi do predugovorne odgovornosti za štetu.

6. Odaberite POGREŠNU tvrdnju o diskontnim kamatama.

- f. Pravo na diskontne kamate ima dužnik samo ako obvezu ispuni prije roka dospijeca obveze.
- g. Pravo na diskontne kamate proizlazi za dužnika izravno iz zakona i ne mora biti određeno ugovorom.**
- h. Diskontne kamate postoje u korist dužnika.
- i. Diskontne kamate utječu na smanjenje ukupnog dugovanog iznosa i to kao odbitak iznosa kamata za vrijeme od dana isplate do dana dospelosti.
- j. Sve su navedene tvrdnje o diskontnim kamatama točne.

7. Prema Zakonu o obveznim odnosima smatra se da je ugovor sklopljen u mjestu:

- f. ponuđenikova sjedišta odnosno prebivališta u trenutku prihvatanja ponude.
- g. ponuditeljeva sjedišta odnosno prebivališta u trenutku davanja ponude.**
- h. ponuđenikova sjedišta odnosno prebivališta u trenutku davanja ponude.
- i. ponuditeljeva sjedišta odnosno prebivališta u trenutku prihvatanja ponude.
- j. ponuditeljeva sjedišta odnosno prebivališta u trenutku ispunjenja ugovora.

8. Ako u slučaju materijalnih nedostataka prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari:

- f. kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na naknadu štete.**

- g. jedino pravo koje kupcu preostaje jest i dalje zahtijevati ili popravak ili zamjenu stvari.
- h. jedino pravo koje kupcu preostaje jest pravo na naknadu štete.
- i. kupac ima jedino pravo na sniženje cijene.
- j. jedino pravo koje kupcu preostaje jest pravo na raskid ugovora.

9. Pristupanje dugu je:

- f. **ugovor između vjerovnika i trećeg.**
- g. ugovor između vjerovnika i trećeg, uz pristanak dužnika.
- h. ugovor između vjerovnika i jamca.
- i. ugovor između dužnika i vjerovnika.
- j. ugovor između dužnika i trećeg, uz vjerovnikov pristanak.

10. Odaberite točnu tvrdnju o odgovornosti za veritet.

- f. Odgovornost za veritet postoji samo ako je to posebno ugovoreno.
- g. **Odgovornost za veritet postoji ako tražbina ne postoji u onom trenutku kada novi vjerovnik pozove dužnika da ispuní obvezu.**
- h. Odgovornost za veritet ne postoji ako je tražbina prenesena ugovorom o darovanju s nametom.
- i. Odgovornost za veritet postoji samo ako je ustupljena tražbina novčana.
- j. Ništa od navedenog.

11. Odaberite točnu tvrdnju o pravnoj naravi nagodbe. Nagodba je:

- f. jednostrani i besplatan ugovor.
- g. jednostranoobvezujući i besplatan.
- h. dvostranoobvezujući i besplatan.
- i. **dvostranoobvezujući i naplatan.**
- j. jednostranoobvezujući i naplatan.

12. Odaberite točnu tvrdnju u vezi s polaganjem dugovane stvari kod suda ili druge ovlaštene osobe.

- f. Dužnik se oslobađa obveze u trenutku kada plati troškove polaganja.
- g. **Uz dužnika stvar mogu položiti i treći koji imaju pravni interes da obveza bude ispunjena.**
- h. Dužnik se oslobađa obveze u trenutku kada vjerovnik bude obaviješten o polaganju.
- i. Dužnik ne može uzeti natrag položenu stvar.
- j. Bez obzira na polaganje dugovane stvari dužnik se ne oslobađa odgovornosti za slučajnu propast ili oštećenje stvari.

13. Koja tražbina MOŽE prestati jednostranim prijebojem?

- f. Tražbina s osnove zakonske obveze uzdržavanja.
- g. **Tražbina s osnove ugovora o doživotnom uzdržavanju.**
- h. Tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete.
- i. Tražbina naknade štete nanесene oštećenjem zdravlja.
- j. Tražbina na predaju stvari koju je dužnik uzeo bespravno.

14. Osoba A ima tražbinu u visini od 10.000 kuna prema osobi B, koja je dospjela 1.3.2015., a osoba B ima tražbinu u iznosu od 1.000 eura, plativo u kunama, prema osobi A koja je dospjela 1.5.2015. Osoba B usmeno izjavi da prebija svoju tražbinu s tražbinom osobe A 1.6.2015. Kada nastupa prijeboj?

- f. **Do prijeboja ne može doći jer ove tražbine nisu istovrsne.**
- g. Do prijeboja ne može doći jer izjava o prijeboju nije dana pisano.
- h. 1.6.2015.
- i. 1.5.2015.
- j. 1.3.2015.

15. Osobe A i B sklopile su ugovor o zamjeni. Osoba A platila je osobi B 10.000 kuna na ime kapare u trenutku sklapanja ugovora. Osoba A nije ispunila svoju obvezu o dospeljuću, zbog čega je osoba B pretrpjela štetu. Odaberite točnu tvrdnju.

- f. Osoba A može izjaviti da raskida ugovor, a osoba B ima pravo zadržati kaparu i zahtijevati popravljjanje štete, pri čemu se iznos kapare uračunava u naknadu štete.
- g. **Osoba B je ovlaštena može po svojem izboru zahtijevati ispunjenje ugovora, ako je to još moguće, ili tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti ili se zadovoljiti primljenom kaparom.**

- h. Osoba A oslobađa se obveze, ako osoba B bez odgađanja ne izjavi da ustraje na zahtjevu za ispunjenje, ali u tom slučaju osoba B ima pravo zadržati kaparu.
- i. Osoba B može zahtijevati plaćanje dvostruke kapare i raskinuti ugovor.
- j. Niti jedna tvrdnja nije točna.

16. Raskid zbog neispunjenja nastupa bez posebne izjave o raskidu:

- f. ako je dužnik izjavio da neće ispuniti ugovor.
- g. ako je nad dužnikom otvoren stečaj.**
- h. ako je vjerovnik pao u zakašnjenje.
- i. ako se radi o ugovoru kod kojeg je ugovoren rok u kojem dužnik treba ispuniti ugovor.
- j. ako se radi o fiksnom ugovoru.

17. Koja je tvrdnja točna za odgovornost za štetu u slučaju samopomoći?

- f. Za štetu se odgovara uvijek kada je samopomoć dopuštena.
- g. Štetnik odgovara za štetu koja nastane trećoj osobi.
- h. Ne odgovara se za štetu osobi koja je izazvala potrebu samopomoći bez obzira je li samopomoć dopuštena ili ne.
- i. Kod samopomoći je štetna radnja protupravna, ali štetu ne treba popraviti.
- j. Ništa od navedenog.**

18. Poslodavac koji je nadoknadio štetu trećoj osobi koju je počinio radnik u radu ili u svezi s radom ima pravo regresa:

- f. samo u roku od 6 mjeseci od dana kada je šteta nastala.
- g. samo ako je radnik štetu prouzročio namjerno.
- h. samo ako je radnik štetu prouzročio namjerno ili krajnjom nepažnjom.**
- i. nikada.
- j. uvijek.

19. Odaberite točnu tvrdnju u vezi objektivne odgovornosti za štetu.

- f. Organizator priredbe odgovara isključivo za imovinsku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom koju netko pretrpi uslijed izvanrednih okolnosti.
- g. Na odgovornost proizvođača za neispravan proizvod primjenjuju se pravila o odgovornosti za štetu od opasnih stvari.
- h. Prema posebnim pravilima o odgovornosti za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu odgovara se i za imovinsku i za neimovinsku štetu. ?
- i. Neovlašteni korisnik motornog vozila odgovara supsidijarno, ako se naknada štete ne može ostvariti od vlasnika.
- j. Sve navedene tvrdnje su pogrešne.

20. Odaberite točnu tvrdnju za odgovornost za neispravan proizvod.

- f. Osoba koja je stavila proizvod u promet odgovara za svaku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom te za štetu prouzročenu uništenjem ili oštećenjem oštećenikove stvari različite od neispravnog proizvoda.**
- g. Proizvođač je osoba koja je izradila proizvod, uvoznik, distributer i svaka osoba koja je proizvod stekla za osobnu uporabu.
- h. Proizvođač se oslobađa od odgovornosti ako dokaže da stanje znanosti ili tehničkog znanja u vrijeme stavljanja proizvoda u promet nije omogućavalo kvalitetniju proizvodnju.
- i. Tražbina popravljivanja štete prouzročene neispravnim proizvodom zastarijeva u roku od tri godine od dana kad je oštećenik saznao ili morao saznati za štetu, neispravnost i osobu proizvođača.
- j. Sve navedene tvrdnje su točne.

21. Koju štetu NIJE dužan popraviti štetnik koji prouzroči smrt neke osobe?

- f. Neimovinsku štetu djetetu poginule osobe.
- g. Troškove njezina pogreba.
- h. Troškove oko i u vezi s liječenjem te osobe.
- i. Neimovinsku štetu unuku poginule osobe koji živi s roditeljima u inozemstvu.**
- j. Troškove prijevoza te osobe do zdravstvene ustanove.

22. Koja je tvrdnja o doprinosu oštećenika vlastitoj šteti točna?

- f. Oštećenik koji je pridonio nastanku štete uvijek ima pravo na naknadu sniženu 50%.
- g. Kada je nemoguće utvrditi koji dio štete potječe od oštećenika, sud će dosuditi naknadu vodeći računa o okolnostima slučaja.**
- h. Kada je nemoguće utvrditi koji dio štete potječe od oštećenika, sud će dosuditi naknadu vodeći se načelom dispozitivnosti.
- i. Oštećenik koji je pridonio nastanku štete nema uvijek pravo na razmjerno sniženu naknadu štete.
- j. Niti jedna tvrdnja nije točna.

23. Što od navedenog NIJE relevantan kriterij za ocjenu osnovanosti i/ili visine pravične novčane naknade?

- f. Težina povrede, jačina bolova i straha.
- g. Tko je osoba koja traži popravljavanje štete.
- h. Izgled oštećenika.
- i. Vrsta osobnog neimovinskog dobra koje je povrijeđeno.
- j. Sve navedeno od A. do D. su relevantni kriteriji.**

24. Odaberite točnu tvrdnju za slučaj da više osoba u isto vrijeme izvrši radnju za koju je obećana nagrada, s tim da je obećano da nagradu dobiva onaj tko prvi izvrši radnju.

- f. Osobe koje su izvršile radnju mogu zahtijevati poništaj javnog obećanja nagrade.
- g. Nagradu dobiva onaj tko je najbolje izvršio radnju.
- h. Svakome pripada jednak dio nagrade, ako pravičnost ne zahtijeva drukčiju podjelu.**
- i. Nitko ne dobiva nagradu.
- j. Ako takva situacija nije unaprijed predviđena, obveza obećavatelja prestaje.

25. A i B su prijatelji i zajedno su bili u prodavaonici antikviteta gdje su naručili neke stvari, svaki za sebe. Kad su stvari stigle, B je bio na putu, pa je A pokupio i svoje i B-ove stvari iz antikvarijata i platio za njega. Kad se B vratio sa puta, javio se u antikvarijat, gdje su mu rekli da su dali stvari A-u, koji ih nije platio, pa se B ispričao i platio stvari. Radi se o primjeru za:

- f. nesporazum i korisno poslovodstvo bez naloga.
- g. stjecanje bez osnove i nepravo poslovodstvo bez naloga.**
- h. stjecanje bez osnove
- i. stjecanje bez osnove i nesporazum.
- j. stjecanje bez osnove i korisno poslovodstvo bez naloga.

26. Kada je objekt štetne radnje osoba oštećenika tada se radi isključivo o:

- f. neimovinskoj šteti.
- g. gubitku uzdržavanja.
- h. imovinskoj šteti.**
- i. gubitku zarade.
- j. ništa od navedenog.

27. Tea je slučajno polila vinom svoju skupu svilenu haljinu. Maja joj je predložila da će joj sa sastojcima starog bakinog recepta ukloniti mrlju. Tea je naglasila da to ne želi te da će kemijski očistiti haljinu. Unatoč tome, Maja je uzela haljinu, no nije uklonila mrlju već je onemogućila da se ta mrlja očisti kemijski. Koji odgovor je točan?

- f. Maja ima pravo zahtijevati naknadu za kupljene sastojke sukladno pravilima poslovodstva bez naloga.
- g. Na ovaj primjer se primjenjuju pravila o uporabi stvari u tuđu korist.
- h. Maja neće odgovarati za štetu ako dokaže da je do štete došlo bez njezine krivnje.
- i. Za rješavanje ove situacije primjenjuju se sva opća pravila poslovodstva bez naloga.**
- j. Svi prethodno navedeni odgovori su netočni.

28. Osoba A je svojim automobilom zbog neprilagođene brzine prilikom kočenja udarila u automobil osobe B koji je ispred nje stajao na raskrižju. Automobil osobe B je od siline udarca krenuo naprijed i udario osobu C koja je prelazila cestu te joj slomio nogu i ruku, zbog čega se morala liječiti i biti na bolovanju pa je u tom periodu izgubila dio zarade. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

- f. Osoba A odgovara za štetu osobi B po načelu krivnje.
- g. Na odgovornost osoba A i B prema osobi C primjenjuju se pravila o objektivnoj odgovornosti za štetu.
- h. Osoba B ne odgovara za štetu osobi A.
- i. Osoba A odgovara osobi C po načelu kauze, a osoba B po načelu krivnje.
- j. Osoba C je pretrpjela imovinsku i neimovinsku štetu.

29. Koja tvrdnja za ugovor o doživotnom uzdržavanju NIJE TOČNA?

- a. Davatelj uzdržavanja stječe cijelu ili dio imovine tek nakon smrti primatelja uzdržavanja.
- b. Ugovor o doživotnom uzdržavanju je strogo formalan pravni posao.
- c. Nakon smrti davatelja uzdržavanja nasljednici mogu nastaviti izvršavati obveze iz ugovora.
- d. Primatelj uzdržavanja može tražiti raskid ugovora ako se davatelj uzdržavanja ne bi pridržavao obveza iz ugovora.
- e. Ugovor o doživotnom uzdržavanju je komutativni pravni posao.

30. Osobe A i B sklopile su ugovor koji su nazvale ugovor o posudbi. Iz ugovora proizlazi da je osoba A obvezna predati osobi B stvar na uporabu, a osoba B se obvezuje platiti za to ugovoreni iznos. Odaberite TOČNU tvrdnju.

- a. Osobe A i B sklopile su ugovor o posudbi.
- b. Osoba A i B nisu sklopile valjani ugovor.
- c. **Osoba A i B sklopile su ugovor o najmu.**
- d. Osobe A i B sklopile su ugovor o zajmu.
- e. Sve tvrdnje navedene od A. do D. su pogrešne.

1.ROK

1.Činidba ne mora biti:

- a.objektivna moguća
- b.subjektivna moguća
- c.ljudska radnja
- d.određena ili odrediva
- e.činjenje

2.Zabluda je bitna:

- a.ako se sklapa obzirom na osobu
- b.ako se odnosi na pobudu kod naplatnih pravnih poslova
- c.
- d.
- e.

3. Povreda ugovorne obveze zastarijeva: (iskreno ne znam koji odgovor je trebalo zaokružiti ali točno je ZOO 230/3)

- a.3 godine od nastanka štete
- b. u svakom slučaju pet godina od nastanka
- c.

4.Osoba A. Je u teškoj financijskoj situaciji te je primoran prodati svoju kuću koja vrijedi 10000000 kuna. Osoba B., njegov prijatelj, mu ponudi da bude kupio njegovu kuću ali za 40000 kuna. Osoba A. Na to pristane i tim novcem plati svojem sinu operaciju. Ovaj ugovor je:

- a.valjan
- b.nije valjan jer se novac koristi u krivu svrhu
- c. nije valjan jer je osoba b platila manje nego kaj je trebala
- d.valjan je jer su činidbe ispunjene
- e. ništa od navedenog

5. Predugovor-

- a. predugovor obvezuje
- b.predugovor se sklapa u roku odo 6 mjeseci od isteka roka predviđenog za njegovo sklapanje
- c predugovor se sklapa u roku od 3 godine od zahtjeva
- d. predugovor se sklapa u roku koji je određen, nakon toga se ne može sklopiti
- e.ništa od navedenog

6.Prihvata ponude-

- a.**Ponuda je prihvaćena kada ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu**

- b. ponuda je prihvaćena kada se suglase o bitnim sastojcima ugovora
- c. ponuda je prihvaćena kada je dana odmah, bez odgađanja
- d. ugovor je nastao u trenutku kad je ponuđenik poslao odgovor
- e. ugovor nastaje onog trenutka kad je ponuditelj saznao za sadržaj prihvata

7. Solidarno jamstvo

- a. alternativna činidba
- b. alternativno ovlaštenje
- c. fakultativna tražbina
- d. solidarna obveza
- e. ništa od navedenog

8. Ako je za neispunjenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu:

- a. druga strana može tražiti ispunjenje obeze i naknadu štete u kojoj se kapara uračunava ili vraća
- b. druga strana može tražiti povrat dvostruke kapare
- c. druga strana može tražiti samo ispunjenje ugovora i naknadu štete
- d. druga strana može odustati od ugovora
- e. druga strana može raskinuti ugovor

9. Kod cesije

- a. cedent odgovara za bonitet i veritet
- b. cedent odgovara samo za veritet
- c. cedent odgovara samo za bonitet
- d. odgovara za veritet u vrijeme ustupanja
- e. nikad ne odgovara za veritet i bonitet

10. Obnova

- a. ako je prijašnja obveza bila pobojna obnova je valjana
- b. valjana je ništetna obveza
- c. pobojna obveza je valjana samo ako je dužniku bilo poznato

11. U obveznom pravnom odnosu

- a. može se mijenjati samo glavna činidba
- b. može se mijenjati samo pravna osnova
- c. može se mijenjati ili glavna činidba ili pravna osnova
- d. može se mijenjati i glavna činidba i pravna osnova
- e. ništa od navedenog

12. osoba A. i osoba B. Su sklopile ugovor o građenju „ključ u ruke“, na završetku posla izvođač nije ugradio prozor, a jedan prozor je nastao uništen. Što osoba B. može zahtijevati:

- a. samo ugovornu kaznu
- b. ugovornu kaznu i ispunjenje obveze
- c. ugovornu kaznu ili ispunjenje obveze
- d. samo ispunjenje obveze
- e. ispunjenje obveze i naknadu štete

13. Zaokruži netočnu tvrdnju:

- a. polaganjem u sud prestaju teći kamate
- b. polaganjem u sud se dužnik oslobađa obveze
- c. položeno dužnik ne može uzeti natrag
- d. rizik slučajne propasti stvari prelazi na vjerovnika
- e. polaganjem prestaje zakašnjenje dužnika

14. bilo je nekaj sa raskidom ugovora s uzastopnim obvezama

15. Prebijati se može:

- a. tražbina naknade štete nanesenom oštećenjem zdravlja i prouzročenjem smrti
- b. tražbina doživotnog uzdržavanja
- c. tražbina nastale namjernim prouzročenjem štete
- d. tražbina koja se ne može zaplijeniti
- e. ništa od navedenog

16. otpustom duga ne smatramo:

- a. kad vjerovnik izjavi da neće zahtijevati ispunjenje obveze
- b. neovisno je o pristanku dužnika
- c. može se sklopiti prešutno
- d. moguć je opoziv
- e. ništa od navedenog

17. nekaj sa građanskim deliktom

18. nekaj sa štetnikom

19.Stvar ili djelatnost je kvalificirana opasnom

- a. zakonom su navedena
- b. ugovorom se određuju
- c. sud odlučuje u svakom pojedinačnom slučaju
- d.
- e.ništa od navedenog

20.osoba A. je zaposlenik kod osobe C. Osoba C mu je posudio auto. Osoba A je vozeći nepropisno udarila vozilo osobe B. koja je vozila propisno i stajala na semaforu. U tom naletu osobe A, osoba B je teško tjelesno ozlijedila osobu D. koja je hodala 10 metara od zebre. Protiv koga osoba D može podnijeti tužbni zahtjev?

- a. protiv osobe A
- b. protiv osobe A i osobe B
- c. protiv osobe D
- d. protiv osobe A, B, D
- e. protiv nikog je nitko nije kriv

21.Kad dospijeva obveza naknade imovinske štete

- a. od trenutka nastanka štete**
- b. od trenutka podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe
- c. od sklapanja ugovora
- d.
- e.

22.Naknada u obliku novčane rente- nije točno

- a. daje se mjesečno unaprijed
- b.daje se u cjelokupnom iznosu
- c. određuje se za smrt, tjelesnu ozljedu ili oštećenje zdravlja

23. poslovodstvo bez naloga, osoba B nije otklonila štetu, osoba A ga mora

- a. osloboditi svih obveza
- b. osloboditi svih obveza i naknaditi mu nužne i korisne troškove, te primjerenu naknadu za trud
- c. osloboditi svih obveza i naknaditi mu nužne i korisne troškove
- d.

24.Kada se može odustati od darovanja

25.osoba A daje osobi B stol, a ovaj njemu parkete ovdje se radi o kakvom ugovoru

- a. ugovor o zamjeni**
- b. ugovor o kupoprodaji
- c. nazadkupnja
- d.kupoprodaja po uzorku ili modelu
- e. prodajni nalog

Koja od sljedećih tvrdnji nije točna u situaciji u kojoj je prodavatelj znao za materijalni nedostatak na prodanoj stvari?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ako su ugovorili isključenje ili ograničenje odgovornosti za materijalne nedostatke, ta ugovorna odredba je ništetna, a prodavatelj nije kupca obavijestio o nedostatku.
- b. Kupac ne gubi pravo pozivati se na nedostatak koji se pokazao nakon proteka dvije godine od predaje stvari.
- c. Kupac ne gubi pravo pozivati se na taj nedostatak iako nije ispunio obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o nedostatku.
- d. Prodavatelj odgovara, iako je kupac u trenutku sklapanja ugovora znao za nedostatak.**
- e. Kupac ne gubi pravo pozivati se na taj nedostatak iako nije ispunio obvezu pregleda stvari bez odgađanja.

U kojoj situaciji se zabluda ne smatra bitnom?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ako se odnosi na okolnosti koje se po običajima u prometu smatraju odlučnim.
- b. Ako se odnosi na objekt ugovora.
- c. Ako se odnosi na bitna svojstva objekta ugovora.
- d. Ako se odnosi na osobu s kojom se sklapa pravni posao iako se ne sklapa s obzirom na tu osobu.**
- e. Ako se odnosi na pobudu, koja je isključivo kod besplatnih pravnih poslova bila odlučna za preuzimanje obveze.

Kod koje mane volje se radi o nesvjesnom neskladu?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Prijevara.**
- b. Prijetnja.
- c. Sila.
- d. Šala.
- e. Simulacija.

U kojem od sljedećih slučajeva ne dolazi do raskida ugovora po samom zakonu?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Zbog promijenjenih okolnosti.**
- b. Ako je u ugovoru određeno da se isti smatra raskinutim ako ne bude ispunjen u određenom roku.
- c. Ako je prodavatelj predao kupcu stvar s materijalnim nedostatkom, a ispunjenje u roku je bitan sastojak ugovora.
- d. Ako dužnik ne ispuni obvezu ni u naknadnom primjerenom roku.
- e. Kod fiksnih pravnih poslova, ako dužnik ne ispuni obvezu u roku.

Koja je tvrdnja točna za učinak zastare?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Nakon što nastupi zastara, nije se moguće odreći njezinog učinka.
- b. Zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze.**
- c. Dužnik se oslobađa svoje obveze kao da ju je ispunio.
- d. Ako dužnik isplati tražbinu nakon zastare može tražiti povrat plaćenog.
- e. Nakon što tražbina zastari moguće ju je ostvariti samo u ovršnom postupku.

U kojem od sljedećih primjera sigurno postoji valjana ponuda?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ivan je poslao e-mail prijatelju u Austriji u kojem piše da prodaje svoj stari BMX bicikl po vrlo prihvatljivoj cijeni od 200 eura, ali ga je odmah nakon toga nazvao i rekao da se predomislio, jer bicikl ipak nije na prodaju.
- b. Ivan je nazvao Petra i rekao mu da prodaje svoj stari BMX bicikl.
- c. Ivan je rekao Toniju da prodaje svoj BMX bicikl za cijenu od 1.000 kuna i da ponuda vrijedi tri dana. Nakon pet dana Toni je nazvao Ivana i pitao ga vrijedi li još ponuda.
- d. Ivan je na svom Facebook statusu napisao da ima stari BMX bicikl koji je procijenjen na 750 kuna.
- e. Ivan je najprije dogovorio s Markom zamjenu BMX bicikla za novi skateboard, a zatim je sreo Luku i ponudio mu isti BMX bicikl na prodaju za 1.000 kuna.**

Predugovor:

Odaberite jedan odgovor:

- a. se ne može pobijati zbog prekomjernog oštećenja.
- b. da bi bio valjan, uvijek mora biti sklopljen u pisanom obliku.
- c. obvezuje iako su se okolnosti u kojima je bio sklopljen toliko izmijenile da ga strane ne bi bile niti sklopile da su te okolnosti postojale u vrijeme njegovog sklapanja, ali se u tom slučaju može zahtijevati raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti.
- d. je po svojoj pravnoj prirodi ugovor.**
- e. obvezuje godinu dana od njegovog sklapanja, ako nije određen rok u kojem se mora sklopiti glavni ugovor.

Krešo i Hrvoje sklopili su ugovor o darovanju s ciljem prikrivanja ugovora o kupoprodaji kako bi zaobišli za njih nepovoljne porezne propise. Koja tvrdnja je točna za onaj primjer?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ugovor o darovanju je valjan ako su ispunjene sve pretpostavke za njegovu valjanost.
- b. Ugovor o kupoprodaji je valjan ako su ispunjene sve pretpostavke za njegovu valjanost.**
- c. Pravni posao je ništetan zbog apsolutne simulacije.
- d. Treće savjesne osobe ne mogu steći prava iz ovog pravnog posla.
- e. Pravni posao je pobojan.

Tko sve potencijalno može odgovarati za štetu koju prouzroči maloljetnik s navršenih 7 godina života?

Odaberite jedan odgovor:

- a. samo roditelji
- b. maloljetnik, roditelji i skrbnik, škola ili druga ustanova pod čijim nadzorom se maloljetnik nalazi**
- c. samo maloljetnik
- d. maloljetnik i skrbnik, škola ili druga ustanova pod čijim nadzorom se maloljetnik nalazi
- e. maloljetnik i roditelji

Koja mana volje čini pravni posao pobojnim?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Nesporazum.
- b. Simulacija.
- c. Mentalna rezervacija.
- d. Prijevara.**
- e. Sila.

Koja je tvrdnja u vezi s novčanom rentom točna?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Dužnik uvijek mora dati potrebno osiguranje za isplatu novčane rente.
- b. Novčanom rentom popravlja se prvenstveno neimovinska šteta.
- c. Novčanu rentu sud dosuđuje samo ako se radi o naturalnoj restituciji.
- d. Novčana renta može se, između ostalog, dosuditi i za imovinsku štetu zbog povrede časti i širenja neistinitih navoda, ako posebne okolnosti slučaja to opravdavaju, a sud tako odluči.
- e. Pravo na novčanu rentu ima osoba koja je izgubila uzdržavanje na koje po zakonu ima pravo.**

Luka se vozio Selskom cestom u svom novom Audi A3 automobilu, prošao kroz žuto svjetlo na semaforu i skrenuo desno, a pritom nije vidio pješaka koji je pretrčavao preko zebre kako bi stigao prijeći cestu na zeleno svjetlo. Luka je autom naletio na pješaka koji je zbog posljedica nesreće ostao nepokretan. Koja tvrdnja je točna?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Odgovarati će Luka, jer je postupao s običnom nepažnjom prošavši kroz žuto svjetlo.
- b. Odgovarati će Luka, ali će sud uzeti u obzir doprinos oštećenika.**
- c. Luka neće odgovarati jer je pješak neoprezno prelazio cestu.
- d. Odgovarati će Luka po pravilima subjektivne odgovornosti za štetu.
- e. Luka će se osloboditi od odgovornosti jer je neoprezno pretrčavanje pješaka imalo značaj više sile.

Uzročna veza između štete i štetne radnje se uvijek mora dokazati.

Odaberite jedan odgovor:

Točno

Netočno

Pravična novčana naknada:

Odaberite jedan odgovor:

- a. ne može se dosuditi pravnoj osobi za neimovinsku štetu.
- b. nikad ne zastarijeva.
- c. dospijeva u roku od 3 godine od saznanja za štetu i štetnika odnosno pet godina od nastanka štete.
- d. nije novčani ekvivalent za štetu.**
- e. u pravilu se dosuđuje u obliku rente.

Osobe A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji skupocjene dizajnerske lampe u pisanom obliku o kojem su se posebno i izričito dogovorile. U ugovoru nije određeno tko će snositi trošak dostave, te su o tome stranke postigle suglasnost putem telefona. Odaberite točnu tvrdnju.

Odaberite jedan odgovor:

- a. Kasnija usmena pogodba nije valjana jer se njome ne umanjuju obveze obje ugovorne strane.
- b. Kasnije usmena pogodba je valjana jer zakon određuje da su kasnije usmene pogodbe uvijek valjane.
- c. Naknadni usmeni dogovor nije valjan jer u ugovoru nije predviđena mogućnost za njegovo dogovaranje telefonom.
- d. Naknadni usmeni dogovor oko isporuke učinjen telefonom je valjan.**
- e. Naknadni usmeni dogovor oko isporuke učinjen telefonom nije valjan jer je trebao biti u pisanom obliku.

Osoba A dužna je 100.000,00 kuna osobi B. Nakon dospijeca obveze osoba A odluči osobi B ustupiti tražbinu u istom iznosu koju ima prema osobi C radi plaćanja duga. Nakon ustupa tražbine osoba A više nije dužnik osobe B. Osobe A i B sklopile su:

Odaberite jedan odgovor:

- a. ugovor o cesiji radi ispunjenja.
- b. ugovor o cesiji umjesto ispunjenja.**
- c. ugovor o personalnoj subrogaciji.
- d. ugovor o cesiji radi osiguranja.
- e. nagodbu.

Marko je bio dužan vratiti Ani 8.000 kuna 20. 01. 2006. godine. 16. 08. 2005. Marko daje Ani vrijednu sliku kao osiguranje. 02. 01. 2011. Ana putem odvjetnika poziva Marka da ispunji svoju obvezu. Kojeg datuma dolazi do zastare?

Odaberite jedan odgovor:

- a. 03. 01. 2016.
- b. 17. 08. 2011.
- c. 03. 01. 2014.
- d. 21. 01. 2011.**
- e. 17. 08. 2010.

Osoba A sklopila je ugovor o zajmu s osobom B 1. 4. 2003. Osoba B je bila dužna vratiti dug 1. 7. 2006., ali to nije učinila. U kolovozu 2011. osoba A tuži osobu B da joj isplati dug iz ugovora u zajmu. U parnici se osoba B brani isključivo prigovorom da nema novaca. Što će sud odlučiti?

Odaberite jedan odgovor:

- a. ništa od navedenog nije točan odgovor.
- b. upozoriti tuženika, osobu B da ima pravo na prigovor zastare.
- c. prihvatiti tužbeni zahtjev tužitelja osobe A.**
- d. odbiti tužbeni zahtjev jer je nastupila zastara.
- e. odbaciti tužbeni zahtjev jer je nastupila zastara.

Ugovor između odsutnih strana sklopljen je u trenutku:

Odaberite jedan odgovor:

- a. u kojem ponuđenik pošalje prihvrat ponuditelju.
- b. u svim navedenim slučajevima, ovisno o konkretnim okolnostima.
- c. u kojem ponuditelj primi izjavi o prihvatu ponude.**

- d. u kojem ponuđenik izjavi da prihvaća ponudu.
- e. u kojem ponuditelj sazna za sadržaj prihvata.

Ugovor o cesiji neće imati učinak prema dužniku ako on ne da svoj pristanak na taj ugovor. Ova tvrdnja je:

Odaberite jedan odgovor:

Točno

Netočno

1. Ako je činidba nemoguća:
 - a) pravni posao je uvijek ništetan
 - b) pravni posao može konvalidirati, ako ugovorne strane naknadno sklope nagodbu
 - c) pa naknadno postane moguća, pravni posao će konvalidirati, osim ako je sklopljen po odgovornim uvjetom ili rokom
 - d) jer se dužnik obvezao naslikati portret određene osobe, a zapravo nije slikar i ne zna naslikati portret, ugovor će biti valjan**
 - e) pravni posao je pobojan
2. Perica je dao na popravak tiskarski stroj koji je koristio u svojoj tiskari Tinu, koji ga je trebao popraviti u roku od 3 dana za 20 000 kn. Tin je, međutim, u međuvremenu dobio drugi posao do kojeg mu je bilo više stalo, pa nije na vrijeme popravio Peričin stroj, već je zakasnio 3 tjedna. Zbog toga tiskara uopće nije radila jer je to bio jedini stroj u tiskari uslijed čega je Perica izgubio 180 000 kn jer je to iznos koji bi Perica imao da ugovor nikada nije bio sklopljen. Koliku naknadu duguje Tin?
 - a) 180 000 kn jer je to stvarno pretrpljena šteta**
 - b) 200 000 kn jer je to iznos koji bi Perica imao da je ugovor ispunjen kako je ugovoreno
 - c) 20 000 kn jer je to iznos koji bi Perica imao da ugovor nikada nije sklopljen
 - d) iznos koji je Tin mogao predvidjeti kao moguću štetu u vrijeme sklapanja ugovora
 - e) ništa nije točno
3. Primjer za prirodni sastojak pravnog posla je:
 - a) cijena kod trgovačkih ugovora**
 - b) zakonske zatezne kamate
 - c) penal
 - d) odgovornost za bonitet kod naplatne cesije
 - e) ugovorna odgovornost za šetu zbog namjere ili krajnje nepažnje
4. Toplana u gradu X u određeno doba godine uslijed tehnološkog procesa, proizvodi veliku količinu a e koja uništava nasade seljaka koji žive u okolini X. Toplana radi s dozvolom i po nalogu X koji je tužen u parnici od strane grupe oštećenih seljaka koji traže, pozivom na odredbe ZOO da se zabrani rad. Koja tvrdnja najbliže opisuje pravni položaj tužitelja?
 - a) Tužitelji nisu u pravu, jer mogu zahtijevati samo naknadu imovinske štete koja prelazi iznos od 500 eura
 - b) Tužitelji su u pravu, jer svatko ima pravo da se naredi prestanak povređivanja njegovog prava osobnosti.
 - c) Tužitelji su u pravu, jer svatko ima pravo postaviti zahtjev da se ukloni opasnost štete
 - d) Tužitelji su u krivu, jer mogu tražiti samo naknadu prekomjerne štete.**
 - e) Tužitelji su samo djelomično u pravu, jer imaju pravo da se samo privremeno obustavi rad, a ne da se zabrani trajno.
5. Ako je dana kapara, a za neispunjenje ugovora je odgovorna strana koja je kaparu primila, druga strana može zahtijevati ispunjenje ugovora ili naknadu štete i vraćanje kapare ili vraćanje dvostruke kapare. Ovo je primjer za:
 - a) alternativno ovlaštenje
 - b) fakultativnu tražbinu**
 - c) alternativnu obvezu
 - d) kumulativnu obvezu
 - e) ništa od navedenog
6. Maja je htjela kupiti jednu ogrlicu od prijateljice koja ih sama izrađuje, ali joj je Sara

rekla da je cijena previsoka i da joj ona može nabaviti sličnu po puno povoljnijoj cijeni. Ipak, Maja je uspjela spustiti cijenu i kupila je ogrlicu po znatno nižoj cijeni od prvotno zatražene. Koja je od sljedećih tvrdnji točna?

- a) Prijateljica može pobijati ugovor zbog prijevare Sare
- b) Prijateljica može pobijati ugovor zbog prekomjernog oštećenja
- c) c) Maja može pobijati ugovor zbog prijevare prijateljice
- d) Maja može pobijati ugovor zbog bitne zablude

e) ništa od navedenog

7. Zastara ne teče:

- a) za vrijeme trajanja parnice
- b) između radnika i poslodavca za vrijeme trajanja radnog odnosa
- c) između osobe zaposlene u kućanstvu i njezinog poslodavca, ako žive u istom kućanstvu.
- d) između osoba koje žive u bračnoj zajednici dok ta zajednica traje**
- e) za vrijeme u kojem dužnik nije mogao zbog nesavladivih prepreka ispuniti obvezu vjerovniku

8. Vjerovnik je valjano odbio ispunjenje, ako ga je po dospelosti odbio primiti:

- a) od dužnika
- b) od svake osobe koja ima pravni interes da obveza bude ispunjena
- c) od treće osobe ako je dužnik na to pristao, osim ako se radi o osobnoj obvezi
- d) od treće osobe, ako dužnik s tim nije suglasan**
- e) ni ta od navedenog

9. Koja je tvrdnja ispravna za odgovornost za neispravan proizvod?

- a) Osoba koja je stavila proizvod u promet odgovara za svaku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom te za štetu prouzročenu uništenjem ili oštećenjem oštećenikove stvari različite od neispravnog proizvoda
- b) Proizvođač je osoba koja je izradila proizvod, uvoznik, distributer i svaka osoba koja je proizvod stekla za osobnu uporabu
- c) Proizvođač se oslobađa od odgovornosti ako dokaže da stanje znanosti ili tehničkog znanja u vrijeme stavljanja proizvoda u promet nije omogućavalo kvalitiju proizvodnju.
- d) d) Tražbina popravljivanja štete prouzročene neispravnim proizvodom zastarijeva u roku od tri godine od dana kad je oštećenik saznao ili morao saznati za štetu, neispravnost i osobu proizvođača.**
- e) sve tvrdnje su ispravne

10. Prijebojem može prestati:

- a) tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete
- b) tražbina iz obveze uzdržavatelja
- c) tražbina koja se ne može zaplijeniti
- d) tražbina naknade štete zbog smrti ili oštećenja zdravlja.
- e) tražbina naknade štete zbog povrede časti**

11. Koji je učinak polaganja dugovane stvari u sud?

- a) Dužnik se oslobađa obveze u trenutku obavijesti vjerovnika o polaganju
- b) Dužnik se oslobađa obveze u trenutku podmirenja troškova za položenu stvar
- c) Ako dužnik uzme stvar natrag smatra se da nije bilo polaganja**
- d) Dužnik se ne može valjano osloboditi obveze polaganjem stvari, ako je bio u zakašnjenju
- e) Dužnik se oslobađa obveze u trenutku predaje stvari vjerovniku

12. Koja tvrdnja u vezi s ugovorom o preuzimanju duga nije točna?

- a) Taj ugovor može imati učinak preuzimanja ispunjenja
- b) Taj ugovor može imati učinak ugovora o pristupanju dugu

c) Sporedna prava, uključuju i i jamstvo i zalog koji je dala treća osoba, postoje po zakonu i nakon sklapanja tog ugovora

d) Vjerovnik može i prešutno pristati na ugovor tako da primi ispunjenje od preuzimatelja

e) Preuzimatelj ne može isticati vjerovniku prigovore koji potječu iz njegovog pravnog odnosa s bivšim dužnikom, a taj je pravni odnos bio temelj za preuzimanje

13. Ako A prvo proda tražbinu B, pa nakon toga padne pod stečaj, tada B ima pravo zahtijevati naknadu cjelokupne vrijednosti prodane tražbine iz stečajne mase osobe A.

a) točno, jer A odgovara za veritet

b) točno, ako je ugovorena odgovornost za bonitet

c) djelomično točno, jer A odgovara samo za onoliko koliko je B platio tražbinu i samo ako je posebno ugovorena odgovornost za bonitet

d) netočno, jer A nikad ne odgovara za veritet

e) netočno, jer A ne odgovara za to što je pao pod stečaj

14. Srebrenka je prodala Perici svoju nekretninu za 1,5 mil. kn, iako je njezina nabavna vrijednost bila 2,3 mil. kn. Perica nije htio platiti više, zbog lošeg tržišta nekretnina.

Nakon toga, ispostavilo se 1) da je Srebrenka zadužena preko svake mjere kod nekoliko banaka; 2) Da je Vatro, koji je Srebrenki prodao nekretninu prije 10 godina za sebe ugovorio pravo prvokupa koje nije ispoštovao i 3) da nekretnina obuhvaća i zemlju na kojoj se nalazi do tada skrivena, ali vrijedna zgrada, zbog čega je stvarna vrijednost 3,3 mil. kn. Srebrenka je nakon 6 mjeseci podigla tužbu i raskid ugovora zbog prekomjernog oštećenja, Vatro je tražio nakon 8 mjeseci da se ugovor utvrdi i tetnim zbog povrede prvokupa, dok je banka nakon 9 mjeseci podigla paulijansku tužbu. Koja je tužba osnovana?

a) Srebrenkina b) banaka

c) Vatrova d) sve

e) nijedna

15. Ako je prodavatelj prodao stvar koja nije u njegovu vlasništvu:

a) ugovor se odmah raskida po samom zakonu

b) takva kupoprodaja ga obvezuje

c) kupac može zahtijevati sniženje cijene ako mu je treći –vlasnik stvari –oduzme

d) ... ne odgovara za pravne nedostatke stvari, ako je odgovornost bila isključena, osim kod potrošačkih ugovora

e) kupac može u roku od šest mjeseci zahtijevati od prodavatelja da oslobodi stvar od pretenzija trećih, inače gubi prava iz odgovornosti za pravne nedostatke

16. Tko dvaput plati isti dug može tražiti vraćanje osim:

a) ako se radi o nekoj moralnoj obvezi

b) ako je platio na temelju rješenja o ovrsi

c) ako je platio prije dospelosti

d) ako je popustio zadržati pravo na vraćanje

e) ništa nije točno

17. Što je od navedenog razlog isključenja protupravnosti zbog kojeg se ne odgovara za štetu:

a) nužna obrana prema neubrojivoj osobi

b) krajnja nužda

c) pristanak oštećenika na zabranjenu radnju

d) otklanjanje povrede kad neposredno prijeti opasnost ako je takva zaštita nužna, neovisno o mjeri prisile koja se primjenjuje

e) izvanredni događaj koji potječe iz stvari koja se nije mogla uništiti

18. Dužnik solidarne obveze može staviti u prijeboj:

- a) tražbinu koju ima prema vjerovniku**
- b) tražbinu koju drugi solidarni dužnik ima prema vjerovniku
- c) tražbinu koju ima prema jednom od više solidarnih vjerovnika, iako taj ne zahtijeva ispunjenje od dužnika
- d) tražbinu koju ima prema bilo kojem od više solidarnih vjerovnika
- e) sve od navedenog

19. U svim navedenim slučajevima sud će uzeti u obzir pravičnu ocjenu prilikom odlučivanja o zahtjvu za popravljnje štete osim:

- a) kad nalaže osobi koja nije odgovorna za štetu da ju naknadi jer se naknada ne može dobiti od osobe koja je propustila dužnost nadzora
- b) ako odlučuje o odgovornosti roditelja koji nisu krivi za štetu koju je počinilo njihovo maloljetno djetetno nesposobno dijete
- c) kad odlučuje o odgovornosti oba vlasnika motornih vozila prema trećem, a nema krivnje nijednog**
- d) ako odlučuje o odgovornosti osobe zbog uskrate nužne pomoći
- e) kad više osoba odgovara za štetu, a udijeli im se ne mogu utvrditi

20. Što od navedenog nije relevantan kriterij za ocjenu osnovanosti odnosno visine pravične novčane naknade?

- a) težina povrede, jačina bolova ili straha
- b) tko je osoba koja traži popravljnje
- c) ako se radi o smrti djeteta, je li ono rođeno živo**
- d) vrsta osobnog neimovinskog dobra koje je povrijeđeno
- e) sve navedeno su relevantni kriteriji

21. Perica je saznao od susjede da ga je žena prevarila sa najboljim prijateljem, nakon čega je sjeo u automobil i krenuo brzo kući. Na putu je opazio na pločniku ženu i prijatelja koji su šetali, te je vidjevši ih, stao na gas i pregazio ih uslijedega su oboje umrli na licu mjesta. Perica je nakon toga otišao u obližnji kafić i svima platio piće, rekavši da „slavi“. Ako analiziramo postupanje perice u smislu zakonske kvalifikacije njegovog subjektivnog odnosa prema štetnoj radnji, onda se radi o:

- a) zloj namjeri
- b) zloradosti
- c) namjeri**
- d) krajnjoj nepažnji
- e) izravnoj namjeri

22. Učinak obnove nije:

- a) da prestaje prijašnja obveza
- b) da nastaje nova obveza
- c) da, u pravilu, prestaju sva sporedna prava
- d) da se uzima da prijašnja obveza nije ni postojala**
- e) da prestaju jamstvo i zalog, osim ako je drukčije ugovoreno

23. Perica se posvađao sa svojim bivšim najboljim prijateljem Vatro s kojim je studirao, a poslije i radio i provodio puno vremena na godišnjim odmorima. Da mu se osveti zbog toga jer mu Vatro nije vratio stari dug, Perica je na radnom mjestu ispričao kako je Vatro neko vrijeme proveo na psihijatrijskom liječenju, to mu je izazvalo velike neugodnosti.

Radi pravilne primjene prava, koji je od navedenih podataka ključan za pitanje postojanja odgovornosti za imovinsku štetu Perice prema Vatro?

- a) je li Vatro rekao Perici da je bio na liječenju
- b) je li Perica postupao s namjerom ili ne
- c) je li Vatro bio na liječenju**

- d) je li poslodavac imao ozbiljan interes da sazna za liječenje
- e) je li Vatro pretrpio ikakve duševne bolove ili strah

24. Koja od navedenih tvrdnji najslabije opisuje dužnosti poslovođe bez naloga?

- a) poslovođa je dužan postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika
- b) poslovođa je dužan pretpostaviti koje su potrebne gospodara posla i o tome voditi računa
- c) poslovođa mora položiti račun i ustupiti stečene koristi gospodaru posla
- d) poslovođa odgovara za štetu koju svojom nepažnjom prouzročio gospodaru posla**
- e) poslovođa treba što prije obavijestiti gospodara posla i nastaviti započeti posao dok ga gospodar posla ne može preuzeti

25. Vatro je za vrijeme psihiatrijskog liječenja pobjegao iz bolnice, te u napadaju ludila provalio u obližnju postolarsku radnju, ozlijedio postolara, uništio 20 pari cipela postolarevih klijenata i dijelove opreme, nakon čega je uhvaćen i vraćen u bolnicu. Tko odgovara gospo i Srebrenki, koja je ostavila skupe cipele na popravku, a koje su sada potpuno uni tene?

- a) postolar
- b) postolar i bolnica
- c) bolnica**
- d) Vatro i bolnica
- e) nitko, slu aj poga a vlasnika

26. Razlika između cesije i personalne subrogacije jest:

- a) kod cesije nije potreban pristanak dužnika, a kod personalne subrogacije jest
- b) kod cesije ne prelaze sporedna prava na cesionara, a kod personalne subrogacije ona prelaze na ispunitelja
- c) kod cesije cesionar ima pravo zahtijevati onoliko od dužnika koliko je platio za određenu tražbinu, dok ispunitelj može zahtijevati cijeli iznos duga bez obzira koliko je platio vjerovniku
- d) kod cesije je notifikacija obvezatna, a kod personalne subrogacije nije, osim ako se radi o zakonskoj personalnoj subrogaciji
- e) kod cesije tražbina prelazi na cesionara u trenutku sklapanja ugovora o cesiji, a kod personalne subrogacije u trenutku ispunjenja**

27. Ugovor o kupoprodaji s obročnom otplatom mora –pod prijetnjom ni štetnosti – sadržavati sve navedene uglavke, osim kojeg?

- a) ukupan iznos otplata
- b) pojedina ni iznos otplata, njihov broj i rokove dospijeća
- c) pravo kupca na raskid u roku od tri dana od dana sklapanja ugovora
- d) pravo kupca da otplati ostatak cijene prijevremeno**
- e) svi navedeni uglavci moraju biti sadržani

28. Koja je tvrdnja ispravna za ugovor o najmu odnosno zakupu?

- a) Ako najmodavac objekt najma proda nakon predaje najmoprimcu stjecatelj ex lege stupa umjesto najmodavca u ugovorni odnos sa najmoprimcem**
- b) ugovor o najmu nekretnina na neodređeno vrijeme može se otkazati u otkaznom roku od 3 mjeseca
- c) ugovor o najmu prestaje smrću najmoprimca, osim ako druk ije nije ugovoreno u ugovoru o najmu
- d) ugovor o zakupu poslovnog prostora uređen je prvenstveno Zakonom o obveznim odnosima
- e) Ako objekt zakupa ima neotklonjivi materijalni nedostatak, ugovor se raskida im je zakupnik obavijestio zakupodavca o nedostatku

29. Svi odgovaraju solidarno osim:

- a) naručitelj i izvođač radova na nekretnini prema trećemu
- b) vlasnici motornih vozila prema trećemu
- c) poticatelj i pomagatelj sa počiniteljem
- d) roditelji i djeca za štetu koju počini deliktno sposobno dijete običnom nepažnjom
- e) poslodavac i radnik za štetu koju počini radnik krajnjom nepažnjom**

30. Osoba A je na temelju ugovora o kupoprodaju isporučila osobi B automobil kojem automatski mjenjač ne funkcionira pravilno jer ne dopušta prebacivanje u rikverc. Osoba B je u cijelosti isplatila kupoprodajnu cijenu. O povredi kojeg načela obveznog prava se u ovom slučaju radi?

- a) načela savjesnosti i poštenja
- b) načela jednake vrijednosti činidaba**
- c) načela dispozitivnosti
- d) načela odgovornosti za štetu
- e) sve od navedenog

GRAĐANSKO PRAVO 1 – KVIZ MERLIN

1. Koja tvrdnja o načelima građanskog prava je TOČNA?

- a. Subjektivna građanska prava su u pravilu neprenosiva.
- b. Načelo dispozitivnosti znači da građanskopravni odnos može nastati samo ako to pravni subjekt želi.
- c. Posljedica neispunjenja obveze u građanskopravnom odnosu redovito je imovinska sankcija.
- d. Za građanskopravne odnose karakteristična je primjena načela subordinacije.
- e. Načelo dispozitivnosti podrazumijeva da sudionici građanskopravnog odnosa mogu urediti svoj odnos kako god žele bez ograničenja.

2. Koja tvrdnja o primjeni običaja je NETOČNA?

- a. Trgovački običaji koji su kodificirani nazivaju se uzance.
- b. Običaji se u obveznopravnim odnosima primjenjuju jedino ako je njihova primjena propisana zakonom.
- c. Običaji mogu biti primjenjivi i ako su suprotni dispozitivnim propisima.
- d. Trgovci koji ne žele primjenu običaja redovito primjenjivanih u istim obveznopravnim odnosima morat će njihovu primjenu izričito ili prešutno isključiti.
- e. Običaji su izvor građanskog prava.

3. Pravo svakog sudionika obveznopravnog odnosa da sam odluči hoće li ili ne zasnovati obveznopravni odnos odraz je kojeg načela?

- a. Načela jednake vrijednosti činidaba.
- b. Načela prometnosti prava.
- c. Načela dispozitivnosti.
- d. Načela savjesnosti i poštenja.
- e. Načela imovinske sankcije.

4. Što se ne smatra izvorom hrvatskog građanskog prava?

- a. Zakoni koje donosi Sabor Republike Hrvatske.
- b. Ustav Republike Hrvatske.
- c. Presude Suda Europske unije.
- d. Mišljenja upravnih tijela.

e. Uzance.

5. Ako osoba ima poslovnu sposobnost, to znači da:

- a. takva osoba ne smije sklapati ugovore.
- b. ona može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke.
- c. je to isključivo fizička punoljetna osoba.
- d. takva osoba ne mora imati pravnu sposobnost.
- e. sigurno nije pravna osoba.

6. Koja je od navedenih tvrdnji NETOČNA?

- a. Činidba mora imati imovinski karakter.
- b. Činidba mora biti određena ili barem odrediva.
- c. Činidba mora biti pravno dopuštena.
- d. Činidba može biti ljudska radnja ili prirodni događaj.
- e. Činidba mora biti objektivno moguća.

7. Koja je tvrdnja o osobnim neimovinskim dobrima TOČNA?

- a. Osobna neimovinska dobra mogu pripadati isključivo fizičkim osobama.
- b. Osobna neimovinska dobra su u pravilu prenosiva.
- c. Pravne osobe imaju identična osobna neimovinska dobra kao i fizičke osobe.
- d. Sva osobna neimovinska dobra koja mogu pripadati jednoj osobi taksativno su nabrojana u Zakonu o obveznim odnosima.
- e. Fizička osoba stječe osobna neimovinska dobra rođenjem.

8. Koja je tvrdnja o stvarima TOČNA?

- a. Nekretnine nisu stvari.
- b. Stvari su isključivo tjelesni dijelovi prirode.
- c. Električna energija se može smatrati stvarju ako je podložna ljudskoj vlasti.
- d. U sumnji je li što pokretna ili nepokretna stvar, smatra se da je nepokretna.
- e. Svi gore navedeni odgovori su točni.

9. Što se od navedenog NE SMATRA nekretninom?

- a. Drveće izraslo na zemljinoj površini.
- b. Vodovod ugrađen u podzemlje.
- c. Bunar sagrađen na polju.
- d. Prijenosni kiosk privremeno postavljen na građevinskom zemljištu.

- e. Strojevi koji su pripadali tvornici i trajno služe njezinoj svrsi.

10. Što se od navedenog SMATRA dijelom imovine neke osobe u pravnom smislu?

- a. Pravo na ugled i čast.
- b. Ručni sat.
- c. Dug te osobe najmodavcu koji proizlazi iz ugovora o najmu.
- d. **Pravo vlasništva na ručnom satu.**
- e. Subjektivno pravo na privatnost te osobe.

11. Koje se od navedenih subjektivnih prava NE SMATRA sporednim pravom?

- a. Pravo na kamate.
- b. **Pravo na naknadu štete.**
- c. Založno pravo.
- d. Pravo na ugovornu kaznu.
- e. Svi navedeni odgovori su točni.

12. Koje vrste pravnih činjenica postoje s obzirom na njihovu funkciju?

- a. Presumpcije.
- b. Fikcije.
- c. Pravne osnove.
- d. Pretpostavke.
- e. **Svi gore navedeni odgovori su točni.**

13. U kakvu vrstu prava u subjektivnom smislu svrstavamo pravo vlasništva?

- a. U relativna i neprenosiva prava.
- b. U preobražajna prava.
- c. **U apsolutna i prenosiva prava.**
- d. U apsolutna i neprenosiva prava.
- e. U relativna i prenosiva prava.

14. Osoba A je vlasnik stana te sklopi ugovor o najmu s osobom B – o kakvom stjecanju prava na strani osobi B se radi u konkretnom slučaju?

- a. **Derivativnom i to konstitutivnom.**
- b. Izvornom.
- c. Originarnom.
- d. Univerzalnoj sukcesiji.

e. Derivativnom i to translativnom.

15. Kakve sve načine očitovanja volje dopušta Zakon o obveznim odnosima, uz uvjet da iz njih mora biti moguće zaključiti postojanje volje, njezin sadržaj i identitet davatelja izjave?

- a. Očitovanje volje riječima.
- b. Očitovanje volje pisanim putem.
- c. Očitovanje volje šutnjom, ali samo iznimno kada je to izričito propisano.
- d. Očitovanje volje konkludentnim radnjama.
- e. Svi navedeni odgovori su točni.

16. Koja je tvrdnja o ništetnim pravnim poslovima TOČNA?

- a. Osoba koja je skrivila ništetnost pravnog posla u pravilu odgovara drugoj strani za nastalu štetu.
- b. Ugovorne strane se mogu sporazumjeti i otkloniti razlog ništetnosti nagodbom.
- c. Ništetnost nastupa u trenutku donošenja deklaratorne odluke kojom se utvrđuje da je pravni posao ništetan.
- d. Ništetnost pojedine odredbe pravnog posla uvijek znači i ništetnost cijelog pravnog posla.
- e. Ništetni pravni poslovi ne proizvode nikakve pravne učinke.

17. Koja od navedenih okolnosti uzrokuje ništetnost?

- a. Nedostatak poslovne sposobnosti.
- b. Neodređenost činidbe.
- c. Sklapanje pravnog posla pod utjecajem sile.
- d. Formalni ugovor nije sklopljen u potrebnom obliku.
- e. Svi navedeni odgovori su točni.

18. Nakon što je uveden porez na nekretnine, kojim je propisano da svaka osoba koja u vlasništvu ima više od 1 nekretnine, mora platiti porez, osoba A je, želeći izbjeći plaćanje poreza, prenijela ugovorom o darovanju svoju drugu nekretninu osobi B - svojoj kćeri. Ugovorne strane nisu uistinu željele sklopiti takav ugovor već su se dogovorile da će to biti samo privremeno dok porezna uprava ne izvrši svoj nadzor. Ugovor između osobe A i B je:

- a. u svakom slučaju valjan.
- b. nevaljan, i to pobojan.
- c. nevaljan, i to ništetan.
- d. nevaljan, i to ništetan, ali samo ako se utvrdi koji pravni posao sklopljeni ugovor prikriva.
- e. nevaljan, i to pobojan, ali samo ako Porezna uprava zatraži utvrđenje da je ugovor pobojan.

19. U kojem od navedenih slučajeva redovito NE DOLAZI do ništetnosti pravnog posla?

- a. Strane sklapaju nagodbu o ništetnom pravnom poslu znajući da je on ništetan.
- b. Odlučujuća pobuda pravnog posla je protivna Ustavu Republike Hrvatske, a riječ je o besplatnom pravnom poslu.
- c. Odgodni uvjet je nemoguć.
- d. Činidba je nedopuštena.
- e. **Raskidni uvjet je nemoguć.**

20. Zabranjeni pravni poslovi:

- a. uvijek uzrokuju ništetnost pravnih poslova.
- b. ne mogu nikada konvalidirati.
- c. su oni koji su protivni isključivo pravnim pravilima građanskog prava.
- d. **su razlog ništetnosti na kojeg sud pazi po službenoj dužnosti.**
- e. Ništa od navedenog.

21. Odaberite jedan odgovor:

- a. Ako ništetan pravni posao udovoljava pretpostavkama za valjanost nekog drugog pravnog posla, taj posao će ex lege konvalidirati u taj drugi valjani pravni posao.
- b. Zelenaški pravni posao konvalidirat će ako vjerovnik-štetnik ponudi da se ono što će on dobiti smanji na pravičan iznos.
- c. **Do konvalidacije nevaljanog posla koji je ništetan zbog oblika, može doći samo u slučaju da se po zakonu za takav posao zahtijeva pisani oblik.**
- d. Pobjorni pravni poslovi ne mogu konvalidirati prije isteka roka predviđenog za njihovo poništenje.
- e. Ništetni pravni poslovi u pravilu mogu konvalidirati.

22. Osoba A je vlasnik stana te sklopi ugovor o najmu s osobom B – o kakvom stjecanju prava na strani osobi B se radi u konkretnom slučaju?

- a. Univerzalnoj sukcesiji.
- b. Originarnom.
- c. Izvornom.
- d. **Derivativnom i to konstitutivnom.**
- e. Derivativnom i to translativnom.

23. U kojem od navedenih slučajeva nastupa zastoj zastare?

- a. Dužnik u e-mailu prizna dug svome vjerovniku.
- b. Zakupodavac podigne tužbu protiv zakupoprimca jer ne može više čekati da mu ovaj podmiri dospjele zakupnine.
- c. Prodavatelj i kupac zasnuju založno pravo na kupljenoj stvari, radi osiguranja isplate kupoprodajne cijene.
- d. **Dvije osobe s međusobnim potraživanjima sklope brak.**

- e. U nijednom od navedenih slučajeva.

24. Koja je tvrdnja o zabludi kao razlogu poboynosti pravnog posla TOČNA?

- a. Zabludom se smatra i situacija kada osobe vjeruju da su suglasne, a zapravo među njima postoji nesporazum o pravnoj naravi ugovora.
- b. **Zabluda u očitovanju odvjetnika koji je pogrešno prenio očitovanje volje svoje stranke, smatra se zabludom same stranke.**
- c. Zabluda o okolnostima koje se po namjeri strana smatraju odlučnima za sklapanje pravnog posla u pravilu ne dovodi do poboynosti pravnog posla jer zabluda o okolnostima mora biti objektivno bitna.
- d. Osoba koja se poziva na zabludu ne može se pozivati na zabludu ako je sama kriva za nju.
- e. Zabluda o pobudi uvijek dovodi do poboynosti pravnog posla.

25. Osoba A je 1. kolovoza 2021. prilikom uređenja stana kupila antiknu ming vazu od trgovca antikvitetima. Međutim, nakon što je kupila vazu, shvatila je da je vazu očito preplatila jer ju je prodavatelj uvjerio da je vaza daleko skuplja, a u trenutku sklapanja ugovora to nije znala, niti je morala znati. Osoba A je odlučila pobijati valjanost ugovora o kupoprodaji zbog prekomjernog oštećenja. Što biste, kao odvjetnik trgovca antikvitetima, na sastanku dana 29. rujna 2021., njemu savjetovali da učini kako bi spriječili poništaj ugovora?

- a. **Da prodavatelj ponudi dopunu svoje činidbe do prave vrijednosti činidbe kupca.**
- b. Da se kupac u ugovoru o kupoprodaji vaze unaprijed odrekao od prava na pobijanje.
- c. Da prizna tužbeni zahtjev jer ne može izbjeći pobijanje ugovora.
- d. Da je istekao prekluzivni rok za pobijanje ugovora.
- e. Da trgovac istakne kako je riječ o trgovačkom ugovoru kojeg nije moguće pobijati zbog prekomjernog oštećenja.

26. Kod fakultativnih obveza:

- a. duguje se više činidaba, ovisno o tome koju vjerovnik odabere.
 - b. duguje se više činidaba, ali čim dužnik po svome izboru, ispuni jednu od njih, oslobađa se obveze
 - c. **duguje se samo jedna činidba, ali se dužnik može osloboditi obveze ispunjenjem druge činidbe.**
 - d. ako činidba postane nemoguća, uvijek je dužnik obavezan ispuniti drugu činidbu.
 - e. duguje se više činidaba, a dužnik se oslobađa obveze kada ih sve ispuni.
- Povratna informacija

27. Koja je tvrdnja u vezi općih uvjeta TOČNA?

- a. **Odredbe općih uvjeta o predmetu i cijeni ugovora koje su jasne, razumljive i lako uočljive neće biti nevaljane čak i ako suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuju očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača.**
- b. Ugovorna strana koja predlaže opće uvjete nije dužna te uvjete objaviti.
- c. Nepoštene odredbe općih uvjeta bit će pobojne pa ih druga ugovorna strana mora poništiti u zakonskim rokovima.
- d. Opći uvjeti bit će valjani samo ako su o njima ugovorne strane pregovarale.
- e. Opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu koja im pristupa isključivo ako su joj bili poznati.

28. O kojoj vrsti obveze je riječ kod zastarjelih obveza?

- a. O potpunim obvezama.
- b. **O nepotpunim, naturalnim obvezama.**
- c. O solidarnim obvezama.
- d. Obveza prestaje zastarom pa se ne smatra obvezom.
- e. Svi su odgovori točni.

29. Opći uvjeti ugovora:

- a. moraju biti isključivo sadržani u istoj ispravi u kojoj je sadržan i sam formularni ugovor.
- b. nisu uređeni Zakonom o obveznim odnosima.
- c. **obvezuju ugovorne strane samo ako su objavljeni na uobičajni način te ako su ugovornoj strani koja pristupa bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora.**
- d. u pravilu ne obvezuju ugovorne strane.
- e. vrijedit će i kada su suprotni posebnim pogodbama u ugovoru. Tekst pitanja

30. U kojem trenutku se smatra da je ugovor sklopljen ako je riječ o distancijskom sklapanju ugovora?

- a. U trenutku kada ponuditelj sazna za prihvrat ponude.
- b. trenutku kada ponuđenik očituje svoj prihvrat ponude.
- c. U trenutku kada ponuđenik pošalje svoj prihvrat ponude.
- d. U trenutku kada je ponuditelj poslao svoju ponudu.
- e. **U trenutku kada ponuditelj zaprimi očitovanje volje ponuđenika, bez obzira na to je li mu poznat sadržaj očitovanja.**

31. Odaberite NETOČNU tvrdnju o tumačenju ugovora.

- a. U slučaju kada je ugovor sklopljen prema unaprijed otisnutom sadržaju, ili kad je ugovor na drugi način pripremila i predložila jedna ugovorna strana, nejasne odredbe tumačit će se u korist druge strane.

- b. Ugovorne strane ne mogu povjeriti tumačenje trećoj osobi, osim ako ta treća osoba nije sud.
- c. Pri tumačenju spornih odredbi, potrebno je, između ostalog, odredbu tako razumjeti kako to odgovara načelima obveznog prava
- d. Nejasne odredbe u besplatnom ugovoru treba tumačiti u smislu koji je manje tegotan za dužnika.
- e. Ugovor se prvenstveno tumači gramatičkim tumačenjem.

32. Koji se od navedenih ugovora smatra realnim ugovorom?

- a. Ugovor o zajmu.
- b. Ugovor o najmu.
- c. Ugovor o zakupu.
- d. Ugovor o kupoprodaji sklopljen među trgovcima.
- e. Ugovor o kupoprodaji vozila za kojeg je dana kapara.

33. Kako se tumače nejasne odredbe kod adhezijskih ugovora?

- a. Tumačit će se u korist one strane koja nije pripremila i predložila tekst ugovora.
- b. Onako kako ih tumači osoba koja je pripremila ugovor.
- c. Sve tvrdnje su točne.
- d. Uvijek će se tumačiti u korist trgovca.
- e. Tumači ih sud na način da se osigura pravičnost.

34. Koja je temeljna karakteristika obveznopравnih ugovora?

- a. Ugovori su namijenjeni zasnivanju obveze (kod jedne ili obje ugovorne strane).
- b. Sadržaj takvih ugovora najčešće je propisan strogim zakonskim normama.
- c. Kod takvih ugovora jedna strana uvijek mora sklopiti ugovor.
- d. Osnovni cilj takvih ugovora je izmjena činidbe i protučinidbe bez zasnivanja obveze.
- e. Takvi ugovori djeluju apsolutno (erga omnes).

35. Odaberite TOČNU tvrdnju. Ugovaranje na teret treće osobe (obećanje radnje treće osobe):

- a. nije valjan pravni posao, osim ako mu treća osoba naknadno ne pristupi.
- b. dovodi do odgovornosti obećavatelja za štetu, ako treći ne ispuni obvezu iz ugovora.
- c. je ništetan pravni posao jer je zabranjeno involvirati treće osobe u pravni odnos bez njihova pristanka.
- d. uvijek stvara obvezu za tu treću osobu koju ona mora ispuniti.
- e. omogućuje vjerovniku da izravno tuži treću osobu radi ispunjenja obveze.

36. Odaberite TOČNU tvrdnju o činidbi:

- a. Činidba je pravno nedopuštena jedino ako je protivna Ustavu.
- b. Alternativne činidbe su uvijek neodređene, ali odredive.
- c. Ako nemoguća činidba postane moguća prije ispunjenja suspenzivnog uvjeta, pravni posao nije ništetan.
- d. Činidba uvijek mora biti određena.
- e. Ništa od navedenog.

37. Koja je temeljna karakteristika obveznopravnih ugovora?

- a. Takvi ugovori djeluju apsolutno (erga omnes).
- b. Ugovori su namijenjeni zasnivanju obveze (kod jedne ili obje ugovorne strane).
- c. Osnovni cilj takvih ugovora je izmjena činidbe i protučinidbe bez zasnivanja obveze.
- d. Sadržaj takvih ugovora najčešće je propisan strogim zakonskim normama.
- e. Kod takvih ugovora jedna strana uvijek mora sklopiti ugovor.

38. Ako su ugovorne strane sklopile predugovor, sklapanje glavnog ugovora koji je predmet predugovora može se od suda tražiti:

- a. u roku od 6 mjeseci od dana kad je prema naravi posla i okolnostima ugovor trebao biti sklopljen.
- b. u roku od 6 mjeseci od sklapanja predugovora.
- c. u roku od 1 godine od sklapanja predugovora.
- d. u roku od 6 mjeseci od isteka roka u kojem je trebala biti ispunjenja činidba iz glavnog ugovora.
- e. bilo kada nakon isteka roka u kojem je, prema predugovoru, trebao biti sklopljen glavni ugovor.

39. Koja je tvrdnja u vezi općih uvjeta TOČNA?

- a. Nepoštene odredbe općih uvjeta bit će pobojne pa ih druga ugovorna strana mora poništiti u zakonskim rokovima.
- b. Odredbe općih uvjeta o predmetu i cijeni ugovora koje su jasne, razumljive i lako uočljive neće biti nevaljane čak i ako suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuju očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača.
- c. Opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu koja im pristupa isključivo ako su joj bili poznati.
- d. Opći uvjeti bit će valjani samo ako su o njima ugovorne strane pregovarale.
- e. Ugovorna strana koja predlaže opće uvjete nije dužna te uvjete objaviti.

40. Odaberite TOČNU tvrdnju o uvjetu.

- a. Sve su tvrdnje netočne.
- b. Uvjet je nedopušten samo u slučaju kada je protivan Ustavu RH.
- c. Nepostojeći je ugovor kod kojeg postoji nemoguć raskidni uvjet.
- d. Ugovor sklopljen pod nemogućim odgovnim uvjetom je valjan.
- e. Uvjet nikada ne utječe na valjanost pravnog posla.

41. Povreda načela jednake vrijednosti činidaba:

- a. uvijek dovodi isključivo do poboynosti pravnog posla.
- b. Ništa od navedenog.
- c. nikada ne utječe na valjanost pravnog posla.
- d. uvijek dovodi isključivo do ništetnosti pravnog posla.
- e. može dovesti i do poboynosti i do ništetnosti pravnog posla.

42. Odaberite TOČNU tvrdnju o simulaciji.

- a. Simulirati je moguće samo naplatne pravne poslove.
- b. Simulirani pravni poslovi su poboyni.
- c. Zakonom nije predviđena zaštita trećih savjesnih osoba.
- d. Kod simuliranih pravnih poslova rok za utvrđenje ništetnosti je 10 godina.
- e. Kod relativne simulacije prividni posao se sklapa da bi se njime prikrio neki drugi pravni posao.

43. Ako je u slučaju pasivne solidarnosti otpust duga izvršen sporazumno s jednim solidarnim dužnikom:

- a. ne proizvodi pravne učinke.
- b. time se u pravilu obveze oslobađaju i ostali dužnici.
- c. to ne utječe na obveze ostalih dužnika.
- d. obveza prestaje pod uvjetom da je novčana.
- e. obveza se u pravilu smanjuje.

44. Osobe A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji skupocjene dizajnerske lampe u pisanom obliku o kojem su se posebno i izričito dogovorile. U ugovoru nije određeno tko će snositi trošak dostave, te su o tome stranke postigle suglasnost putem telefona. Odaberite TOČNU tvrdnju.

- a. Naknadni usmeni dogovor nije valjan jer u ugovoru nije predviđena mogućnost za njegovo dogovaranje telefonom.
- b. Naknadni usmeni dogovor oko isporuke učinjen telefonom je valjan.

- c. Naknadni usmeni dogovor oko isporuke učinjen telefonom nije valjan jer je trebao biti u pisanom obliku.
- d. Kasnija usmena pogodba nije valjana jer se njome ne umanjuju obveze obje ugovorne strane.
- e. Kasnije usmena pogodba je valjana jer zakon određuje da su kasnije usmene pogodbe uvijek valjane.

45. Ako je do prekida zastare došlo podnošenjem tužbe vjerovnika, zastara ponovo počinje teći od dana:

- a. dostave tužbe tuženiku dužniku.
- b. Ništa od navedenog.
- c. podnošenja tužbe.
- d. pravomoćnosti presude.
- e. objave presude.

46. Prekomjerno oštećenje NE MOŽE se isticati kod:

- a. trgovačkih ugovora.
- b. javne prodaje.
- c. aleatornih ugovora.
- d. Svi odgovori su točni.
- e. nagodbe.

47. Imovina kao pravna kategorija je:

- a. skup građanskih prava.
- b. skup svih stvari koje određena osoba ima.
- c. skup dobara koja pripadaju određenom subjektu.
- d. skup subjektivnih imovinskih prava.
- e. skup imovinskih i neimovinskih prava.

48. Osoba A dogovorila je s osobom B da će joj u nedjelju ujutro očistiti snijeg ispred kuće za 100 kuna ako preko noći padne više od pola metra snijega. Kakav je ovo uvjet?

- a. Potestativan.
- b. Nepravi.
- c. Kazualni.
- d. Raskidni.
- e. Nužni.

49. Odaberite NETOČNU tvrdnju o obliku pravnog posla.

- a. Ugovor sklopljen u usmenom obliku valjan je samo ako je dana pisana potvrda sklopljenog ugovora.

- b. Pisani pravni posao sklopljen je onog trenutka kada ga ugovorne strane vlastoručno potpišu.
- c. Naš pravni sustav poznaje načelo neformalnosti ugovora.
- d. Ugovor se može sklopiti pred sudom, u obliku sudskog zapisnika i pred javnim bilježnikom, u obliku javnobilježničkog akta.
- e. U građanskom pravu postoje i pravni poslovi sklopljeni pred svjedocima.

50. Odaberite TOČNU tvrdnju za fikciju:

- a. Fingira se uvijek samo pozitivna ljudska radnja.
- b. Kod fikcije je uvijek moguć protudokaz.
- c. Fikcija postoji da bi građanskopravni odnos mogao nastati, ali ne i prestati.
- d. Zakon o obveznim odnosima uređuje samo jednu fikciju – nasciturusa.
- e. Ništa od navedenog.

51. U kojem trenutku se smatra da je ugovor sklopljen ako je riječ o distancijskom sklapanju ugovora?

- a. U trenutku kada ponuditelj sazna za prihvrat ponude.
- b. U trenutku kada je ponuditelj poslao svoju ponudu.
- c. U trenutku kada ponuđenik pošalje svoj prihvrat ponude.
- d. U trenutku kada ponuditelj zaprimi očitovanje volje ponuđenika, bez obzira na to je li mu poznat sadržaj očitovanja.
- e. U trenutku kada ponuđenik očituje svoj prihvrat ponude.

52. Primjer za fikciju je sljedeća odredba:

- a. "Ali kad ponuđenik stoji u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem glede određene robe, smatra se da je prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio." (265 ZOO)
- b. Nijedan odgovor nije točan.
- c. "Ako je proizvod uvezen, uzima se da je proizvođač osoba koja je uvezla proizvod radi prodaje, davanja u zakup ili bilo kojega drugog oblika stavljanja proizvoda u promet i odgovara solidarno s osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka." (1076/2 ZOO)
- d. "Smatra se da je dijete rođeno živo, ne utvrdi li se suprotno." (17 ZOO)
- e. "Ako je treća osoba dužnikov bračni drug, ili krvni srodnik u ravnoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, ili po tzbini do istog stupnja, smatra se da joj je bilo poznato da dužnik poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, osim ako dokaže suprotno." (67 ZOO)

53. Osoba A kupila je udžbenik iz građanskog prava ne znajući da se radi o starom izdanju. Tek je 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora to ustanovila. Zbog promjena zakona knjiga joj nije odgovarala za pripremu ispita. Od knjižare je zatražila zamjenu za novo izdanje knjige. Prodavačica je rekla da novo izdanje nemaju već mjesecima i da joj ne može pomoći. Odaberite TOČNU tvrdnju.

- a. Ugovor nije niti nastao jer je riječ o nesporazumu.
- b. Osoba A može zbog prijevare zahtijevati poništaj ugovora o kupoprodaji.
- c. Osoba A ima pravo na jednostrani raskid ugovora.
- d. Ugovor o kupoprodaji je valjan.
- e. **Osoba A zbog zablude može tražiti poništaj ugovora o kupoprodaji.**

54. Osoba A i B sklopile su ugovor o građenju. Osoba A, graditelj obvezao se izgraditi staklenu prostoriju prema nacrtu osobe B naručitelja. Osoba A u trenutku sklapanja ugovora nije znala da za izvođenje radova treba imati uređaj za posebnu obradu stakla koji uopće u Europi nije mogla kupiti. Osoba B je platila ugovorenu cijenu građenja. Mjesec dana prije dospijeca osoba A je javila osobi B da se obveza ne može ispuniti te da je ugovor ništetan. Odaberite TOČNU tvrdnju.

- a. Ugovor je zbog mane volje.
- b. Ugovor je pobojan zbog prijevare.
- c. **Ugovor je valjan.**
- d. Ugovor je ništetan zbog nemoguće činidbe.
- e. Ništa od navedenog.

55. Odaberite TOČNU tvrdnju o opozivu ponude.

- a. Ponuda se može opozvati samo ako se ugovor sklapa među nazočnima.
- b. Opoziv ponude proizvodi učinak samo ako je poslano preporučenom pošiljkom.
- c. **Ništa od navedenog.**
- d. Ponuda se ne može opozvati.
- e. Ponuda se može opozvati isključivo ako ponuditelj u ponudi pridrži pravo da u bilo kojem trenutku povuče ponudu.

56. Poslovna sposobnost je:

- a. Sposobnost svakog subjekta da odgovara za štetu
- b. Svojstvo pravnog subjekta da bude nositelj prava i obveza
- c. **Svojstvo koje se, u pravilu, stječe s punoljetnošću**
- d. Svojstvo koje prestaje isključivo smrću fizičke osobe
- e. Osobno neimovinsko dobro koje pripada svakoj punoljetnoj fizičkoj osobi

57. Označite točnu tvrdnju o prihvatu ponude:

- a. **Kad ponuđenik prihvati ponudu uz manju dopunu njezina sadržaj, radi se o novoj ponudi**

- b. Šutnja ponuđenika će se redovito smatrati valjanim prihvatom ponude
- c. Prihvat ponude nikada ne može prouzročiti pravne učinke ako stigne ponuditelju nakon isteka roka za prihvat
- d. Prihvat ponude za sklapanje formalnog ugovora može biti učinjen i usmenoj formi
- e. Ponuda učinjena prisutnoj osobi mora uvijek biti odmah prihvaćena, inače će se smatrati odbijenom

58. Prava osobnosti su:

- a. Redovito nasljeđiva subjektivna prava
- b. Uglavnom prenosiva prava
- c. Taksativna nabrojana u ZOO
- d. Redovito imovinska subjektivna prava
- e. **Apsolutna subjektivna prava**

59. Odaberite pogrešnu tvrdnju o tumačenju ugovora:

- a. Sporne se odredbe tumače u skladu sa zajedničkom namjerom _____ i u svjetlu načela obveznog prava
- b. Kada je ugovor pripremila i predložila jedna strana, nejasne odredbe tumače se u korist druge strane
- c. Tumače se isključivo one odredbe ugovora koje su među strankama sporne
- d. **Nejasne odredbe u besplatnom ugovoru uvijek se tumače na način manje tegoban za vjerovnika**
- e. Ugovorne strane mogu odrediti da će sporne odredbe tumačiti i neka treća strana koja nije sud

60. Odaberite točnu tvrdnju o imovini:

- a. Novčana tražbina na ime popravljivanja štete zbog povrede osobnog neimovinskog dobra ne čini imovinu u pravnom smislu
- b. Prijelaz cjelokupne na drugi subjekt na temelju pravnog posla moguće je samo u slučaju pravnih poslova za slučaj smrti
- c. **Imovinu u pravnom smislu čine smo ona subjektivna prava koja imaju imovinski karakter**
- d. Imovina kao cjelina ne može biti objekt građanskopravnog odnosa
- e. Jamstvena funkcija imovine odražava se u tom da, ako dužnik kasni s plaćanjem, sva njegova imovina ex lege prelazi na vjerovnika

61. Osoba A je na adresu osobe B poslala knjigu te je telefonski obavijestila da joj javi, ako ju želi kupiti. Osoba B je zadržala knjigu i uplatila kupoprodajnu cijenu. Ugovor o kupoprodaji između navedenih osoba:

- a. Je sklopljen u formi znakova
- b. **Je sklopljen u formi konkludentnih radnji**

- c. Je sklopljen u usmenoj formi
- d. Uopće nije sklopljen
- e. Je sklopljen u pisanoj formi

62. Slanje kataloga i oglasa:

- a. Nikada se ne može smatrati ponudom
- b. Uvijek se smatra ponudom
- c. **Može predstavljati ponudu ako je to izričito naznačeno u materijalima**
- d. Predstavljat će ponudu jedino ako su materijali u pisanom obliku
- e. Uvijek predstavlja poziv na stavljanje ponude

63. Osoba A darovala je osobi B skupocjenog psa misleći da je osoba B veliki ljubitelj pasa. Međutim, ispostavi se da je osoba B alergična na pse i da ih općenito ne voli. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Ugovor o darovanju će konvertirati u ugovor o kupoprodaji te osoba A ima pravo na protučinidbu
- b. **Osoba B može zbog svoje zablude tražiti poništaj ugovora**
- c. Osobe A i B sklopile su valjani ugovor i osoba A može tražiti povrat psa jedino ako osoba B na to pristane
- d. Pravo osobe A da poništi ugovor ograničeno je rokom
- e. Osobe A i B sklopile su ništetan ugovor

64. Osoba A je dužna isplatiti 5.000 kuna osobi B za neplaćene najamnine na temelju ugovora o najmu. Obveza osobe A je dospjela 1.1.2018. Osoba B je podnijela tužbu za isplatu neplaćenih najamnina 10.10.2022. Odaberite točnu tvrdnju:

- a. Zastara je prekinuta podnošenjem tužbe, ali ako se sudski postupak vodi idućih 5 godina, zastara će nastupiti i na prigovor stranke će biti uvažena
- b. Sud neće naložiti osobi A isplatu ako osoba A istakne prigovor zastare
- c. **Osoba B uopće ne može tužiti osobu A jer je nastupila zastara**
- d. Sudski postupak se može voditi do 2.1.2023., ali tada će sud po službenoj dužnosti obustaviti postupak zbog zastare
- e. Sud će u svakom slučaju naložiti osobi A da plati dugovanu najamninu

65. Odaberite točnu tvrdnju o pravnim činjenicama:

- a. **Fikcija je pravna činjenica za koju je dokazano da se nikada nije dogodila, niti će se ikada dogoditi**
- b. Pretpostavka je ona bitna pravna činjenica uz koju se isključivo veže nastanak određenog građanskopravnog odnosa
- c. Za nastanak građanskopravnog odnosa potrebno je da nastupne točno određene pravne činjenice
- d. Izraz smatra se u pravilu znači da je riječ o fikciji

- e. Sve predmnjeve se mogu oboriti dokazivanjem suprotnog

66. U kojem od navedenih slučajeva NEĆE doći do prekida zastare?

- a. Kad dužnik dade vjerovniku zalog za osiguravanje duga
- b. Kad dužnik plati kamate za glavni dug
- c. Kad vjerovnik putem javnog bilježnika pozove dužnika da ispuní obvezu
- d. Kad vjerovnik podnese tužbu radi utvrđivanja tražbine
- e. Kad dužnik djelomično plati dug

67. Predugovor NE OBVEZUJE ugovornu stranu:

- a. Ako se okolnosti od sklapanja predugovora toliko promjene da on ne bi bio ni sklopljen da su te okolnosti postojale u to vrijeme
- b. Ako protekne 6 mjeseci od njegova sklapanja
- c. Isključivo u slučaju da je takva mogućnost predviđena u samom predugovoru
- d. Ako se ona do sklapanja glavnog ugovora predomisli
- e. Ako je sklopljen uz odgodni uvjet

68. Odaberite točnu tvrdnju o prijavi

- a. Kod besplatnih pravnih poslova prijavi se ne može isticati
- b. Do prijave može doći isključivo počinjenjem aktivne radnje
- c. Prevarena strana ima pravo zahtijevati naknadu štete zbog prijave samo kod naplatnih pravnih poslova
- d. Za poboynost pravnog posla zbog prijave zabuda prevarene strane ne mora biti bitna
- e. Pravni posao će se poništiti zbog prijave samo ako prijavi počiní suugovaratelj

69. Odaberite pogrešnu tvrdnju o subjektivnom pravu

- a. Subjektivna prava redovito sadrže jedno ili više ovlaštenja za određeni subjekt u određenom građanskopravnom odnosu
- b. Zahtjev kod svih subjektivnih prava može prestati zbog zastare
- c. Preobražajna subjektivna prava ovlašćuju subjekt da jednostrano, neovisno o volji druge strane, izmijeni, zasnuje ili okonča određeni građanskopravni odnos
- d. Pravo na ugovornu kaznu je primjer za sporedno pravo
- e. Pravo vlasništva je primjer za apsolutno subjektivno pravo

70. Osoba A aklopi ugovor s osobom B pri čemu se osoba A obveže isporučiti sve jabuke koje te sezone izrastu u njezinom voćnjaku, a osoba B se obveže platiti zauzvrat fiksnu naknadu bez obzira na ostvaren urod. O kakvom je pravnom poslu riječ u konkretnom slučaju?

- a. O formalnom pravnom poslu
- b. O aleatornom pravnom poslu

- c. O apstraktnom pravnom poslu
- d. O besplatnom pravnom poslu
- e. O komutativnom pravnom poslu

- a) D i jamac
- b) V i treći uz pristanak d
- c) D i treći, uz pristanak v**
- d) Vi treći uz obavijest dužniku
- e) D i treći uz obavijest v

. S cedenta na cesionara SPOREDNE TRAŽBINE prelaze:

- a) ako to nije u suprotnosti s nač.dispozitivnosti
- b) samo ako je tako ugovoreno ugovorom o cesiji
- c) nikada
- d) sve, beziznimno
- e) u pravilu, da**

Cedirati se mogu:

- a) sve tražbine osim onih koje su zakonom isključene dispozitivnim odredbama
- b) sve tražbine za koje je to zakonom predviđeno**
- c) ništa nije točno**
- d) sve tražbine osim onih koje su zakonom isključene prisilnim odredbama
- e) sve je točno

Koja tvrdnja o PRIJEBOJU nije točna:

- a) da bi došlo do prijeboja uz izjavu o prijeboju potrebne su samo sljedeće pretpostavke: utuživost, dospelost, uzajamnost i nezastarjele tražbine**
- b) naše pravo poznaje sporazumni ili dobrovoljni prijeboj
- c) kada je dana izjava o prijeboju smatra se da je prijeboj nastao u trenutku kada su se ispunile potrebne pretpostavke
- d) prijebojem obveza prestaje
- e) ZOO ne poznaje prijeboj ex lege

A proda tražbinu B-u. A nakon toga padne u stečaj. Da li B može potraživati naknadu cjelokupnog iznosa iz stečajne mase A?

- a) da, jer odgovara za veritet
- b) djelomično jer odgovara za plaćeni iznos, a za bonitet ako je ugovoren
- c) da, jer odgovara za bonitet

Koja od navedenih tražbina se može prebijati:

- a) Tražbina koja se ne može zaplijeniti
- b) Tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete
- c) Tražbina naknade štete nastale prouzročenjem tjelesne ozljede
- d) Tražbina štete nastale prouzročenjem povrede časti**

A i B imaju tražbine jedan prema drugome, prvo dospijeva tražbina od A zatim od B. 2 dana kasnije A da izjavu o prijeboju. Kada dolazi do prijeboja?

- a) Datum prve tražbine
- b) Datum druge tražbine**
- c) Datum izjave

Ako je osoba A prenijela na osobu B svoju tražbinu prema osobi C radi podmirenja nekog ranijeg duga prema osobi B, a osoba C nema po dospelju sredstva za isplatu duga onda će osoba A odgovarati osobi B za:

- a) Bonitet uvijek
- b) Bonitet samo ako je ugovoren**
- c) Veritet uvijek
- d) Ništa od navedenog
- e) Veritet samo ako je ugovoren

50. Osoba A duguje osobi B 1.000,00 kn, no umjesto da joj da taj iznos oni se dogovore da će osoba A dati videokameru u vrijednosti od 1.500,00 kn da je osoba B proda. U kojem trenutku će osoba B biti namirena:

- a) u trenutku sklapanja ugovora o davanju radi isplate
- b) ... kad proda videokameru**
- c) .. kad nakon prodaje vrati razliku od 500,00 kn osobi A
- d) ništa od navedenog nije točno

51. Točna tvrdnja u vezi prava zadržanja:

- a) objekt tog prava u načelu mogu biti sve pokretne i nepokretne stvari
- b) vjerovnik nema to pravo na stvarima koje su izašle iz dužnikovog posjeda protiv dužnikove volje
- c) objekt tog prava ne mogu biti stvari osobne prirode (punomoć, iskaznice, dopisi)
- d) vjerovnikova tražbina mora biti utuživa
- e) sve je točno**

52. Ivan duguje Luciji 5.000,00 kn iz jednog ugovornog odnosa, a Lucija se obvezala da će Ivanu dati laptop u vrijednosti 7.500,00 kn. Oni se dogovore da će tražbine prebiti. Točno:
- a) do prijeba neće doći jer tražbine nisu istovrsne
 - b)nisu istorodne
 - c) doći će do prijeba tražbina**
 - d) ništa nije točno
53. Kod preuzimanja duga vjerovnik daje pristanak:
- a) u roku koji odrede dužnik i preuzimatelj u ugovoru
 - b) na poziv bilo dužnika, bilo preuzimatelja da se očituje o pristanku**
 - c) vjerovnikov pristanak se ne traži
 - d) odmah kod sklapanja ugovora o preuzimanju
54. Što je točno kod ispunjenja polaganjem dugovanog kod suda:
- a) dužnik ne može stvar uzeti natrag
 - b) dužnik i nakon predaje odgovara za slučajnu propast i oštećenje stvari
 - c) dužnik je u zakašnjenju dok vjerovnik ne primi stvar
 - d) ispunjenje se može valjano izvršiti i ako treća osoba s pravnim interesom položi stvar**
55. Obvezu može ispuniti:
- a) poslovno nesposoban dužnik bez obzira na to što je obveza sumnjiva, nije dospjela i nije utuživa
 - b) poslovno nesposoban dužnik, ali samo ako ima odobrenje od suda
 - c) uvijek samo dužnik
 - d) ako se radi o strogo osobnim obvezama uvijek samo dužnik**
 - e) strogo osobne obveze može ispuniti i treći
- 56. XY je sklopila predugovor za kupnju stana s građevinskim poduzećem. Nakon 6 mjeseci od sklapanja zahtjeva izvršenje ugovora, no poduzeće joj kaže kako je predvidljivo da gradnja stana traje barem godinu dana. Što XY može učiniti?**
- a) tražiti raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
 - b) mora čekati istek roka od godinu dana
 - c) ništa nije točno
57. Kod ustupa tražbine hipoteka (založno pravo) se prenosi na stjecatelja:
- a) po sili zakona
 - b) nakon notifikacije
 - c) ako dužnik na to pristane**
58. S cedenta na cesionara sporedne tražbine prelaze:
- a) ako to nije u suprotnosti s načelom dispozitivnosti

- b) samo ako je tako ugovoreno ugovorom o cesiji
- c) nikada
- d) sve, beziznimno
- e) u pravilu, da**

59. Označite netočnu tvrdnju. Cesija i personalna subrogacija razlikuju se:

- a) Po obujmu odgovornosti prenositelja
- b) Po trenutku prijenosa tražbine
- c) Po obujmu sporednih prava koja se prenose
- d) Po funkciji**
- e) Po krugu osoba između kojih nastaju

60. Da bi prijenos ugovora bio valjan, pristanak druge ugovorne strane na prijenos:

- a) Mora biti dan u obliku javnobilježničkog akta ili privatne solemnizirane isprave
- b) Mora biti dan u pisanom obliku
- c) Može biti dan u bilo kojem obliku
- d) Mora biti dan u istome obliku koji je propisan ili ugovoren za valjanost ugovora**
- e) Uopće nije potreban

61. Označite netočnu tvrdnju u pogledu nagodbe:

- a) Ne može se pobijati zbog prekomjernog oštećenja
- b) Valjana je nagodba o poboju pravnom poslu, ali jedino ako je strana koja je mogla tražiti poboju znala za razlog poboju u trenutku sklapanja nagodbe
- c) Nagodba je ništetna ako su obje strane pogrešno vjerovale da postoji pravni odnos koji ustvari ne postoji
- d) Ništetnost pojedine odredbe nagodbe u pravilu dovodi do ništetnosti cijele nagodbe
- e) Strane ne mogu sklopiti nagodbu o imovinskim posljedicama kaznenog djela**

62. Označite NETOČAN odgovor u pogledu raskida ugovora:

- a) svaka strana dužuje drugoj naknadu za koristi koje je u međuvremenu imala od onoga što je dužna vratiti, odnosno nadoknaditi
- b) ako je jedna strana ispunila ugovor potpuno ili djelomično, ima pravo na povrat onog što je dala
- c) strana koja vraća novac dužna je platiti zatezne kamate od dana raskida ugovora do isplate**
- d) raskidom ugovora obje su strane oslobođene svojih obveza, osim obveze naknade štete
- e) ako obje strane imaju pravo zahtijevati vraćanje danog, uzajamna se vraćanja obavljaju po pravilima za ispunjenje dvostranoobveznih ugovora

63. Osoba A i osoba B sklopili su ugovor o kupoprodaji kojim se osoba A obvezala osobi B prodati automobil po cijeni od 20.000 kuna. Osoba A predala je automobil 15.01.2011. godine, a osoba B trebala je isplatiti cijenu 15.02.2011. godine. Dana 10.02.2011. osoba A telefonski

podsjeća osobu B da je 15.02.2011. dužna ispuniti činidbu. Budući da osoba B ne plaća kada je trebala, osoba A pisanim je putem dana 18.02.2011. opominje da će, ne plati li dug u roku od 8 dana, protiv nje podići tužbu. Budući da osoba B i dalje nije plaćala, osoba A protiv nje podiže tužbu dana 15.03.2011. Zatezne kamate na tražbinu osobe A započinju od:

a) 15.02.2011

b) 16.02.2011 (zatezne kamate prema sudskoj praksi teku od dana nakon dospelosti, di je to u zakonu???)

c) 18.02.2011

d) 25.02.2011

e) 15.03.2011

64. Osoba X kupila je video uređaj u ovlaštenoj trgovini elektroničke robe, ali kada je došla kući video uređaj nije radio – nije snimao. Koja od navedenih tvrdnji NIJE točna:

a) osoba X ima pravo tražiti naknadu štete temeljem odgovornosti za neispravan proizvod

b) osoba X ima pravo tražiti popravljanje video uređaja na temelju jamstvenog lista u roku od 1 godine u jamstvenom listu

c) osoba X ima pravo tražiti popravljanje video uređaja ili drugi video uređaj temeljem odnosa odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari

d) osoba X ima pravo raskinuti ugovor samo ako je prethodno dala prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora

e) osoba X u svakom od slučajeva B-D ima pravo i na naknadu štete

65. Perica je dao na popravak tiskarski stroj koji je koristio u svojoj tiskari Tinu, koji ga je trebao popraviti u roku od 3 dana za 20 000 kn. Tin je, međutim, u međuvremenu dobio drugi posao do kojeg mu je bilo više stalo, pa nije na vrijeme popravio Peričin stroj, već je zakasnio 3 tjedna. Zbog toga tiskara uopće nije radila jer je to bio jedini stroj u tiskari uslijed čega je Perica izgubio 180 000 kn jer je to iznos koji bi Perica imao da ugovor nikada nije bio sklopljen. Koliku naknadu duguje Tin?

a) 180 000 kn jer je to stvarno pretrpljena šteta

b) 200 000 kn jer je to iznos koji bi Perica imao da je ugovor ispunjen kako je ugovoreno

c) 20 000 kn jer je to iznos koji bi Perica imao da ugovor nikada nije sklopljen

d) iznos koji je Tin mogao predvidjeti kao moguću štetu u vrijeme sklapanja ugovora

e) ništa nije točno

66. Vjerovnik je valjano odbio ispunjenje, ako ga je po dospelosti odbio primiti:

a) od dužnika

b) od svake osobe koja ima pravni interes da obveza bude ispunjena

c) od treće osobe ako je dužnik na to pristao, osim ako se radi o osobnoj obvezi

d) od treće osobe, ako dužnik s tim nije suglasan

e) ništa od navedenog

67. Prijebojem može prestati:

- a) tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete
- b) tražbina iz obveze uzdržavatelja
- c) tražbina koja se ne može zaplijeniti
- d) tražbina naknade štete zbog smrti ili oštećenja zdravlja.
- e) tražbina naknade štete zbog povrede časti**

68. Koji je učinak polaganja dugovane stvari u sud?

- a) Dužnik se oslobađa obveze u trenutku obavijesti vjerovnika o polaganju
- b) Dužnik se oslobađa obveze u trenutku podmirenja troškova za položenu stvar
- c) Ako dužnik uzme stvar natrag smatra se da nije bilo polaganja**
- d) Dužnik se ne može valjano osloboditi obveze polaganjem stvari, ako je bio u zakašnjenju
- e) Dužnik se oslobađa obveze u trenutku predaje stvari vjerovniku

69. Koja tvrdnja u vezi s ugovorom o preuzimanju duga nije točna?

- a) Taj ugovor može imati učinak preuzimanja ispunjenja
- b) Taj ugovor može imati učinak ugovora o pristupanju dugu
- c) Sporedna prava, uključujući i jamstvo i zalog koji je dala treća osoba, postoje po zakonu i nakon sklapanja tog ugovora**
- d) Vjerovnik može i prešutno pristati na ugovor tako da primi ispunjenje od preuzimatelja
- e) Preuzimatelj ne može isticati vjerovniku prigovore koji potječu iz njegovog pravnog odnosa s bivšim dužnikom, a taj je pravni odnos bio temelj za preuzimanje

70. Ako A prvo proda tražbinu B, pa nakon toga padne pod stečaj, tada B ima pravo zahtijevati naknadu cjelokupne vrijednosti prodane tražbine iz stečajne mase osobe A.

- a) točno, jer A odgovara za veritet
- b) točno, ako je ugovorena odgovornost za bonitet
- c) djelomično točno, jer A odgovara samo za onoliko koliko je B platio tražbinu i samo ako je posebno ugovorena odgovornost za bonitet**
- d) netočno, jer A nikad ne odgovara za veritet
- e) netočno, jer A ne odgovara za to što je pao pod stečaj

71. Dužnik solidarne obveze može staviti u prijeboj:

- a) tražbinu koju ima prema vjerovniku**
- b) tražbinu koju drugi solidarni dužnik ima prema vjerovniku
- c) tražbinu koju ima prema jednom od više solidarnih vjerovnika, iako taj ne zahtijeva ispunjenje od dužnika (čl.56.)
- d) tražbinu koju ima prema bilo kojem od više solidarnih vjerovnika
- e) sve od navedenog

111. Učinak obnove nije:

- a) da prestaje prijašnja obveza

- b) da nastaje nova obveza
- c) da, u pravilu, prestaju sva sporedna prava
- d) da se uzima da prijašnja obveza nije ni postojala**
- e) da prestaju jamstvo i zalog, osim ako je drukčije ugovoreno

112. Razlika između cesije i personalne subrogacije jest:

- a) kod cesije nije potreban pristanak dužnika, a kod personalne subrogacije jest
- b) kod cesije ne prelaze sporedna prava na cesionara, a kod personalne subrogacije ona prelaze na ispunitelja
- c) kod cesije cesionar ima pravo zahtijevati onoliko od dužnika koliko je platio za određenu tražbinu, dok ispunitelj može zahtijevati cijeli iznos duga bez obzira koliko je platio vjerovniku
- d) kod cesije je notifikacija obvezatna, a kod personalne subrogacije nije, osim ako se radi o zakonskoj personalnoj subrogaciji
- e) kod cesije tražbina prelazi na cesionara u trenutku sklapanja ugovora o cesiji, a kod personalne subrogacije u trenutku ispunjenja**

114. Što nije posljedica zakašnjenja dužnika:

- a) Pravo vjerovnika na raskid ugovora
- b) Vjerovnik može izvršiti kupnju radi pokrića
- c) Pravo na zatezne kamate
- d) Odgovornost dužnika za slučaj
- e) Odgovornost za višu silu**

115. Jamstvo može prestati kao samostalna obveza:

- a) Jamstvo ne može prestati samostalno
- b) U slučaju prezaduženosti glavnog dužnika
- c) Ako vjerovnik na poziv jamca nakon dospelosti tražbine ne zahtijeva ispunjenje od glavnog dužnika u roku od mjesec dana od tog poziva**
- d) Ako je glavni dužnik pao u stečaj
- e) Ništa nije točno

116. Točna tvrdnja u vezi personalne subrogacije:

- a) Nastaje kad treći ispuni tražbinu vjerovnika**
- b) Nastaje u trenutku sklapanja ugovora
- c) Istovremeno s tražbinom prelaze i sva sporedna prava
- d) Vjerovnik je odgovoran ispunitelju za postojanje tražbine
- e)naplativost tražbine

Odaberite pogrešnu tvrdnju o pretpostavkama odgovornosti za štetu.

Odaberite jedan odgovor:

- a. Pretpostavka odgovornosti za štetu može biti povreda prava osobnosti.

b. Viša sila ne oslobađa štetnika u cijelosti od odgovornosti.

- c. Imovinska šteta može biti obična šteta i izmakla korist.
- d. Ubrojivost oštećenoga nije pretpostavka odgovornosti za štetu.
- e. Ako postoji pristanak oštećenika tada u pravilu nema odgovornosti za štetu.

Odaberite točnu tvrdnju. Uzročnost:

Odaberite jedan odgovor:

- a. je pretpostavka odgovornosti jedino kod subjektivne odgovornosti za štetu.
- b. je uvijek pretpostavka odgovornosti za štetu koja se mora dokazati.
- c. je pretpostavka odgovornosti jedino kod izvanugovorne odgovornosti za štetu.
- d. se ne dokazuje kada je šteta nastala neispravnim proizvodom.

e. se predmnijeva u slučaju nastanka štete od opasne stvari i opasne djelatnosti.

Osoba A držala je na balkonu na trećem katu zgrade tegle s cvijećem. Uslijed najavljenog nevremena dvije tegle su pale i oštetile automobil osobe B parkiran ispred zgrade. Odaberite točnu tvrdnju.

Odaberite jedan odgovor:

- a. Osoba A odgovara za štetu prema pravilima subjektivne odgovornosti jer je do štete došlo njezinom krajnjom nepažnjom.
- b. Osobi B je nastala isključivo neimovinska šteta.

c. Osoba A odgovara za štetu prema pravilima objektivne odgovornosti za štetu.

- d. Osoba A se može osloboditi odgovornosti za štetu jer je do štete došlo višom silom.
- e. Osoba B sama mora popraviti automobil jer slučaj pogađa vlasnika.

Osoba A je vlasnik kamiona kojim je prouzročena šteta. Naime, nakon istovara robe 02.04.2011. osoba A se morala preparkirati jer je dolazio drugi kamion. Pritom je udarila kamionom u automobil osobe B koji je bio ostavljen na cesti s upaljena sva četiri pokazivača smjera jer je osoba B otišla kupiti novine. Time je nastalo udubljenje na automobilu osobe B. Osoba B je isti dan otišla u automehaničarsku radionicu, ostavila automobil na popravku i platila popravak. Odaberite točnu tvrdnju.

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ništa od navedenog.
- b. Osoba A nije odgovorna za nastanak štete.
- c. Osoba B mora sama popraviti nastalu štetu jer je automobil nepropisno parkiran.

d. Zahtjev osobe B zastarijeva za pet godina od nastanka štete.

e. Zadnji dan za podizanje tužbe za naknadu štete je 03.04.2014., jer će u protivnom tužbeni zahtjev biti odbijen povodom prigovora zastare.

Odaberite točnu tvrdnju. Povreda prava osobnosti:

Odaberite jedan odgovor:

a. Sve su tvrdnje netočne.

- b. popravljaju se prvenstveno naturalnom restitucijom.

- c. nije moguća ako je oštećenik pravna osoba.
- d. nije nikada moguća u slučaju predugovorne i ugovorne odgovornosti za štetu.
- e. nije uopće šteta.

Sin osobe A bio je vrlo loš učenik. Na polugodištu je imao zaključene čak četiri ocjene nedovoljan te je njegova majka osoba A odlučila nešto hitno poduzeti. Angažirala je osobu B radi pružanja instrukcija iz matematike po cijeni od 100,00 kn po satu. Osoba B je pristala te se obvezala obaviti taj posao na najbolji mogući način. U navedenom primjeru radi se o:

a. ugovoru o radu

- b. ugovoru o nalogu
- c. ugovoru o djelu
- d. nepravom poslovodstvu
- e. ugovoru o kupoprodaji

Što nije pretpostavka stjecanja bez osnove:

- a. povećanje imovine na jednoj strani
- b. smanjenje imovine na drugoj strani
- c. činidba koja ima karakter štetne radnje**

- d. nepostojanje odgovarajuće osnove
- e. uzročna veza između povećanja imovine s jedne strane i smanjenja imovine s druge strane

Koja je od navedenih tvrdnji najtočnija?

a. Visina naknade štete određuje se prema cijenama koje vrijede u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke

- b. Ako je stvar uništena kaznenim djelom sud mora visinu naknade štete odrediti prema afekcijskoj cijeni.
- c. Kamate na naknadu štete čija je visina vještačena u postupku počinju teći od dana vještačenja.
- d. Visina naknade štete određuje se prema cijenama koje vrijede u vrijeme prouzročenja štete
- e. Na visinu naknade štete utječe vrsta i stupanj krivnje štetnika.

5. Za štetu igraču nanесenu tjelesnom ozljedom igranjem nogometa za vrijeme utakmice odgovara u pravilu:

a. nacionalni nogometni savez po presumiranoj krivnji

- b. protivnički igrač koji je nanio štetu
- c. organizator priredbe (utakmice)
- d. sve je točno

e. Republika Hrvatska

Koja je od navedenih tvrdnji najtočnija?

- a. Ugovorna odgovornost nastaje povredom zakona.
- b. Ugovorna odgovornost se može isključiti ili ograničiti.**
- c. Ugovorna i predugovorna odgovornost nastaju povredom ugovorne obveze.
- d. Ugovorna odgovornost nastaje povredom osobnog prava
- e. Predugovorna odgovornost nastaje povredom predugovora.

9.Štetna radnja mora uvijek biti:

- a. Ništa nije točno.**
- b. Kažnjiva
- c. Zakonita
- d. Protupravna
- e. Propisana

10.Što može biti objekt cesije?

- a. Svaka tražbina.
- b. Samo ona tražbina koja nije zastarjela.
- c. Samo ona tražbina koja je prenosiva.**
- d. Samo ona tražbina koja je dospjela.
- e. Samo ona tražbina koja je naplativa.

12.Osoba A je htjela putem banke uplatiti novac osobi B. Slučajno je zapisala krivi broj računa osobe B, te je novac uplaćen na račun osobe C. U ovom primjeru je došlo do:

- a. stjecanja bez osnove**
- b. posloводства bez naloga
- c. cesije
- d. prijeboja ili kompenzacije
- e. posebne vrsta ispunjenja

13.Preuzimanje duga je:

- a. ugovor između vjerovnika i trećeg, bez pristanka dužnika
- b. ugovor između dužnika i jamca
- c. ugovor između dužnika i trećeg, uz vjerovnikov pristanak**
- d. ugovor između dužnika i vjerovnika
- e. ugovor između vjerovnika i trećeg, uz pristanak dužnika

15.Koja je posljedica stjecanja bez osnove:

- a. odgovornost za materijalne nedostatke.

b. prestanak obveze.

c. vraćanje koristi.

d. pravo zadržanja.

e. odgovornost za neispravan proizvod.

16. Koji od navedenih pojmova je najmanje povezan sa ostalima:

a. nemarnost.

b. neotklonjivost.

c. nepažnja.

d. namjera.

e. prosječan čovjek.

17. Obvezu može ispuniti:

a. poslovno nesposoban dužnik bez obzira na to što je obveza sumnjiva, nije dospjela i nije utuživa. b. poslovno nesposoban dužnik, ali samo ako ima odobrenje od suda.

c. uvijek samo dužnik.

d. ako se radi o strogo osobnim obvezama uvijek samo dužnik.

e. strogo osobne obveze ponekad može ispuniti i treći.

19. Fiksni pravni posao je:

a. pravni posao kod kojeg je činidba fiksno određena.

b. pravni posao kod kojeg je pravna osnova fiksno određena.

c. pravni posao kod kojeg je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora.

d. pravni posao koji se uopće ne može raskinuti.

e. pravni posao koji se može raskinuti samo dogovorom stranaka.

20. Koja od navedenih tvrdnji pogrešna?

a. Sve su tvrdnje pogrešne.

b. Nematerijalna šteta obuhvaća, između ostalog, povredu duševnog integriteta.

c. Prava osobnosti su nabrojana u ZOO.

d. Neimovinska šteta se popravljiva satisfakcijom.

e. Prava osobnosti pravne osobe obuhvaćaju samo ona prava koja se ne odnose na njezinu biološku bit.

21. Osoba A duguje osobi B deset tisuća kuna, no osoba B pristaje primiti umjesto dugovanog novca skupocjenu kinesku vazu. Na taj je način došlo do prestanka obveze jer je vjerovnik primio sporazumno zamijenjeni objekt ispunjenja. Radi se o:

a. ustupanju radi ispunjenja.

b. ustupanju umjesto ispunjenja.

c. davanju radi ispunjenja.

d. davanju umjesto isplate.

e. davanju radi isplate.

22. Kada dolazi do prijenosa imovine kod ugovora o doživotnom uzdržavanju?

- a. uopće ne dolazi do prijenosa imovine.
- b. za života primatelja uzdržavanja.
- c. do prijenosa imovine dolazi u trenutku potpisa ugovora.
- d. ugovorne strane se mogu o trenutku prijenosa imovine slobodno dogovoriti.
- e. prenošenje imovine je odgođeno do trenutka smrti.**

23. Pod naletom poplave osoba A ušla je u dvorište osobe B i spasila je njene domaće životinje koje bi uginule jer je znala da se osoba B ne može vratiti kući. Radi se o:

- a. nužnom poslovdstvu.**
- b. poslovdstvu protiv zabrane gospodara posla.
- c. korisnom poslovdstvu.
- d. stjecanju bez osnove.
- e. nepravom poslovdstvu.

24. Novacijom ili obnovom:

- a. može se mijenjati glavna činidba.**
- b. može se mijenjati samo glavna činidba dotadašnje obveze.
- c. ne utječe se na postojanje stare obveze.
- d. može se mijenjati samo pravna osnova dotadašnje obveze.
- e. nikad nije moguće obnoviti zastarjelu obvezu.

25. Koja tvrdnja o prijeboju nije točna?:

- a. da bi došlo do prijeboja uz izjavu o prijeboju potrebne su samo sljedeće pretpostavke: utuživost, dospjelost, uzajamnost i nezastarjele tražbine.**
- b. naše pravo poznaje sporazumni ili dobrovoljni prijeboj.
- c. kada je dana izjava o prijeboju, smatra se da je prijeboj nastao u trenutku kada su se ispunile potrebne pretpostavke.
- d. prijebojem obveza prestaje.
- e. Zakon o obveznim odnosima ne poznaje prijeboj ex lege.

26. Kada će sud dosuditi novčanu satisfakciju naravnoj osobi?

- a. kada je uz povredu prava osobnosti nastupila i imovinska šteta.
- b. kada je počinjena povreda prava osobnosti.
- c. isključivo kada težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju dosudu.**
- d. neovisno o težini povrede neimovinskog dobra koje se štiti pravom osobnosti.
- e. ništa nije točno.

29. Naknada u obliku novčane rente određuje se:

a. za imovinsku štetu uslijed smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja.

b. za neimovinsku štetu koja nastaje u budućnosti.

c. sve je točno.

d. za imovinsku štetu uslijed oštećenja stvari.

e. za imovinsku štetu zbog širenja lažnih glasina.

3. U kojem od sljedećih slučajeva ne dolazi do raskida ugovora po samom zakonu? Odaberite jedan odgovor.

a. Ako je prodavatelj predao kupcu stvar s materijalnim nedostatkom, a ispunjenje u roku je bitan sastojak ugovora.

b. Ako dužnik ne ispunji obvezu ni u naknadnom primjerenom roku.

c. Ako je u ugovoru određeno da se isti smatra raskinutim ako ne bude ispunjen u određenom roku.

d. Kod fiksnih pravnih poslova, ako dužnik ne ispunji obvezu u roku.

e. Zbog promijenjenih okolnosti.

9. Luka se vozio Selskom cestom u svom novom Audi A3 automobilu, prošao kroz žuto svjetlo na semaforu i skrenuo desno, a pritom nije vidio pješaka koji je pretrčavao preko zebre kako bi stigao prijeći cestu na zeleno svjetlo. Luka je autom naletio na pješaka koji je zbog posljedica nesreće ostao nepokretan. Koja tvrdnja je točna?

a. Luka neće odgovarati jer je pješak neoprezno prelazio cestu.

b. Odgovarati će Luka po pravilima subjektivne odgovornosti za štetu.

c. Odgovarati će Luka, jer je postupao s običnom nepažnjom prošavši kroz žuto svjetlo.

d. Luka će se osloboditi od odgovornosti jer je neoprezno pretrčavanje pješaka imalo značaj više sile.

e. Odgovarati će Luka, ali će sud uzeti u obzir doprinos oštećenika.

12. Tko sve potencijalno može odgovarati za štetu koju prouzroči maloljetnik s navršenih 7 godina života?

a. samo roditelji

b. samo maloljetnik

c. maloljetnik i skrbnik, škola ili druga ustanova pod čijim nadzorom se maloljetnik nalazi

d. maloljetnik, roditelji i skrbnik, škola ili druga ustanova pod čijim nadzorom se maloljetnik nalazi

e. maloljetnik i roditelji

Koja je tvrdnja u vezi s novčanom rentom točna?

a. Novčana renta može se, između ostalog, dosuditi i za imovinsku štetu zbog povrede časti i širenja neistinitih navoda, ako posebne okolnosti slučaja to opravdavaju, a sud tako odluči.

b. Novčanom rentom popravljaju se prvenstveno neimovinska šteta.

c. Pravo na novčanu rentu ima osoba koja je izgubila uzdržavanje na koje po zakonu ima pravo.

d. Dužnik uvijek mora dati potrebno osiguranje za isplatu novčane rente.

e. Novčanu rentu sud dosuđuje samo ako se radi o naturalnoj restituciji.

14. Uzročna veza između štete i štetne radnje se uvijek mora dokazati. a) Točno b) **Netočno**

Pravična novčana naknada

a. Ne može se dosuditi pravnoj osobi na neimovinsku štetu

b. Nije novčani ekvivalent za štetu

c. Dospijeva u roku od 3 godine od saznanja za štetu i štetnika odnosno 5 godina od nastanka štete

d. Nikad ne zastarjeva

e. U pravilu se dosuđuje u obliku rente

5. Koja od navedenih tvrdnji najmanje opisuje odnos nastao poslovođstvom bez naloga:

A) gospodar posla dužan je preuzeti na sebe obveze koje je poslovođa na sebe preuzeo

B) poslovođa mora nadoknaditi štetu koju je nepaznjom uzrokovao gospodaru posla (meni je ovo bilo sumnjivo, jer ga sud može osloboditi plaćanja)

C) poslovođa je dužan obavijestiti gospodara posla o obavljenom poslu te ga nastaviti izvršavati dok gospodar posla ne bude mogućnosti preuzeti (i ovo mi je bilo sumnjivo, jer je poslovođa dužan nastaviti obavljanje samo ako je moguće)

D) poslovođa pri obavljanju posla mora uzeti u obzir vjerojatne potrebe i namjere gospodara posla

Žena ostavi postolaru cipele da ih popravi. U međuvremenu X pobjegne iz psihijatrijske bolnice i u napadu ludila zapali tu postolarsku radnju. Tko će odgovarati ženi za štetu?

A) X B) X i bolnica C) **bolnica** D) postolar E) nitko

Koji od ovih kriterija ne utječe na osnovanost i visinu pravnične novčane naknade:

A) Tko je osoba koja zahtjeva naknadu B) jačina bolova C) činjenica da je dijete rođeno živo D)

U kojem slučaju sud neće primijeniti zahtjev pravičnosti?

A) kod uskraćivanja nužne pomoći B) kod šteta prouzročenih sudarom a nema krivnje ni jednog C) D)

2 Dva dječaka od 8 godina nabijali su u dvorištu škole loptu u zid susjedne kuće, za vrijeme velikog odmora. Uslijed toga razbili su prozor susjedne kuće. Tko odgovara za štetu?

a. Dječaci i roditelji dječaka solidarno.

b. Dječaci.

c. Dječaci, roditelji i škola solidarno.

d. Roditelji i škola zajednički.

e. Škola jer nije obavljala brižljivi nadzor nad dječacima za vrijeme dok su joj dječaci bili povjereni na čuvanje. Roditelji će se osloboditi odgovornosti ako dokažu da nisu krivi.

4 Cedirati se mogu ??

a. Sve tražbine osim onih koje su zakonom isključene dispozitivnim odredbama

b. Sve tražbine za koje je to zakonom predviđeno

c. Ništa nije točno.

d. Sve tražbine osim onih koje su zakonom isključene prisilnim odredbama

e. Sve je točno.

Pacijentica je došla doktoru sa namjerom da izvrši protupravan pobačaj i doktor je izvršio. Ovdje se radi o:

a) krajnja nužda

b) nužna obrana

c) pristanak oštećenika

d) nanošenje štete po dužnosti

e) ništa od navedenog nije točno

Osoba A se vozi sukladno propisima automobilom u jednom smjeru, a iz drugog smjera dolazi auto koji vozi osoba B nepropisanom brzinom. Dođe do sudara dvaju automobila i osoba A bude teško ozlijeđena i auto joj je potpuno uništen. Osim toga, osoba A je bila profesionalni sportaš koji se zbog težine ozljede više neće moći baviti sportom. Koju vrstu štete će osoba A moći zahtijevati od osobe B:

1) izgubljenju zaradu, gubitak uzdržavanja, naknadu imovinske štete zbog uništenog auta, troškove liječenja i u vezi s liječenjem

2) gubitak zarade, naknadu neimovinske štete, izgubljenju zaradu, naknadu troškova liječenja i u vezi s liječenjem, naknadu imovinske štete zbog uništenog auta, štetu zbog trajno povećanih potreba, štetu zbog uništenja ili umanjenja mogućnosti oštećenikovog daljnjeg razvijanja i napredovanja

3) gubitak zarade, naknadu troškova liječenja i u vezi s liječenjem, gubitak uzdržavanja, izgubljenju zaradu, naknadu imovinske štete zbog uništenog auta

4) gubitak zarade, izgubljenju zaradu, naknadu troškova liječenja i u vezi s liječenjem, naknadu imovinske štete zbog uništenog auta, štetu zbog trajno povećanih potreba, štetu zbog uništenja ili umanjenja mogućnosti oštećenikovog daljnjeg razvijanja i napredovanja

5) izgubljenju zaradu, gubitak uzdržavanja, naknadu imovinske štete zbog uništenog auta, troškove liječenja i u vezi s liječenjem, štetu zbog trajno povećanih potreba

7. Kod ugovorne cesije, u kojem slučaju vjerovnik ne može prenijeti tražbinu na drugu osobu bez obavješćavanja dužnika:

1) kad je ugovoreno da je tražbina neprenosiva

U jednoj radijskoj emisiji osoba A je rekla o osobi B neistine iz njezine prošlosti, zbog čega je osoba B izgubila posao. Koji se stupanj krivnje traži u ovom slučaju:

a) namjera

b) namjera i obična nepažnja

c) gruba nepažnja i namjera

d) gruba nepažnja i obična nepažnja

e) gruba nepažnja

U slučaju smrti neke osobe, pravo na pravičnu novčanu naknadu imaju:

a) braćni drug, djeca, roditelji u svakom slučaju

b) braćni drug i djeca u svakom slučaju, a roditelji samo ako su živjeli u životnoj zajednici sa poginulim

c) braćni drug i roditelji, a djeca samo ako su živjeli u životnoj zajednici sa poginulim

d) braća i sestre, djedovi i bake u svakom slučaju

kada se stetnik u potpunosti može osloboditi odgovornosti za naknadu štete?

a) kada štetu nije počnio namjerno ili iz krajnje nepažnje

b) kada štetu nije počnio zbog obične nepažnje

c) ako je šteta nastala zbog više sile

d) ako dokazuje da nije kriv

onaj koji plati dug koji ne postoji, ne može tražiti povrat:

a) ako je znao da nema duga

b) ako je dug zastario

c) ako je plaćeno na osnovi naknade štete zbog tjelesne ozljede a primatelj je posten

d) ako je plaćeno na osnovi naknade štete zbog prouzročenja smrti a primatelj je posten

e) svi su odgovori točni

koja od navedenih tvrdnji nije točna? - mislim da je ovako islo

a) zakasnjeno dužnika prema jednom solidarnom vjerovniku ima učinak prema svim solidarnim vjerovnicima

b) zakasnjeno jednog solidarnog vjerovnika nema učinak prema ostalim solidarnim vjerovnicima

c) zakasnjeno jednog solidarnog dužnika nema učinak prema ostalim solidarnim dužnicima

d) zakasnjeno vjerovnika prema jednom solidarnom dužniku ima učinak prema ostalim solidarnim dužnicima

e) zakasnjeno jednog solidarnog vjerovnika ima učinak prema ostalim solidarnim vjerovnicima

kod preuzimanja duga vjerovnik daje pristanak:

a) u roku koji odrede dužnik i preuzimatelj u ugovoru

b) na poziv bilo dužnika bilo preuzimatelja da se ocituje o pristanku

c) vjerovnikov pristanak se ne traži

d) odmah kod sklapanja ugovora o preuzimanju

A je vozio neprimjerenom brzinom i zaletio se u stup i na mjestu nesreće se rasulo staklo.

Policija je obavila očevid i pozvala komunalnu službu X da počisti nered ali budući da je bio

neradan dan i bilo je vruće odgodili su posao. Nesto kasnije je naletilo neko dijete palo na to i teze oštetilo oko.

Tko je odgovoran:

a) A po objektivnoj odgovornosti

- b) samo X
- c) A i X kao solidarni dužnici
- d) X ali ima pravo regresa prema A
- e) A i X razmjerno stupnju krivnje**

1. Što je točno. Ako je ugovorena cesija radi ispunjenja:
 - A) dužnik može isplatiti obvezu isključivo cesionaru
 - B) cesionar mora vratiti cedentu ono što je primio preko iznosa tražbine koje ima prema njemu**
 - C) cedentova obveza prestaje u trenutku perfekcije ugovora
 - D) na cesionara ne prelaze sporedna prava
 - E) sve je krivo
2. Što je krivo. Kod pristupanja dugu
 - A) ne postoji supsidijarnost
 - B) nakon isplate duga treći se namiruje temeljem ugovorne personalne subrogacije
 - C) treći i dužnik uvijek odgovaraju solidarno**
 - D) ugovor o pristupu dugu sklapaju vjerovnik i treći bez suglasnosti dužnika
 - E) poseban slučaj pristupanja dugu postoji kod ugovora preuzimanja uštede imovinske cjeline poduzeća
3. ako štetu prouzroči dijete sa 7 godina pod nadzorom škole, a u tom trenutku je bilo sposobno za rasuđivanje, tko će odgovarati za štetu:
 - A) roditelji
 - B) dijete i roditelji solidarno
 - C) isključivo dijete
 - D) isključivo škola osim ako dokaže da odgoj nije bio prikladan
 - E) dijete i škola solidarno osim ako dokaže da odgoj nije bio prikladan**

Kod cesije

- a. cedent odgovara za bonitet i veritet
- b. cedent odgovara samo za veritet
- c. cedent odgovara samo za bonitet
- d. odgovara za veritet u vrijeme ustupanja**
- e. nikad ne odgovara za veritet i bonitet

10. Obnova

- a. ako je prijašnja obveza bila pobojna obnova je valjana
- b. valjana je ništetna obveza
- c. pobojna obveza je valjana samo ako je dužniku bilo poznato**

11. U obveznom pravnom odnosu

- a.može se mijenjati samo glavna činidba
- b.može se mijenjati samo pravna osnova
- c. može se mijenjati ili glavna činidba ili pravna osnova
- d. može se mijenjati i glavna činidba i pravna osova**
- e. ništa od navedenog

15.Prijebijati se može:

- a.tražbina naknade štete nanesenom oštećenjem zdravlja i prouzročenjem smrti
- b. tražbina doživotnog uzdržavanja
- c. tražbina nastale namjernim prouzročenjem štete
- d. tražbina koja se ne može zaplijeniti
- e. ništa od navedenog**

16.otpustom duga ne smatramo:

- a. kad vjerovnik izjavi da neće zahtijevati ispunjenje obveze
- b. neovisno je o pristanku dužnika**
- c. može se sklopiti prešutno
- d. moguć je opoziv
- e. ništa od navedenog

Stvar ili djelatnost je kvalificirana opasnom

- a. zakonom su navedena
- b. ugovorom se određuju
- c. sud odlučuje u svakom pojedinačnom slučaju**
- d.
- e.ništa od navedenog

20.osoba A. je zaposlenik kod osobe C. Osoba C mu je posudio auto. Osoba A je vozeći nepropisno udarila vozilo osobe B. koja je vozila propisno i stajala na semaforu. U tom naletu osobe A, osoba B je teško tjelesno ozlijedila osobu D. koja je hodala 10 metara od zebre. Protiv koga osoba D može podnijeti tužbni zahtjev?

- a. protiv osobe A
- b. protiv osobe A i osobe B
- c. protiv osobe C**
- d. protiv osobe A, B, C
- e. protiv nikog je nitko nije kriv

21.Kad dospijeva obveza naknade imovinske štete

- a. od trenutka nastanka štete**
- b. od trenutka podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe
- c. od sklapanja ugovora

d.

e.

22. Naknada u obliku novčane rente- nije točno

a. daje se mjesečno unaprijed

b. daje se u cjelokupnom iznosu

c. određuje se za smrt, tjelesnu ozljedu ili oštećenje zdravlja

23. poslovodstvo bez naloga, osoba B nije otklonila štetu, osoba A ga mora

a. osloboditi svih obveza

b. osloboditi svih obveza i naknaditi mu nužne i korisne troškove, te primjerenu naknadu za trud

c. osloboditi svih obveza i naknaditi mu nužne i korisne troškove

d.

Ako je štetu prouzročio radnik u svezi s radom postupajući namjerno

a. moguće je tražiti popravljjanje isključivo imovinske štete

b. oštećenik ima pravo zahtijevati popravljjanje štete i neposredno od zaposlenika

c. oštećeni zahtjev na nakandu imovinske upućuje prema radniku, a za neimovinsku štetu prema poslodavcu

d. za štetu je odgovoran isključivo poslodavac

e. sve od navedenog je točno

Koji od navedenih odgovora nije primjer za višu silu

a. potres

b. pad stabla na automobil uslijed oluje

c. udar groma

d. poplava

e. srčani udar vozača autobusa

Obveza naknade štete

a. nikada ne zastarijeva ako je počinjena kaznenim djelom

b. ništa od navedenog

c. zastarijeva isključivo u roku od 3 godine od nastanka štetnog događaja

e. dospijeva danom podnošenja tužbe

Odaberite netočan odgovor. Kod ugovorne odgovornosti za štetu

a. dužnik odgovara i za potpunu nemogućnost ispunjenja, iako tu nemogućnost nije skrivio, ako je nastupila nakon njegova dolaska u zakašnjenje za koje odgovara

b. načelo potpune naknade primjenjuje se u slučaju prijevare

c. odgovara se samo za imovinsku štetu

d. štetnik odgovara za predvidivu štetu ako je postupao s običnom nepažnjom

e.odgovornost za štetu može se ugovorom isključiti

Odaberite točan odgovor. Ako je vjerovnik ustupio istu tražbinu raznim osobama tražbina pripada:

a.primatelju o kojem je dužnik prvo saznao od trećeg izvora

b.nijedan odgovor nije točan

c.svim primateljima razmjerno

d.primatelju koji se prvi javio dužniku

e.primatelju koji nije znao niti je mogao znati da je tražbina ustupljena više osobama

Uslijed prometne nezgode koju je uzrokovala osoba A zbog prebrze vožnje motornog vozila teško je ozlijeđena osoba C Pri čemu je izgubila začeto nerođeno dijete koje je nastalo u braku s osobom D. Tko može tražiti popravljjanje neimovinske štete zbog tog gubitka?

a.samo osoba C

b.roditelji osobe D.

c.roditelji osobe C

d.osobe C i D

e.osobe C i D kao i njihovi roditelji

Prema pravilima o predugovornoj odgovornosti za štetu odgovara

a.samo pravna osoba koja ne pošalje ponudu na službenom formularu

b.svaka osoba koja prekine pregovore

c.osoba koja opozove ponudu bez opravdanog razloga

d.osoba koja ne želi sklopiti glavni ugovor temeljem valjanog predugovora

e.osoba koja prekine pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja

Odaberite točnu tvrdnju. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva:

a. za vrijeme određeno za zastaru te obveze.

b. za 3 godine od saznanja za štetu i štetnika, a u svakom slučaju za vrijeme od 5 godina od dana nastanka štete.

c. za 5 godine od saznanja za štetu i štetnika.

d. za 5 godina od dana nastanka štete.

e. Sve navedene tvrdnje su pogrešne

Odaberite točnu tvrdnju o odgovornosti za veritet.

a. Odgovornost za veritet postoji samo ako je to posebno ugovoreno.

b. Odgovornost za veritet postoji ako tražbina ne postoji u onom trenutku kada novi vjerovnik pozove dužnika da ispuni obvezu.

c. Odgovornost za veritet ne postoji ako je tražbina prenesena ugovorom o darovanju s nametom.

d. Odgovornost za veritet postoji samo ako je ustupljena tražbina novčana.

e. Ništa od navedenog.

11. Odaberite točnu tvrdnju o pravnoj naravi nagodbe. Nagodba je:

- a. jednostrani i besplatan ugovor.
- b. jednostranoobvezujući i besplatan.
- c. dvostranoobvezujući i besplatan.
- d. dvostranoobvezujući i naplatan.**
- e. jednostranoobvezujući i naplatan.

13. Koja tražbina MOŽE prestati jednostranim prijebojem?

- a. Tražbina s osnove zakonske obveze uzdržavanja.
- b. Tražbina s osnove ugovora o doživotnom uzdržavanju.**
- c. Tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete.
- d. Tražbina naknade štete nanесene оštećenjem zdravlja.
- e. Tražbina na predaju stvari koju je dužnik uzeo bespravno.

Osoba A ima tražbinu u visini od 10.000 kuna prema osobi B, koja je dospjela 1.3.2015., a osoba B ima tražbinu u iznosu od 1.000 eura, plativo u kunama, prema osobi A koja je dospjela 1.5.2015. Osoba B usmeno izjavi da prebija svoju tražbinu s tražbinom osobe A 1.6.2015. Kada nastupa prijeboj?

- a. Do prijeboja ne može doći jer ove tražbine nisu istovrsne.
- b. Do prijeboja ne može doći jer izjava o prijeboju nije dana pisano.
- c. 1.6.2015.
- d. 1.5.2015.**
- e. 1.3.2015.

Raskid zbog neispunjenja nastupa bez posebne izjave o raskidu:

- a. ako je dužnik izjavio da neće ispuniti ugovor.
- b. ako je nad dužnikom otvoren stečaj.
- c. ako je vjerovnik pao u zakašnjenje.
- d. ako se radi o ugovoru kod kojeg je ugovoren rok u kojem dužnik treba ispuniti ugovor.
- e. ako se radi o fiksnom ugovoru.**

Koja je tvrdnja točna za odgovornost za štetu u slučaju samopomoći?

- a. Za štetu se odgovara uvijek kada je samopomoć dopuštena.
- b. Štetnik odgovara za štetu koja nastane trećoj osobi.
- c. Ne odgovara se za štetu osobi koja je izazvala potrebu samopomoći bez obzira je li samopomoć dopuštena ili ne.
- d. Kod samopomoći je štetna radnja protupravna, ali štetu ne treba popraviti.**
- e. Ništa od navedenog.

18. Poslodavac koji je nadoknadio štetu trećoj osobi koju je počinio radnik u radu ili u svezi s radom ima pravo regresa:

- a. samo u roku od 6 mjeseci od dana kada je šteta nastala.
- b. samo ako je radnik štetu prouzročio namjerno.
- c. **samo ako je radnik štetu prouzročio namjerno ili krajnjom nepažnjom.**
- d. nikada.
- e. uvijek.

Odaberite točnu tvrdnju u vezi objektivne odgovornosti za štetu.

- a. Organizator priredbe odgovara isključivo za imovinsku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom koju netko pretrpi uslijed izvanrednih okolnosti. **(odgovara i za imovinsku i neimovinsku štetu)**
- b. Na odgovornost proizvođača za neispravan proizvod primjenjuju se pravila o odgovornosti za štetu od opasnih stvari.
- c. **Prema posebnim pravilima o odgovornosti za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu odgovara se i za imovinsku i za neimovinsku štetu.**
- d. Neovlašteni korisnik motornog vozila odgovara supsidijarno, ako se naknada štete ne može ostvariti od vlasnika.
- e. **Sve navedene tvrdnje su pogrešne.**

20. Odaberite točnu tvrdnju za odgovornost za neispravan proizvod.

- a. Osoba koja je stavila proizvod u promet odgovara za svaku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom te za štetu prouzročenu uništenjem ili oštećenjem oštećenikove stvari različite od neispravnog proizvoda.
- b. Proizvođač je osoba koja je izradila proizvod, uvoznik, distributer i svaka osoba koja je proizvod stekla za osobnu uporabu.
- c. Proizvođač se oslobađa od odgovornosti ako dokaže da stanje znanosti ili tehničkog znanja u vrijeme stavljanja proizvoda u promet nije omogućavalo kvalitetniju proizvodnju.
- d. **Tražbina popravljivanja štete prouzročene neispravnim proizvodom zastarijeva u roku od tri godine od dana kad je oštećenik saznao ili morao saznati za štetu, neispravnost i osobu proizvođača**
- e. Sve navedene tvrdnje su točne.

21. Koju štetu NIJE dužan popraviti štetnik koji prouzroči smrt neke osobe?

- a. Neimovinsku štetu djetetu poginule osobe.
- b. Troškove njezina pogreba.
- c. Troškove oko i u vezi s liječenjem te osobe.
- d. **Neimovinsku štetu unuku poginule osobe koji živi s roditeljima u inozemstvu.**
- e. Troškove prijevoza te osobe do zdravstvene ustanove.

22. Koja je tvrdnja o doprinosu oštećenika vlastitoj šteti točna?

- a. Oštećenik koji je pridonio nastanku štete uvijek ima pravo na naknadu sniženu 50%.

b. Kada je nemoguće utvrditi koji dio štete potječe od oštećenika, sud će dosuditi naknadu vodeći računa o okolnostima slučaja.

c. Kada je nemoguće utvrditi koji dio štete potječe od oštećenika, sud će dosuditi naknadu vodeći se načelom dispozitivnosti.

d. Oštećenik koji je pridonio nastanku štete nema uvijek pravo na razmjerno sniženu naknadu štete.

e. Niti jedna tvrdnja nije točna.

23. Što od navedenog NIJE relevantan kriterij za ocjenu osnovanosti i/ili visine pravične novčane naknade?

a. Težina povrede, jačina bolova i straha.

b. Tko je osoba koja traži popravljavanje štete.

c. Izgled oštećenika.

d. Vrsta osobnog neimovinskog dobra koje je povrijeđeno.

e. Sve navedeno od A. do D. su relevantni kriteriji.

24. Odaberite točnu tvrdnju za slučaj da više osoba u isto vrijeme izvrši radnju za koju je obećana nagrada, s tim da je obećano da nagradu dobiva onaj tko prvi izvrši radnju.

a. Osobe koje su izvršile radnju mogu zahtijevati poništaj javnog obećanja nagrade.

b. Nagradu dobiva onaj tko je najbolje izvršio radnju.

c. Svakome pripada jednak dio nagrade, ako pravičnost ne zahtijeva drukčiju podjelu.

d. Nitko ne dobiva nagradu.

e. Ako takva situacija nije unaprijed predviđena, obveza obećavatelja prestaje.

25. A i B su prijatelji i zajedno su bili u prodavaonici antikviteta gdje su naručili neke stvari, svaki za sebe. Kad su stvari stigle, B je bio na putu, pa je A pokupio i svoje i B-ove stvari iz antikvarijata i platio za njega. Kad se B vratio sa puta, javio se u antikvarijat, gdje su mu rekli da su dali stvari A-u, koji ih nije platio, pa se B ispričao i platio stvari. Radi se o primjeru za:

a. nesporazum i korisno poslovodstvo bez naloga.

b. stjecanje bez osnove i nepravo poslovodstvo bez naloga.

c. stjecanje bez osnove

d. stjecanje bez osnove i nesporazum.

e. stjecanje bez osnove i korisno poslovodstvo bez naloga.

26. Kada je objekt štetne radnje osoba oštećenika tada se radi isključivo o:

a. neimovinskoj šteti.

b. gubitku uzdržavanja.

c. imovinskoj šteti.

d. gubitku zarade.

e. ništa od navedenog.

27. Tea je slučajno polila vinom svoju skupu svilenu haljinu. Maja joj je predložila da će joj sa sastojcima starog bakinog recepta ukloniti mrlju. Tea je naglasila da to ne želi te da će kemijski očistiti haljinu. Unatoč tome, Maja je uzela haljinu, no nije uklonila mrlju već je onemogućila da se ta mrlja očisti kemijski. Koji odgovor je točan?

- a. Maja ima pravo zahtijevati naknadu za kupljene sastojke sukladno pravilima posloводства bez naloga.
- b. Na ovaj primjer se primjenjuju pravila o uporabi stvari u tuđu korist.
- c. Maja neće odgovarati za štetu ako dokaže da je do štete došlo bez njezine krivnje.
- d. Za rješavanje ove situacije primjenjuju se sva opća pravila posloводства bez naloga.
- e. **Svi prethodno navedeni odgovori su netočni.**

28. Osoba A je svojim automobilom zbog neprilagođene brzine prilikom kočenja udarila u automobil osobe B koji je ispred nje stajao na raskrižju. Automobil osobe B je od siline udarca krenuo naprijed i udario osobu C koja je prelazila cestu te joj slomio nogu i ruku, zbog čega se morala liječiti i biti na bolovanju pa je u tom periodu izgubila dio zarade. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

- a. Osoba A odgovara za štetu osobi B po načelu krivnje.
- b. Na odgovornost osoba A i B prema osobi C primjenjuju se pravila o objektivnoj odgovornosti za štetu.
- c. Osoba B ne odgovara za štetu osobi A.
- d. **Osoba A odgovara osobi C po načelu kauze, a osoba B po načelu krivnje.**
- e. Osoba C je pretrpjela imovinsku i neimovinsku štetu.

29. Koja tvrdnja za ugovor o doživotnom uzdržavanju NIJE TOČNA?

- a. Davatelj uzdržavanja stječe cijelu ili dio imovine tek nakon smrti primatelja uzdržavanja.
- b. Ugovor o doživotnom uzdržavanju je strogo formalan pravni posao.
- c. Nakon smrti davatelja uzdržavanja nasljednici mogu nastaviti izvršavati obveze iz ugovora.
- d. Primatelj uzdržavanja može tražiti raskid ugovora ako se davatelj uzdržavanja ne bi pridržavao obveza iz ugovora.
- e. **Ugovor o doživotnom uzdržavanju je komutativni pravni posao.**

Odaberite točnu tvrdnju. Nagodba:

- a. **je ugovor na koji se u pravilu primjenjuju pravila o dvostranoobveznim ugovorima.**
- b. se može pobijati zbog prekomjernog oštećenja kao i drugi naplatni ugovori.
- c. se može sastojati i od popuštanja samo jedne strane u spornom pravnom odnosu.
- d. o poboju ugovoru je također pobjojna, bez obzira jesu li strane znale za razloge pobjojnosti postojećeg ugovora
- e. o ništetnom ugovoru neće biti ništetna ako su strane znale za razloge ništetnosti i htjeli ih nagodbom otkloniti.

Odaberite točnu tvrdnju. Ako je ugovorena cesija radi ispunjenja:

- a. **cesionar mora vratiti cedentu ono što je primio preko iznosa tražbine koju ima prema njemu.**

- b. dužnik može ispuniti obvezu isključivo cesionar
- c. cedentova obveza prestaje u trenutku perfekcije ugovora
- d. na cesionara ne prelaze sporedna prava
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

Novacija je ugovor kojim strane:

- a. smiju promijeniti identitet isključivo ugovornim obvezama
- b. mijenjaju svoje dosadašnje obveze tako da uređuju svoje sporne i dvojbene tražbine
- c. uređuju glavnu činidbu dosadašnje obveze
- d. zamjenjuju dosadašnju obvezu novom koja ima različitu pravnu osnovu ili glavnu činidbu**
- e. smiju izmijeniti sadržaj ugovora koji je ništetan ili pobojan

12. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

- a. Dužnik ne može prebiti ono što duguje vjerovniku s onim što vjerovnik duguje njegovu jamcu**
- b. Svaki se solidarni dužnik može pozvati na prijeboj koji je učinio njegov sudužnik
- c. Dužnik može jednostrano prebiti tražbinu s protutražbinom vjerovnika, ako obje tražbine glase na novac pa i ako protutražbina nije dospjela u trenutku kada se prijeboj izjavljuje**
- d. Ne može prestati prijebojem tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete.
- e. Dužnik ustupljene tražbine može prebiti primatelju one svoje tražbine koje je do obavijesti o ustupu mogao prebiti ustupitelju.

13. Otpust duga je:

- a. je sporazum između vjerovnika i dužnika o prestanku obveze**
- b. je jedan od načina ispunjenja obveze
- c. nije moguć kod fiksnih ugovora
- d. jamcu oslobađa i glavnog dužnika
- e. ne može se dati konkludentnom radnjom

14. Uračunavanje ispunjenja:

- a. znači da se dužniku uračunavaju sve sporedne obveze kad plaća glavni dug
- b. znači obračunavanje tražbine s protutražbinom
- c. je određivanje redosljeda podmirenja više istorodnih obveza kad dužnik nije platio dostatan iznos za namirenje svih njih**
- d. znači da se dužniku uračunava sve što je prethodno platio vjerovniku kad mu plaća više uzastopnih obveza
- e. je način uređenja odnosa između dužnika i vjerovnika kad dužnik plati više no što glasi tražbina

15. Osoba A pozajmila je osobi B 2000 kuna na rok od šest mjeseci. Tjedan dana nakon što je osobi B dala novac, osoba A je saznala da je osoba B prezadužena. Zbog toga je nakon dva dana osoba A došla u stan osobe B i protiv njene volje uzela iz stana srebrnu narukvicu koja pripada osobi B da bi uspostavila pravo zadržanja.

- a. pravo zadržanja nije nastalo jer tražbina nije dospjela
- b. pravo zadržanja je nastalo unatoč tome što tražbina još nije dospjela
- c. pravo zadržanja je nastalo, a osoba A može odmah prodati narukvicu i namiriti se
- d. pravo zadržanja je nastalo u trenutku kad je osoba A uzela narukvicu
- e. **sve navedene tvrdnje su pogrešne.**

. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. **Pravni učinci krajnje nepažnje su u nekim slučajevima izjednačeni s pravnim učincima namjere.**
- b. krajnja nepažnja se predmnijeva
- c. s krajnjom nepažnjom postupa osoba koja obavlja određenu djelatnost ako nije postupila kao dobar stručnjak
- d. kod krajnje nepažnje postupanje štetnika se procjenjuje s obzirom na to kako on inače postupa s vlastitim stvarima
- e. krajnja nepažnja je najteži stupanj krivnje

Odaberite točnu tvrdnju. Tko drugome prouzroči štetu u stanju prolazne nesposobnosti za rasuđivanje:

- a. nikada ne odgovara za nastalu štetu
- b. uvijek odgovara za nastalu štetu
- c. ne odgovara za nastalu štetu osim ako je u stanje prolazne nesposobnosti za rasuđivanje došao namjerno
- d. **odgovara za nastalu štetu, osim ako dokaže da nije svojom krivnjom dospio u to stanje**
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne.

Odaberite POGREŠNU tvrdnju za odgovornost za neispravan proizvod.

- a. **uzročna veza se predmnijeva**
- b. po tim se pravilima odgovara samo za neke imovinske štete
- c. ta je odgovornost vremenski ograničena objektivnim prekluzivnim rokom
- d. neimovinska šteta nastala od neispravnog proizvoda popravljiva se po općim pravilima
- e. pravila Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za neispravan proizvod ne primjenjuju se na štete prouzročene nuklearnom nesrećom.

20. Odaberite točnu tvrdnju. Za štetu prouzročenu zakašnjenjem u ispunjenju ugovora odgovara se:

- a. **po pravilima objektivne odgovornosti**
- b. po pravilima subjektivne odgovornosti za predvidive štete, a za ostale štete po pravilima objektivne odgovornosti
- c. po pravilima subjektivne odgovornosti kod koje se krivnja dužnika mora dokazati
- d. **po pravilima subjektivne odgovornosti kod koje se krivnja dužnika predmnijeva**
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne.

21. Proizvođač neispravnog proizvoda oslobodit će se odgovornosti za štetu nastalu neispravnim proizvodom ako dokaže:

- a. da je treća osoba djelomično doprinijela nastanku štete
- b. da neispravan proizvod nije opasna stvar
- c. **da stanje znanosti ili tehničkog znanja u vrijeme stavljanja proizvoda u promet nije omogućavalo otkrivanje neispravnosti**
- d. da je ugovorom s oštećenikom unaprijed isključio odgovornost za neispravan proizvod
- e. da je neispravnost posljedica pridržavanja prisilnih propisa koji su bili na snazi u trenutku nastanka štete

22. Pravična novčana naknada neimovinske štete dopijeva:

- a. odmah čim je šteta nastala
- b. kad je donesena presuda
- c. kad je to u presudi navedeno
- d. kad je presuda postala pravomoćna
- e. **kad je podnesen pisani zahtjev**

23. Sniženje novčane naknade imovinske štete moguće je:

- a. ako je riječ o neznatnoj šteti
- b. isključivo kod ugovorne odgovornosti za štetu
- c. ako je štetnik dao osiguranje za isplatu ukupne štete
- d. **kada je štetnik prouzročio štetu radeći nešto korisno za oštećenika postupajući pritom barem kao u vlastitim poslovima**
- e. u svim gore navedenim slučajevima

24. Odaberite točnu tvrdnju u vezi s uklanjanjem opasnosti štete:

- a. zahtjev može biti upućen isključivo na uklanjanje izvora opasnosti od kojeg prijeti znatnija šteta
- b. uvijek je moguće zahtijevati prestanak obavljanja djelatnosti od koje predstoji opasnost od nastanka štete
- c. **ako šteta nastane u obavljanju općekorisne djelatnosti za koju je dano odobrenje nadležnog tijela, može se zahtijevati naknada štete koja prelazi uobičajenu granicu**
- d. mjere koje se provode radi uklanjanja izvora opasnosti financijski terete Republiku Hrvatsku
- e. pravo zahtijevati prestanak radnje koja može prouzročiti štetu imaju samo osobe kojima bi šteta mogla nastati

25. Obveza javnog obećavatelja nagrade prestaje:

- a. opozivom
- b. ispunjenjem
- c. istekom godine dana od oglasa, ako rok nije određen
- d. protekom roka određenog oglasom u kojem nitko nije priopćio obećavatelju da je ispunio oglasom određene uvjete
- e. **u svim navedenim slučajevima**

26. Koja situacija NIJE tipični slučaj stjecanja bez osnove?

- a. stjecanje s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila
- b. uporaba stvari na tuđu korist
- c. stjecanje po osnovi koja je kasnije otpala
- d. izdatak za drugog
- e. **stjecanje s obzirom na osnovu koja se kasnije ostvarila**

27. Osoba A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji računala. U ugovoru se nalazi klauzula o isključenju odgovornosti za materijalne nedostatke i odgovornosti za štetu prodavatelja (osoba A). Osoba A je zatajila osobi B postojanje kvara na električnim instalacijama računala. Zbog navedenog kvara računalo je u potpunosti izgorilo, a u požaru je nastradao i kupac (osoba B), te je tom prilikom pretrpio teške tjelesne ozljede. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Osoba A neće odgovarati za štetu zbog toga što je ugovoreno isključenje odgovornosti.
- b. Osoba A će odgovarati za štetu zbog toga što se odgovornost za tjelesne ozljede uopće ne može isključiti.
- c. **Osoba A će odgovarati za štetu jer je znala za postojanje kvara.**
- d. Osoba A će odgovarati za štetu jer se odgovornost za materijalne nedostatke uopće ne može isključiti.
- e. Osoba A će odgovarati za štetu isključivo ako osoba B iskoristi mogućnost pobijanja ugovora zbog prijevare.

28. Osoba A kao pješak doživjela je tešku prometnu nesreću koju je skrivila osoba B. Osoba B vlasnik je automobila koji je na zebri, a u trenutku kad je pješacima bilo zeleno svjetlo, automobilom udario osobu A koja je nakon mjesec dana od zadobivenih osoba preminula. Osoba A živjela je u zajedničkom kućanstvu sa sestrčinom, a nakon njene smrti nadživjeli su je majka, baka, stric, bratić i sestrična. Tko ima pravo na pravičnu novčanu naknadu za slučaj smrti?

- a. Majka i baka
- b. Majka, baka i stric
- c. **Majka**
- d. Majka, baka, stric, sestrična i bratić
- e. Majka i sestrična

Koje od ponuđenih prava je pogrešno kategorizirano s ostalima?

- a. pravo na dobar glas

- b. pravo na ime odnosno tvrtku
- c. pravo na poslovnu tajnu
- d. pravo na privatnost osobnog i obiteljskog života**
- e. pravo na slobodu privređivanja

9. Označite netočnu tvrdnju u pogledu nagodbe.

- a. Valjana je nagodba o poboju pravnom poslu, ali jedino ako je strana koja je mogla tražiti poboju znala za razlog poboju u trenutku sklapanja nagodbe.
- b. Ne može se pobijati zbog prekomjernog oštećenja.
- c. Ništetnost pojedine odredbe nagodbe u pravilu dovodi do ništetnosti cijele nagodbe.
- d. Nagodba je ništetna ako su obje strane pogrešno vjerovale da postoji pravni odnos koji ustvari ne postoji.
- e. Strane ne mogu sklopiti nagodbu o imovinskim posljedicama kaznenoga djela**

10. Odaberite točnu tvrdnju. Prijenos ugovora:

- a. je pravni posao kojim strane mijenjaju pravnu osnovu i bitne sastojke dosadašnjeg ugovora
- b. ne dovodi do odgovornosti za ništetnost ili poboju ugovora
- c. može dovesti do obnove zastarjele obveze
- d. nikada ne dovodi do odgovornosti za ispunjenje obveze
- e. dovodi do prestanka jamstava i zaloge koje su dale treće osobe, osim ako one ne pristanu odgovarati za novog dužnika. – jer se na prijenos ugovora primjenjuju odredbe o preuzimanju duga (čl. 99)**

12. Odaberite točnu tvrdnju u pogledu raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti.

- a. Zbog promijenjenih okolnosti ugovor se može raskinuti isključivo putem suda.**
- b. Ugovaratelj koji zahtijeva raskid nije dužan drugoj strani naknaditi nikakvu štetu koju ova trpi zbog raskida.
- c. Do raskida može doći ako se zbog izvanrednih okolnosti ne može ostvariti svrha ugovora.
- d. Do tog raskida može doći jedino ako su stranke unijele u ugovor tzv. klauzulu rebus sic stantibus.
- e. Sve navedene tvrdnje su točne.

13. Koja tražbina MOŽE prestati jednostranim prijebojem?

- a. Tražbina na predaju stvari koju je dužnik uzeo bespravno.
- b. Tražbina s osnove ugovora o doživotnom uzdržavanju.**
- c. Tražbina naknade štete nanosene oštećenjem zdravlja.
- d. Tražbina s osnove zakonske obveze uzdržavanja.
- e. Tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete.

14. Koji od navedenih zakonskih razloga za prestanak obveze neće dovesti do prestanka obveze nastale na temelju ugovora između solidarnih dužnika, kojim solidarni dužnik kompenzira zastarjeli regresni zahtjev prema drugom solidarnom dužniku iste obveze?

- a. zastara
- b. kompenzacija
- c. **smrt**
- d. raskid
- e. otpust.

15. Odaberite točnu tvrdnju. Ako osoba A ustupi tražbinu od 10.000 kuna osobi B za 8.000 kuna onda:

- a. osoba A odgovara za veritet ustupljene tražbine samo ako je tako predviđeno ugovorom o cesiji
- b. osoba A odgovara za veritet ustupljene tražbine u iznosu od 10.000 kuna, a za bonitet u istom iznosu, ali samo ako je ugovorena odgovornost za bonitet
- c. osoba A odgovara za bonitet ustupljene tražbine već samim time što je riječ o naplatnoj cesiji
- d. osoba A odgovara za bonitet ustupljene tražbine u iznosu od 8.000 kuna, a za veritet u istom iznosu, ali samo ako je ugovorena odgovornost za veritet
- e. **Niti jedna tvrdnja nije točna.**

. Koja je tvrdnja o pristanku oštećenika u kontekstu prouzročenja šteta točna?

- a. Valjana je izjava oštećenika kojom je pristao da mu se učini šteta radnjom koja je zakonom zabranjena.
- b. Pristanak oštećenika je pojam koji Zakon o obveznim odnosima uopće ne poznaje.
- c. Oštećenik koji je pristao da drugi poduzme neku radnju ima pravo na naknadu djelomične štete.
- d. Pristanak oštećenika mora biti u pisanoj formi da bi bio valjan.
- e. **Tko na svoju štetu dopusti drugome poduzimanje neke radnje, nema pravo od njega zahtijevati naknadu štete prouzročene tom radnjom.**

18. Kada se primjenjuju odredbe o subjektivnoj odgovornosti za štetu, štetnik se može u cijelosti osloboditi odgovornosti za štetu ako dokaže da:

- a. je štetu počinio običnom nepažnjom
- b. poslovno nesposobna osoba za koju odgovara ima dovoljno sredstava da sama nadoknadi štetu
- c. **je štetu počinio običnom nepažnjom, ako je ugovorom isključena odgovornost za takvu štetu**
- d. je štetu počinio u alkoholiziranom stanju
- e. je treći pridonio nastanku štete

19. Odaberite točnu tvrdnju. Poslodavac NEĆE odgovarati za štetu koju je počinio zaposlenik na radu ako:

- a. dokaže da sam nije kriv za štetu

b. dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika

- c. dokaže da je zaposlenik namjerno počinio štetu
- d. dokaže da je zaposlenik postupio protivno njegovom nalogu
- e. Sve navedene tvrdnje su točne.

20. Tko odgovara za štetu koju pretrpe treće osobe uslijed sudara dvaju motornih vozila?

a. Vlasnici oba vozila na jednake dijelove, po kriteriju kauze, ako pravičnost ne zahtijeva što drugo.

b. Vlasnici oba vozila, solidarno, po kriteriju kauze.

- c. Vlasnici oba vozila, razmjerno stupnju svoje krivnje.
- d. Vlasnik vozila koji je isključivo kriv za štetni događaj, po kriteriju predmnijevane krivnje.
- e. Nijedan od ponuđenih odgovora nije točan.

21. Kod izvanugovorne odgovornosti za štetu:

a. štetnik odgovara samo za stvarnu štetu ako je postupao nepažljivo, a za izgubljenju korist ako je postupao namjerno ili s krajnjom nepažnjom.

b. štetnik koji je postupao s običnom nepažnjom dužan je popraviti onu štetu koju je morao predvidjeti u vrijeme nastanka štete.

c. štetnik je dužan popraviti imovinsku štetu ako je postupao s običnom nepažnjom, a neimovinsku samo ako je postupao s krajnjom nepažnjom ili namjerom.

d. štetnik je dužan beziznimno popraviti svu štetu neovisno o stupnju krivnje.

e. štetnika koji je postupao samo s običnom nepažnjom sud može osuditi na plaćanje niže naknade, ako je štetnik slabog imovnog stanja te bi ga isplata punog iznosa dovela u stanje oskudice.

23. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

a. Vjerovnik ima pravo zahtijevati osiguranje za isplatu rente, osim ako to prema okolnostima slučaja ne bi bilo opravdano.

b. Novčana renta plaća se mjesečno unaprijed.

c. Novčana renta se određuje samo za određeno vrijeme.

d. Novčana renta se određuje za slučaj smrti, teške tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja.

e. Vjerovnik ne može uvijek zahtijevati isplatu jednog ukupnog iznosa umjesto rente.

24. Koja je od navedenih tvrdnji točna u vezi s popravljanjem štete:

a. U slučaju smrti neke osobe njegovi braća i sestre uvijek imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu.

b. Organizator priredbe odgovara za štetu nastalu zbog potrgane kapuljače kaputa koju je neka osoba pretrpila uslijed gibanja mase na ulasku u stadion.

c. Kod odgovornosti za štetu nanесenu trećoj osobi dvama motornim vozilima u pogonu utvrđenje većeg doprinosa nastanku štete jednog vozača smanjuje odgovornost drugog vozača prema trećoj osobi.

d. Zahtjev za naknadom imovinske štete može uvijek biti predmet ustupa i prijeboja.

e. Vlasnik stvari kojem je stvar bila oduzeta na nedopušten način u pravilu ima pravo na naknadu u novcu čak i ako je stvar odgovornoj osobi propala zbog više sile. (1087. čl.)

25. Pravo na povrat zbog plateža neduga postoji:

- a. kad netko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti
- b. ako je plaćanje izvršeno na ime naknade štete zbog ozljede tijela, a primatelj je bio pošten
- c. ako je plaćanje izvršeno na ime moralne obveze
- d. kad netko isplati određeni iznos novca jer je u zabludi mislio da je dužan platiti**
- e. u svim navedenim situacijama.

26. Filip je parkirao očev auto na autobusnoj stanici te ga uključenog ostavio kako bi za kratko vrijeme kupio novine. Tihomir je pratio što se događa, ušao u auto s namjerom da ga ukrade i nastavio voziti. Neoprezno vozeći, Tihomir prolazi na crveno i udari Mariju koja je pritom slomila ruku. Tko Mariji odgovara za štetu?

- a. Tihomir i Filip prema stupnju krivnje
- b. Tihomir
- c. Filip i Filipov otac solidarno
- d. Tihomir i Filip solidarno
- e. Tihomir i Filipov otac solidarno**

27. Osoba A, provjerivši 5.1.2008. stanje svog žiro-računa, uvidjela je da joj je izvjesna osoba B, s kojom osoba A nikada nije bila ni u kakvom odnosu, toga dana uplatila na račun iznos od 30.000 kuna. Dana 30.01.2011. osoba B podiže tužbu protiv osobe A, zahtijevajući povrat plaćenoga, tvrdeći da je uplatila dugovani iznos na račun pogrešne osobe. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Osoba B ne može uspjeti sa zahtjevom budući da je nastupila zastara.
- b. Osoba B ne može uspjeti sa zahtjevom budući da je ona kriva što je uplatila novac na pogrešan račun.
- c. Osoba B ima pravo na vraćanje iznosa od 30.000 kuna, uvećano za zatezne kamate od 30.01.2011. do isplate te umanjeno za iznos troškova osobe A vezanih za povrat novca.
- d. Osoba B ima pravo na vraćanje iznosa od 30.000 kuna te plaćanje zateznih kamata od 30.01.2011. do isplate
- e. Osoba B ima pravo na vraćanje iznosa od 30.000 kuna te plaćanje zateznih kamata od dana 05.01.2008. do isplate (1115. čl.)**

. Voditeljica radio emisije je tijekom emisije 01.03.2010. obavijestila slušatelje da je na području Kvarnerskog zaljeva bačeno pet boca u kojima se nalaze poruke. Osim toga, naglasila je da će donositelj boca u radio postaju dobiti vrijedne nagrade, a da će prvi donositelj dobiti vrijedan osobni automobil. To je ujedno bio i sadržaj poruke u boci. Dana 17.03.2016. osoba A pronašla je bocu na smetlištu i otišla u radio postaju. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Radio postaja je obvezna predati nagradu jer je propustila odrediti rok za predaju boce radio postaji.

- b. Osoba A ima pravo na osobni automobil.
- c. Obveza radio postaje je prestala 01.03.2011.**
- d. Radio postaja nije dužna predati nagradu jer je obveza predaje prestala zastarom.
- e. Osoba A mora prvo zahtijevati od suda da odredi rok za sudjelovanje u natjecanju pa tek onda zahtijevati nagradu

Dužnik se može odreći zastare:

Odaberite jedan odgovor:

- a. do dospijeca tražbine.
- b. samo nakon što protekne vrijeme određeno za zastaru.**
- c. bilo kada nakon sklapanja pravnog posla.
- d. nakon dospijeca, a prije protoka vremena određenog za zastaru.
- e. samo za vrijeme dok zastara ne teče.

Odaberite točnu tvrdnju. Ponuda neovlaštene osobe:

Odaberite jedan odgovor:

- a. obvezuje samo pod uvjetom da je ponuđeni u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem.
- b. obvezuje iako se ne odnosi na posao kojim se ponuditelj redovito bavi.
- c. obvezuje ponuđenog iako on zna da je ponudu poslala neovlaštena osoba.
- d. obvezuje ako su ispunjene sve zakonom propisane pretpostavke.**
- e. uvijek obvezuje.

AK d.o.o. poslao je ponudu GH d.o.o. kojom je ponudio 20 kutija papira za 1800 kuna uz isporuku 22.12.2014. GH d.o.o. je kupovao od AK d.o.o. papir zadnjih par godina i to barem jednom u dva mjeseca. GH d.o.o. nije odgovorio na ponudu, ali AK d.o.o. je 22.12.2014. isporučio papir. Odaberite točnu tvrdnju.

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ugovor nije sklopljen jer ponuda ne sadrži sve bitne sastojke ugovora.
- b. AK d.o.o. ne mora prihvatiti kutije papira.
- c. Ugovor nije sklopljen jer AK d.o.o. nije prihvatio ponudu.
- d. Ugovor je sklopljen.**
- e. Ništa od navedenog.

Odaberite točnu tvrdnju. Predugovor:

Odaberite jedan odgovor:

- a. Sve su tvrdnje točne.**
- b. je ugovor.
- c. može sadržavati rok u kojem se mora sklopiti glavni ugovor.

- d. sadrži sve bitne sastojke glavnog ugovora.
- e. nastaje prihvatom ponude.

Odaberite točnu tvrdnju.

Odaberite jedan odgovor:

- a. Mane volje su nesklad između volje i očitovanja volje.
- b. Mane volje su samo jedan od razloga nevaljanosti pravnih poslova.
- c. Neki pravni poslovi nevaljani zbog mana volje mogu konvalidirati.
- d. Mentalna rezervacija ne uzrokuje nevaljanost pravnih poslova.

e. Sve su navedene tvrdnje točne.

Osoba A vlasnik je kuće u Zagrebu. Kuću je oporukom ostavio jednom sinu osobi B. Kada je to drugi sin osoba C saznao, sastavio je ugovor o darovanju i zaprijetio ocu da će zapaliti kuću ako otac ne potpiše ugovor. Otac je potpisao ugovor i potpis je ovjeren kod javnog bilježnika, a uz to se sin, osoba C odmah i uselio u kuću. Odaberite točnu tvrdnju.

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ugovor je ništetan jer se radi o sili kao mani volje.
- b. Ništa od navedenog.
- c. Rokovi za poništaj ugovora teku od trenutka sklapanja ugovora.

d. Ugovor je pobojan zbog prijetnje.

e. Ugovor ne može konvalidirati.

Osoba A kupovala je sokovnik putem oglasnika. Pronašla je oglas u kojem je naveden model i proizvođač sokovnika, cijena i slika. Nakon što je s prodavateljem osobom B dogovorila cijenu sokovnika preuzela ga je isti dan. Tek kad je došla u stan vidjela je da je sokovnik korišten, a ne novi kao što je ona mislila. Odaberite točnu tvrdnju.

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ugovor je valjan.
- b. Ugovor o kupoprodaji je ništetan jer je došlo do zabune.

c. Ugovor je pobojan zbog zablude.

- d. Ugovor je pobojan jer je osoba A prisiljena na sklapanje ugovora.
- e. Ugovor o kupoprodaji je ništetan jer je simulirani.

Odaberite točnu tvrdnju. Opća ponuda:

Odaberite jedan odgovor:

- a. je u pravilu reklama.
- b. ne mora sadržavati sve bitne sastojke ugovora.
- c. je ponuda upućena neodređenom broju osoba.**
- d. mora uvijek biti u pisanom obliku.
- e. ne obvezuje ponuditelja.

Između osoba A i B protekom vremena prestao je ugovor o najmu. Osoba B (najmoprimac) odmah je iselila iz stana, no posljednju najamninu koja je dospjela 04. 05. 2011. nije nikada

isplatila osobi A (najmodavcu) jer je zaboravila. Osoba A tužila je osobu B na isplatu 31.12.2014. Koja je tvrdnja točna?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Tražbina nije zastarjela i zbog toga će osoba A uspjeti s tužbom.
- b. Ništa od navedenog.
- c. Osoba B više ne može valjano ispuniti svoju obvezu.
- d. Osoba B ne može uložiti prigovor zastare.

e. Tražbina je zastarjela i sud će odbiti tužbeni zahtjev samo ako osoba B istakne prigovor zastare.

Zastara je gubitak:

Odaberite jedan odgovor:

- a. Zahtjeva.**
- b. Subjektivnih prava dužnika i vjerovnika.
- c. Svega od naprijed navedenog.
- d. Obveznog pravnog odnosa.
- e. Tražbine i duga.

Koja situacija ne uzrokuje prekid zastare?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Izvanbračna zajednica između dužnika i vjerovnika.**
- b. Djelomična otplata.
- c. Davanje osiguranja.
- d. Prijava tražbine u stečaju masu.
- e. Plaćanje kamata.

Odaberite točnu tvrdnju. Simulirani pravni posao:

Odaberite jedan odgovor:

- a. proizvodi pravne učinke ako je treća osoba savjesna, a uz to simuliranim pravnim poslom stječe neko pravo.**
- b. uvijek ako treća osoba stječe pravo temeljem simuliranog pravnog posla.
- c. proizvodi učinke prema trećima iako su nesavjesni.
- d. uvijek proizvodi pravne učinke prema trećima.
- e. nikada ne proizvodi pravne učinke.

Osobe A i B susrele su se na ulici i osoba A je u razgovoru ponudila osobi B peglu za 300 kuna. Osoba A je naglasila da hitno treba gotovinu. Osoba B je bila u žurbi i nije odgovorila na ponudu. Odaberite točnu tvrdnju.

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ugovor je sklopljen.
- b. Ponuda više ne obvezuje osobu A.**
- c. Osoba B je prihvatila ponudu konkludentnom radnjom.
- d. Ponuda obvezuje osobu A za vrijeme koje je potrebno osobi B da razmotri ponudu i pošalje odgovor osobi A.

e. Osoba B ima rok od 8 dana u kojem može prihvatiti ponudu.

Od kojeg dana zastara počinje iznova teći ako je prekid zastare nastao podnošenjem tužbe?
Odaberite jedan odgovor:

a. Dana okončanja spora ili njegovog završetka na drugi način.

b. Dana nakon okončanja spora.

c. Ništa od navedenog.

d. Dana podnošenja tužbe.

e. Dana nakon dospjeća tražbine.

Iz sljedećeg niza pojmova izbacite onaj koji nizu ne pripada.

Odaberite jedan odgovor:

a. Prijetnja.

b. Šala.

c. Sila.

d. Simulacija.

e. Školski primjer.

3. Ponuda se razlikuje od reklame:

a. po tome što ponuda sadrži sve bitne sastojke budućeg pravnog posla, a reklama ne

b. po tome što se, za razliku od ponude koja se uvijek odnosi na jedan predmet, reklama u pravilu odnosi na više predmeta

c. po tome što se ponudu uvijek mora dati osobno, dok se reklamu može odaslati i preko zastupnika

d. po tome što ponuda uvijek mora biti u pisanom obliku, a reklama može biti odaslana i u drugim oblicima (npr. elektronički, u obliku kataloga, televizije, radija, itd.)

e. po tome što je u ponudi izražena namjera da se sklopi ugovor, a u reklami ne

6. U ovršnom ili pekulijarnom sustavu dužnik odgovara:

a. neograničeno, cijelom svojom imovinom

b. određenim dijelom imovine

c. cijelom svojom imovinom, ali samo do određene vrijednosti

d. cijelom imovinom, ali isključivo za tuđe dugove

e. isključivo jednom stvarju

8. Stopa ugovornih kamata između trgovaca:

a. ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata

b. ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata, uvećane za polovinu te stope (vjerojatno ovo, ali po starom zakonu)

c. nije zakonski limitirana

d. ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata, uvećane za četvrtinu te stope

e. ne može biti viša od dvostruke stope zakonskih zateznih kamata

11.Pravna osoba:

- a. ima posebnu pravnu sposobnost.**
- b. ne mora imati poslovnu sposobnost.
- c. nema deliktnu sposobnost.
- d. ima ograničenu poslovnu sposobnost.
- e. ima opću pravnu sposobnost.

14.Koja je definicija prekomjernog oštećenja točna?

- a. Prekomjerno oštećenje jest narušavanje načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba u naplatnim pravnim poslovima, ako činidba i protučinidba nisu podjednake. Uzrokuje ništetnost.
- b. Niti jedna tvrdnja nije točna.
- c. Prekomjerno oštećenje podrazumijeva očiti nerazmjer činidbe i protučinidbe ako taj nerazmjer postoji u trenutku sklapanja naplatnog pravnog posla i ako oštećena strana nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe. Uzrokuje ništetnost ako se stranka pozove na prekomjerno oštećenje u roku od 5 godina od sklapanja ugovora. No, druga strana može ponuditi dopunu do prave vrijednosti i tada ugovor konvalidira.
- d. Prekomjerno oštećenje podrazumijeva očiti nerazmjer činidbe i protučinidbe ako taj nerazmjer postoji u trenutku sklapanja naplatnog pravnog posla i ako oštećena strana nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe. Uzrokuje ništetnost.
- e. Prekomjerno oštećenje jest narušavanje načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba u naplatnim pravnim poslovima koje uzrokuje ništetnost.

18.Zastara se prekida:

- a. ako dužnik plati kamate.**
- b. ako vjerovnik i dužnik stupe u brak.
- c. pisanom opomenom vjerovnika dužniku.
- d. ako zbog izvanrednih okolnosti sud prekine s radom.
- e. ako zbog nesavladivih prepreka vjerovnik nije bio u mogućnosti zahtijevati sudskim putem ispunjenje tražbine.

27.Marko je u trgovini, na sniženju kupio mikser poznatog proizvođača 10.1.2008., s namjerom da ga pokloni svojoj supruzi za Božić. Mikser je u trgovini pregledao te ustanovio da uredno radi. Uz mikser dobio je i garanciju (jamstvo za ispravnost proizvoda), na jednu godinu. Mikser je zamotao u prekrasnu kutiju i stavio na vrh ormara da čeka Božić. Račun je bacio jer nije htio da suprug vidi da je mikser kupio na sniženju. Kada je za Božić dobila mikser supruga se naljutila i rekla da joj je mogao kupiti nešto osobno i da uostalom ona već ima dobar mikser. Nije htjela koristiti mikser te ga je 10.10.2009. poklonila susjedi kada se zajedno s Markom selila u drugi grad. Susjeda je za tjedan dana pekla kolače i uključila mikser u struju te ustanovila da ne radi. Što može poduzeti susjeda?

- a. Susjeda može i bez obzira na garanciju koja vrijedi samo jednu godinu pozvati na odgovornost trgovinu za materijalne nedostatke stvari.
- b. Budući da je riječ o potrošačkom ugovoru, garancija za tehničku robu ne može se ograničiti samo na godinu dana već prema ZOO garancija traje minimalno tri godine. Stoga susjeda, i bez

- obzira na to što je garancija istekla, može od tvornice kao proizvođača ili trgovine kao prodavatelja zahtijevati popravak miksera u razumnom roku ili predaju drugog miksera.
- c. Susjeda bi i bez obzira na to što je garancija istekla mogla pozvati trgovinu na odgovornost za materijalne nedostatke stvari ali su istekli rokovi u kojima je to mogla učiniti.
- d. Susjeda bi bez obzira na to što je istekla garancija mogla pozvati proizvođača na odgovornost za materijalne nedostatke.
- e. Susjeda ne može poduzeti ništa.

28. Osobe A i B sklopile su kupoprodajni ugovor 2.3.2009. Osoba A smatra da je, prilikom sklapanja tog ugovora, bila u zabludi, jer je pogrešno ocijenila da objekt koji je prodala osobi B vrijedi 1.000 kuna, a njegova tržišna vrijednost zapravo iznosi 10.000 kuna. Osoba A je saznala za pravu vrijednost objekta kupoprodaje 1.4.2010. te je 15.4.2010. tužila osobu B zahtijevajući poništaj ugovora zbog bitne zablude. U navedenom primjeru sud će:

- a. odbiti tužbeni zahtjev, jer ugovor o kupoprodaji uopće ne nastaje, ako je cijena očito ne odgovara vrijednosti objekta kupoprodaje. Budući da ugovor nije nastao, sud ga ne može poništiti.
- b. odbiti tužbeni zahtjev, tj. neće poništiti ugovor. U ovom primjeru riječ je o prekomjernom oštećenju, pa se ne primjenjuju pravila o zabludi. To, između ostalog, znači da se ugovor može poništiti samo ako je tužba podnesena unutar jedinstvenog roka od 1 godine od sklapanja ugovora. Osoba A je taj rok u ovom primjeru prekoračila.
- c. usvojiti će tužbeni zahtjev, ali ne u potpunosti. Umjesto da poništi ugovor sud će presudom raskinuti ugovor.
- d. poništiti ugovor, jer je riječ o bitnoj zabludi. Naime, zablude je bitna, između ostalog, ako se odnosi na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi inače ne bi sklopila takav ugovor. Tužba je podnesena u roku, jer je podnesena unutar subjektivnog roka od 1 godine od saznanja za zablude i prije isteka objektivnog roka od 3 godina od sklapanja ugovora.
- e. osuditi osobu B na plaćanje razlike u cijeni. Ako je protekao rok za poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja, ugovor konvalidira, ali je druga ugovorna strana ipak dužna platiti pravu vrijednost kupljene stvari.

30. Zablude, kao mana volje koja dovodi do poboynosti pravnog posla, je prema Zakonu o obveznim odnosima bitna ako se odnosi na:

- a. poznavanje pravnih pravila.
- b. pravnu narav pravnog posla.
- c. postojanje sporazuma.
- d. bilo koji element pravnog posla koji je bio važan za stranu koja je bila u zabludi.
- e. objekt pravnog posla.**

1. Koje od ponuđenih prava je pogrešno kategorizirano s ostalima?

- a. pravo na dobar glas
- b. pravo na ime odnosno tvrtku
- c. pravo na poslovnu tajnu
- d. pravo na privatnost osobnog i obiteljskog života**

e. pravo na slobodu privređivanja

2. Primjer za prirodni sastojak pravnog posla je:

a. cijena kod trgovačkih ugovora

b. penal

c. odgovornost za bonitet kod naplatne cesije

d. zakonske zatezne kamate (vjerojatno je točno, ali nije iz 1. kolokvija)

e. ugovorna odgovornost za štetu zbog namjere ili krajnje nepažnje

3. Osobe A, B i C su solidarni vjerovnici prema osobi D, pri čemu su osobe B i D u braku još otprije nastanka obveze. Obveza je nastala 17.06.2007., a dospjela je 27.10.2007. Ako se primjenjuje opći zastarni rok i ako je osoba A podigla tužbu 27.10.2012. protiv osobe D, kakav je položaj osoba B i C na dan 29.10.2012.?

a. Nije nastupila zastara u odnosu na osobu C, jer je osoba A prekinula zastaru. U odnosu na osobu B je nastupila zastara.

b. Nastupila je zastara samo u odnosu na osobu C. U odnosu na osobu B, zastara ne teče.

c. Zahtjevi osoba B i C su zastarjeli.

d. Nije nastupila zastara u odnosu na osobe B i C, jer je osoba A prekinula zastaru za sve.

e. Nije nastupila zastara u odnosu na osobu C, jer je osoba A prekinula zastaru. U odnosu na osobu B, zastara nije nastupila.

4. Protekom zastarnog roka vjerovnik će uvijek uspjeti sa zahtjevom na ispunjenje:

a. kamata

b. glavnice bez obzira je li tražbina osigurana založnim pravom

c. ugovorne kazne

d. cijele obveze

e. Ništa od navedenog.

5. Kod alternativnih obveza, ako je ispunjenje jedne činidbe postalo nemoguće:

a. ako za nemogućnost odgovara dužnik, a vjerovniku pripada pravo izbora, vjerovnik može zahtijevati ispunjenje preostale činidbe ili naknadu štete

b. pravo izbora prelazi na vjerovnika

c. ako za nemogućnosti odgovara vjerovnik, a dužniku pripada pravo izbora, dužnik je dužan ispuniti preostalu činidbu

d. obveza prestaje, ako je dužnik odgovoran za nemogućnost ispunjenja i njemu je pripadalo pravo izbora

e. obveza u svakom slučaju prestaje

6. Osoba A je na temelju ugovora o kupoprodaji isporučila osobi B automobil kojem mjenjač ne funkcionira pravilno. Osoba B je u cijelosti isplatila kupoprodajnu cijenu. Nijedna ugovorna strana nije znala za nedostatak. O povredi kojeg načela obveznog prava je u ovom slučaju riječ?

a. Načela dispozitivnosti

b. Načela ravnopravnosti

c. Načela savjesnosti i poštenja

d. Načela jednake vrijednosti činidaba

- e. Sva navedena načela su povrijeđena.

Primjer za odstupanje od načela monetarnog nominalizma je:

- a. određivanje visine novčane naknade imovinske štete prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke
- b. davanje novčane naknade prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, ako povrat u prijašnje stanje kao posljedica ništetnosti ili poboynosti ugovora nije moguć
- c. smanjenje ili povećanje dosuđene naknade štete u obliku rente, ako su se znatnije promijenile okolnosti koje je sud uzeo u obzir pri donošenju prijašnje odluke
- d. izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, a radi se o novčanim obvezama
- e. **sve navedeno je točno.**

Ugovor u korist trećeg:

- a. **u pravilu za beneficijara stvara vlastito i neposredno pravo prema promitentu**
- b. ne obvezuje promitenta ako beneficijar odbije primiti korist
- c. je pobojan ako beneficijar odbije primiti korist od promitenta
- d. je valjan samo ako beneficijar pristane primiti korist od promitenta
- e. u pravilu za beneficijara stvara vlastito i neposredno pravo, ali ne i zahtjev prema promitentu.

14. Koji od navedenih zakonskih razloga za prestanak obveze neće dovesti do prestanka obveze nastale na temelju ugovora između solidarnih dužnika, kojim solidarni dužnik kompenzira zastarjeli regresni zahtjev prema drugom solidarnom dužniku iste obveze?

- a. zastara
- b. kompenzacija
- c. smrt
- d. raskid
- e. otpust.

16. Osoba A sklopila je s prijateljicom, osobom B, 15.07.2011. ugovor o zamjeni temeljem kojeg je osoba A postala vlasnik rabljene perilice za posuđe. Osoba A je perilicu istog dana dopremila u stan. Nakon 2 mjeseca perilica se pokvarila iz razloga koji se nisu mogli otkriti prilikom prijelaza rizika te se perilica više ne može koristiti za redovnu uporabu. O nedostatku je osobu B obavijestila 30.09.2011. Koja je tvrdnja točna?

- a. Pravo osobe A da zahtijeva popravak gasi se 30.09.2013.
- b. Osoba B ne odgovara osobi A zbog nemogućnosti redovne uporabe perilice.
- c. Osoba B ne mora popraviti perilicu već može vratiti stvar koju je dobila u zamjenu za nju.
- d. Osoba A ne može zahtijevati popravak jer nije odmah pregledala perilicu.
- e. Osoba A ne može zahtijevati popravak jer nije u propisanom roku obavijestila osobu B o nedostatku.

Odaberite točnu tvrdnju za ugovor o zakupu.

- a. Za materijalne nedostatke zakupodavac odgovara prema općim pravilima odgovornosti za materijalne nedostatke.

- b. Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupnik ne plati zakupninu ni u roku 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje.
- c. Zakupodavac ne može otuđiti stvar nakon sklapanja ugovora o zakupu.
- d. Zakupnik ne može stvar dati u podzakup.
- e. Troškove sitnih popravaka dužan je snositi zakupodavac.

Primjer za preobražajno pravo je:

- a. pravo zahtijevati utvrđenje ništetnosti ugovora
- b. ponuda
- c. sporazumni raskid ugovora
- d. pravo jednostrano otkazati ugovor**
- e. pravo vjerovnika da zahtijeva ispunjenje tražbine

Odaberite točnu tvrdnju. Nedopuštenost pobude za sklapanje pravnog posla:

- a. nikad ne utječe na valjanost pravnog posla
- b. uvijek dovodi do ništetnosti pravnog posla
- c. dovodi do ništetnosti, ali jedino kod besplatnih pravnih poslova
- d. uvijek dovodi do poboynosti pravnog posla
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne**

Odaberite točnu tvrdnju. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva:

- a. za 5 godina od dana nastanka štete
- b. za vrijeme određeno za zastaru te obveze
- c. za 3 godine od saznanja za štetu i štetnika, a u svakom slučaju za vrijeme od 5 godina od dana nastanka štete**
- d. za 5 godina od saznanja za štetu i štetnika
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

Osoba A bila je dužna osobi B vratiti pozajmljeni iznos 3.5.2003. Osoba B podiže tužbu na ispunjenje 1.5.2010. Sud je presudom, koja je postala pravomoćna 10.10.2012., prihvatio tužbeni zahtjev i naložio osobi A da plati dug. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Sud je pogrešno odlučio jer je na zastaru trebao paziti po službenoj dužnosti.
- b. Osoba B može pokrenuti ovršni postupak radi prisilnog namirenja u roku od deset godina koji se računa od pravomoćnosti presude, da njegova tražbina ne bi zastarjela
- c. Pokretanje postupka i pravomoćnost presude nemaju učinka na zastaru
- d. Tražbina osobe B je već i prije pokretanja postupka zastarjela, pa osoba A više nije dužna ispuniti obvezu
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne**

5. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Kod aktivne solidarnosti dužnik može ispuniti obvezu vjerovniku kojega sam izabere, sve dok neki vjerovnik ne zatraži ispunjenje.**

- b. Prilikom regresa kod pasivne solidarnosti obveza se uvijek dijeli na trećine ako postoje tri dužnika.
- c. Ako kod aktivne solidarnosti jedan vjerovnik otpusti dug obveza prestaje u cijelosti.
- d. Solidarne obveze su podvrsta obveza s više činidaba.
- e. Pravila Zakona o obveznim odnosima o nedjeljivim obvezama primjenjuju se i na solidarne obveze.

6. Odaberite POGREŠNU tvrdnju.

- a. Ako je zakonom propisan potreban oblik ugovora kao pretpostavka njegove valjanosti, ponuda mora biti dana u tom obliku.
- b. Pod određenim pretpostavkama obvezuje i ponuda koju je dala neovlaštena osoba.
- c. **Ponuđenik ima zakonski rok od 15 dana da se izjasni o ponudi.**
- d. Ponuda u pravilu obvezuje ponuditelja od trenutka od kada stigne ponuđeniku.
- e. Ako ponuditelj umre, a još nije došlo do prihvata ponude, ponuda obvezuje njegove nasljednike osim ako suprotno proizlazi iz namjere strana, običaja ili pravne naravi ugovora.

7. Kad je za sklapanje pravnog posla potrebna privola treće osobe?

- a. ona se daje prije sklapanja ugovora kao suglasnost ili poslije sklapanja ugovora kao odobrenje
- b. uvijek je potrebno pribaviti ju prije sklapanja ugovora
- c. pravni posao uvijek nastaje u trenutku kad treća osoba izjavi odobrenje
- d. treća osoba privolu uvijek mora dati u pisanom obliku
- e. ona ju mora dati u roku u kojem ponuda obvezuje ponuditelja

8. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Na ugovornu kaznu se primjenjuju pravila o paritetu oblika s ugovorom na koji se odnosi.
- b. Ugovorna kazna se može ugovoriti za novčane obveze umjesto ugovorne kamate.
- c. Ugovorna kazna u pravilu nije akcesorne naravi.
- d. Ništetnost ugovora ne povlači za sobom i ništetnost sporazuma o ugovornoj kazni, ako on ispunjava sve pretpostavke valjanosti.
- e. Ugovorna kazna za slučaj neispunjenja može se zahtijevati kumulativno s ispunjenjem obveze.

Osoba A pozajmila je osobi B 2000 kuna na rok od šest mjeseci. Tjedan dana nakon što je osobi B dala novac, osoba A je saznala da je osoba B prezadužena. Zbog toga je nakon dva dana osoba A došla u stan osobe B i protiv njene volje uzela iz stana srebrnu narukvicu koja pripada osobi B da bi uspostavila pravo zadržanja.

- a. pravo zadržanja nije nastalo jer tražbina nije dospjela
- b. pravo zadržanja je nastalo unatoč tome što tražbina još nije dospjela
- c. pravo zadržanja je nastalo, a osoba A može odmah prodati narukvicu i namiriti se
- d. pravo zadržanja je nastalo u trenutku kad je osoba A uzela narukvicu
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne.

.Osoba A kupila je od osobe B bicikl koji je pravom vlasniku ukraden, što osoba A nije znala. Osoba B je predala posjed bicikla osobi A odmah po sklapanju ugovora, a osoba A je platila kupovninu. Osoba C, koja tvrdi da je vlasnik bicikla, tužila je osobu A na povrat stvari. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Osoba A ima pravo zahtijevati razmjerno sniženje cijene.
- b. Ugovor o kupoprodaji bit će ništetan, ako sud utvrdi da osoba B nije bila vlasnik bicikla u trenutku sklapanja ugovora odnosno predaje bicikla osobi A
- c. Ugovor o kupoprodaji raskida se po samom zakonu u trenutku dostave tužbe osobi A
- d. Ako osoba A izgubi parnicu, a osoba C ju je pokrenula prije isteka roka od godine dana od saznanja osobe A za postojanje nedostatka, osoba A može svoja prava prema osobi B ostvarivati u roku od 6 mjeseci od pravomoćnosti presude
- e. Ako želi ostvarivati prava iz odgovornosti za pravne nedostatke, osoba A nužno mora obavijestiti osobu B da je pokrenuta parnica

Osoba A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji računala. U ugovoru se nalazi klauzula o isključenju odgovornosti za materijalne nedostatke i odgovornosti za štetu prodavatelja (osoba A). Osoba A je zatajila osobi B postojanje kvara na električnim instalacijama računala. Zbog navedenog kvara računalo je u potpunosti izgorilo, a u požaru je nastradao i kupac (osoba B), te je tom prilikom pretrpio teške tjelesne ozljede. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Osoba A neće odgovarati za štetu zbog toga što je ugovoreno isključenje odgovornosti.
- b. Osoba A će odgovarati za štetu zbog toga što se odgovornost za tjelesne ozljede uopće ne može isključiti.
- c. Osoba A će odgovarati za štetu jer je znala za postojanje kvara.
- d. Osoba A će odgovarati za štetu jer se odgovornost za materijalne nedostatke uopće ne može isključiti.
- e. Osoba A će odgovarati za štetu isključivo ako osoba B iskoristi mogućnost pobijanja ugovora zbog prijevare.

Odaberite točnu tvrdnju. Realni ugovor je:

a. ugovor sklopljen u režimu kapare.

- b. ugovor o zamjeni.
- c. ugovor o zajmu.
- d. ugovor o darovanju bez prave predaje.
- e. Sve navedene tvrdnje su točne.

Osoba A darovala je stan svojoj sestri, osobi B. Nakon godinu dana, osoba A se teško razboljela te ju je osoba B smjestila u dom za starije i nemoćne osobe. Nakon smrti osobe A, njezina kćer i jedina nasljednica, koja uopće nije bila u kontaktu s osobom A, opozvala je darovanje izjavom u pisanom obliku. Je li opoziv darovanja valjan?

- a. Da, ako kćer osobe A nije sposobna za rad i nema nužnih sredstava za život.
- b. Ne, jer je prošlo više od godinu dana od sklapanja ugovora o darovanju.
- c. Ne, jer ne postoje razlozi za opoziv darovanja.

- d. Da, jer je riječ o gruboj nezahvalnosti.
- e. Ne, jer je osoba A mogla samo odustati od darovanja.

Koja među navedenim tvrdnjama o činidbi NIJE TOČNA?

a. Prvobitna objektivna nemogućnost činidbe, bez obzira na to je li naknadno otpala, uvijek dovodi do ništetnosti pravnog posla.

b. Subjektivna i objektivna nemogućnost činidbe ne dovode do istih posljedica za pravni posao.

c. Obveza naknade štete može nastati pod određenim pretpostavkama u slučajevima kada je činidba subjektivno nemoguća ili je naknadno postala objektivno nemoguća.

d. Prvobitna nemogućnost činidbe znači da činidba u trenutku sklapanja pravnog posla nije bila objektivno moguća.

e. Subjektivna nemogućnost činidbe ne dovodi do ništetnosti pravnog posla.

A sklopi ugovor s B u usmenom obliku premda je za takav ugovor propisan pisani oblik. Ugovor je ispunjen u cijelosti od obiju stranaka, ali osoba C, smatrajući da je ugovor nemoralan, traži utvrđenje ništetnosti. Sud je presudom utvrdio da je ugovor ništetan. Koji od navedenih instituta je sud primijenio donoseći takvu presudu?

a. Načelo inter partes djelovanja ugovora.

b. Zabranu konvalidacije.

c. Konvalidaciju.

d. Načelo neformalnosti.

e. Ništa od navedenog.

4. Odaberite točnu tvrdnju. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva:

a. za vrijeme određeno za zastaru te obveze.

b. za 3 godine od saznanja za štetu i štetnika, a u svakom slučaju za vrijeme od 5 godina od dana nastanka štete.

c. za 5 godine od saznanja za štetu i štetnika.

d. za 5 godina od dana nastanka štete.

e. Sve navedene tvrdnje su pogrešne

5. Odaberite točnu tvrdnju. Predugovor:

a. je ugovor koji sadrži sve bitne sastojke glavnog ugovora, pri čemu je i rok za sklapanje glavnog ugovora bitan sastojak predugovora.

b. je izjava volje dužnika kojom on preuzima obvezu sklopiti glavni ugovor.

c. ne mora sadržavati rok za sklapanje glavnog ugovora, u kojem slučaju se sklapanje tog ugovora može zahtijevati u roku od 6 mjeseci od kada je prema naravi posla i okolnostima trebao biti sklopljen.

d. neće obvezivati strane ako je njime određen rok za sklapanje glavnog ugovora dulji od 5 godina.

e. obvezuje ugovorne strane na sklapanje glavnog ugovora, a u slučaju da jedna od njih odbija sklopiti glavni ugovor dolazi do predugovorne odgovornosti za štetu.

Odaberite POGREŠNU tvrdnju o diskontnim kamatama.

- a. Pravo na diskontne kamate ima dužnik samo ako obvezu ispuni prije roka dospijeća obveze.
- b. Pravo na diskontne kamate proizlazi za dužnika izravno iz zakona i ne mora biti određeno ugovorom.
- c. Diskontne kamate postoje u korist dužnika.
- d. Diskontne kamate utječu na smanjenje ukupnog dugovanog iznosa i to kao odbitak iznosa kamata za vrijeme od dana isplate do dana dospelosti.
- e. Sve su navedene tvrdnje o diskontnim kamatama točne.**

7. Prema Zakonu o obveznim odnosima smatra se da je ugovor sklopljen u mjestu:

- a. ponuđenikova sjedišta odnosno prebivališta u trenutku prihvatanja ponude.
- b. ponuditeljeva sjedišta odnosno prebivališta u trenutku davanja ponude.**
- c. ponuđenikova sjedišta odnosno prebivališta u trenutku davanja ponude.
- d. ponuditeljeva sjedišta odnosno prebivališta u trenutku prihvatanja ponude.
- e. ponuditeljeva sjedišta odnosno prebivališta u trenutku ispunjenja ugovora.

8. Ako u slučaju materijalnih nedostataka prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari:

- a. kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na naknadu štete.
- b. jedino pravo koje kupcu preostaje jest i dalje zahtijevati ili popravak ili zamjenu stvari.
- c. jedino pravo koje kupcu preostaje jest pravo na naknadu štete.
- d. kupac ima jedino pravo na sniženje cijene.
- e. jedino pravo koje kupcu preostaje jest pravo na raskid ugovora.

Osobe A i B sklopile su ugovor o zamjeni. Osoba A platila je osobi B 10.000 kuna na ime kapare u trenutku sklapanja ugovora. Osoba A nije ispunila svoju obvezu o dospijeću, zbog čega je osoba B pretrpjela štetu. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Osoba A može izjaviti da raskida ugovor, a osoba B ima pravo zadržati kaparu i zahtijevati popravljane štete, pri čemu se iznos kapare uračunava u naknadu štete.
- b. Osoba B je ovlaštena može po svojem izboru zahtijevati ispunjenje ugovora, ako je to još moguće, ili tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti ili se zadovoljiti primljenom kaparom.
- c. Osoba A oslobađa se obveze, ako osoba B bez odgađanja ne izjavi da ustraje na zahtjevu za ispunjenje, ali u tom slučaju osoba B ima pravo zadržati kaparu.
- d. Osoba B može zahtijevati plaćanje dvostruke kapare i raskinuti ugovor.
- e. Niti jedna tvrdnja nije točna.

Osobe A i B sklopile su ugovor koji su nazvale ugovor o posudbi. Iz ugovora proizlazi da je osoba A obvezna predati osobi B stvar na uporabu, a osoba B se obvezuje platiti za to ugovoreni iznos. Odaberite TOČNU tvrdnju.

- a. Osobe A i B sklopile su ugovor o posudbi.
- b. Osoba A i B nisu sklopile valjani ugovor.
- c. Osoba A i B sklopile su ugovor o najmu.
- d. Osobe A i B sklopile su ugovor o zajmu.
- e. Sve tvrdnje navedene od A. do D. su pogrešne.

Činidba ne mora biti:

- a. objektivna moguća
- b. subjektivna moguća**
- c. ljudska radnja
- d. određena ili odrediva
- e. činjenje

Zabluda je bitna:

- a. ako se sklapa obzirom na osobu**
- b. ako se odnosi na pobudu kod naplatnih pravnih poslova
- c.
- d.
- e.

3. Povreda ugovorne obveze zastarijeva: (iskreno ne znam koji odgovor je trebalo zaokružiti ali točno je ZOO 230/3)

- a. 3 godine od nastanka štete
- b. u svakom slučaju pet godina od nastanka
- c.

Osoba A. Je u teškoj financijskoj situaciji te je primoran prodati svoju kuću koja vrijedi 10000000 kuna. Osoba B., njegov prijatelj, mu ponudi da bude kupio njegovu kuću ali za 40000 kuna.

Osoba A. Na to pristane i tim novcem plati svojem sinu operaciju. Ovaj ugovor je:

- a. valjan
- b. nije valjan jer se novac koristi u krivu svrhu
- c. nije valjan jer je osoba b platila manje nego kaj je trebala**
- d. valjan je jer su činidbe ispunjene
- e. ništa od navedenog

5. Predugovor-

- a. predugovor obvezuje**
- b. predugovor se sklapa u roku odo 6 mjeseci od isteka roka predviđenog za njegovo sklapanje
- c. predugovor se sklapa u roku od 3 godine od zahtjeva
- d. predugovor se sklapa u roku koji je određen, nakon toga se ne može sklopiti

e. ništa od navedenog

Prihvat ponude-

a. Ponuda je prihvaćena kada ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu

b. ponuda je prihvaćena kada se suglase o bitnim sastojcima ugovora

c. ponuda je prihvaćena kada je dana odmah, bez odgađanja

d. ugovor je nastao u trenutku kad je ponuđenik poslao odgovor

e. ugovor nastaje onog trenutka kad je ponuditelj saznao za sadržaj prihvata

Solidarno jamstvo

a. alternativna činidba

b. alternativno ovlaštenje

c. fakultativna tražbina

d. solidarna obveza

e. ništa od navedenog

8. Ako je za neispunjenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu:

a. druga strana može tražiti ispunjenje obeze i naknadu štete u kojoj se kapara uračunava ili vraća

b. druga strana može tražiti povrat dvostruke kapare

c. druga strana može tražiti samo ispunjenje ugovora i naknadu štete

d. druga strana može odustati od ugovora

e. druga strana može raskinuti ugovor

osoba A. i osoba B. Su sklopile ugovor o građenju „ključ u ruke“, na završetku posla izvođač nije ugradio prozor, a jedan prozor je nastao uništen. Što osoba B. može zahtijevati:

a. samo ugovornu kaznu

b. ugovornu kaznu i ispunjenje obveze

c. ugovornu kaznu ili ispunjenje obveze

d. samo ispunjenje obveze

e. ispunjenje obveze i naknadu štete

osoba A daje osobi B stol, a ovaj njemu parkete ovdje se radi o kakvom ugovoru

a. ugovor o zamjeni

b. ugovor o kupoprodaji

c. nazadkupnja

d. kupoprodaja po uzorku ili modelu

e. prodajni nalog

Ako je do prekida zastare došlo podnošenjem tužbe vjerovnika, zastara ponovno počinje teći od dana:

a. ništa od navedenog

b. pravomoćnosti presude

- c.objave presude
- d.podnošenjem tužbe
- e.dostave tužbe tuženiku dužniku

Ako je u slučaju pasivne solidarnosti otpust duga izvršen sporazumno s jednim solidarnim dužnikom

- a.to ne utječe na obveze ostalih dužnika
- b.obveza prestaje pod uvjetom da je novčana
- c.obveza se u pravilu smanjuje
- d.time se u pravilu obveze oslobađaju i ostali dužnici**
- e.ne proizvode pravne učinke

Imovina kao pravna kateogorija je

- a.skup dobara koja pripadaju određenom subjektu
- b.skup subjektivnih imovinskih prava**
- c.skup imovinskih i neimovinskih prava
- d.skup svih stvari koje određena osoba ima
- e.skup građanskih prava

Koja je tvrdnja točna za učinak zastare

- a.nakon što tražbina zastari moguće ju je ostvariti samo u ovršnom postupku
- b.ako dužnik isplati tražbinu nakon zastare može tražiti povrat plaćenog
- c.dužnik se oslobađa svoje obveze kao da ju je ispunio
- d.zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze**
- e.nakon što nastupi zastara, nije se moguće odreći njezinog učinka

Koja je tvrdnja o obliku pravnog posla nije točna

- a.naš pravni sustav poznaje načelo neformalnosti ugovora
- b.ugovor sklopljen u usmenom obliku valjan je samo ako je dana pisana potvrda sklopljenog ugovora**
- c.pisani pravni posao sklopljen je onog trenutka kada ga ugovorne strane vlastoručno potpišu
- d.ugovor se može sklopiti pred sudom, u obliku sudskog zapisnika i pred javnim bilježnikom, u obliku javnobilježničkog akta
- e.ZOO uređuje pravne poslove sklopljene pred svjedocima, kao poseban oblik sklapanja pravnog posla

Odaberite netočan odgovor u vezi s posljedicama evikcije.

- A.samo u slučaju oduzimanja stvari od stjecatelja, ugovor se raskida ex lege
- b.ako je stjecatelj isplatio trećemu iznos novca da bi odustao od svog očitog prava, otuđivatelj se može osloboditi svoje odgovornosti ako naknadi stjecatelju isplaćeni iznos i ptretrpljenu štetu
- c.ako je stjecatelj u času sklapanja ugovora znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta, nema pravo na sniženje cijene ako se ta mogućnost ostvari

d.stjecatelj koji se, neobavijetivši otuđivatelja, upustio u spor s trećim i spor izgubio, ima mogućnost pozvati se na odgovornost za pravne nedostatke
e.u slučaju djelomične evikcije, stjecatelj može po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene

Odaberite netočnu tvrdnju o ugovornoj kazni

- a.ugovorne kazne moguće ugovoriti za novčane obveze
- b.ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj zakašnjenja vjerovnik može tražiti i ispunjenje ugovorne kazne i ispunjenje obveze
- c.ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj eurednog ispunjenja vjerovnik može zahtijevati i ispunjenje i ugovornu kaznu u roku od mjesec dana
- d.ugovorna kazna je ugovorom unaprijed predviđeni iznos naknade štete
- e.ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj neispunjenja vjerovnik može zahtijevati ili ispunjenje ili ugovornu kaznu

Odaberite odgovor

- a.ugovor sklopljen pod nemogućim odgodnim uvjetom je valjan
- b.uvjet je nedopušten samo u slučaju kada je protivan Ustavu RH
- c.nepostojeći je ugovor kod kojeg postoji nemoguć raskidni uvjet
- d.uvjet nikada ne utječe na valjanost pravnog posla

e.sve su tvrdnje netočne

Odaberite točnu tvrdnju

- a.za odgovornost za materijalna nedostatke uvijek se zahtijeva da je otuđivatelj znao ili morao znati za postojanje nedostatka
- b.stjecatelj je jedino kod trgovačkih ugovora dužan pregledati stvar
- c.stjecatelj u pravilu gubi pravo pozivati se na nedostatak stvari ako propusti odaslati obavijest otuđivatelju u predviđenim rokovima
- d.o nedostatku koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari obavijest se mora poslati u roku od 6 mjeseci od dana kada je otkriven
- e. nedostatak uvijek mora psotojati u trenutku prelaska rizika na stjecatelja

Povreda načela jednake vrijednosti činidaba

- a.uvijek dovodi isključivo do ništetnosti
- b.ništa od navedenog
- c. nikada ne utječe na valjanost
- d. može dovesti i do poboynosti pravnog posla i do ništetnosti**
- e.uvijek dovodi uvijek do poboynosti pravnog posla

što nije kupoprodaja sa posebnim pogodbama:

- a.kupoprodaja nadane stvari
- b.kupoprodaja sa obročnom otplatom cijene
- c.kupoporodaja s pravom prvokupa

- d.kupoprodaja po uzorku ili modelu
- e.kupnja na pokus

Osoba A obvezala se osobi B napraviti drvenu klupu, ali koristeći pritom drvo koje je osoba B već imala. Osobi B se posebno sviđao rustikalni stil izrade te poseban način bojanja drva i njegova ukrašavanja po kojem se osoba A posebno isticala među stolarima.

- a.ugovor o kupoprodaju
- b.ugovor o radu
- c.ugovor o nalogu
- d.ugovor o djelu
- e.ugovor o građenju

1. osoba A je na temelju ugovora o kupoprodaju isporučila osobi B auto kojem ne radi mjenjač. B je isplatila A. Ne znaju za nedostatak. Do koje je povrede došlo

- A) savjesnosti i poštenja
- B) jednake vrijednosti činidaba**
- C) načela dispozitivnosti
- D) ravnopravnosti
- E) sve navedeno

2. Aktivna solidarnost. Ako jedan vjerovnik prekine zastaru:

- A) zastara se prekida i u odnosu na ostale vjerovnike ako oni na to pristanu
- B) zastara se prekida i u odnosu na ostale vjerovnike jedino ako su znali za prekid
- C) zastara se prekida i u odnosu na ostale vjerovnike ako ih je dužnik obavijestio o prekidu
- D) zastara se ne prekida u odnosu na ostale vjerovnike**
- E) zastara se prekida u odnosu na ostale vjerovnike bez drugih pretpostavaka

3. dužnik duguje jednu činidbu, a može je se osloboditi ispunjenjem druge. O čemu je riječ

- A) fakultativnoj činidbi**
- B) alternativnoj
- C) kumulativnoj
- D) djelomičnom ispunjenju
- E) otpustu duga

4. zbog prekomjernog oštećenja moguće je pobijati

- A) ugovor o doživotnom uzdržavanju
- B) ugovor o kupoprodaju između trgovaca
- C) sudsku nagodbu
- D) posudbu
- E) zamjenu

5. Ugovor u korist 3

- A) je valjan samo ako beneficijar pristane primiti korist od promiteta
- B) ako B odbije...??
- C) u pravilu za beneficijara stvara vlastito neposredno pravo prema promitetu**
- D) u pravilu za beneficijara stvara vlastito neposredno pravo prema promitetu ali ne i zahtjev prema promitetu
- E) ne obvezuje promiteta ako B odbije primiti korist

6. osoba x sklopila je sa stolarom ugovor o djelu prema kojem se stolar obvezao izraditi stol i stolice u roku mjesec dana, a x će platiti 20.000 kn i to 3 dana nakon isporuke. Ugovorili su da će svaki platiti 100 kn za svaki dan zakašnjenja. Odredba o ugovornoj kazni je

- A) pobojna, ostalo je dobro
- B) ništetna
- C) cijeli ugovor je pobojan jer dio za x nije valjan
- D) cijeli ugovor je ništetan jer dio za x nije valjan
- E) cijeli ugovor je ništetan jer su obje odredbe o ugovornoj kazni nevaljane

7. Osoba A kupila je od B bicikl koji je pravom vlasniku ukraden. Osoba A to nije znala. B je predala posjed A pri sklapanju ugovora, a A je platila kupovninu. Osoba C koja tvrdi da je vlasnik bicikla tužila je osobu A za povrat stvari. Odaberi točnu tvrdnju ako A želi ostvariti prava za pravne nedostatke:

- A) A mora nužno obavijestiti B da je pokrenuta parnica
- B) ugovor o kupoprodaji bit će ništetan ako sud utvrdi da B nije vlasnik u trenutku sklapanja ugovora
- C) A ima pravo zahtijevati razmjerno sniženje cijene
- D) ugovor se raskida po samom zakonu u trenutku dostave tužbe osobi A
- E) ako A izgubi parnicu, a C ju je pokrenula prije isteka roka od godine dana od saznanja osobe A za postojanje nedostataka, osoba A može svoja prava ostvarivati u roku 6 mjeseci od pravomoćne presude

Koja od sljedećih tvrdnji nije točna u situaciji u kojoj je prodavatelj znao za materijalni nedostatak na prodanoj stvari?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ako su ugovorili isključenje ili ograničenje odgovornosti za materijalne nedostatke, ta ugovorna odredba je ništetna, a prodavatelj nije kupca obavijestio o nedostatku.
- b. Kupac ne gubi pravo pozivati se na nedostatak koji se pokazao nakon proteka dvije godine od predaje stvari.
- c. Kupac ne gubi pravo pozivati se na taj nedostatak iako nije ispunio obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o nedostatku.
- d. Prodavatelj odgovara, iako je kupac u trenutku sklapanja ugovora znao za nedostatak.
- e. Kupac ne gubi pravo pozivati se na taj nedostatak iako nije ispunio obvezu pregleda stvari bez odgađanja.

U kojoj situaciji se zabluda ne smatra bitnom?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ako se odnosi na okolnosti koje se po običajima u prometu smatraju odlučnim.
- b. Ako se odnosi na objekt ugovora.
- c. Ako se odnosi na bitna svojstva objekta ugovora.
- d. Ako se odnosi na osobu s kojom se sklapa pravni posao iako se ne sklapa s obzirom na tu osobu.**
- e. Ako se odnosi na pobudu, koja je isključivo kod besplatnih pravnih poslova bila odlučna za preuzimanje obveze.

Kod koje mane volje se radi o nesvjesnom neskladu?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Prijevara.**
- b. Prijetnja.
- c. Sila.
- d. Šala.
- e. Simulacija.

Koja je tvrdnja točna za učinak zastare?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Nakon što nastupi zastara, nije se moguće odreći njezinog učinka.
- b. Zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze.**
- c. Dužnik se oslobađa svoje obveze kao da ju je ispunio.
- d. Ako dužnik isplati tražbinu nakon zastare može tražiti povrat plaćenog.
- e. Nakon što tražbina zastari moguće ju je ostvariti samo u ovršnom postupku.

U kojem od sljedećih primjera sigurno postoji valjana ponuda?

Odaberite jedan odgovor:

- a. Ivan je poslao e-mail prijatelju u Austriji u kojem piše da prodaje svoj stari BMX bicikl po vrlo prihvatljivoj cijeni od 200 eura, ali ga je odmah nakon toga nazvao i rekao da se predomislio, jer bicikl ipak nije na prodaju.
- b. Ivan je nazvao Petra i rekao mu da prodaje svoj stari BMX bicikl.
- c. Ivan je rekao Toniju da prodaje svoj BMX bicikl za cijenu od 1.000 kuna i da ponuda vrijedi tri dana. Nakon pet dana Toni je nazvao Ivana i pitao ga vrijedi li još ponuda.
- d. Ivan je na svom Facebook statusu napisao da ima stari BMX bicikl koji je procijenjen na 750 kuna.
- e. Ivan je najprije dogovorio s Markom zamjenu BMX bicikla za novi skateboard, a zatim je sreo Luku i ponudio mu isti BMX bicikl na prodaju za 1.000 kuna.

Predugovor:

Odaberite jedan odgovor:

- a. se ne može pobijati zbog prekomjernog oštećenja.
- b. da bi bio valjan, uvijek mora biti sklopljen u pisanom obliku.

c. obvezuje iako su se okolnosti u kojima je bio sklopljen toliko izmijenile da ga strane ne bi bile niti sklopile da su te okolnosti postojale u vrijeme njegovog sklapanja, ali se u tom slučaju može zahtijevati raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti.

d. je po svojoj pravnoj prirodi ugovor.

e. obvezuje godinu dana od njegovog sklapanja, ako nije određen rok u kojem se mora sklopiti glavni ugovor.

Krešo i Hrvoje sklopili su ugovor o darovanju s ciljem prikrivanja ugovora o kupoprodaji kako bi zaobišli za njih nepovoljne porezne propise. Koja tvrdnja je točna za onaj primjer?

Odaberite jedan odgovor:

a. Ugovor o darovanju je valjan ako su ispunjene sve pretpostavke za njegovu valjanost.

b. Ugovor o kupoprodaji je valjan ako su ispunjene sve pretpostavke za njegovu valjanost.

c. Pravni posao je ništetan zbog apsolutne simulacije.

d. Treće savjesne osobe ne mogu steći prava iz ovog pravnog posla.

e. Pravni posao je pobojan.

Koja mana volje čini pravni posao poboynim?

Odaberite jedan odgovor:

a. Nesporazum.

b. Simulacija.

c. Mentalna rezervacija.

d. Prijevara.

e. Sila.

Osobe A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji skupocjene dizajnerske lampe u pisanom obliku o kojem su se posebno i izričito dogovorile. U ugovoru nije određeno tko će snositi trošak dostave, te su o tome stranke postigle suglasnost putem telefona. Odaberite točnu tvrdnju.

Odaberite jedan odgovor:

a. Kasnija usmena pogodba nije valjana jer se njome ne umanjuju obveze obje ugovorne strane.

b. Kasnije usmena pogodba je valjana jer zakon određuje da su kasnije usmene pogodbe uvijek valjane.

c. Naknadni usmeni dogovor nije valjan jer u ugovoru nije predviđena mogućnost za njegovo dogovaranje telefonom.

d. Naknadni usmeni dogovor oko isporuke učinjen telefonom je valjan.

e. Naknadni usmeni dogovor oko isporuke učinjen telefonom nije valjan jer je trebao biti u pisanom obliku.

Marko je bio dužan vratiti Ani 8.000 kuna 20. 01. 2006. godine. 16. 08. 2005. Marko daje Ani vrijednu sliku kao osiguranje. 02. 01. 2011. Ana putem odvjetnika poziva Marka da ispuni svoju obvezu. Kojeg datuma dolazi do zastare?

Odaberite jedan odgovor:

a. 03. 01. 2016.

- b. 17. 08. 2011.
- c. 03. 01. 2014.
- d. 21. 01. 2011.**
- e. 17. 08. 2010.

Ugovor između odsutnih strana sklopljen je u trenutku:

Odaberite jedan odgovor:

- a. u kojem ponuđenik pošalje prihvrat ponuditelju.
- b. u svim navedenim slučajevima, ovisno o konkretnim okolnostima.
- c. u kojem ponuditelj primi izjavi o prihvatu ponude.**
- d. u kojem ponuđenik izjavi da prihvaća ponudu.
- e. u kojem ponuditelj sazna za sadržaj prihvata.

Ponuda se razlikuje od reklame:

- a. po tome što ponuda sadrži sve bitne sastojke budućeg pravnog posla, a reklama ne
- b. po tome što se, za razliku od ponude koja se uvijek odnosi na jedan predmet, reklama u pravilu odnosi na više predmeta
- c. po tome što se ponudu uvijek mora dati osobno, dok se reklamu može odaslati i preko zastupnika
- d. po tome što ponuda uvijek mora biti u pisanom obliku, a reklama može biti odaslana i u drugim oblicima (npr. elektronički, u obliku kataloga, televizije, radija, itd.)
- e. po tome što je u ponudi izražena namjera da se sklopi ugovor, a u reklamama ne**

U ovršnom ili pekulijarnom sustavu dužnik odgovara:

- a. neograničeno, cijelom svojom imovinom
- b. određenim dijelom imovine**
- c. cijelom svojom imovinom, ali samo do određene vrijednosti
- d. cijelom imovinom, ali isključivo za tuđe dugove
- e. isključivo jednom stvarju

Stopa ugovornih između trgovaca:

- a. ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata
- b. ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata, uvećane za polovinu te stope
- c. nije zakonski limitirana
- d. ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata, uvećane za četvrtinu te stope
- e. ne može biti viša od dvostruke stope zakonskih zateznih kamata

Pravna osoba:

- a. ima posebnu pravnu sposobnost.**
- b. ne mora imati poslovnu sposobnost.
- c. nema deliktnu sposobnost.

- d. ima ograničenu poslovnu sposobnost.
- e. ima opću pravnu sposobnost.

Koja je definicija prekomjernog oštećenja točna? a. Prekomjerno oštećenje jest narušavanje načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba u naplatnim pravnim poslovima, ako činidba i protučinidba nisu podjednake. Uzrokuje ništetnost. b. Niti jedna tvrdnja nije točna. c. Prekomjerno oštećenje podrazumijeva očiti nerazmjer činidbe i protučinidbe ako taj nerazmjer postoji u trenutku sklapanja naplatnog pravnog posla i ako oštećena strana nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe. Uzrokuje ništetnost ako se stranka pozove na prekomjerno oštećenje u roku od 5 godina od sklapanja ugovora. No, druga strana može ponuditi dopunu do prave vrijednosti i tada ugovor konvalidira. d. Prekomjerno oštećenje podrazumijeva očiti nerazmjer činidbe i protučinidbe ako taj nerazmjer postoji u trenutku sklapanja naplatnog pravnog posla i ako oštećena strana nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe. Uzrokuje ništetnost. e. Prekomjerno oštećenje jest narušavanje načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba u naplatnim pravnim poslovima koje uzrokuje ništetnost.

Zastara se prekida:

a. ako dužnik plati kamate.

- b. ako vjerovnik i dužnik stupe u brak.
- c. pisanom opomenom vjerovnika dužniku.
- d. ako zbog izvanrednih okolnosti sud prekine s radom.
- e. ako zbog nesavladivih prepreka vjerovnik nije bio u mogućnosti zahtijevati sudskim putem ispunjenje tražbine.

Marko je u trgovini, na sniženju kupio mikser poznatog proizvođača 10.1.2008., s namjerom da ga pokloni svojoj supruzi za Božić. Mikser je u trgovini pregledao te ustanovio da uredno radi. Uz mikser dobio je i garanciju (jamstvo za ispravnost proizvoda), na jednu godinu. Mikser je zamotao u prekrasnu kutiju i stavio na vrh ormara da čeka Božić. Račun je bacio jer nije htio da supruga vidi da je mikser kupio na sniženju. Kada je za Božić dobila mikser supruga se naljutila i rekla da joj je mogao kupiti nešto osobno i da uostalom ona već ima dobar mikser. Nije htjela koristiti mikser te ga je 10.10.2009. poklonila susjedi kada se zajedno s Markom selila u drugi grad. Susjeda je za tjedan dana pekla kolače i uključila mikser u struju te ustanovila da ne radi. Što može poduzeti susjeda? a. Susjeda može i bez obzira na garanciju koja vrijedi samo jednu godinu pozvati na odgovornost trgovinu za materijalne nedostatke stvari. b. Budući da je riječ o potrošačkom ugovoru, garancija za tehničku robu ne može se ograničiti samo na godinu dana već prema ZOO garancija traje minimalno tri godine. Stoga susjeda, i bez obzira na to što je garancija istekla, može od tvornice kao proizvođača ili trgovine kao prodavatelja zahtijevati popravak miksera u razumnom roku ili predaju drugog miksera. c. Susjeda bi i bez obzira na to što je garancija istekla mogla pozvati trgovinu na odgovornost za materijalne nedostatke stvari ali su istekli rokovi u kojima je to mogla učiniti. d. Susjeda bi bez obzira na to što je istekla garancija mogla pozvati proizvođača na odgovornost za materijalne nedostatke. e. Susjeda ne može poduzeti ništa.

28. Osobe A i B sklopile su kupoprodajni ugovor 2.3.2009. Osoba A smatra da je, prilikom sklapanja tog ugovora, bila u zabludi, jer je pogrešno ocijenila da objekt koji je prodala osobi B

vrijedi 1.000 kuna, a njegova tržišna vrijednost zapravo iznosi 10.000 kuna. Osoba A je saznala za pravu vrijednost objekta kupoprodaje 1.4.2010. te je 15.4.2010. tužila osobu B zahtijevajući poništaj ugovora zbog bitne zablude. U navedenom primjeru sud će: a. odbiti tužbeni zahtjev, jer ugovor o kupoprodaji uopće ne nastaje, ako je cijena očito ne odgovara vrijednosti objekta kupoprodaje. Budući da ugovor nije nastao, sud ga ne može poništiti. b. odbiti tužbeni zahtjev, tj. neće poništiti ugovor. U ovom primjeru riječ je o prekomjernom oštećenju, pa se ne primjenjuju pravila o zabludi. To, između ostalog, znači da se ugovor može poništiti samo ako je tužba podnesena unutar jedinstvenog roka od 1 godine od sklapanja ugovora. Osoba A je taj rok u ovom primjeru prekoračila. c. usvojiti će tužbeni zahtjev, ali ne u potpunosti. Umjesto da poništi ugovor sud će presudom raskinuti ugovor. d. poništiti ugovor, jer je riječ o bitnoj zabludi. Naime, zablude je bitna, između ostalog, ako se odnosi na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi inače ne bi sklopila takav ugovor. Tužba je podnesena u roku, jer je podnesena unutar subjektivnog roka od 1 godine od saznanja za zabudu i prije isteka objektivnog roka od 3 godina od sklapanja ugovora. e. osuditi osobu B na plaćanje razlike u cijeni. Ako je protekao rok za poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja, ugovor konvalidira, ali je druga ugovorna strana ipak dužna platiti pravu vrijednost kupljene stvari.

Zabluda, kao mana volje koja dovodi do poboynosti pravnog posla, je prema Zakonu o obveznim odnosima bitna ako se odnosi na:

- a. poznavanje pravnih pravila.
- b. pravnu narav pravnog posla.
- c. postojanje sporazuma.
- d. bilo koji element pravnog posla koji je bio važan za stranu koja je bila u zabludi.
- e. objekt pravnog posla.**

Što nije razlog zastoja zastare?

- a. Postojanje radnog odnosa između vjerovnika i dužnika temeljem kojeg je vjerovnik zaposlen u kućanstvu dužnika.
- b. Nesavladive prepreke zbog kojih dužniku nije bilo moguće sudskim putem zahtijevati ispunjenje obveze.
- c. Priznanje duga.**
- d. Postojanje bračne zajednice između dužnika i vjerovnika.
- e. Roditeljski odnos između dužnika i vjerovnika.

11. Koja od sljedećih tvrdnji nije točna u situaciji u kojoj je prodavatelj znao za materijalni nedostatak na prodanoj stvari?

- a. Kupac ne gubi pravo pozivati se na taj nedostatak iako nije ispunio obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o nedostatku.
- b. Kupac ne gubi pravo pozivati se na nedostatak koji se pokazao nakon proteka dvije godine od predaje stvari.
- c. Prodavatelj odgovara, iako je kupac u trenutku sklapanja ugovora znao za nedostatak.
- d. Ako su ugovorili isključenje ili ograničenje odgovornosti za materijalne nedostatke, ta ugovorna odredba je ništetna, a prodavatelj nije kupca obavijestio o nedostatku.

e. Kupac ne gubi pravo pozivati se na taj nedostatak iako nije ispunio obvezu pregleda stvari bez odgađanja.

Osoba A sklopila je ugovor o zajmu s osobom B 01.04.2003. Osoba B je bila dužna vratiti dug 01.07.2006., ali to nije učinila. U kolovozu 2011. osoba A tuži osobu B da joj isplati dug iz ugovora o zajmu. U parnici se osoba B brani isključivo prigovorom da nema novaca. Što će sud odlučiti?

a. ništa od navedenog nije točan odgovor

b. odbiti tužbeni zahtjev jer je nastupila zastara

c. prihvatiti tužbeni zahtjev tužitelja osobe A

d. upozoriti tuženika, osobu B da ima pravo na prigovor zastare

e. odbaciti tužbeni zahtjev jer je nastupila zastara

A ima tiskaru i pokvario mu se tiskarski stroj. Dogovori se s B da će mu ovaj popraviti stroj u roku od 3 tjedna (tako nešto) za cijenu od 20 000 kn. no B dobije neki drugi posao koji mu je bio bitniji i ne popravi stroj 3 mjeseca zbog čega A nije radio i stvorena mu je šteta od 180 000 kn. Koju će štetu morati nadoknaditi B? A) 180 000 kn jer je to stvarna šteta B) 20 000 kn C) 200 000 kn jer je to B moga predvidjeti D) ništa nije točno E)

Srebrnka je prezadužena i odlučuje prodati kuću za 1,5 mil. kn. Sklapa kupoprodajni ugovor s Antom. Nakon toga sazna da je na zemljištu postoji jedna skrivena ali jako vrijedna kuća te da je prava vrijednost te nekretnine 3,3 mil. kn. Podiže tužbu u roku od 8. mj za raskid ugovora zbog prekomjernog oštećenja, banka podiže tužbu za pobijanje ugovora u roku od 10. mj zbog prezaduženosti Srebrnke, a Ivan nakon 10 godine zbog povrede prava prvokupa na toj nekretnini. (tako nekako je išlo pitanje). Sud će usvojiti tužbu: A) banke B) Ivana C) Srebrnke D) ni jedan odgovor nije točan E) svi su odgovori točni (?)

10. Osoba A je dala kaparu, a osoba koja primi kaparu ne ispuni obvezu. Osobi A može zahtijevati ispunjenje, naknadu štete i vraćanje kapare ili vraćanje dvostruke kapare. O čemu se radi?

A) alternativno ovlaštenje

B) fakultativno ovlaštenje

C) fakultativna tražbina

D) alternativna obveza

E) fakultativna obveza

Sara zeli kupiti ogrlicu od prijateljice, no Maja joj kaže da joj može tu istu ogrlicu nabaviti po puno povoljnijoj cijeni. Maja ipak uspije spustiti cijenu te od prijateljice kupi ogrlicu. Zaokruži ispravan odgovor: A) Prijateljica može poništiti pravni posao zbog Majine prijevare B) Sara može poništiti pravni posao zbog prijevare C) netko (?) može poništiti pravni posao zbog prekomjernog oštećenja D) ništa nije točno

zaokružite točan odgovor u vezi sa nemogućom cinidbom

A) Pravni posao je uvijek ništetan zbog nemoguće cinidbe.

B) Ako se tko već obveže da će naslikati portret, a ispostavi se da on to ne može jer nije slikar, posao će biti valjan.

C) Pravni posao će biti valjan, osim ako je sklopljen pod uvjetom ili rokom.

D) E)

prirodni sastojak ugovora

A) Zakonske zatezne kamate

B) cijena kod trgovačkog ugovora ??

C) ugovorna kazna

D) ugovorna odgovornost za namjeru i krajnju nepažnju E)

Pobojni pravni poslovi:

a. moraju biti poništeni da bi prestali proizvoditi pravne učinke valjanih pravnih poslova

b. nastaju kao posljedica simulacije

c. nastaju kao posljedica poslovne nesposobnosti stranaka

d. nastaju kao posljedica nesporazuma

e. su valjani pravni poslovi

Nepoštivanje pravila o obliku ugovora o kupoprodaji nekretnine (pisani oblik):

a. sud može, ali i ne mora uzeti u obzir kada odlučuje o nevaljanosti ugovora

b. dovodi do ništetnosti ugovora

c. nije relevantno za valjanost ugovora, ali će obveza iz takvog ugovora biti neutuživa

d. ne može biti sanirano konvalidacijom

e. dovodi do poboynosti ugovora

Osoba «A» ima na temelju ugovora sklopljenog 15. 2. 2006. tražbinu prema osobi «B» u iznosu od 500,00 kn koju je dužan platiti 15. 3. 2006. Kako «B» nije vratila dug, osoba «A» je pozvala «B» preko odvjetnika na isplatu 15. 4. 2006. Osoba «B» se oglašila na taj poziv, pa je «A» ustala tužbom protiv nje 15. 4. 2011. Koja je tvrdnja ispravna za ovaj pravni odnos?

a. Zastara je u prekidu od 15. 4. 2007.

b. Ako «B» dokaže da je služila vojni rok od 15. 2. 2007. – 15. 2. 2008. «A» će uspjeti u parnici jer nije nastupila zastara.

c. Zastara je počela teći 16. 2. 2006.

d. Sud će odbiti tužbeni zahtjev ako «B» izjavi prigovor zastare.

Što se od navedenog ne zahtijeva da bi činidba bila valjana: ???

a) ljudska radnja

b) subjektivna nemogućnost

- c) objektivna nemogućnost
- d) pravna dopuštenost
- e) određenost**

2. Osoba A je sklopila ugovor o kupoprodaji 1000 cipela sa osobom B. U ugovor su unijeli klauzulu da će osoba B za svaki dan zakašnjenja morati platiti 100 kuna ugovorne kazne. Osoba B je 3 tjedna nakon roka dospijeca predala samo 500 cipela. Osoba A će moći od osobe B zahtijevati:

- a) ispunjenje preostalog dijela činiidbe
- b) samo ugovornu kaznu
- c) i ugovornu kaznu i ispunjenje preostalog dijela činiidbe

Zamjena je ugovor koji je:

- a) kauzalan i naplatan**
- b) kauzalan i aleatoran
- c) neformalan i besplatan

Marija i Ante su bili u izvanbračnoj zajednici koja je trajala od 8.3.2004- 14.3.2007. Ante je dugovao Mariji iz ugovora o zajmu određeni iznos novca sa rokom dospijeca 12.3.2007., ali Marija nije htjela od njega tražiti taj novac, jer su bili u izvanbračnoj zajednici. Međutim, Ante je našao ljubavnicu i oni su prekinuli svoju zajednicu. Početkom 2012. (baš je tako pisalo), Marija je angažirala odvjetnika koji je obavijestio Antu da joj vrati novce, ali Ante se oglušio. Marija podiže tužbu 15.4.2012., ali Ante ulaže prigovor zastare. Zaokružite točan odgovor:

- a) Prigovor zastare nije osnovan, jer se Ante oglušio na poziv odvjetnika.
- b) Prigovor zastare je osnovan, jer je došlo do zastare 12.3.2012.
- c) Prigovor zastare je osnovan, jer je do zastare došlo 14.3.2012.**
- d) Prigovor zastare nije osnovan, jer je do zastare došlo 8.3.2009.
- e) Ni jedan od ponuđenih odgovora nije točan.“

koja od navedenih tvrdnji nije točna? - mislim da je ovako islo

a)zakašnjenje duznika prema jednom solidarnom vjerovniku ima ucinak prema svim solidarnim vjerovnicima

b)zakašnjenje jednog solidarnog vjerovnika nema ucinak prema ostalim solidarnim vjerovnicima

c)zakašnjenje jednog solidarnog duznika nema ucinak prema ostalim solidarnim duznicima

d)zakašnjenje vjerovnika prema jednom solidarnom duzniku ima ucinak prema ostalim solidarnim duznicima

e)zakašnjenje jednog solidarnog vjerovnika ima ucinak prema ostalim solidarnim vjerovnicima

Načelo jednake vrijednosti činiidaba se pokazuje u:

- a)načelu valorizma
- b)prekomjernom oštećenju

- c)odg. za mat.nedostatke
- d)?
- e) sve je točno

Kod kupoprodaje s obročnim otplatama što mora biti u ugovoru pod prijetnjom ništetnosti:

- a)klauzula o raskidu
- b)klauzula o pravu da odjednom otplati cijenu
- c)ukupan iznos otplata
- d)iznos otplata
- e)sve navedeno

Primjer za preobražajno pravo je:

- a. pravo zahtijevati utvrđenje ništetnosti ugovora
- b. ponuda
- c. sporazumni raskid ugovora
- d. pravo jednostrano otkazati ugovor**
- e. pravo vjerovnika da zahtijeva ispunjenje tražbine

2.Odaberite točnu tvrdnju. Nedopuštenost pobude za sklapanje pravnog posla:

- a. nikad ne utječe na valjanost pravnog posla
- b. uvijek dovodi do ništetnosti pravnog posla
- c. dovodi do ništetnosti, ali jedino kod besplatnih pravnih poslova
- d. uvijek dovodi do poboynosti pravnog posla
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne**

Odaberite točnu tvrdnju. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva:

- a. za 5 godina od dana nastanka štete
- b. za vrijeme određeno za zastaru te obveze
- c. za 3 godine od saznanja za štetu i štetnika, a u svakom slučaju za vrijeme od 5 godina od dana nastanka štete**
- d. za 5 godina od saznanja za štetu i štetnika
- e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

4.Osoba A bila je dužna osobi B vratiti pozajmljeni iznos 3.5.2003. Osoba B podiže tužbu na ispunjenje 1.5.2010. Sud je presudom, koja je postala pravomoćna 10.10.2012., prihvatio tužbeni zahtjev i naložio osobi A da plati dug. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Sud je pogrešno odlučio jer je na zastaru trebao paziti po službenoj dužnosti.
- b. Osoba B može pokrenuti ovršni postupak radi prisilnog namirenja u roku od deset godina koji se računa od pravomoćnosti presude, da njegova tražbina ne bi zastarjela
- c. Pokretanje postupka i pravomoćnost presude nemaju učinka na zastaru

d. Tražbina osobe B je već i prije pokretanja postupka zastarjela, pa osoba A više nije dužna ispuniti obvezu

e. sve navedene tvrdnje su pogrešne

7. Kad je za sklapanje pravnog posla potrebna privola treće osobe?

a. ona se daje prije sklapanja ugovora kao suglasnost ili poslije sklapanja ugovora kao odobrenje

b. uvijek je potrebno pribaviti ju prije sklapanja ugovora

c. pravni posao uvijek nastaje u trenutku kad treća osoba izjavi odobrenje

d. treća osoba privolu uvijek mora dati u pisanom obliku

e. ona ju mora dati u roku u kojem ponuda obvezuje ponuditelja

Odaberite točnu tvrdnju.

a. Na ugovornu kaznu se primjenjuju pravila o paritetu oblika s ugovorom na koji se odnosi.

b. Ugovorna kazna se može ugovoriti za novčane obveze umjesto ugovorne kamate.

c. Ugovorna kazna u pravilu nije akcesorne naravi.

d. Ništetnost ugovora ne povlači za sobom i ništetnost sporazuma o ugovornoj kazni, ako on ispunjava sve pretpostavke valjanosti.

e. Ugovorna kazna za slučaj neispunjenja može se zahtijevati kumulativno s ispunjenjem obveze.

Osoba A kupila je od osobe B bicikl koji je pravom vlasniku ukraden, što osoba A nije znala.

Osoba B je predala posjed bicikla osobi A odmah po sklapanju ugovora, a osoba A je platila kupovninu. Osoba C, koja tvrdi da je vlasnik bicikla, tužila je osobu A na povrat stvari. Odaberite točnu tvrdnju.

a. Osoba A ima pravo zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

b. Ugovor o kupoprodaji bit će ništetan, ako sud utvrdi da osoba B nije bila vlasnik bicikla u trenutku sklapanja ugovora odnosno predaje bicikla osobi A

c. Ugovor o kupoprodaji raskida se po samom zakonu u trenutku dostave tužbe osobi A

d. Ako osoba A izgubi parnicu, a osoba C ju je pokrenula prije isteka roka od godine dana od saznanja osobe A za postojanje nedostatka, osoba A može svoja prava prema osobi B ostvarivati u roku od 6 mjeseci od pravomoćnosti presude

e. Ako želi ostvarivati prava iz odgovornosti za pravne nedostatke, osoba A nužno mora obavijestiti osobu B da je pokrenuta parnica

Osoba A i B sklopile su ugovor o kupoprodaji računala. U ugovoru se nalazi klauzula o isključenju odgovornosti za materijalne nedostatke i odgovornosti za štetu prodavatelja (osoba A). Osoba A je zatajila osobi B postojanje kvara na električnim instalacijama računala. Zbog navedenog kvara računalo je u potpunosti izgorilo, a u požaru je nastradao i kupac (osoba B), te je tom prilikom pretrpio teške tjelesne ozljede. Odaberite točnu tvrdnju.

a. Osoba A neće odgovarati za štetu zbog toga što je ugovoreno isključenje odgovornosti.

- b. Osoba A će odgovarati za štetu zbog toga što se odgovornost za tjelesne ozljede uopće ne može isključiti.
- c. Osoba A će odgovarati za štetu jer je znala za postojanje kvara.
- d. Osoba A će odgovarati za štetu jer se odgovornost za materijalne nedostatke uopće ne može isključiti.
- e. Osoba A će odgovarati za štetu isključivo ako osoba B iskoristi mogućnost pobijanja ugovora zbog prijevare.

Odaberite točnu tvrdnju. Realni ugovor je:

a. ugovor sklopljen u režimu kapare.

- b. ugovor o zamjeni.
- c. ugovor o zajmu.
- d. ugovor o darovanju bez prave predaje.
- e. Sve navedene tvrdnje su točne.

Osoba A darovala je stan svojoj sestri, osobi B. Nakon godinu dana, osoba A se teško razboljela te ju je osoba B smjestila u dom za starije i nemoćne osobe. Nakon smrti osobe A, njezina kćer i jedina nasljednica, koja uopće nije bila u kontaktu s osobom A, opozvala je darovanje izjavom u pisanom obliku. Je li opoziv darovanja valjan?

- a. Da, ako kćer osobe A nije sposobna za rad i nema nužnih sredstava za život.
- b. Ne, jer je prošlo više od godinu dana od sklapanja ugovora o darovanju.
- c. Ne, jer ne postoje razlozi za opoziv darovanja.
- d. Da, jer je riječ o gruboj nezahvalnosti.
- e. Ne, jer je osoba A mogla samo odustati od darovanja

4. Protekom zastarnog roka vjerovnik će uvijek uspjeti sa zahtjevom na ispunjenje:

- a. kamata
- b. glavnice bez obzira je li tražbina osigurana založnim pravom
- c. ugovorne kazne
- d. cijele obveze
- e. Ništa od navedenog.**

5. Kod alternativnih obveza, ako je ispunjenje jedne činidbe postalo nemoguće:

a. ako za nemogućnost odgovara dužnik, a vjerovniku pripada pravo izbora, vjerovnik može zahtijevati ispunjenje preostale činidbe ili naknadu štete

- b. pravo izbora prelazi na vjerovnika
- c. ako za nemogućnosti odgovara vjerovnik, a dužniku pripada pravo izbora, dužnik je dužan ispuniti preostalu činidbu
- d. obveza prestaje, ako je dužnik odgovoran za nemogućnost ispunjenja i njemu je pripadalo pravo izbora
- e. obveza u svakom slučaju prestaje

Osoba A sklopila je s prijateljicom, osobom B, 15.07.2011. ugovor o zamjeni temeljem kojeg je osoba A postala vlasnik rabljene perilice za posuđe. Osoba A je perilicu istog dana dopremila u stan. Nakon 2 mjeseca perilica se pokvarila iz razloga koji se nisu mogli otkriti prilikom prijelaza rizika te se perilica više ne može koristiti za redovnu uporabu. O nedostatku je osobu B obavijestila 30.09.2011. Koja je tvrdnja točna?

- a. Pravo osobe A da zahtijeva popravak gasi se 30.09.2013.
- b. Osoba B ne odgovara osobi A zbog nemogućnosti redovne uporabe perilice.
- c. Osoba B ne mora popraviti perilicu već može vratiti stvar koju je dobila u zamjenu za nju.
- d. Osoba A ne može zahtijevati popravak jer nije odmah pregledala perilicu.
- e. Osoba A ne može zahtijevati popravak jer nije u propisanom roku obavijestila osobu B o nedostatku.

. Odaberite točnu tvrdnju za ugovor o zakupu.

- a. Za materijalne nedostatke zakupodavac odgovara prema općim pravilima odgovornosti za materijalne nedostatke.
- b. Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupnik ne plati zakupninu ni u roku 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje.
- c. Zakupodavac ne može otuđiti stvar nakon sklapanja ugovora o zakupu.
- d. Zakupnik ne može stvar dati u podzakup.
- e. Troškove sitnih popravaka dužan je snositi zakupodavac.

Koja među navedenim tvrdnjama o činidbi NIJE TOČNA?

- a. **Prvobitna objektivna nemogućnost činidbe, bez obzira na to je li naknadno otpala, uvijek dovodi do ništetnosti pravnog posla.**
- b. Subjektivna i objektivna nemogućnost činidbe ne dovode do istih posljedica za pravni posao.
- c. Obveza naknade štete može nastati pod određenim pretpostavkama u slučajevima kada je činidba subjektivno nemoguća ili je naknadno postala objektivno nemoguća.
- d. Prvobitna nemogućnost činidbe znači da činidba u trenutku sklapanja pravnog posla nije bila objektivno moguća.
- e. Subjektivna nemogućnost činidbe ne dovodi do ništetnosti pravnog posla.

8. Ako u slučaju materijalnih nedostataka prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari:

- a. kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na naknadu štete.
- b. jedino pravo koje kupcu preostaje jest i dalje zahtijevati ili popravak ili zamjenu stvari.
- c. jedino pravo koje kupcu preostaje jest pravo na naknadu štete.
- d. kupac ima jedino pravo na sniženje cijene.
- e. jedino pravo koje kupcu preostaje jest pravo na raskid ugovora.

Osobe A i B sklopile su ugovor o zamjeni. Osoba A platila je osobi B 10.000 kuna na ime kapare u trenutku sklapanja ugovora. Osoba A nije ispunila svoju obvezu o dospeljeću, zbog čega je osoba B pretrpjela štetu. Odaberite točnu tvrdnju.

- a. Osoba A može izjaviti da raskida ugovor, a osoba B ima pravo zadržati kaparu i zahtijevati popravljjanje štete, pri čemu se iznos kapare uračunava u naknadu štete.
 - b. Osoba B je ovlaštena može po svojem izboru zahtijevati ispunjenje ugovora, ako je to još moguće, ili tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti ili se zadovoljiti primljenom kaparom.
 - c. Osoba A oslobađa se obveze, ako osoba B bez odgađanja ne izjavi da ustraje na zahtjevu za ispunjenje, ali u tom slučaju osoba B ima pravo zadržati kaparu.
 - d. Osoba B može zahtijevati plaćanje dvostruke kapare i raskinuti ugovor.
 - e. Niti jedna tvrdnja nije točna.
- . Osobe A i B sklopile su ugovor koji su nazvale ugovor o posudbi. Iz ugovora proizlazi da je osoba A obvezna predati osobi B stvar na uporabu, a osoba B se obvezuje platiti za to ugovoreni iznos. Odaberite TOČNU tvrdnju.
- a. Osobe A i B sklopile su ugovor o posudbi.
 - b. Osoba A i B nisu sklopile valjani ugovor.
 - c. Osoba A i B sklopile su ugovor o najmu.
 - d. Osobe A i B sklopile su ugovor o zajmu.
 - e. Sve tvrdnje navedene od A. do D. su pogrešne.

Koja je definicija prekomjernog oštećenja točna?

- a. Prekomjerno oštećenje jest narušavanje načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba u naplatnim pravnim poslovima, ako činidba i protučinidba nisu podjednake. Uzrokuje ništetnost.
- b. Niti jedna tvrdnja nije točna.
- c. Prekomjerno oštećenje podrazumijeva očiti nerazmjernost činidbe i protučinidbe ako taj nerazmjernost postoji u trenutku sklapanja naplatnog pravnog posla i ako oštećena strana nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe. Uzrokuje ništetnost ako se stranka pozove na prekomjerno oštećenje u roku od 5 godina od sklapanja ugovora. No, druga strana može ponuditi dopunu do prave vrijednosti i tada ugovor konvalidira.
- d. Prekomjerno oštećenje podrazumijeva očiti nerazmjernost činidbe i protučinidbe ako taj nerazmjernost postoji u trenutku sklapanja naplatnog pravnog posla i ako oštećena strana nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe. Uzrokuje ništetnost.
- e. Prekomjerno oštećenje jest narušavanje načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba u naplatnim pravnim poslovima koje uzrokuje ništetnost.

Osobe A i B sklopile su kupoprodajni ugovor 2.3.2009. Osoba A smatra da je, prilikom sklapanja tog ugovora, bila u zabludi, jer je pogrešno ocijenila da objekt koji je prodala osobi B vrijedi 1.000 kuna, a njegova tržišna vrijednost zapravo iznosi 10.000 kuna. Osoba A je saznala za pravu vrijednost objekta kupoprodaje 1.4.2010. te je 15.4.2010. tužila osobu B zahtijevajući poništaj ugovora zbog bitne zablude. U navedenom primjeru sud će:

- a. odbiti tužbeni zahtjev, jer ugovor o kupoprodaji uopće ne nastaje, ako je cijena očito ne odgovara vrijednosti objekta kupoprodaje. Budući da ugovor nije nastao, sud ga ne može poništiti.
- b. odbiti tužbeni zahtjev, tj. neće poništiti ugovor. U ovom primjeru riječ je o prekomjernom oštećenju, pa se ne primjenjuju pravila o zabludi. To, između ostalog, znači da se ugovor može

poništiti samo ako je tužba podnesena unutar jedinstvenog roka od 1 godine od sklapanja ugovora. Osoba A je taj rok u ovom primjeru prekoračila.

c. usvojiti će tužbeni zahtjev, ali ne u potpunosti. Umjesto da poništi ugovor sud će presudom raskinuti ugovor.

d. poništiti ugovor, jer je riječ o bitnoj zabludi. Naime, zabluda je bitna, između ostalog, ako se odnosi na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi inače ne bi sklopila takav ugovor. Tužba je podnesena u roku, jer je podnesena unutar subjektivnog roka od 1 godine od saznanja za zabludu i prije isteka objektivnog roka od 3 godina od sklapanja ugovora.

e. osuditi osobu B na plaćanje razlike u cijeni. Ako je protekao rok za poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja, ugovor konvalidira, ali je druga ugovorna strana ipak dužna platiti pravu vrijednost kupljene stvari.